

VICTIMOLOGÍA

Melup, Irene

Danieli, Yael

Dussich, John

Escaff Silva, Elias

Lima Malvido, Maria de la Luz

Glaser, Danya

Viano, Emilio

Freedman, Michael

Romano, Esther

Ferrer, Maria Josefina

Yocco, Mirtha

Morales Plesent, Maria Guadalupe

Fortete, César

Burhus Clay, Annette

Grijalva Tamayo, Héctor

Palacios Valencia, Maria Cristina

Castrillón Sánchez, Pedro Pablo

Kosovsky, Esther

Quadros, Isabel

Musicante, Rubén

Puente de Camaño, Olga

Demicheli, Guido

Clavijo, Carlos

Marchiori, Hilda



Escuela Interdisciplinaria de Victimología

Hilda Marchiori
Coordinadora

La Víctima desde una Perspectiva Criminológica
Asistencia Victimológica

VICTIMOLOGÍA

LA VÍCTIMA DESDE UNA PERSPECTIVA
CRIMINOLÓGICA.
ASISTENCIA VICTIMOLÓGICA

Preparación Publicación:

Dra. Hilda Marchiori
Lic. María Judith Bido
Dr. César Fortete

Colaboradores – Auxiliares Docentes:

Lic. María Judith Bido
Lic. Marcela Martellucci
Lic. Alejandra Vagnini

© Editorial Universitaria Integral

Primera edición
Impreso en Argentina
ISBN:

Queda hecho el depósito que marca la ley 11.723

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de tapa, puede ser reproducida, almacenada o transmitida por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación o por fotocopia sin autorización previa del editor



EDITORIAL UNIVERSITARIA INTEGRAL

Tel./fax: (0351) 4606044 – Venezuela N° 1485
Córdoba – Rep. Argentina

VICTIMOLOGÍA

Melup, Irene
Danieli, Yael
Dussich, John
Escaff Silva, Elías
Lima Malvido, María de la Luz
Glaser, Danya
Viano, Emilio
Freedman, Michael
Romano, Esther
Ferrer, María Josefina
Yocco, Mirtha
Morales Plesent, María Guadalupe
Fortete, César
Burrhus Clay, Annette
Grijalva Tamayo, Héctor
Palacios Valencia, María Cristina
Castrillón Sánchez, Pedro Pablo
Kosovski, Esther
Cuadros Van der Werf, Isabel
Musicante, Rubén
Puente de Camaño, Olga
Demicheli, Guido M.
Clavijo, Carlos L.
Marchiori, Hilda



Universidad Nacional
de Córdoba

LA VÍCTIMA DESDE UNA PERSPECTIVA
CRIMINOLÓGICA. ASISTENCIA VICTIMOLÓGICA.

Hilda Marchiori
Coordinadora



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
Córdoba – Argentina

AUTORIDADES

Prof. Ing. Jorge H. González
Rector

Prof. Ing. Agr. Daniel Di Giusto
Vice Rector

Lic. Patricia Altamirano
Decana de la Facultad de Psicología

Lic. Susana Ferrucci
Vice Decana de la Facultad de Psicología

Dra. Silvina Brussino
Secretaria de Post-Grado de la Facultad de Psicología

Dra. Hilda Marchiori
Directora del Curso de Post-Grado de Victimología

Contenido

	Pág.
Presentación	
Prof. Dra. Hilda Marchiori	11
Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas del Delito y del Abuso de Poder Naciones Unidas	17
Directrices Sobre la Justicia para los Niños Víctimas y Testigos de Delitos	25
La Víctima del Delito y Programas Preventivos	
Prof. Dra. Irene Melup – Naciones Unidas	43
Enfrentando lo inimaginable. Reacciones de los Psicoterapeu- tas hacia las Víctimas del Holocausto Nazi.	
Prof. Dra. Yael Danieli – U.S.A.	71
Abuso de Poder: Victimización Organizada	
Prof. Dr. John Dussich – Japón	101
El papel de la policía ante las Víctimas del delito	
Prof. Lic. Elías Escaff Silva – Chile.	113
El Derecho Victimal	
Prof. Dra. María de la Luz Lima Malvido – México	123
Abuso Emocional	
Prof. Dra. Danya Glaser – Inglaterra	143
La vida diaria y la victimización	
Prof. Dr. Emilio Viano – U.S.A.	167

	Pág.
Psicoterapia de niños testigos de violencia familiar Prof. Dr. Michael Freedman – U.S.A.	195
¿Hay certezas en el diagnóstico de abuso sexual? Prof. Dra. Esther Romano – Argentina	205
Violencia y Víctimas Prof. Dra. María Josefina Ferrer – Venezuela	221
Algunos criterios para considerar la terminación del Tratamiento Victimológico del Abuso Sexual Infantil Prof. Lic. Mirtha O. Yocco – Argentina	257
La lógica ilógica del acoso moral Prof. Lic. María Guadalupe Morales Plesent – México	261
La protección de la víctima y del testigo durante el proceso pe- nal: Su recepción legal dentro de un nuevo marco de garantías penales Prof. Dr. César Fortete – Argentina	265
Implicaciones sociales de la prostitución de niños Prof. Dra. Annette Burrhus Clay – U.S.A.	303
Análisis de la nota póstuma del suicida Prof. Dr. Héctor Grijalva Tamayo – México	323
Conflicto armado y desplazamiento forzado en el eje cafetero: la Emergencia de nuevas voces urbanas Prof. Dra. María Cristina Palacios Valencia Prof. Dr. Pedro Pablo Castrillón Sánchez – Colombia	329

	Pág.
Drogas, violencia y victimización	
Prof. Dra. Esther Kososvki – Brasil	347
El sistema de vinculación afectiva	
Prof. Dra. Isabel Cuadros Van der Werf – Colombia	361
Las crisis, el traumatismo psíquico y la atenuación del daño	
Prof. Dr. Rubén Musicante – Argentina	371
La violencia en el ámbito educativo	
Prof. Lic. Olga Puente de Camaño – Argentina	407
Violencia intrafamiliar en Chile	
Prof. Guido Demicheli M., Prof. Carlos Clavijo L.	421
Victimología y Derechos Humanos: Víctimas del Abuso de Poder	
Prof. Dra. Hilda Marchiori – Argentina	445
Temario del Curso de Post Grado de Victimología III <i>“La Víctima desde una Perspectiva Criminológica. Asistencia Victimológica”</i>	469
Participantes. Abstracts de las Monografías Presentadas	471
Contenido del Libro Victimología correspondiente al II Curso de Victimología de Post Grado <i>“Los Procesos de Victimización desde un enfoque Criminológico”</i>	493

PRESENTACIÓN

El Curso de Post-Grado de Victimología organizado por la Facultad de Psicología de Universidad Nacional de Córdoba permitió abordar los complejos problemas referentes a las víctimas de los delitos, las consecuencias físicas, emocionales, sociales, económicas y culturales de la violencia, las dimensiones del daño causado y, paralelamente, la necesidad de establecer y fortalecer los programas asistenciales y preventivos victimológicos de ayuda a las víctimas y sus familias.

Conocer los procesos de Victimización significa conocer que el delito quiebra la vida de una persona en un antes y después del hecho delictivo, la nueva situación existencial requiere de una comprensión integral del sufrimiento social, una situación traumática que modifica, frecuentemente, las relaciones familiares, sociales y culturales.

El análisis de estas graves problemáticas existenciales constituyó el eje del desarrollo del Curso de Post-Grado de Victimología, disciplina que se inicia con los importantes trabajos de los Criminólogos y Victimólogos, Beniamin Mendelsohn, Hans Von Hentig, Ellenberger, Ezzat Fattah, I. Drapkin, Stephen Schafer, J.Dussich, Irene Melup E. Viano, I.Waller,- aquí en nuestra latinoamérica Luis Rodriguez Manzanera, Elias Escaff Silva, Ester Kosovski, Elias Carranza y Elias Neuman - y que se refuerzan con los Symposium Internacionales de Victimología y especialmente con los Documentos de Naciones Unidas, del año 1985, Los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctima del delito y Víctimas del Abuso de Poder y posteriormente con el Manual de Justicia sobre el Uso y Aplicación de la Declaración de Principios Básicos de Justicia para Víctimas de delito y del abuso de poder.

La consideración, comprensión y estudios de los procesos de victimización, se inició en nuestro país a principios del año 1985, precisamente en Córdoba con la creación, a través de un proyecto de ley del Maestro del Derecho Penal Argentino, Prof. Dr. Ricardo C. Nuñez, del Centro de Asistencia a la Víctima del delito, primero en su especialidad en el país, constituido por un equipo interdisciplinario, que tenía por objetivo la consideración de los aspectos de salud, jurídico y sociales de la víctima.

La Universidad Nacional de Córdoba no fue ajena a esta preocupación por la situación de la víctima y por ello se incorporaron a la enseñanza, de pre-grado, distintas temáticas victimológicas que permitieron, más tarde, organizar los Cursos de Post-Grados de Victimología de los años 1999, 2001 y 2003, que contaron con la destacada e inestimable colaboración de distinguidos profesores, muchos de ellos iniciadores, de los estudios Victimológicos a nivel mundial. Nuestros universitarios escucharon atentos y emocionados a los distinguidos Profesores que vinieron a Córdoba, y en otros casos, a profesores de nuestra región: John Dussich, Yael Danieli, Michael Freedman, Emilio Viano, Luis Rodríguez Manzanera, Elias Escaff Silva, Eva Giberti, Fely Gonzalez Vidosa, Antonio Sánchez Galindo, Pedro David, Emma Mendoza Bremauntz, Elías Neuman, Ester Kosovski, Helmut Kury, Karen Mc Laughlin, Zulita Fellini, Cristina Vila, María Cristina Barberá de Riso, Eduardo Padilla, Jorge Joseph, Gabriela Fulco, Elias Carranza, María de la Luz Lima, Raúl M. Cheves, la mayoría de estos trabajos fueron presentados en un libro de Victimología editado por la Facultad de Psicología.

El presente libro expone el pensamiento de los Victimólogos: Irene Melup, de Naciones Unidas, comprometida en el desarrollo de programas de prevención del delito para latinoamérica; fue una de las redactoras de Los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas del delito y del abuso de poder; Yael Danieli, de Israel,

defensora de los Derechos Humanos y experta en tratamiento de víctimas de abuso de poder, Prof. John Dussich, de USA, actualmente Investigador y docente en la universidad de Tokiwa, Japón en el área de Victimología, profesor de Universidades de Europa, Asia y Latinoamérica; Elías Escaff Silva, Criminólogo y Victimólogo, quien comenzó en Santiago de Chile el Programa Cavas, Ayuda a las víctimas de delitos sexuales, dependiente de la Policía de Investigaciones de Chile, y el primero en su especialidad en Latinoamérica, María de la Luz Lima Malvido, quien inició la atención a víctimas en la Ciudad de México y posteriormente a todos los estados mexicanos, ex presidente de la Sociedad Mexicana de Criminología y Presidente de la Sociedad de Victimología de México, Vicepresidente de la World Society of Victimology; Danya Glaser, Inglaterra, experta en el tratamiento a niños víctimas de abuso sexual y en los últimos años dedicada a las consecuencias del abuso emocional; Emilio Viano Profesor del Departamento de Justicia de la American University, en Washington, pionero y expertos en Criminología y Victimología; Michael Freedman, de Colorado, USA psicoterapeuta y psicólogo clínico, experto en el tratamiento de stress post-traumático y especialista en pericias judicial; Esther Romano, de Argentina- Buenos Aires-, con una amplia y valiosa trayectoria en el tratamiento de violencia familiar y abuso sexual a niños; María Josefina Ferrer, profesora e investigadora del Instituto de Ciencias Penales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela y experta en temas Criminológicos y Victimológicos; Lic. Mirtha Ofelia Yocco, Psicoterapeuta de niños víctimas de maltrato infantil y niños víctimas de abuso sexual, miembro del Centro de Asistencia a la Víctima del delito de Córdoba e integrante del cuerpo docente de Criminología en la Universidad de Córdoba; Lic. Maria Guadalupe Morales Pleasant, docente y psicoterapeuta, en Aguascalientes, México, investigadora y experta en el tratamiento de stress post-traumático; Cesar Fortete, criminólogo, investigador del Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho, de la Universidad de

Córdoba; Annette Burrhus Clay, experta en el tratamiento de niños víctimas, miembro de Association Against Sexual Assault, de Austin, Texas; Hector Grijalva Tamayo, médico psicoterapeuta y director de programas de ayuda a víctimas en Aguascalientes, México, María Cristina Palacios Valencia, socióloga, investigadora, Profesora de la Universidad de Caldas, Colombia, Lic. Pedro Pablo Castrillón Sanchez, historiador, Investigador Unidad Territorial del Quindío, red de solidaridad social, Caldas, Colombia.; Ester Kosovski, una de las personas que más influyó para el desarrollo de la Victimología, no sólo en Brasil sino en Latinoamérica, es profesora Emérita de la Universidad Federal de Rio de Janeiro, Brasil, presidente de la Sociedad Brasileña de Victimología; Isabel Cuadros Van der Werf, experta en tratamiento a víctimas niños, psicoterapeuta, Presidenta de la Asociación Colombiana para la Defensa del Menor Maltratado; Ruben Musicante médico psicoanalista, del Centro de Asistencia a las Víctimas del Delito de Córdoba y profesor de Psicoanálisis en la Universidad de Córdoba; Olga Puente de Camaño psicóloga clínica, especialista en temas penitenciarios y criminológicos, profesora de la Universidad de Córdoba, Guido Demicheli, profesor de la Universidad de Valparaíso, Chile, Magíster en Comunicación; Carlos Clavijo, psicólogo clínico del Programa de Intervención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar de Viña del Mar; profesor de la Universidad de Valparaíso. A todos ellos agradecemos y apreciamos la valiosa e inestimable generosidad y colaboración.

El agradecimiento a las autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba, en especial a la Prof. Lic. Patricia Altamirano, Decana de la Facultad de Psicología, a la Secretaria y personal de Secretaria del Post-Grado y a la Secretaria Administrativa de la Facultad. Queremos destacar, asimismo, nuestro agradecimiento a los colaboradores del Curso: Judith Bido, Marcela Martelucci y Alejandra Vagnini, quienes trabajaron en la organización académica y el re-

conocimiento, en la preparación de la edición del libro, a Judith Bido y César Fortete.

A los participantes, psicólogos, médicos, abogados, trabajadores sociales, sociólogo, docentes, que crearon un clima de respeto y de grata cordialidad donde fue posible abordar, con humanismo y sabiduría, los diferentes y delicados aspectos referentes a la victimización. Como en años anteriores, el clima de interés y reflexión permitió la elaboración de monografías sobre las problemáticas victimológicas. Los títulos y abstract de estos trabajos se encuentran enunciados al final del libro, conjuntamente con la temática desarrollada en el Curso de Post-Grado.

El lector encontrará en este nuevo libro sobre Victimología la preocupación por los procesos de victimización que sufre la víctima y su familia, los efectos en la estructura social y cultural, la necesidad del reforzamiento del respeto, acompañamiento y tratamiento desde los enfoques jurídicos, médicos, psicoterapéuticos, sociales y culturales.

Hilda Marchiori

Córdoba, 2004.

NACIONES UNIDAS

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE JUSTICIA PARA LAS VÍCTIMAS DE DELITO Y DEL ABUSO DE PODER

El Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente.

Reconociendo la necesidad de medidas más eficaces en los planos internacional, regional y nacional a favor de las víctimas de delitos y de las víctimas del abuso de poder.

Resuelto a promover el progreso de todos los Estados en sus esfuerzos por respetar y garantizar los derechos de las víctimas de delito y de las víctimas de abuso de poder.

Recomienda que la Asamblea General apruebe el siguiente proyecto de resolución y el proyecto de Declaración sobre los principios fundamentales de justicia a) relativos a las víctimas de delitos y b) relativos a las víctimas de abuso de poder:

“La Asamblea General

Recordando que el Sexto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente recomendó que las Naciones Unidas continuarán su actual labor de elaboración de directrices y normas acerca del abuso del poder económico y político.

Conocedora de que millones de personas de todo el mundo sufren daños como resultado de delitos y otros actos que implican abuso de poder y de que los derechos de esas víctimas no han sido reconocidos adecuadamente.

Reconociendo que las víctimas de delitos y las víctimas del abuso de poder, y frecuentemente también sus familias, los testigos y

otras personas que les presten ayuda, están expuestos injustamente a pérdidas, daños o perjuicios, y que además pueden sufrir dificultades cuando comparezcan en el enjuiciamiento de los delincuentes.

1. *Afirma* la necesidad de que se adopten medidas nacionales e internacionales a fin de garantizar el reconocimiento y el respeto universal y efectivos de los derechos de las víctimas de delitos y del abuso de poder;

2. *Destaca* la necesidad de promover el progreso de todos los Estados en sus esfuerzos con tal fin, sin perjuicio de los derechos de los sospechosos o delincuentes;

3. *Aprueba* la declaración sobre los principios fundamentales de justicia a) relativos a las víctimas de delitos b) relativos a las víctimas del abuso de poder, incluida como anexo a la presente resolución, que está destinada a ayudar a los gobiernos y a la comunidad internacional en sus esfuerzos por garantizar la justicia y la asistencia a las víctimas de delitos y a las víctimas de abuso de poder;

4. *Insta* a los Estados Miembros a tomar las medidas necesarias para poner en vigor las disposiciones contenidas en la Declaración y, a fin de reducir la victimización a que se hace referencia más adelante, a esforzarse por:

a) Aplicar políticas sociales, sanitarias (incluida la salud mental), educativas, económicas y dirigidas específicamente a la prevención del delito con objeto de reducir la victimización y alentar la asistencia a las víctimas que la necesiten;

b) Promover los esfuerzos de la comunidad y la participación de la población en la prevención del delito;

c) Revisar periódicamente su legislación y prácticas vigentes con objeto de adaptarlas a las circunstancias cambiantes, y promulgar y hacer cumplir leyes que proscriban los actos que infrinjan normas internacionalmente reconocidas relativas a los derechos humanos, la conducta de las empresas y otros abusos de poder;

d) Crear y fortalecer los medios para detectar, enjuiciar y condenar a los culpables de delitos;

e) Promover la revelación de la información pertinente, a fin de someter la conducta oficial y corporativa a examen público, y otros medios de aumentar la atención prestada a las preocupaciones públicas;

f) Fomentar la observancia de códigos de conducta y normas éticas, en particular los criterios internacionales, por los funcionarios públicos, inclusive el personal encargado de hacer cumplir la ley, el correccional, el médico, el de los servicios sociales y el militar, así como por los empleados de las empresas de carácter económico

g) Prohibir las prácticas y los procedimientos conducentes al abuso, como los lugares de detención con incomunicación;

h) Cooperar con otros Estados mediante la asistencia judicial y administrativa mutua en asuntos tales como la detección y el enjuiciamiento de delincuentes, su extradición y la incautación de sus bienes, para destinarlo al resarcimiento de las víctimas;

5. *Recomienda* que, en los planos internacional y regional, se adopten todas las medidas apropiadas tendientes a:

a) Promover las actividades de formación destinadas a fomentar el respeto de los criterios y normas de las naciones Unidas y reducir los posibles abusos:

b) Patrocinar las investigaciones prácticas de carácter cooperativo sobre los modos de reducir la victimización y ayudar a las víctimas, y promover intercambios de información sobre los medios más efectivos de alcanzar esos fines;

c) Prestar ayuda directa a los gobiernos que la soliciten con miras a ayudarlos a reducir la victimización y aliviar la situación de las víctimas;

d) Establecer formas y medios de proporcionar un recurso a las víctimas cuando los procedimientos nacionales resultan insuficientes;

6. *Pide* al Secretario General que invite a los Estados Miembros a que informen periódicamente a la Asamblea General respecto a la aplicación de la Declaración, así como a las medidas que adopten a ese efecto;

7. *También pide* al Secretario General que aproveche las oportunidades que ofrecen todos los organismos y órganos del sistema de las Naciones Unidas *a fin de prestar* asistencia, cuando sea necesario, a los Estados Miembros para mejorar las formas y medios de proteger a las víctimas a nivel nacional y mediante la cooperación internacional;

8. *Pide también* al Secretario General que promueva los objetivos de la Declaración, procurando especialmente que su difusión sea lo más amplia posible;

9. *Insta* a los organismos especializados, a otras entidades y órganos del sistema de las Naciones Unidas, a las organizaciones intergubernamentales pertinentes y a la población en general a que cooperen en la aplicación de las disposiciones de la Declaración.

Declaración sobre los principios fundamentales de Justicia

- a) Relativos a las víctimas de delitos, y
- b) Relativos a las víctimas del abuso de poder.

Sección A. Relativos a las víctimas de delitos

1. Se entenderá por “víctimas”, las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, incluidos lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencias de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder.

2. Podrá considerarse víctima a una persona con arreglo a la Declaración independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima. En la expresión víctima se incluye además, en su caso, a los familiares o dependientes

inmediatos de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.

3. Las disposiciones de la presente Declaración serán aplicables a todas las personas sin distinción alguna, ya sea de raza, color, sexo, edad, idioma, religión, nacionalidad, opinión política, o de otra índole, creencias o prácticas culturales, situación económica, nacimiento o situación familiar, origen étnico o social, o impedimentos.

Acceso a la justicia y trato justo

4. Las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad. Tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional.

5. Se establecerán y reforzarán, cuando sea necesario, mecanismos judiciales y administrativos que permitan a las víctimas obtener reparación mediante procedimientos oficiales u oficiosos que sean expeditos, justos, poco costosos y accesibles.

Se informará a las víctimas de sus derechos para obtener reparación mediante esos mecanismos.

6. Se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas:

a) Informando a las víctimas de su papel y del alcance, el desarrollo cronológico y la marcha de las actuaciones, así como la decisión de sus causas, especialmente cuando se trate de delitos graves y cuando hayan solicitado esa información;

b) Permitiendo que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones siempre que estén en juego sus intereses, sin perjuicio del acusado y de acuerdo con el sistema nacional de justicia penal pertinente;

c) Prestando asistencia apropiada a las víctimas durante todo el proceso judicial;

d) Adoptando medidas para minimizar las molestias causadas a las víctimas, proteger su intimidad, en caso necesario, y garantizar su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y represalia;

e) Evitando demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la ejecución de los mandamientos o decretos que concedan indemnizaciones a las víctimas.

7. Se utilizarán, cuando proceda, mecanismos oficiosos de solución de las controversias, incluidos la mediación, el arbitraje y las prácticas de justicia consuetudinaria o autóctonas, a fin de facilitar la conciliación y la reparación a favor de las víctimas.

Resarcimiento

8. Los delincuentes o los terceros responsables de su conducta resarcirán equitativamente, cuando proceda, a las víctimas, sus familiares o a las personas a su cargo. Ese resarcimiento comprenderá la devolución de los bienes o el pago por los daños o pérdidas sufridos, el reembolso de los gastos realizado como consecuencia de la victimización, la prestación de servicios y la rehabilitación de derechos.

9. Los gobiernos revisarán sus prácticas, reglamentaciones y leyes de modo que se considere el resarcimiento como una sentencia posible de los casos penales, además de otras sanciones penales.

10. En los casos en que se causen daños considerables al medio ambiente, el resarcimiento que se exija comprenderá, en la medida de lo posible, la rehabilitación del medio ambiente, la reconstrucción de la infraestructura, la reposición de las instalaciones comunitarias y el reembolso de los gastos de reubicación cuando esos daños causen el desplazamiento de una comunidad.

11. Cuando funcionarios públicos u otros agentes que actúen a título oficial o cuasioficial hayan violado la legislación penal nacional, las víctimas serán resarcidas por el Estado cuyos funcionarios o agentes hayan ido responsables de los daños causados. En los casos que ya no exista el gobierno bajo cuya autoridad se produjo la ac-

ción u omisión victimizadora, el Estado o gobierno sucesor deberá proveer al resarcimiento de las víctimas.

Indemnización

12. Cuando no sea suficiente la indemnización procedente del delincuente o de otras fuentes, los Estados procurarán indemnizar financieramente:

a) A las víctimas de delitos que hayan sufrido importantes lesiones corporales o menoscabo de salud física o mental como consecuencia de delitos graves;

b) A la familia, en particular a las personas a cargo de las víctimas que hayan muerto o hayan quedado física o mentalmente incapacitados como consecuencia de la victimización.

13. Se fomentará el establecimiento, el reforzamiento y la ampliación de fondos nacionales para indemnizar a las víctimas. Cuando proceda, también podrán establecerse otros fondos con ese propósito, incluidos los casos en los que el Estado de nacionalidad de la víctima no esté en condiciones de indemnizarla por el daño sufrido.

Asistencia social

14. Las víctimas recibirán la asistencia material, médica, psicológica y social que sea necesaria, por conducto de los medios gubernamentales, voluntarios, comunitarios y autóctonos.

15. Se informará a las víctimas de la disponibilidad de servicios sanitarios y sociales y demás asistencia pertinente, y se facilitará su acceso a ellos.

16. Se capacitará al personal de la policía, de justicia, de salud, de servicios sociales y demás personal interesado para informarlo de las necesidades de las víctimas y proporcionarle directrices para garantizar una ayuda apropiada y rápida.

17. Al prestar servicios y asistencia a las víctimas se prestará atención a las que tengan necesidades especiales por la índole de los daños sufridos o debidos a factores como los mencionados en el

párrafo 2 *supra*.

Sección B. Relativos a las víctimas del abuso de poder

18. Se entenderá por víctimas las personas que, individual o colectivamente, hayan sufridos daños, incluidos lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencias de acciones u omisiones que no lleguen a constituir violaciones del derecho penal nacional, pero violen normas internacionalmente reconocidas relativas a los derechos humanos.

19. Los Estados considerarán la posibilidad de incorporar a la legislación nacional normas que proscriban los abusos de poder y proporcionen remedios a las víctimas de esos abusos. En particular, esos remedios incluirán el resarcimiento y la indemnización, así como la asistencia y el apoyo material, médico, psicológico y social necesario.

20. Los Estados considerarán la posibilidad de negociar tratados internacionales multilaterales relativos a las víctimas, definidas en el párrafo 18.

21. Los Estados revisarán periódicamente la legislación y la práctica vigente para asegurar su adaptación a las circunstancias cambiantes, promulgarán y aplicarán, en su caso, leyes que prohíban los actos que constituyan graves abusos de poder político o económico y que fomenten medidas y mecanismos para prevenir esos actos, y establecerán derechos y recursos adecuados para las víctimas de tales actos, facilitándoles su ejercicio.

La Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder emanó de los debates del Séptimo Congreso de la Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán Italia, del 26 de Agosto al 6 de Septiembre de 1985. El 29 de Noviembre del mismo año la Asamblea General aprobó el texto recomendado por el Congreso que aprobó la resolución 40/34.

JUSTICIA PARA LOS NIÑOS VÍCTIMAS Y TESTIGOS DE DELITOS

Oficina Internacional de los Derechos del Niño. Canadá. 2003

A. Objetivos y preámbulo

Objetivos

1. Las Directrices sobre justicia para niños víctimas y testigos de delitos proporcionan buenas prácticas establecidas sobre la base de un consenso de sabiduría contemporánea y de normas, estándares y principios regionales e internacionales relevantes.

2. Proporcionan un marco práctico para lograr los siguientes objetivos:

(a) guiar a los profesionales y, cuando sea pertinente, a los voluntarios, que trabajan con niños víctimas y testigos de delitos dentro del ejercicio cotidiano de sus actividades dentro del proceso de justicia para adultos y niños a escala nacional, regional e internacional, de acuerdo con la *Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder* (ONU);

(b) auxiliar en la revisión de leyes, procedimientos y prácticas a escala interna y nacional para asegurar el pleno respeto de los derechos de los niños víctimas y testigos de delitos e implementar en su totalidad la *Convención sobre los Derechos del Niño* (ONU);

(c) asistir a los gobiernos, organizaciones internacionales, organismos públicos, organizaciones no gubernamentales y comunitarias y demás partes interesadas en la planeación e implementación de leyes, políticas, programas y prácticas que traten los asuntos fundamentales concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos;

(d) auxiliar y brindar apoyo a quienes estén dedicados al cuidado de niños para que traten con sensibilidad a los niños víctimas y testigos de delitos.

3. Cada jurisdicción deberá implementar las Directrices de acuerdo

con sus propias condiciones legales, sociales, económicas, culturales y geográficas. Sin embargo, la jurisdicción debe esforzarse en todo momento por vencer las dificultades prácticas en su implementación, ya que estas Directrices, en su totalidad, son tan sólo los principios y normas mínimas aceptables.

4. Al implementar las Directrices, cada jurisdicción debe asegurarse que se lleve a cabo una capacitación, selección y procedimientos adecuados a fin de satisfacer las necesidades especiales de los niños víctimas y testigos de delitos, cuando la naturaleza de la victimización afecte de distinta manera a una categoría de niños, como en el caso del abuso sexual de niñas.

5. Estas Directrices abarcan un campo en el cual el conocimiento y la práctica están creciendo y mejorando. No deben considerarse como exhaustivas ni tampoco excluyen la posibilidad de que se desarrollen más, siempre y cuando se haga en armonía con sus objetivos y principios básicos.

6. Las Directrices también deberán aplicarse a procesos dentro de sistemas de justicia informales y tradicionales, como la justicia restaurativa y en las ramas no penales del derecho incluyendo sin limitar entre otras: custodia, divorcio, adopción, protección de niños, salud mental, ciudadanía y leyes con respecto a la inmigración y a los refugiados.

Consideraciones

7. Las Directrices se desarrollaron:

- (a) Reconociendo que millones de niños en todo el mundo sufren daños como resultado del delito y abuso del poder, y que los derechos de éstos no han sido reconocidos en forma adecuada y que pueden sufrir otras situaciones de opresión y adversidad al momento de coadyuvar con el proceso de justicia;
- (b) Reafirmando que se deben realizar todos los esfuerzos posibles

para prevenir la victimización de los niños, particularmente a través de la aplicación de las Directrices *sobre la Prevención del Delito* (ONU);

(c) Recordando que la *Convención sobre los Derechos del Niño* establece requisitos y principios para garantizar que los derechos de los niños sean eficazmente reconocidos y que la *Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y de Abuso del Poder* establece principios para otorgar a las víctimas el derecho a la información, participación, protección, reparación y asistencia;

(d) Recalcando que todos los Estados que son Parte de instrumentos internacionales y regionales tienen el deber de cumplir con sus obligaciones, incluyendo la aplicación de la *Convención sobre los Derechos del Niño* y sus Protocolos;

(e) Recordando las iniciativas internacionales y regionales que aplican los principios de la *Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y Abuso del Poder*, incluyendo el Manual sobre Justicia para Víctimas y la Guía para los responsables de redactar políticas;

(f) Reconociendo que los niños son vulnerables y requieren protección especial de acuerdo con su edad, nivel de madurez y necesidades individuales especiales;

(g) Considerando que una mejor atención a los niños víctimas y testigos de delitos puede lograr que éstos y sus familias estén más dispuestos a comunicar casos de victimización y brinden más apoyo al proceso de justicia;

(h) Recordando que se debe garantizar justicia para los niños víctimas y testigos de delitos al mismo tiempo que se salvaguarden los derechos del acusado y de los delincuentes condenados, incluyendo a los niños en conflicto con la ley, como lo mencionan las Reglas de Beijing;

(i) Tomando en cuenta que existe una variedad de sistemas legales y tradiciones y notando que el delito cada día es de naturaleza más transnacional y que existe una necesidad de asegurar que los niños

víctimas y testigos de delitos reciban igual protección en todos los países.

Principios

8. Con el fin de asegurar justicia para niños víctimas y testigos de delitos, los profesionales y demás personas responsables del bienestar de éstos deben respetar los siguientes principios, que abarcan distintas disciplinas, tal como están enunciados en otros instrumentos internacionales y en particular en la *Convención sobre los Derechos del Niño* según se refleja en el trabajo realizado por el Comité de los Derechos del Niño:

(a) **Dignidad.** Todo niño es un ser humano único y valioso y como tal, se debe respetar y proteger su dignidad individual, sus necesidades particulares, sus intereses y su privacidad;

(b) **No-discriminación.** Todo niño tiene derecho a un trato equitativo y justo, sin importar la raza; origen étnico; color; género; idioma; religión; opinión política o de otra índole; origen nacional, étnico o social; posición económica; impedimentos físicos; nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales;

(c) **Mejores intereses del niño.** Todo niño o niña tiene derecho a que se le consideren prioritarios sus intereses fundamentales. Esto incluye el derecho a la protección y a la oportunidad para desarrollarse de forma armónica:

(i) **Protección.** Todo niño tiene derecho a la vida y la supervivencia y a ser protegido de todo tipo de dificultades, abuso o negligencia incluyendo el abuso o negligencia de naturaleza física, psicológica, mental y emocional;

(ii) **Desarrollo en un ambiente de armonía.** Todo niño tiene derecho a crecer en un ambiente de armonía y a un estándar de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. En el caso de un niño que ha sido traumatizado, en cada paso que se tome, debe permitirse que éste disfrute de un desarrollo saludable;

(d) **Derecho a la participación.** Todo niño o niña tiene derecho a expresar libremente sus criterios, opiniones y creencias sobre cualquier asunto y en sus propias palabras; a contribuir, especialmente en las decisiones que afecten su vida, incluyendo aquellas que se tomen dentro de cualquier proceso judicial y que esos puntos de vista sean tomados en cuenta.

Definiciones

9. Las siguientes definiciones se aplican al conjunto de Directrices:

(a) **Niños víctimas y testigos** indica niños menores de 18 años de edad, incluidos los adolescentes, que son víctimas o testigos de delitos, independiente de su rol en el delito o en la persecución del presunto delincuente o grupo de delincuentes;

(b) **Profesionales** se refiere a aquellas personas que, dentro del contexto de su trabajo, estén en contacto con niños víctimas y testigos de delitos y a quienes se aplican estas Directrices. Esto incluye, sin que sea limitativo a: defensores y personal de apoyo de niños y víctimas, personal del servicio de protección de niños, personal de la agencia de asistencia pública infantil, ministerios públicos y abogados defensores, personal diplomático y consular, personal de los programas contra la violencia familiar, jueces, oficiales de la policía y otras agencias de seguridad pública, profesionales de salud mental y física, y trabajadores sociales;

(c) **Proceso de justicia** abarca los aspectos de detección del delito, planteamiento de la denuncia, investigación, persecución, proceso, juicio y procedimientos posteriores al juicio, sin importar si el caso se maneja a nivel nacional, internacional o regional, en el sistema de justicia tradicional o informal para adultos o para niños;

(d) **Adaptado a los niños** representa un enfoque que toma en cuenta las necesidades y los deseos individuales del niño.

B. Directrices para los niños víctimas y testigos de delitos

1. Derecho al trato con dignidad y compasión

(a) Los niños víctimas y testigos se deben tratar con tacto y sensibilidad a todo lo largo del proceso de justicia, tomando en cuenta su situación personal, necesidades inmediatas, edad, género, discapacidad y nivel de madurez y respetando plenamente su integridad física, mental y moral.

(b) Cada niño se debe tratar como un individuo con sus propias necesidades, deseos y sentimientos personales. Los profesionales no deben tratar a ningún niño como el típico niño de su edad o como una típica víctima o testigo de cierto delito.

(c) La interferencia en la vida privada del niño debe limitarse al mínimo necesario al mismo tiempo que se mantiene un alto estándar en la recopilación de evidencias para asegurar un resultado justo y equitativo del proceso de justicia.

(d) Con el fin de evitar mayor sufrimiento al niño, las entrevistas, exámenes y demás tipos de investigaciones deben realizarse por profesionales capacitados que procedan de manera sensible, respetuosa, y concienzuda.

(e) Todas las interacciones descritas en estas Directrices se deben realizar con empatía y adaptadas a los niños dentro de un ambiente adecuado a las necesidades especiales de ellos. Además, deben llevarse a cabo en un idioma que el niño hable y entienda.

2. Derecho a la protección contra la discriminación

(a) Los niños víctimas y testigos deben tener acceso a un proceso de justicia que los proteja de todo tipo de discriminación basada en: raza; color; sexo; idioma; religión; opinión política o de otra índole; origen nacional, étnico o social; posición económica; impedimentos físicos; nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales;

(b) El proceso de justicia y servicios de apoyo a disposición de los niños víctimas y testigos y de sus familias deben ser sensibles a la

edad; deseos; nivel de comprensión; género; orientación sexual; antecedentes étnicos, culturales, religiosos, lingüísticos y sociales; casta; condición socioeconómica; estatus como inmigrante o refugiado; como también a las necesidades especiales del niño incluyendo salud, habilidades y discapacidades. Los profesionales deben recibir capacitación y educación respecto a dichas diferencias.

(c) En muchos casos, habrá que instituir servicios especializados y protección, tomando en cuenta la distinta naturaleza de los delitos en particular cometidos contra los niños, tal como la violación sexual relacionada con niñas.

(d) La edad no debe representar un impedimento al derecho del niño a participar plenamente en el proceso de justicia. Cada niño tiene derecho a que se le trate como un testigo capaz, y a que su testimonio se presuma válido y creíble hasta que se demuestre lo contrario, siempre y cuando su edad y madurez permitan que proporcione testimonio comprensible, con o sin el uso de ayudas de comunicación u otro tipo de asistencia.

3. El derecho a ser informado

(a) Los niños víctimas y testigos, sus familias y/o representantes legales tienen derecho, desde su primer contacto con el proceso de justicia y a su largo, a que se les informe oportunamente de:

(i) la disponibilidad de servicios médicos, psicológicos, sociales y de otros servicios relevantes, así como el significado de tener acceso a ellos junto con asesoramiento o representación legal o de otro tipo, reparación y apoyo financiero de emergencia, según sea el caso;

(ii) los procedimientos, tanto en el sistema de justicia penal para adultos, como en el sistema de justicia juvenil, incluyendo el rol de los niños como víctimas y testigos; la importancia, momento y manera de rendir testimonio; y la forma en que se realizará el «interrogatorio» durante la investigación y el juicio;

(iii) el avance y la forma en que se dispone del caso específico que les concierne, incluyendo la detención, aprehensión, y arraigo del acusado, así como cualquier cambio relevante a dicho estatus, la

decisión de la fiscalía y desarrollo de eventos relevantes que ocurran después del juicio, y el desenlace del caso;

(iv) los mecanismos de apoyo existentes para el niño cuando realiza una denuncia y su participación en la investigación y en el proceso penal;

(v) el tiempo y los lugares específicos de las audiencias y otros eventos relevantes;

(vi) la disponibilidad de medidas de protección;

(vii) las oportunidades que existen para obtener reparación por parte del delincuente o del Estado, a través del proceso de justicia, de los procedimientos alternativos civiles o a través de otros procesos;

(viii) los mecanismos existentes para revisar las decisiones que afectan a los niños víctimas y testigos; y

(ix) los derechos relevantes de los niños víctimas o testigos de acuerdo con la *Convención sobre los Derechos del Niño* y la *Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para Víctimas de Delitos y Abuso de Poder*.

4. El derecho a expresar opiniones, preocupaciones y a ser escuchado

(a) Los profesionales deben realizar todos los esfuerzos necesarios para permitir que los niños víctimas y testigos expresen sus opiniones y preocupaciones en cuanto a su involucramiento en el proceso de justicia.

(b) Los profesionales deben:

(i) asegurar que los niños víctimas y testigos sean consultados acerca de los asuntos enumerados bajo el párrafo 3 *El Derecho a ser informado*; y

(ii) asegurar que los niños víctimas y testigos puedan expresar libremente y, a su manera, sus opiniones y preocupaciones en cuanto a su involucramiento en el proceso de justicia, a su seguridad con relación al acusado, a la manera en que prefieren dar testimonio, y sus sentimientos acerca de las conclusiones del proceso.

(c) Los profesionales deben prestar la debida consideración a las opiniones y preocupaciones del niño y si no están en posición de complacerlo, deben explicarle las razones al niño.

5. El derecho a la asistencia efectiva

(a) Los niños víctimas y testigos y cuando sea apropiado, los miembros de la familia deben tener acceso a la asistencia proporcionada por profesionales que han recibido la capacitación pertinente según se enumera en el sub párrafo C-1. Esto incluye: servicios de asistencia y apoyo, tal como los servicios financieros, legales, de asesoramiento, de salud y sociales, servicios de recuperación física y psicológica y demás necesarios para la reintegración del niño. Toda asistencia de esta índole debe estar dirigida a las necesidades de él y debe permitirles participar de manera efectiva en todas las etapas del proceso de justicia.

(b) Los profesionales, cuando den auxilio a niños víctimas y testigos, deben realizar todos los esfuerzos necesarios para coordinar los servicios de apoyo para evitar que éste se vea expuesto a un número excesivo de intervenciones.

(c) Los niños víctimas y testigos deben recibir asistencia del personal de apoyo, tal como los especialistas en niños víctimas/testigos, comenzando a partir del informe inicial y de manera continua hasta que estos servicios ya no se requieran más.

(d) Los profesionales deben desarrollar e implementar medidas para que a los niños les resulte más fácil proporcionar evidencias y para que mejore la comunicación y entendimiento en las etapas previas al juicio y durante su desarrollo. Estas medidas pueden incluir:

(i) especialistas en niños víctimas/testigos que puedan satisfacer las necesidades especiales de ellos.

(ii) personal de apoyo, incluyendo especialistas y miembros apropiados de la familia para acompañar al niño mientras da testimonio; y

(iii) curadores *ad litem* para proteger los intereses legales del niño.

6. Derecho a la privacidad

- (a) La privacidad de los niños víctimas y testigos se debe proteger como asunto de primera importancia.
- (b) Toda información relativa al involucramiento del niño en el proceso de justicia debe ser protegida. Esto se puede lograr manteniendo la confidencialidad y restringiendo la divulgación de la información que pueda conducir a la identificación del niño que es víctima o testigo dentro del proceso de justicia.
- (c) Cuando sea apropiado, se deben tomar medidas para excluir al público y a los medios de comunicación del juzgado mientras el niño rinde su testimonio.

7. El derecho a ser protegido de la adversidad dentro del proceso de justicia

- (a) Los profesionales deben tomar medidas para evitar la adversidad durante los procesos de detección, investigación, persecución del delito para asegurar que se respeten los principales intereses y la dignidad de los niños víctimas y testigos.
- (b) Los profesionales deben tratar a cada niño víctima y testigo con sensibilidad para que puedan:
 - (i) proporcionar apoyo a los niños víctimas y testigos, incluyendo acompañar al niño a lo largo de su involucramiento en el proceso de justicia, cuando esto sea para el mejor interés de éstos;
 - (ii) proveer certeza en cuanto al proceso, incluyendo brindar a los niños víctimas y testigos expectativas claras como, que deben esperar del proceso con la mayor certidumbre posible. La participación del niño en las audiencias y juicios se debe: planificar con antelación en cuanto a tiempo y realizar todo el esfuerzo posible para asegurar la continuidad de la relación entre los niños y los profesionales que ya estén en contacto con ellos durante todo el proceso.
 - (iii) garantizar juicios ágiles, a menos que la demora sea para el mejor interés del niño. Las investigaciones de los delitos que involucren niños víctimas y testigos también se deben realizar de manera

expedita y deben existir procedimientos, leyes y reglas en los juzgados para acelerar el proceso.

(iv) utilizar procedimientos adaptados a los niños, incluyendo salas de entrevistas diseñadas para ellos; servicios interdisciplinarios para niños víctimas integrados bajo un solo techo; salas de juzgados modificadas que tomen en consideración a los niños testigos; recesos durante el testimonio de un niño; audiencias programadas a horas apropiadas para su edad y madurez, un sistema telefónico que garantice que el niño asista al juzgado solamente cuando sea necesario, al igual que otras medidas que faciliten su testimonio.

(c) Además, los profesionales deben implementar medidas para:

(i) limitar el número de entrevistas. Se deben implementar procedimientos especiales para reunir la evidencia de los niños víctimas y testigos a fin de reducir el número de entrevistas, declaraciones, audiencias y específicamente el contacto innecesario con el proceso de justicia, utilizando medios tales como videos pre-grabados;

(ii) evitar el contacto innecesario con el presunto delincuente, su equipo de defensa y otras personas que no tienen relación directa con el proceso de justicia. Los profesionales deben garantizar que los niños víctimas y testigos estén protegidos de ser interrogados por el presunto delincuente, siempre y cuando esto sea compatible con el sistema legal y respete los derechos de la defensa. Siempre que *sea* posible y necesario, los niños víctimas y testigos se deben entrevistar e interrogar en el juzgado fuera de la vista del presunto delincuente y además, en el juzgado se deben proporcionar salas de espera separadas y áreas para entrevistas privadas;

(iii) utilizar medios de ayuda para facilitar el testimonio del niño. Los jueces deben considerar seriamente que se permita utilizar medios de ayuda para facilitar el testimonio del niño y reducir el riesgo potencial de que se sienta intimidado, como también supervisar y tomar las medidas necesarias para asegurar que los niños víctimas y testigos sean interrogados con tacto y sensibilidad.

8. El derecho a la seguridad

(a) Cuando la seguridad de un niño víctima o testigo pueda estar en riesgo, se deben implementar las medidas apropiadas y requerir el reporte de los riesgos de seguridad a las autoridades competentes y así proteger al niño de algún riesgo antes, durante y después del proceso de justicia.

(b) El personal dedicado al cuidado de los niños, los profesionales y otras personas que estén en contacto con ellos deben tener la obligación de notificar a las autoridades competentes cuando sospechen que un niño víctima o testigo sufrió, sufre, o puede sufrir daños.

(c) Los profesionales deben estar capacitados para reconocer y prevenir la intimidación, las amenazas y daños contra niños víctimas y testigos. Cuando ellos pueden ser el objeto de intimidación, amenazas o daños, se deben implementar las condiciones apropiadas para garantizar la seguridad del niño. Tales condiciones pueden incluir:

(i) evitar el contacto directo entre los niños víctimas y testigos y los presuntos delincuentes en cualquier momento durante el proceso de justicia;

(ii) utilizar órdenes restrictivas giradas por el juzgado apoyadas por un sistema de registro;

(iii) ordenar la detención del acusado antes del juicio e imponer condiciones a la libertad bajo fianza “que impidan el contacto”;

(iv) arraigar al acusado; y

(v) brindar a los niños víctimas y testigos, siempre que sea posible, protección policial, o de otra agencia relevante; y mantener la confidencialidad de su paradero

9. El derecho a la reparación

(a) Los niños víctimas y testigos deben recibir, siempre que sea posible, reparación a fin de lograr el pleno resarcimiento, reintegración y recuperación. Los procedimientos para obtener y asegurar la reparación deben ser de fácil acceso y adaptados a los niños.

(b) Siempre y cuando los procedimientos estén adaptados a los niños y se respeten estas Directrices, se deben fomentar procedimientos penales y para la reparación junto con procedimientos de justicia informal y comunitarios tal como la justicia restaurativa.

(c) La reparación puede incluir la restitución por parte del delincuente por orden del juzgado, ayuda proveniente de los programas de compensación para las víctimas, y el pago de daños y perjuicios ordenado en procedimientos civiles. Siempre que sea posible, se debe considerar el costo de la reintegración social y educacional, tratamientos médicos, cuidado de la salud mental y servicios legales. Se deben establecer procedimientos para garantizar que las órdenes de reparación se hagan valer automáticamente y que se pague antes que las multas.

10. El derecho a medidas preventivas especiales

(a) Además de las medidas preventivas que deben existir para todos los niños, se necesitan estrategias especiales para los niños víctimas y testigos que sean particularmente vulnerables a repetidos casos de victimización y/o delitos.

(b) Los profesionales deben desarrollar e implementar estrategias e intervenciones diseñadas especialmente para aquellos casos cuando existe la posibilidad de victimización adicional del niño víctima. Estas estrategias e intervenciones deben tomar en cuenta la naturaleza de la victimización, incluyendo situaciones relativas al abuso en el hogar, explotación sexual, abuso dentro de instituciones y tráfico de niños. Estas estrategias incluyen aquellas basadas en las iniciativas del gobierno, la comunidad y los ciudadanos.

C. Implementación

1. Los profesionales se deben capacitar y educar con respecto a estas Directrices de manera que puedan tratar con sensibilidad y de manera eficaz a los niños víctimas y testigos

(a) Los profesionales de primera línea, los oficiales de justicia penal y juvenil, los profesionales del sistema de justicia, y demás profesionistas que trabajen directamente con niños víctimas y testigos deben recibir capacitación, educación e información adecuada a fin de mejorar y preservar métodos especializados, enfoques y actitudes.

(b) Los profesionales deben ser seleccionados y capacitados de manera que cumplan con las necesidades de los niños víctimas y testigos, incluyendo unidades y servicios especializados.

(c) Esta capacitación debe incluir:

(i) normas, estándares y principios relevantes a los derechos humanos, incluyendo los derechos del niño;

(ii) principios y deberes éticos de su oficio;

(iii) señales y síntomas que indiquen la existencia de evidencias de delitos contra los niños;

(iv) entrenamiento y técnicas para evaluar crisis, especialmente para remitir el caso, con énfasis en la necesidad de mantener la confidencialidad;

(v) el impacto, consecuencias y traumas causados por los delitos contra los niños;

(vi) medidas y técnicas especiales para auxiliar a los niños víctimas y testigos dentro del proceso de justicia;

(vii) los intereses culturales, la edad, diferencias lingüísticas, religiosas, sociales y de género relativas a las distintas culturas;

(viii) habilidad de comunicación apropiada entre adultos y niños;

(ix) técnicas de entrevista y evaluación que minimicen cualquier trauma hacia el niño al mismo tiempo que maximicen la calidad de la información que se obtiene de él;

(x) técnicas para tratar a los niños víctimas y testigos con compa-

sión y entendimiento y de manera constructiva y alentadora;
(xi) métodos para proteger y presentar evidencia y para interrogar a niños testigos; y
(xii) rol de los profesionales que trabajan con niños víctimas y testigos y los métodos que utilizan.

2. Los profesionales deben colaborar en la implementación de estas Directrices para que los niños víctimas y testigos de delitos reciban un trato eficiente y efectivo

(a) Los profesionales deben realizar todos los esfuerzos posibles para adoptar un enfoque interdisciplinario de ayuda a los niños familiarizándose con la amplia gama de servicios disponibles tales como los de apoyo a las víctimas, defensa, asistencia económica y asesoramiento, además de los servicios de salud, legales y sociales. Este enfoque puede incluir protocolos para las distintas etapas del proceso de justicia que fomenten la cooperación entre las instancias que brindan servicios a los niños víctimas y testigos, así como también otras formas de trabajo multidisciplinario que incluyan al personal de la policía, el ministerio público, los servicios médicos, sociales y psicológicos que trabaje en la misma localidad.

(b) Se debe mejorar la cooperación internacional entre los Estados y todos los sectores de la sociedad, tanto a nivel nacional como internacional, incluyendo la asistencia mutua con el propósito de facilitar la recopilación e intercambio de información y la detección, investigación y persecución de delitos transnacionales que involucren a niños víctimas y testigos.

3. La implementación de las Directrices debe monitorearse

(a) Los profesionales deben utilizar estas Directrices como fundamento para desarrollar leyes, políticas, normas y protocolos por escrito cuyo objetivo sea auxiliar a los niños víctimas y testigos involucrados en el sistema de justicia.

(b) Los profesionales deben, junto con otras instituciones en el pro-

ceso de justicia, revisar y evaluar su rol con otras instancias periódicamente, para asegurar la protección de los derechos del niño y la implementación efectiva de estas Directrices.

COMITÉ DIRECTIVO / DE REDACCIÓN

Howard A. Davidson, J. D. Director of the American Bar Association (ABA) Center on Children and the Law, United States of America.

Barbara Esam, Lawyer, Child Protection Awareness; Public Policy Department National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC), United Kingdom.

Paul C. Friday, Professor of Criminal Justice at the University of North Carolina-Charlotte and Treasurer of the World Society of Victimology (WSV), United States of America.

Håkan Friman, Former Associate Judge of Appeals, Deputy Director in the Swedish Ministry of Justice (Division for Criminal Law), Sweden, E.o. Professor of Procedural Law, University of Pretoria, South Africa.

Frances Gordon, Executive Director of the International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy (ICCLR & CJP), Canada.

Barry S. Hancock, General Counsel of the International Association of Prosecutors (IAP) and Former Senior Inspector of the Crown Prosecution Service of England and Wales, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

Judith Karp, former Vice-Chairperson and Rapporteur of the UN Committee on the Rights of the Child and Deputy Attorney General of the State of Israel, Israel.

María de la Luz Lima Malvido, Vice-President of the World Society of Victimology and Deputy Attorney General for Mexico, Mexico,

Jean-François Noël, Director General of the International Bureau for Children's Rights (IBCR) and lawyer, Canada.

Daniel C. Préfontaine QC, Professor of Law (Criminal Law and

Procedure, International Criminal Law and Human Rights) at the University of British Columbia and Senior Associate of the International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy (ICCLR & CJP), Canada.

Irvin Waller, Professor of Criminology at the University of Ottawa, formerly President of the World Society of Victimology and founding Director General of the International Centre for Prevention of Crime, Canada.

LA VÍCTIMA DEL DELITO Y PROGRAMAS PREVENTIVOS

*Dra. Irene Melup **

La prevención del delito como elemento integral de la planificación nacional del desarrollo es de suma importancia si se quiere reducir su posible costo social. No se trata de dar absoluta prioridad a este aspecto, pero si de tenerlo en cuenta en las inversiones hechas en los diversos sectores, para no crear posibles desequilibrios que pueden ser criminógenos, por ejemplo una discrepancia entre la expansión y la educación que eleve el nivel de aspiración de los jóvenes sin correspondientes posibilidades de trabajo para satisfacerla, entre una urbanización muy rápida y la falta de industrialización adecuada, la incorporación de avances tecnológicos sin atención a los cambios sociales que provocan esto, etc.

La prevención puede evitar serios problemas de trastorno social y de delincuencia. La prevención es de importancia particular en el caso de niños y jóvenes, que representan los recursos humanos más preciosos de la sociedad y el futuro de la Nación. Se trata no sólo de prevenir la llamada *delincuencia* o *predelinquencia*, sino también la marginalización y posible victimización de grupos vulnerables tales como los llamados *niños de la calle*, que merecen apoyo y oportunidades más que disciplina. La carencia de oportunidades que permitirían el logro de una vida autosostenida suele ser la base del círculo vicioso de pobreza crítica y enajenación de donde provienen estos chicos.

Las frustraciones de la vida moderna muchas veces conducen a una forma de evasión manifestada en el uso de la droga. Un mal que hace algunos años afectaba principalmente a los Estados Unidos y a los países de Europa se ha extendido y se está extendiendo cada vez más en el mundo entero propulsado por la actividad nefas-

* Experta en Prevención del Delito. Naciones Unidas. Viena.

ta de los narcotraficantes y de las organizaciones criminales que sacan provecho de la miseria, la frustración y el deseo de satisfacción inmediata en una vida carente de metas y de sentido.

La internacionalización de la criminalidad en sus diversas formas: delito organizado, delito económico, delito ambiental, violencia y terrorismo, muestra claramente la interdependencia de los países y la necesidad de un enfoque global y de una colaboración estrecha entre los gobiernos en la ejecución en múltiples niveles de una estrategia conjunta, involucrando a todos los servicios inherentes y a la comunidad entera de una lucha común. La coordinación de la acción nacional, regional e internacional en este ámbito más amplio es una condición *sine qua non* de los esfuerzos tendientes a lograr ciertos objetivos. El aumento del número de víctimas de tales fenómenos que afectan no sólo a los individuos, sino también a las instituciones y valores fomentando la corrupción y acentuando la crisis económica y espiritual, pone de relieve la urgencia de una estrategia más eficaz, multilateral, para enfrentar estos problemas.

Pasando ahora al tema principal de mi exposición, o sea las víctimas del delito, quisiera ante todo modificar el título de mis observaciones de acuerdo con el alcance del trabajo de las Naciones Unidas sobre el tema y de la Declaración adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la materia, se trata de las víctimas del delito y de abuso de poder, abusos que generalmente constituyen actos delictivos -pero no siempre lo son, ya que los poderosos pueden formular como quieran las reglas normativas de conducta- y en la práctica no hay líneas rígidas entre lo legal y lo ilegal.

En este sentido, el asunto es de importancia especial, para este país que ha superado los excesos de los años pasados y ha demostrado su determinación de fortalecer el proceso democrático y el respeto de los Derechos Humanos, para que tales excesos no se repitan jamás. Fue también el reconocimiento de las urgentes necesidades de ambos tipos de víctimas -las víctimas de delitos convencionales y las de delitos no convencionales- vinculadas al abuso de

poder o de hechos dañosos todavía no criminalizados, que el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas ha tratado esta cuestión. La Declaración sobre Principios fundamentales de Justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, adoptada por el Congreso y por la Asamblea General en 1985, contiene indicaciones detalladas sobre los posibles medios de acción en favor de tales víctimas.

Las reacciones al último estudio de las Naciones Unidas sobre la implementación de esta Declaración -incluyendo la de Argentina- revelan que, ese estudio ya ha tenido un impacto considerable sobre las políticas nacionales llevando a los gobiernos a adoptar disposiciones legales y medidas prácticas para aliviar la situación de las víctimas. No obstante, hay siempre mucho que hacer. El interés y la atención que se presta a las víctimas en los países occidentales son un fenómeno relativamente reciente. Pero en realidad la preocupación por las víctimas tiene una larga historia, reflejada en la Biblia ("Trata a tu prójimo como a ti mismo"), el Corán y otros tratados religiosos y es parte fundamental de los sistemas de justicia consuetudinarios de los países de África y otras regiones. Sin embargo aún suele ser la víctima, en la mayoría de los casos, la parte olvidada en el proceso criminal moderno, que en vez de darle lo debido, la ha ignorado, incluso aumentado en algunos casos el daño que ha padecido.

El trauma producido por el delito, la carencia de atención a la sensibilidad de las víctimas y el choque que ha sufrido, el no darle la información requerida para aliviar su sentido de incertidumbre y su ansiedad, la ausencia de las facilidades necesarias, son factores que acentúan y agravan los problemas de la víctima.

La situación es aún más difícil en el caso de víctimas del abuso de poder, ya que en el caso de violencia institucional por parte de gobiernos represivos, las víctimas y sus familias viviendo en el temor, son generalmente marginados por los demás, lo que acentúa su aislamiento y desamparo, ya que la solidaridad social y el apoyo del grupo son elementos claves de la recuperación de las víctimas.

Ciertas formas de victimización tienen de por sí consecuencias particularmente graves. Una de ellas es la tortura, cuyos efectos perniciosos pueden ser a largo plazo (como lo demuestran casos que se han dado en los centros de tratamientos de víctimas).

Para las familias de víctimas de abusos, como los desaparecidos, la incertidumbre acerca del destino de sus seres queridos, impide la conclusión del proceso de duelo y por consiguiente la posibilidad de proseguir una vida normal. Donde no hay tumbas no se puede acabar la catarsis necesaria para mitigar el dolor de la pérdida.

Las ramificaciones y múltiples consecuencias de la victimización en sus diversas formas, aún las más graves, han sido reconocidas en estos últimos años, dándole una atención particular al llamado *síndrome de stress postraumático* como una categoría diagnóstica en los manuales psiquiátricos modernos.

La expansión de los estudios sobre este fenómeno y de la preparación del personal encargado de su tratamiento (profesional y auxiliar), así como de organismos especializados (por ejemplo: Society for Traumatic stress Studies), refleja un esfuerzo progresivo de profundizar el entendimiento de la problemática, el reconocimiento reciente, de las necesidades especiales de las víctimas de delitos y de abuso de poder, para poder responder más adecuadamente a ellas. Esta tendencia representa una evolución, puesto que en el pasado la Victimología ha estudiado sobre todo la relación entre el delincuente y su víctima, lo que no siempre ha producido los resultados necesarios para una política más eficaz, una verdadera justicia y una ayuda concreta a las víctimas.

Ha habido también progresos desde la perspectiva de la víctima como fenómeno individual, al considerarse, principalmente desde una perspectiva clínica, reconociendo a los múltiples tipos de víctimas en su propio contexto.

Un libro del distinguido criminólogo argentino, Dr. Elías Neuman, titulado *Victimología: el rol de la víctima en los delitos convencionales y no convencionales*, es una obra pionera en este sentido, tra-

tando el asunto no sólo en términos fenomenológicos, sino también en cuanto se refiere a los requerimientos de la política nacional e internacional y a las medidas que deben tomarse en esta esfera.

Las leyes adoptadas en varios países, los programas puestos en práctica y el intercambio de experiencia e información sobre los diversos aspectos del tema demuestran no sólo un resurgimiento del interés en la situación de la víctima, sino también un enfoque más práctico, orientado hacia la acción. Se puede observar esta progresión también en los Congresos y reuniones respectivos, como los recientes seminarios y talleres organizados por la Sociedad Mundial de Victimología y por otras organizaciones, así como Naciones Unidas.

Pero en vez de hablar en términos generales, prefiero delinear - en cuanto sea posible- los mayores parámetros de las medidas tomadas en varios países, dentro de los siguientes temas: la actividad policial, el proceso, la restitución y la indemnización, los servicios para víctimas y sus derechos, la prevención de la victimización, la capacitación del personal, la investigación y el intercambio de información y la acción a tomarse a varios niveles. En cada caso voy a referirme a los avances con respecto a las víctimas de los delitos tradicionales, llamados *de calle* (que el maestro Manuel López Rey y Arroyo llamó *la criminología del pobre diablo*); y a los abusos de poder, cuyas víctimas en el mundo son mucho más numerosas de lo que se hubiera pensado (como lo sugirió el juez Versele, la *cifra dorada* de la delincuencia puede ser más alta que la *cifra oscura*, sobre todo si se incluyen las víctimas del abuso del poder económico y del poder público), y de colisión entre ellos, como ocurre con respecto a las víctimas del crimen organizado, de corrupción, etcétera.

LA REACCIÓN POLICIAL ANTE LA VÍCTIMA

La policía cumple un papel crítico hacia la víctima, ya que es la primera línea de contacto, de evaluación y de respuesta a las necesidades inmediatas de la víctima. La reacción policial es así de suma

importancia -no sólo en la prestación de primeros auxilios, de emergencia (incluida la ayuda de carácter emocional) sino también en cuanto determina los hechos del caso e interviene para reconocer el interés de la víctima y de la justicia. La policía tiene que informar a la víctima de sus derechos así como de los procedimientos a seguir y las posibilidades de ayuda.

Del estudio hecho por las Naciones Unidas sobre el asunto en su conjunto, parecería que si bien a las víctimas de los delitos ordinarios, frecuentemente se las hace conocer de sus opciones, sobre todo en zonas urbanas, las víctimas individuales o colectivas, de delitos nuevos, y no convencionales, así como las personas victimizadas por abuso de poder público o económico, no gozan de estas ventajas. Muchos ciudadanos no conocen aún la legislación vigente al respecto, y se hacen pocos esfuerzos para difundirla. Por otra parte, en ciertos países (por ejemplo Canadá) existen organismos financiados por el Estado cuyo objetivo es prevenir y reparar tales abusos. En muchos casos, la policía brinda ayuda en el plano personal y humano, pero no como parte de sus actividades oficiales. El exceso de trabajo, las limitaciones de tiempo y de conocimientos y la preocupación por el delincuente, impiden frecuentemente la respuesta eficaz de la policía a las necesidades de ayuda y el suministro de información pertinente a las víctimas.

Es cierto que algunos funcionarios de la policía realizan un esfuerzo extraordinario para ayudar a las víctimas, a costa de su seguridad y comodidad personal. Pero ocurre, sobre todo en los casos de víctimas de delitos ordinarios. La capacitación de policías en técnicas de la llamada *crisis intervention*, les permite, en ciertos países, intervenir eficazmente en situaciones de crisis, previniendo una victimización más aguda. Estos enfoques merecen ser imitados en otras partes. Es importante también que allá donde la policía no tiene una imagen muy respetable, por sus antecedentes a veces represivos, esta imagen cambie con una modificación del comportamiento correspondiente, y que el pueblo vea en la policía su amigo

y protector, no un símbolo autoritario y a veces atemorizante.

Hay varios procedimientos y servicios especiales de policía en los distintos países para socorrer a las víctimas. Entre ellos figuran los servicios de transporte, interpretación de asesoramiento sobre medidas para impedir que vuelvan a ser víctimas de delitos, el suministro de información sobre los trámites del caso y los procedimientos judiciales. En muchos países hay también unidades especializadas, encargadas de cierto tipo de delitos o víctimas, por ejemplo las víctimas del asalto sexual, los jóvenes, los ancianos, las minorías y demás sectores especialmente vulnerables de la población. Pero las pericias de los servicios especializados, aun donde existen, se orientan principalmente hacia la investigación de los delitos y del delincuente y no necesariamente hacia el tratamiento de las víctimas.

Pese a esta tendencia tradicional y a la limitación de los recursos, es muy grande el potencial positivo de la policía en cuanto a la víctima, sobre todo en lo que respecta al primer contacto luego del evento traumático, que puede disminuir o exacerbar su impacto.

La cuidadosa supervisión de la actividad policial, por ejemplo por medio de juntas civiles que pueden recibir quejas de personas que se consideren víctimas de abusos, asegura que los funcionarios cumplan con su deber. La inculcación de normas éticas de conducta contribuye al desempeño incorruptible de las difíciles funciones policiales realizadas en el contexto de las formas delictivas particularmente nocivas, tales como la criminalidad organizada, especialmente el narcotráfico, el delito económico, etc. La promoción del sentido de responsabilidad individual y colectiva en la policía, la incrementación de su sensibilidad, los medios para vigilar a los *vigilantes* y el enjuiciamiento de funcionarios implicados en supuestos actos de brutalidad o ilegalidad, ayudaría a que este servicio sea un verdadero recurso para la víctima así como la vanguardia en la prevención de la delincuencia. La aplicación sistemática del Código de Conducta de las Naciones Unidas, para Funcionarios Encargados de hacer cumplir la ley, contribuiría a la profesionalización de los

mismos y a la propagación de valores humanos, entre ellos, acercándolos más a los ciudadanos y permitiéndoles cumplir un papel aún más eficaz en relación a la comunidad y las víctimas actuales y potenciales. La amplia diseminación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre víctimas como parte de la capacitación profesional, facilitaría el logro de los objetivos antes mencionados.

LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA

Aun cuando la víctima es un factor principal en cada delito siendo ella la parte que ha padecido un daño y que sufre frecuentemente graves consecuencias, su situación en el proceso judicial moderno ha sido casi marginal, y limitándose, principalmente, al papel de *testigo* necesario para determinar lo ocurrido. En este sentido el procedimiento muchas veces expone a la víctima a un trauma adicional, a incomodidades, gastos y pérdidas de tiempo y, a veces, a amenazas. La víctima puede tener muy pocas salvaguardias de sus derechos o de su intimidad, especialmente durante el juicio, lo que le causa en muchos casos *un doble perjuicio*.

Además es muy poco frecuente que se notifique a la víctima automáticamente el resultado de las actuaciones y que se le consulte durante su curso. El temor de que las víctimas por querer retribución insistan en sentencias más graves no está confirmado por las investigaciones empíricas. Se tiende a subordinar los intereses de la víctima a las consideraciones administrativas, y a los objetivos principales del proceso judicial. La víctima muy frecuentemente ha sido la parte olvidada, si bien en ciertas jurisdicciones la víctima puede participar como *parte civil* en el proceso penal.

La situación es aún peor en casos de víctimas colectivas, sobre todo cuando es difícil fijar los daños o perjuicios sufridos por la víctima individual por la relación causal y determinar así la culpa y la responsabilidad como base de la acción penal, o bien el daño es acumulativo y distribuido sobre muchas víctimas que pueden ignorar que han sido victimizadas. Este es el caso, muchas veces, en los

delitos ambientales o -económicos (por ejemplo, los que son contra el consumidor) que involucran a muchas personas. La investigación de estos delitos es también complicada debido a que el *modus operandi* es parecido a las transacciones legítimas que pueden ser muy sofisticadas y extenderse a múltiples personas e incluso a comunidades enteras. Esto ocurre en el caso del delito organizado, sobre todo el narcotráfico y otro tipo de criminalidad transaccional, por ejemplo delitos u otras actividades nocivas de empresas transnacionales cuyo alcance no conoce límites y puede afectar a poblaciones enteras.

En los casos en que prevalecen intereses poderosos, en especial aquellos en que están involucrados agentes del crimen organizado, el proceso penal puede ser frustrado no sólo por las posibles vinculaciones con el soborno y la corrupción, sino también por la intimidación o eliminación física de los testigos y las dificultades en la identificación y aprehensión de los principales culpables, que pueden eludir la prosecución utilizando redes internacionales y operaciones clandestinas.

En las violaciones de Derechos Humanos y actos que amenazan la vida, en particular los cometidos por Estados, las víctimas o sus familiares pueden temer hacer la denuncia y la prueba puede ser difícil de obtener o de presentar cuando llega a ser posible el enjuiciamiento, la prueba habrá sido en gran medida destruida y se puede determinar los hechos sólo mediante deducción, analogía, etcétera. Quien lo sabe mejor que este país, Argentina que ha hecho esfuerzos valiosos para determinar los sucesos del pasado a pesar de los grandes problemas que surgieron.

No obstante las dificultades de todo orden, se están logrando considerables progresos en la promoción de mayor justicia para víctimas de distintos tipos.

Los defensores de los derechos de las víctimas, quienes en ciertos países son parte de un movimiento muy activo (por ejemplo en los U.S.A., Canadá y Francia), han tenido un cierto éxito, tanto en el

reconocimiento de las necesidades y prerrogativas de las víctimas como en la adopción de medidas para aliviar las cargas que impone el proceso penal sobre ellos. Así en varios países se han proporcionado salas de espera para víctimas y acusados, servicios de información, guarderías para niños, traductores e intérpretes restitución de gastos, etcétera. Además de tal asistencia práctica hay disposiciones designadas a mejorar la posición de la víctima en el proceso judicial, incluyendo asesoramiento jurídico gratuito para víctimas, la posibilidad de remitir el caso en las primeras diligencias a un mediador o árbitro designado por los tribunales observadores oficiales en los tribunales para vigilar la imparcialidad del juicio, programas especiales para víctimas y testigos, utilizando los llamados *victim advocates* y otras formas de representación de los intereses de la víctima en el juicio.

Esfuerzos de mediación y reparación que son la base de la justicia consuetudinaria de países, como por ejemplo en África, y que son ampliamente usados en China, donde hay numerosos comités locales para facilitarlos- reciben cada vez más atención en los países del oeste. La aplicación de los principios de mediación, conciliación y arbitraje en ciertos casos, es una opción que merece, con las precauciones necesarias, mayor difusión. Además en la generalidad de los países, las víctimas pueden entablar un proceso en lo civil si se adopta la decisión de no enjuiciar o acusar formalmente al presunto delincuente.

Los procedimientos civiles han sido utilizados también en caso de victimización colectiva, por ejemplo en casos de fraude contra los consumidores y delitos colectivos, aplicando el principio de *class action* o demandas colectivas. En algunos países, como Francia, se permite que intervengan organizaciones y otros órganos en nombre de determinadas categorías de víctimas (por ejemplo: las víctimas de violación y de abusos familiares). En Italia grupos de personas, comités de barrio, asociaciones culturales y organizaciones de conservación pueden ser reconocidas como partes en el juicio, por

ejemplo, en caso de daño ecológico.

La justicia en favor de víctimas del abuso de poder público ha progresado en los últimos años gracias a los valiosos esfuerzos de gobiernos democráticos, como el de Argentina y de sus cortes judiciales, que han tenido el coraje de enjuiciar y sentenciar a los más poderosos representantes de las administraciones anteriores, durante las cuales ocurrieron las muy conocidas desapariciones y otros actos de victimización. El meticuloso trabajo hecho por la Comisión Sábato para determinar los hechos, la utilización de técnicas científicas para la identificación de las víctimas y co-víctimas (como el banco genético y el trabajo de antropología forense realizado por los equipos de estudiantes argentinos de medicina), demuestran que cuando existe el deseo de llegar a la verdad como base de la justicia, hay medios de hacerlo pese a las dificultades.

Existen también grandes posibilidades de cooperación mutua entre los países a este respecto. Ciertas organizaciones (por ejemplo el AAAS en los Estados Unidos) han ayudado a desarrollar los conocimientos y los medios científicos necesarios. Así Argentina puede ahora compartir su experiencia y capacidades con otros países de la región.

La conciencia de que no hay impunidad y que la justicia va a ser aplicada, tarde o temprano, puede por sí mismo servir de factor preventivo, contribuyendo a la reducción de la victimización que hoy día prevalece en el mundo.

REPARACIÓN E IDENTIFICACIÓN.

RESARCIMIENTO, REPARACIÓN, RESTITUCIÓN Y COMPENSACIÓN

La indemnización de las víctimas ha sido históricamente considerada como un eje de la justicia que repara el mal hecho a la víctima.

Este postulado es un principio cardinal de los grandes documentos y tradiciones jurídicas, como el Código de Hamurabi, la ley de

la antigua Grecia, la ley de Moisés, el hinduismo indio y los sistemas de justicia consuetudinarios de otras regiones. Aún cuando el principio de reparación a la víctima ha sido en gran parte abandonado en los sistemas occidentales, fue mencionado como alternativa válida por pensadores reformadores como Thomas Moore, Jeremy Bentham, Herbert Spencer, Rafael Garofalo y, más recientemente, Marjory Fry en Inglaterra que pedía justicia para las víctimas. Reconociendo la validez de esta petición, Nueva Zelandia adoptó una ley de indemnización en 1964. Leyes similares fueron adoptadas en California en 1965 y luego en varios otros países.

En los últimos años se ha recurrido en mayor medida a la reparación por el culpable como complemento o sustituto de la sentencia. Si bien los términos *reparación*, *resarcimiento*, *indemnización*, *restitución* y *compensación* son a veces utilizados indistintamente, estamos hablando de la reparación o restitución a la víctima por el delincuente u otro victimario, y de la indemnización de ella por el estado.

La obligación de reparación o restitución, impuesta por los tribunales, se utiliza frecuentemente como una de las condiciones de libertad del reo o suspensión de sentencia, aunque en algunas jurisdicciones se utiliza como sanción por sí misma. La reparación puede imponerse en cualquier fase del juicio penal y puede revestir varias modalidades. Es una tentativa con miras a ofrecer una reparación por lesiones físicas, la pérdida económica y el sufrimiento, o ambos, experimentado por la víctima como resultado de los actos del delincuente, con miras a mitigar los perjuicios causados. El segundo beneficio es el reconocimiento simbólico, expresado directamente por el infractor o indirectamente por la comunidad, de que la víctima ha sido injustamente perjudicada y, por consiguiente, ha sufrido un perjuicio moral, además de físico. Se contribuye así a restaurar en la víctima un sentido de seguridad y de justicia, mientras que en el caso del delincuente significa una admisión de su responsabilidad por el mal infligido y sirve como un medio de

rehabilitación y reintegro.

Pero el problema principal es que en la mayor parte de los delitos convencionales, cometidos por personas el delincuente no dispone de los medios necesarios para pagar la indemnización. Para resolver esto se ha tratado de incorporar delincuentes en programas de trabajo, entregando parte de su salario a la víctima. A veces el infractor está obligado a proporcionar un servicio en beneficio de la víctima para pagar su deuda. En recientes años ha ocurrido una expansión de este concepto con la sentencia de ciertos delincuentes al servicio comunitario- una medida en beneficio de la sociedad y del delincuente en tanto que le da la posibilidad de recibir una pena menos distorsionadora que la encarcelación y refuerza el sentido de responsabilidad social. Este tipo de *reparación creadora* (*creadore restitutio*), puede servir como alternativa válida a las sanciones tradicionales, o como un suplemento, sobre todo en los delitos contra la propiedad. Es más difícil cuantificar las lesiones ocasionadas por delitos violentos y es discutible en estos casos que sea un castigo adecuado -como, en efecto, se puede considerar que lo es en casos de delitos económicos u otros de mayor índole aunque represente un elemento importante de la sanción.

No obstante, en años recientes, ha habido una expansión en el uso de esta medida y en muchos países donde la legislación no prevé la restitución como una opción de la sentencia, o donde las leyes existentes resultan inadecuadas, se intenta la promulgación de nuevas disposiciones para posibilitar la restitución como una opción de la sentencia en los procedimientos penales o para facilitar su uso más frecuente. La restitución también puede obtenerse por conducto de los tribunales administrativos (por ejemplo con respecto a las denuncias de los consumidores). Nuevas aplicaciones de la restitución colectiva han sido utilizadas recientemente en ciertos países. Por ejemplo un narcotraficante en los Estados Unidos fue sentenciado a pagar por el tratamiento rehabilitativo de un largo número de drogadictos, haciéndose el cálculo en base a su actividad

criminal. Se ha propuesto que las empresas paguen sumas proporcionales al daño infligido utilizando tribunales especiales: recientes procesos por daños infligidos en condiciones parecidas al del caso Bhopal y por la utilización consciente de materiales nocivos, reflejan una creciente convicción de la validez de medidas de este tipo.

En el caso de la victimización por individuos o entidades poderosas, incluidos los Estados, la incautación de bienes puede ser un procedimiento necesario a falta de reparación voluntaria. Cuando los autores de abusos en gran escala se dan a la fuga, es indispensable una colaboración bilateral o multilateral para evitar que a largo plazo saquen provecho de sus actos en lugar de reparados en la medida de lo posible.

INDEMNIZACIÓN

Por mucho que se argumente que el estado debe proteger al ciudadano contra la posibilidad de daño y es responsable por el incumplimiento de ese deber, en la práctica la mayoría de los sistemas indemnizan a la víctima de la violencia, pero excluyendo a las que tienen alguna relación con el culpable (y por ende, a las víctimas de maltratos de parte de cónyuges, padres o hijos). Excluyen también aquellas que se considera han colaborado en cierto modo en el delito y generalmente imponen requisitos económicos y de resistencia, así como plazos para presentar la denuncia y otras pruebas de cooperación con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.

La indemnización generalmente cubre la asistencia médica, gastos fúnebres, pérdidas de ganancias -de no haber habido reembolsos por otros conductos- pago por pérdida de manutención de las personas a cargo del difunto y subvenciones de urgencia a corto plazo a víctimas necesitadas. Algunos programas proporcionan beneficios complementarios, además de los fundamentales antes mencionados, tales como la reparación de prótesis (por ejemplo lentes), honorarios de abogados, gastos de rehabilitación y de tratamiento psiquiátrico, indemnización por incapacidad o deformación, y ca-

sos raros, por dolores o sufrimientos. Casi todos los problemas tienen un tope máximo de aportaciones y límites de pagos, y muchos requieren un mínimo de pérdidas o un mínimo de gastos deducibles con el objeto de reducir los gastos generales.

La Declaración sobre víctimas sugiere ciertos pasos en este ámbito y la Convención Europea sobre la indemnización de víctimas de delitos violentos proporciona criterios comunes de actuación a sus países miembros. Hace algunos años, en una reunión sobre el tema de las víctimas, celebrada en el Instituto de las Naciones Unidas de Helsinki, en Finlandia, se recalcó que, por lo general, la indemnización debe tener la plena reposición de todas las pérdidas sufridas, dándole prioridad a las necesidades de las víctimas de la violencia, pero extendiéndose también a toda clase de sufrimientos materiales o no materiales ocasionados como consecuencia del acto delictivo.

Los sistemas de financiación de indemnizaciones abonadas por el Estado varían: en los sistemas socialistas son incluidos en el programa del seguro y asistencia social desarrollados por el Estado y los sindicatos. En otros existen fondos especiales establecidos por los gobiernos. Muchos programas de indemnización, por ejemplo en los países del mercado libre, se costean los ingresos procedentes de multas y sanciones discrecionales (especialmente, multas de tránsito). Otras posibles fuentes de financiación, además de ingresos fiscales y las fuentes enumeradas, son las ganancias del culpable confiscadas para este fin y de acuerdo con la prohibición de la explotación comercial de sus delitos (en libros, películas, etc.), llamadas en los Estados Unidos "*son of Sam laws*" por el nombre de un caso famoso.

En casos de delitos económicos, ambientales, etcétera, si bien existe la posibilidad de proceder en lo civil para obtener indemnización, esto suele ser largo y costoso. Se ha propuesto el establecimiento de fondos de emergencia, con procedimientos simples, para caso de empresas trasnacionales, el problema es complicado por problemas de competencia, como lo demuestra el caso Bhopal, tal

vez necesita un enfoque internacional. Otras iniciativas internacionales como el Fondo de las Naciones Unidas para víctimas de tortura, tienen un valor principalmente simbólico, disponiéndose sólo de escasos recursos utilizados sobre todo para financiar centros de tratamiento de esta categoría de víctimas.

Aun cuando la mayoría de los países tienen en su legislación disposiciones contra el abuso de poder y prevén medios de reparación, es rara la articulación de los deberes públicos en lo que respecta al pago de daños y perjuicios en caso de uso indebido de poder. En algunas jurisdicciones puede concederse indemnización ejemplar o punitiva por daños y perjuicios para censurar la actividad ilegal y para otorgar reparación a la parte perjudicada; en la práctica, sin embargo, estas disposiciones sólo se aplican en una medida limitada.

Si bien no son numerosos, existen sin embargo algunos precedentes de indemnización voluntaria de grupos de víctimas por parte de gobiernos en reparación de perjuicios ocasionados, aun cuando han sido causados por regímenes precedentes.

En los Estados Unidos y Canadá las personas de origen japonés, detenidas durante la última guerra mundial, recientemente recibieron una indemnización. El modelo más amplio de reparación por el mal infligido en grandes grupos en el sistema de "Wiedergutmachung" de Alemania Occidental a favor de las víctimas del nazismo. Aunque nunca se puede reparar la muerte de millones de personas, ni el sufrimiento de tantos en el holocausto y otras grandes tragedias humanas, es mejor afrontar la situación y hacer algo más que rechazar el problema, como han hecho otros gobiernos. Ciertas personas que han negado el principio han demostrado una nueva voluntad de afrontar el problema (por ejemplo, en Alemania Oriental). Otros sostienen que no tienen los medios para ejecutar tales esquemas, sobre todo cuando la cantidad de víctimas es enorme y no es fácil obtener las pruebas necesarias, como en el caso de ciertos países de África y Asia que buscan caminos para resolver la

dificultad.

Argentina ha demostrado su sentido de responsabilidad adoptando leyes que otorgan ciertos pagos a los dependientes de personas desaparecidas. La crisis financiera del país no ha constituido un ambiente favorable para la iniciación de pasos más ambiciosos, pero lo hecho merece consideración, es verdad que el dinero no puede, jamás, compensar la pérdida sufrida y que el recibido puede ser interpretado como una aceptación de que los seres queridos ya no existen. Esa fue, creo, la posición de las Madres de Plaza de Mayo, cuando se trató el asunto. Pero las abuelas tenían otra posición y hubieran querido, según parece, una indemnización tangible. Aunque no pueda en realidad deshacer los agravios, tal indemnización, si bien es limitada, puede tener carácter simbólico como concreta admisión que un mal ha sido hecho.

ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS PRESTADOS A LAS VÍCTIMAS

Es claro que la ayuda a las víctimas debe ser más material, aunque esta misma también tenga significancia moral. La ayuda social y psicológica puede tener varias formas. En los países en desarrollo, por ejemplo en África, la familia extendida y los mecanismos tradicionales de comunidad constituyen el principal sistema de apoyo con que cuenta la víctima. En los países donde los vínculos familiares han disminuido y el sentido de la comunidad se ha deteriorado en la impersonalidad de las zonas urbanas, otros medios de ayuda son necesarios. Aparte de los servicios médicos y de hospital, estos incluyen medios para otorgar apoyo emocional, asesoramiento e intervención urgente, refugios para ciertas clases de víctimas (como mujeres y niños victimizados por maltrato o amenazados), centros de asistencia para víctimas de violaciones, etcétera.

Los servicios para víctimas han evolucionado desde las iniciativas en favor de categorías específicas de víctimas, como los antes mencionados y la ayuda otorgada por los servicios genéricos hasta programas amplios e integrados de asistencia a diversos tipos de vícti-

mas. Si bien la diferencia de categorías de víctimas tienen sus propias necesidades, existen características comunes que permiten el desarrollo de métodos terapéuticos y principios orientadores. Las víctimas de delitos están recibiendo atención, aquí, en Córdoba, que tiene un excelente Centro de ayuda a las víctimas, de gran competencia profesional.

El Consejo de Europa, por ejemplo, ha formulado criterios básicos para tales servicios que pueden adaptarse a las condiciones de varios países.

Para poder ayudar mejor a las víctimas y para facilitar la coordinación entre los diversos servicios, es importante contar con un inventario de los recursos disponibles -de los que brinda el sistema penal (la policía, las cortes y otros sectores de justicia); así como el sistema de salud, de bienestar social, y otras posibles fuentes de asistencia. Para evitar la fragmentación y falta de continuidad y para economizar escasos recursos, es importante la adopción de una política amplia y un enfoque coherente en cuanto a las víctimas y la prevención de la victimización.

Los servicios prestados pueden variar en su alcance, estructura y ubicación, incluyendo tratamientos de emergencia y de más larga duración, según las necesidades del caso. Un enfoque realmente interdisciplinario y multidimensional, como elemento de la política nacional y como un aspecto intrínseco de la justicia social, puede no sólo mejorar la situación de la víctima sino también aumentar el sentido de equidad y humanidad de la sociedad.

Los conocimientos derivados en los últimos años del estudio del antes mencionado *Post Traumatic Stress Disorder*, o PTSD, son sus múltiples consecuencias, quizás también a largo plazo y afectando a varios grupos, incluso niños, han permitido el desarrollo de métodos apropiados de tratamiento y de capacitación de un núcleo de profesionales activos en este campo, si bien existe aún un largo camino que recorrer. A pesar de los progresos hechos, es necesario establecer las necesidades prioritarias de diferentes tipos de víctimas y

del tratamiento a corto, medio y largo plazo, así como los requerimientos comunes.

Hay también diferencias de opinión en cuanto al papel de especialistas y del personal auxiliar en el tratamiento de las víctimas. En ciertos casos por ejemplo, los centros de ayuda para víctimas de tortura, el tratamiento psiquiátrico es proporcionado por especialistas, mientras que en otros casos, los esfuerzos de *shelf-help* autoayuda, con el apoyo de grupo de víctimas afines, parece mitigar el trauma y permite a la víctima continuar en su vida.

Es importante ajustar el modelo de intervención a las circunstancias. La comunidad y la interacción del grupo pueden jugar una importante función en el proceso terapéutico. Ello resultó muy claro en estos últimos años en los talleres y encuentros organizados en Argentina y en Uruguay para víctimas del abuso de poder en el Cono Sur con la participación de entidades profesionales de salud mental, sindicatos y estudiantes, los cuales han sido muy fructíferos.

El tratamiento en grupo a niños traumatizados ha sido aplicado por el Dr. Norberto Liwski y sus colegas con todo acierto. La extensión de la base del tratamiento de víctimas, involucrando dinámicas sociales y el principio de solidaridad social, es importante, especialmente en caso de que las víctimas han sufrido adicionalmente el aislamiento y la reprobación social.

En ciertos países, tales como Inglaterra, un papel muy activo es desempeñado por asociaciones de voluntarios, organizados en un sistema nacional (National Victims Assistance Schemes) y subvencionado por el Estado. Los voluntarios toman la iniciativa contactando a las víctimas, propiciando información adecuada y preguntando si necesitan ayuda. En otros países, como Francia, los comités locales intersectoriales e interdisciplinarios para la prevención del delito ayudan a las víctimas, y un servicio especial para víctimas existe en el Ministerio de Justicia que organiza encuentros, coordina las actividades relacionadas con las víctimas, publica materiales

especiales, etcétera.

Allá y en otros países, como Canadá y Alemania, hay organizaciones muy activas de asistencia a las víctimas que cumplen un papel múltiple, disseminando información relevante, proponiendo y a veces otorgando, servicios, defendiendo los intereses de las víctimas y tomando el liderazgo en la lucha por el mejoramiento de su situación en la legislación y práctica.

DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS

Aunque las diversas organizaciones difieren en cuanto al alcance, objetivos e influencia, su intención general es promover una mayor conciencia pública y profesional de las necesidades de las víctimas mediante la ampliación de su base de apoyo, el mejoramiento de los conocimientos y las investigaciones relacionados con la víctima y el fomento de las reformas adecuadas, legislativas y de otro tipo.

Las actividades pueden estar dirigidas al público en general, a grupos cívicos, a organismos públicos, a organizaciones profesionales y las propias víctimas. Se organizan varias actividades en apoyo oficial, como semana de víctimas, se preparan normas, directrices y proyectos modelos, así como propuestas de legislación. En algunos países (Australia, Canadá, Francia, Estados Unidos) se han preparado Manuales especiales para víctimas para informarlas de sus derechos y la posibilidad de ayuda. En el plano legislativo, se han logrado progresos significativos, por ejemplo en los Estados Unidos, donde casi todos los estados han adoptado declaraciones de derechos de víctimas (Victims Right), y donde se ha sugerido una enmienda constitucional sobre el asunto.

Estas gestiones se basan en la opinión de que las prerrogativas de las víctimas del delito se derivan más bien de los principios básicos de la justicia equitativa, en vez de ser privilegios discrecionales. Estas declaraciones, así como un número de nuevas disposiciones legislativas adoptadas desde el congreso de Milán de 1985, donde se aprobó la Declaración de las Naciones Unidas sobre las víctimas,

contienen principios parecidos.

No se puede todavía juzgar el impacto de la Declaración de Naciones Unidas sobre progresos en este campo en el mundo, pero parece que ha tenido un cierto efecto que a la vez es un marco de la conciencia más aguda de la urgencia de la acción en este campo.

PREVENCIÓN DE LA VÍCTIMA

La prevención del delito es un medio para prevenir la victimización: son las dos caras de una moneda. El aumento creciente de la criminalidad y de víctimas en varias partes del mundo ha incrementado la preocupación por la seguridad de las personas y ha dado lugar a pasos más enérgicos para la prevención del delito. Varios países, incluyendo a Suecia y los Estados Unidos, han establecido consejos de prevención del delito. Otros, como Venezuela, han integrado la prevención del delito en los planes nacionales de desarrollo y establecido organismos especiales para su promoción. La incorporación de la política criminal en la planificación nacional es importantísima, como se ha mencionado antes, sobre todo como estrategia preventiva, y la creación de organismos coordinadores especializados facilita esta tarea.

Se trata de la formulación de una política preventiva desde el punto de vista sectorial e intersectorial, que vale para que las inversiones en los diversos sectores tengan en cuenta sus posibles implicaciones criminógenas, para minimizarlas, mientras que se aumenta la cohesión, coherencia y eficacia del sistema de justicia penal y la lucha contra la delincuencia. Una tal política evitaría medidas que imponen altos gastos humanos y materiales, como el uso excesivo de la prisión, utilizando el tratamiento en comunidad en tanto sea posible.

Una amplia participación popular aumenta la base de tales esfuerzos y la movilización de unidades vecinales permite el involucramiento en ellos de la comunidad entera. En los países socialistas el planeamiento comunal juega un papel importante desde hace

años, en otros, la organización de patrullas de ciudadanos y de guardias de vecinos ha dado resultados positivos, tranquilizando al público y permitiendo una ayuda más eficaz a las víctimas. Se han emprendido también campañas de información y medidas para reducir las oportunidades de delinquir. La estrecha colaboración entre la política y la comunidad ayuda a incrementar la eficiencia de la acción de ambos.

La protección de personas especialmente vulnerables, como los niños y los ancianos, los impedidos, las minorías y otros grupos marginados, contribuye a disminuir su victimización. La policía en ciertos países tiene instrucciones y directrices en este sentido, por ejemplo, en cuanto a las minorías (en Holanda y los Estados Unidos). Los países escandinavos y otros disponen de la institución del *ombudsman*, donde se pueden dirigir quejas; las cortes y otras instituciones desempeñan una función parecida en otras jurisdicciones. Para evitar la reincidencia de graves abusos del pasado, ciertos países han nombrado fiscales de Derechos Humanos, mientras que otros incluyen una carta de los Derechos Humanos como parte integral de los instrumentos tendientes a preservar las garantías democráticas del país. Es claro que un gobierno dispuesto a someter sus acciones al escrutinio del público, de darle cuenta y de facilitar el recurso a medios de reparación, representa la mejor garantía contra la victimización.

CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN

La incrementación de la sensibilidad y de los conocimientos del personal que tiene contacto con las víctimas del delito es de importancia en los esfuerzos emprendidos para mejorar la situación de aquellas. Esto concierne sobre todo a los oficiales de la policía de las cortes y de los servicios sociales y de salud que tienen contacto con las víctimas, pero incluye también a legisladores, administradores y otros encargados de la formulación y ejecución de la política criminal y social y, finalmente, a la población entera y sobre todo a las

víctimas.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre Los Principios Fundamentales para las Víctimas de delitos y del abuso de poder y otras normas y principios directos, como los antes mencionados, pueden servir como materiales muy útiles para facilitar esta tarea. Estamos hablando de dos aspectos, víctimas y prevención de la victimización.

Es también importante incluir elementos en la capacitación profesional de médicos, sobre todo psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales y otros especialistas, para facilitar el diagnóstico así como el tratamiento de casos. Tal entrenamiento se puede proporcionar también en los servicios competentes como parte de dicho *inservice training*, y para diferentes categorías en problemas prioritarios, difundiendo los resultados de las investigaciones y experimentando con modelos nuevos de asistencia. Se pueden ampliar las estadísticas del delito con estudios de victimización, explorar el éxito de varios tipos de tratamiento en varios grupos de víctimas. Las posibilidades son grandes. Una base empírica permitiría una política y una asistencia más eficaz a víctimas de todo orden.

ACCIÓN A NIVEL NACIONAL, REGIONAL E INTERNACIONAL

Para resumir, es evidente que se pueden tomar pasos concretos para varios niveles para llegar a una prevención del delito y de la victimización.

Nacional

Es claro que cada país debe seguir en su propia orientación y avanzar según los objetivos que ha postulado de acuerdo con sus tradiciones, circunstancias y posibilidades. Pero, afortunadamente, en este ámbito tan importante y a la vez delicado no hay verdaderos límites materiales -se trata más de utilizar lo que existe de la mejor manera, innovando donde se puede y aplicando buenos principios organizadores así como empatía por los otros. Para evitar la frag-

mentación y posible duplicación de esfuerzos, y para asegurar una gestión continua y sistemática, es importante un organismo especializado como coordinador de los pasos tomados en la prevención del delito y ayuda a sus víctimas.

Tal organismo, que tuviera una forma institucional más permanente a este importante esfuerzo, tendría vínculos estrechos con el Ministerio del Interior, de Justicia, de Planificación, de Desarrollo Humano y de Educación, Salud, Empleo, la Junta contra Abuso de Drogas, la Procuraduría General, las cortes, la Dirección Penal, etcétera. El organismo nacional encargado de la política criminal y la prevención del delito podrían colaborar estrechamente con sus contrapartes en otros países dentro y fuera de la región.

Podría también promover el establecimiento de comités provinciales y locales, como se está haciendo en Europa y Canadá, manejando e integrando esta red al plano nacional. Si bien un enfoque interdisciplinario e intersectorial es necesario en la ejecución de tal esquema, su eje debe ser la pericia en prevención del delito y la justicia penal, para poder desarrollar una política criminal racional y eficaz en el contexto de la planificación nacional.

Así se podría verdaderamente promover la seguridad en las ciudades y en otras partes por medio de la prevención del delito y la ayuda de las víctimas, incorporando los servicios competentes y la población entera en esta tarea. La Argentina dispone de expertos de primera clase, de estructuras y la determinación de continuar con sus recientes progresos y avanzando en su lucha por el mejoramiento de la vida de su pueblo.

Como el mundo hoy en día es cada vez más interdependiente, y la delincuencia y la victimización trascienden las fronteras, una política criminal debería tener en cuenta sus ramificaciones y las posibilidades de colaboración regional e internacional y el organismo coordinador nacional debería participar plenamente en ellos.

Regional

La cooperación regional entre países con problemas y tradiciones parecidos ofrece un significativo potencial en este campo estrechamente vinculado a la promoción de un más viable desarrollo nacional. Es importante que los países armonicen sus leyes y, según modelos apropiados, colaboren en adoptar disposiciones adecuadas, donde no existen todavía o deben modificarse, para hacer frente a los nuevos problemas delictivos.

Para las víctimas, los organismos regionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ofrecen alternativas de posibles recursos y reparación cuando las posibilidades nacionales no son suficientes.

Se trata del intercambio de personal e ideas, el sondeo de datos y experiencias y la adopción de estrategias conjuntas para afrontar dificultades de índole común. También en la esfera de la capacitación, investigación y ayuda técnica hay mucho que ganar con la cooperación horizontal.

ILANUD -el Instituto de las Naciones Unidas para la prevención del delito y el tratamiento del delincuente- en San José de Costa Rica es un recurso importante para estos fines. El Instituto, que está colaborando estrechamente con el gobierno argentino, está organizando cursos, seminarios y talleres para altos y medianos funcionarios del sistema de justicia penal y prevención de la delincuencia, para personal encargado de menores (como tuvo lugar en la Argentina), y está llevando a cabo estudios y convocando reuniones sobre temas prioritarios, tales como la política criminal en el contexto de desarrollo, reformas judiciales y la observación de los Derechos Humanos en la administración de justicia, así como alternativas a la prisión y el mejoramiento de los sistemas penales.

Internacional

En el plano internacional, hay también grandes posibilidades de

intercambios y ayuda mutua. La presencia aquí de distinguidos expertos extranjeros subraya la importancia que dan a los eventos que tienen lugar aquí y a los asuntos tratados. La delincuencia, sobre todo el crimen organizado y la violencia, se ha aprovechado de la internacionalización del mundo y los avances tecnológicos para incrementar su alcance transnacional, es importante que las contraestrategias y las medidas preventivas actúen de acuerdo a estos desarrollos y, si es posible, los superen.

Las Naciones Unidas, por medio de su organismo de prevención del delito y Justicia Penal, su Instituto Interregional, UNSDRI, y los recursos especializados, como el fondo para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas (UNFDAC), están listas para ayudar a este propósito en la medida de lo posible.

Los organismos internacionales y regionales están a la disposición de ustedes. Podrían enviar misiones técnicas aunque sé que aquí se cuenta con las personas y los medios técnicos para el entrenamiento del personal y la preparación de reuniones vinculadas a esta tarea coadyugarían a lograr esta meta.

Hay cada vez más conciencia que el daño ocasionado por delitos transnacionales como el tráfico de drogas y de armas requiere modalidades de acción internacional y que las víctimas de ello merecen la consideración de la comunidad internacional. Así el primer ministro de Trinidad y Tobago en las palabras que pronunció ante la Asamblea General, habló de la responsabilidad de personas implicadas en tales delitos, se refirió a recurrir a comisiones internacionales de investigación y la posibilidad de instituir una corte internacional de Justicia Penal a largo plazo.

La creciente tendencia de superar los límites jurisdiccionales se manifiesta en los juicios, tales como un fallo de la Corte Suprema de California que otorgó daños y perjuicios a un argentino maltratado en los años '70.

Se ha pedido un reconocimiento internacional en términos prácticos de la necesidad de indemnizar a las víctimas de estos tipos de

delitos. Como lo ha indicado el profesor Miguel Polaino Navarrete de la Universidad hermana de Córdoba, en España. Se pretende, en suma, tratar de resolver lo que posiblemente en la defensa de la progresiva instauración y del reconocimiento positivo a nivel internacional de medidas indemnizatorias y de reparación de daños y perjuicios, que se estiman generalmente merecedoras de reconocimiento legal, como elemental deber de la solidaridad humana en favor de la víctima.

También hay que asegurar la vigilancia internacional para determinar la victimización y para prevenir su multiplicación.

Por fin, quiero una vez más, agradecer a nuestros generosos huéspedes, sus gentilezas y atenciones y el alto nivel de esta reunión celebrada en Córdoba. Estoy segura que los debates van a tener un fuerte impacto y sus resultados un efecto permanente no sólo para este magnífico país, sino también para todos nosotros.

ENFRENTANDO LO INIMAGINABLE REACCIONES DE LOS PSICOTERAPEUTAS HACIA LAS VÍCTIMAS DEL HOLOCAUSTO NAZI

*Dra. Yael Danieli**

Como testigo el sobreviviente es buscado y evitado; demasiado conocimiento de la vulnerabilidad, del mal, de la insuficiencia humana, es mal considerado... El ostracismo de los “de afuera”; portadores de malas noticias, mientras nos sentimos obligados a defender una visión importante de la vida, tendemos a callar la voz del sobreviviente. Nos convertimos en una “conspiración de silencio” (Des Pres, 1976, ps. 41-42).

En su libro *El retorno de los DP: Sanado las heridas psicológicas del nazismo*, (1948), Paul Friedman menciona su sospecha de que el primer plan de rehabilitación de los judíos sobrevivientes de Europa pasaba por alto sus necesidades de asistencia psicológica.

Para poder recrear en estas miles de personas la habilidad de vivir vidas libres y maduras él consideraba que era necesario establecer “*un buen programa de higiene mental*” que incluiría desde la disponibilidad de tratamiento psiquiátrico intensivo para algunos, hasta la provisión de estructuras de rápida integración de los sobrevivientes a la vida económica y social de sus países.

Friedman observó que para lograr esta reintegración a la sociedad humana luego de sus experiencias “*en sus límites máximos-los campos de concentración*”, los sobrevivientes deben estar rodeados de gente que los comprenda, los quieran y empatice con sus dificultades. “*El único camino del retorno a la salud psicológica*”, él sostenía, era hacer que los sobrevivientes recuerden los hechos de su victimización en una atmósfera de amor y comprensión que levantarían su

* Director Group Project for Holocaust Survivors and Their Children. New York. United States. Past President and Representative to the United Nations. International Society for Traumatic Stress Studies.

debilitada autoestima y ayudaría a sobrellevar las primeras etapas inevitables de shock.

A pesar de que esta necesidad y el pedido de ayuda fue explicitado con claridad por Friedman y otros en 1948, y a pesar de la vasta literatura sobre los efectos a largo plazo del Holocausto publicada en las décadas siguientes, cualquier intento de desarrollar un programa estructurado para ayudar a los sobrevivientes del Holocausto y sus hijos a reintegrarse a la sociedad fue abortivo. Verdaderamente, luego de la liberación, como durante la guerra, los sobrevivientes fueron víctimas de una reacción social compuesta de indiferencia, evitación, represión y negación de sus experiencias.

Evitados, abandonados y traicionados por la sociedad, el sobreviviente podía compartir el período más doloroso y horrendo de su vida y sus grandes pérdidas únicamente con sus hijos, sus compañeros sobrevivientes, o peor aún, con nadie. La reacción más nefasta de esta conspiración de silencio para los sobrevivientes y sus hijos ha sido un profundo sentimiento de soledad, aislamiento y alineación, que exacerbaba su desconfianza en la humanidad y también imposibilitaba su tarea de duelo e integración.

En otros artículos he descripto algunas de las reacciones y actitudes negativas y obtusas de la sociedad y algunos de los miedos de los sobrevivientes que a su vez contribuyeron al largo plazo de esta conspiración de silencio entre los sobrevivientes del Holocausto y la sociedad. También se han discutido los efectos dañinos sobre las familias de los sobrevivientes y su posterior integración a la sociedad de la postguerra, que impedía más aún la posibilidad de integración intrapsíquica y un proceso de curación.

La gran *conspiración de silencio* también se ha utilizado para descuidar las típicas interacciones de los sobrevivientes del Holocausto y sus hijos con los psicoterapeutas cuando las experiencias del Holocausto se mencionaban o relataban (por ejemplo: Barocas y Barocas, 1979; Kuptal y Niederland, 1968; Tanay, 1968). Originalmente, Niederland (1964) describió el fenómeno como “la ten-

dencia de pasar por arriba que es común en los médicos y los pacientes, éstos últimos lo acentúan por su negación y su culpa, y los primeros por la ansiedad de enfrentarse cara a cara con el horror de la experiencia del paciente” (p. 461). En 1968, agregó “*ya que no puede ser cierto, una especie de acuerdo tácito entre el paciente y el médico -un acuerdo de pasar por arriba y por ende ignorar los datos potencialmente traumáticos en una fuga del horror, de parte del psicoterapeuta*” (1968, ps. 62 y 63).

Los profesionales en instalaciones psiquiátricas han observado que ellos encuentran una sola frase en la historia clínica de los pacientes que alude al tema: “*el paciente es un sobreviviente de un campo de concentración... sus padres son sobrevivientes del Holocausto*”, o peor aún, “*vino de Europa... Polonia*”.

Psicoterapeutas e investigadores que han entrevistado a los sobrevivientes y a sus hijos después que ellos trabajaron con otros terapeutas, han observado reiteradamente que sus experiencias del Holocausto fueron casi totalmente evitadas en la terapia anterior. Más aún los sobrevivientes y sus hijos se han quejado frecuentemente del abandono y evitación de sus experiencias del Holocausto por profesionales. Esta evitación profesional está ampliamente documentada en la literatura clínica que con frecuencia contiene los informes de los autores relatando una extrema *reacción de contratransferencia*. El término *contratransferencia* se usa aquí para describir las reacciones emocionales de los terapeutas y las dificultades que experimentaron al trabajar con esta población traumatizada.

Un repaso comprensivo de la literatura sobre estas *reacciones contratransferenciales* descriptas por psicoterapeutas, examinadores de reparación, e investigadores trabajando con los sobrevivientes del Holocausto y sus hijos se puede encontrar en Danieli (1981). De todas maneras se debe reconocer que mientras la sociedad tiene una obligación moral de compartir el dolor de sus miembros, los psicoterapeutas e investigadores tienen además una obligación moral contractual.

“Cuando no escuchan y no entienden participan en la conspiración de silencio y pueden causar más traumas al sobreviviente” (Rappaport, 1968) o *“el segundo daño a las víctimas”* (Symonds, 1980).

Muchos sobrevivientes sufren amnesia sobre sus vidas anteriores al Holocausto, mientras que otros idealizan sus vidas anteriores a la segunda guerra mundial y siguen viviendo psicológicamente en ese período, incapaces de evocar sus experiencias de la guerra. El terapeuta está confrontado con una discontinuidad y ruptura en todos los niveles de vida -desarraigo, pérdida de familiares, de comunidades, de sus viviendas y de sus países, además de sus bienes-. El recrear la sensación de su arraigo, su continuidad y significativamente integrando el Holocausto de sus vidas, son los mayores desafíos para los sobrevivientes y sus hijos. Cuando los psicoterapeutas enfocan tímidamente algunos períodos de la vida de los pacientes excluyendo otros, pueden impedir el proceso de recuperación y perpetrar su sentido de ruptura y discontinuidad.

La conspiración de silencio entre psicoterapeutas y sus Pacientes

Aunque muchos *temas contratransferenciales* importantes han aparecido en la literatura, están casi exclusivamente basados en comentarios anecdóticos, auto-informes confesionales, y declaraciones u observaciones impresionistas.

El fenómeno más llamativo encontrado al repasar la literatura profesional sobre el Holocausto es que la mayoría de los autores se sienten obligados a compartir sus reacciones emocionales y/o morales hacia el tema. Lo casi universal de este fenómeno es único al contrastar con otros escritos científicos. Más aún, estos mismos autores abordan el Holocausto cuantitativamente diferentes de lo que abordan otros temas.

Aunque no sorprenda cuando se considera el tema, este factor responde a la intensidad de reacción y participación que el Holocausto demanda de trabajadores de salud mental que en otras situa-

ciones consideran la *neutralidad* y la *objetividad* como sus valores primarios. Notablemente ausente de la literatura del Holocausto son los análisis sistemáticos o datos empíricos de este tema importante.

En este capítulo discutiré algunos hallazgos principales de un estudio que examinó sistemáticamente la naturaleza de las respuestas emocionales y otros problemas experimentados por psicoterapeutas al trabajar con este grupo especial de pacientes. Luego una comparación de reacciones *contratransferenciales* de psicoterapeutas en esta muestra que eran sobrevivientes o hijos de sobrevivientes (grupo SCS) con las reacciones de aquellos terapeutas que no eran sobrevivientes ni hijos de víctimas del Holocausto nazi (grupo NVH) se analizan y discuten.

Participaron de este estudio 61 psicoterapeutas, 40 hombres y 21 mujeres con 4 a 40 años de experiencia. Dentro de este grupo, 28 eran asistentes sociales, 23 psicoterapeutas y 10 psiquiatras; 50 habían completado un entrenamiento de postgrado y 60 habían tenido una psicoterapia psicoanalítica o psicoanálisis. Se define un *sobreviviente* como una persona que estaba en la Europa nazi y sometido a persecución entre 1938 y 1945.

De los 56 participantes judíos (8 israelíes), 10 eran víctimas del Holocausto y 8 eran hijos de postguerra de los sobrevivientes. Estos últimos formaron parte del grupo SCS anteriormente mencionado. Los participantes fueron reclutados a través de anuncios en conferencias profesionales, a través de colegas que conocían su trabajo con sobrevivientes y sus familiares, y a través del contacto con el proyecto de grupo para sobrevivientes del Holocausto y sus hijos (ver Danieli, 1981). Respondieron con gran entusiasmo y sorprendente franqueza. El número de entrevistas tendía a ser intenso y serio. Muchos de los participantes estaban muy involucrados en el proceso y se expresaban con mucha emoción. Todos los participantes expresaron que las reacciones que describían de sí mismos al

trabajar con los sobrevivientes o hijos de sobrevivientes del Holocausto nazi era específico a esta población.

En el análisis de *temas contratransferenciales* me apoyé en la literatura existente y en las auto-observaciones de los participantes. 49 temas contratransferenciales se generaron a través de las entrevistas. Estos temas y el número de terapeutas que mencionó el tema por lo menos una vez se especifica en la Tabla 1. La confiabilidad de codificadores independientes para los 40 temas de los 60 participantes varió de 94 a 100.

Tabla I. Temas Contratransferenciales

Temas principales y subtemas	Frecuencia (N = 61)
Defensa	54
Anestesiado	36
Negación	37
Evitación	40
Distanciamiento	30
Aferrarse al rol profesional	40
Reducción al método, a la teoría	17
Culpa	49
Culpa expresada	42
Culpa inferida	24
Furia (o rabia)	47
Furia hacia los nazis	29
Furia de ser considerado nazi y temor de la furia del sobreviviente	15
Furia hacia el sobreviviente y temor a la propia furia	26
Identificación con el agresor y sadismo	16
Furia hacia colegas por evitar el Holocausto	14
Furia hacia el sobreviviente como padre	13
Furia hacia el hijo del sobreviviente por	

forma de tratar a sus padres	8
Vergüenza y emociones relacionadas	45
Vergüenza cuarta herida ética al narcisismo humano	32
Vergüenza repugnancia (asco) hacia los	
Sobrevivientes considera que fueron	
como reses al matadero	22
Miedo de contagio	2
Considera al sobreviviente como inmoral	10
Pena (lástima) hacia los sobrevivientes	10
Desagrado (disgusto)	9
Temor y horror (espanto)	46
Pena y duelo	44
Referencias al asesinato	8
Referencias a la muerte	5
Incapacidad de contener emociones intensas	45
Víctima/liberador	43
Considera al sobreviviente como	
víctima frágil	27
Considera al hijo del sobreviviente	
como frágil	9
Terapeuta como liberador-salvador	27
Liberador inferido, ej. Furia hacia	
reacciones terapéuticas negativas	17
Considera al sobreviviente como un héroe	37
Envidia hacia el hijo de sobreviviente considera que	
<i>es especial</i>	7
Voyeurismo privilegiado	23
“Yo también”, “Todos somos sobrevivientes”	16
Considera al Holocausto como único	10
Sentimiento de vínculo	15
Sentimiento de <i>estar afuera</i>	7
Autoayuda para el terapeuta	9
Conflicto sobre mantener autoridad profesional	7

Reconocer el Holocausto como una realidad	12
Necesidad para mayor conocimiento y experiencia	16
Necesidad para integración	4
Atención y actitudes hacia la identidad judía	32
Relación Padre-Hijo	
Terapeuta adoptando el rol del niño para compensar al sobreviviente	4
Terapeuta adopta rol paterno para compensar al hijo de sobrevivientes	4
Liberar al hijo sobreviviente de sus padres	6
Liberar al padre sobreviviente de sus hijos	3
Sobreidentificación con padre sobreviviente	11
Sobreidentificación con el hijo de sobrevivientes	22

Temas Contratransferenciales

Defensa

El fenómeno contratransferencial más frecuentemente descrito por psicoterapeutas e investigadores trabajando con sobrevivientes y sus hijos es la defensa y los distintos modos de defensa de escuchar las experiencias del Holocausto y de la capacidad del terapeuta de contener una reacción emocional intensa. Algunos terapeutas reaccionaron ante esta sensación abrumadora adormeciéndose o anestesiándose, otros reaccionaron con descreimiento o acusando a los pacientes de exageración, muchos reportaban una variedad de reacciones de evitación: *“se olvidaban, desenchufaban o apagaban o se aburrían con el mismo relato contado una y otra vez”*. Muchos recurrían al distanciamiento y escuchaban estos relatos como si fuesen cuentos de ciencia ficción o como si hubiese ocurrido hace cinco mil años. Otros se volvían más abstractos, profesionales, intelectuales dándole discursos al paciente. Un caso extremo de esta conducta de *sacar el Holocausto* por parte de los terapeutas se ve en la deriva-

ción de hijos de sobrevivientes a otros terapeutas en el proyecto de grupo para *encargarse de la parte del Holocausto* y continuar trabajando con ellos *“el resto de sus problemas de personalidad”*.

Algunos terapeutas se defendieron recurriendo a los resultados, teoría, jerga y roles disponibles. Utilizaban racionalizaciones teóricas tales como *“hablemos del aquí y ahora”*, *“el pasado ya pasó”*... *“no tiene sentido quejarse...”* *“ahora están en los Estados Unidos”*... *“los niños nacieron aquí y se comportan como el típico judío americano”*. Esta es una variante *narcisista*. Otras veces se enfocaba exclusivamente en la vida e infancia de pre-Holocausto del sobreviviente. Esto se ve en ejemplos de psicoanálisis clásico, por ejemplo, Zetzel (1970) dice: *“eventos extremos, no importa cuán abrumadores, precipitan una neurosis, únicamente cuando toca conflictos específicos del inconsciente”*.

Esta evitación inhabilitaba a estos terapeutas a considerar los traumas del Holocausto como etiológicamente significantes y centrales hacia una comprensión psicodinámica en sus pacientes. En muchos casos, esta omisión llevó a una mala interpretación de la etiología, una que circunscribía la comprensión de los terapeutas y por ende su actividad terapéutica, su orientación psicodinámica conocida.

En supervisión, un terapeuta describía un paciente, el Señor S, cuyo problema se presentaba como una necesidad compulsiva a ducharse y de lavarse que resultaba en un daño severo a su piel. El terapeuta trabajaba bajo la suposición de que la sintomatología de su paciente era una manifestación de una fijación anal e insistía en indagar su infancia. Un informe anterior decía *“en Auschwitz, el señor S trabajaba de 10 a 12 horas por día”* sin mencionar la naturaleza de su trabajo. A instancias del supervisor el terapeuta exploró la naturaleza del trabajo del paciente y se enteró que el señor S retiraba los cuerpos del crematorio. Esta información fue muy útil para el terapeuta y el paciente, y resultó en una reducción dramática de su síntoma. Aunque los fenómenos psicológicos están sobredetermina-

dos, aquí resulta claro que el resultado dramático estaba relacionado con una revisión de la experiencia del paciente durante el Holocausto.

Otro ejemplo similar de reducción teórica y evitación era nombrar las imágenes de los sueños reportado por los hijos de los sobrevivientes y relacionado al Holocausto como *sadismo pregenital*. El sueño contenía fosas llenas de cuerpos... cuerpos mutilados contra un alambre de púas, un bebé volado en mil pedazos mientras los tiraban en el aire, un esqueleto llorando por comida.

La distorsión causada por una comprensión insuficiente del significado y la función de la experiencia de la *culpa del sobreviviente*, es una de las instancias más marcadas de cómo la experiencia humana extraordinaria expone los límites de las teorías psicológicas tradicionales de la vida cotidiana. La persistencia de la *culpa del observador* que existe siempre entre psicoterapeutas e investigadores, puede explicar su mal uso y atribución estereotípica y mala interpretación reduccionista de conceptos tales como *culpa del sobreviviente* descrito por Nederland (1961, 1965) y por Keystal and Nederland (1968). Es el factor más importante de las experiencias de los sobrevivientes cuyo significado central y sus funciones los terapeutas puedan no percibir respondiendo en las formas descriptas aquí (Danieli, 1988).

Culpa del observador

Las reacciones afectivas más comunes reportadas por los terapeutas con sus trabajos con los sobrevivientes y sus hijos es la *culpa del observador*. “*Yo me he sentido con una inmensa sensación de culpa porque yo había tenido una infancia muy feliz y protegida, mientras que estas personas habían sufrido tanto*”.

Los terapeutas que se sintieron culpables tenían aún más miedo de herir al paciente y usaban su culpabilidad para explicar su evitación a ciertas preguntas. Ellos temían que con sólo hacer la pregunta dañarían al paciente “*que ya ha sufrido tanto*”. Algunos terapeutas

que se sentían culpables también temían que los sobrevivientes eran frágiles, que se desmoronarían pasando por alto el hecho de que esta gente no solamente había sobrevivido sino que también había reconstruido su vida y su familia a pesar de las grandes pérdidas y experiencias dramáticas. Los terapeutas también tendían a atribuirles fragilidad a los hijos de los sobrevivientes. Estos terapeutas a veces hacían demasiado para los sobrevivientes y sus hijos, al extremo de ser condescendientes y no respetar su fortaleza y recursos propios.

La culpa frecuentemente resultaba en la incapacidad del terapeuta de marcar límites claves; no querer escuchar los relatos o adoptar una posición masoquista en relación al sobreviviente. En algunos casos los sobrevivientes o sus hijos podían llamar a cualquier hora del día o de la noche.

Los terapeutas también se sentían culpables de su reacción de furia hacia estos individuos. Algunos dejaron de explorar los problemas del paciente cuando estos lloraban a pesar del hecho de que las lágrimas son una respuesta perfectamente apropiada. Los investigadores se sentían culpables por usar a los sobrevivientes como sujetos de estudio y luego tratar de colocar semejante sufrimiento humano dentro de un diseño frío, objetivo y científico. Algunos terapeutas temían que la demostración de los efectos negativos a largo plazo del Holocausto era equivalente a otorgarle una victoria póstuma a Hitler. Por otra parte, otros temían que la demostración de la fortaleza de estos individuos era equivalente a decir que ya esta gente se pudo adaptar *“la experiencia no pudo haber sido tan terrible y esto es sinónimo de perdonar a los nazis”*.

En otros escritos (Danieli, 1980) he propuesto que la culpa del sobreviviente en parte sirve como una defensa contra el total desamparo y pasividad experimentados durante el Holocausto. La culpa *del observador*, de los terapeutas, también aparece como una defensa cuando ellos experimentan su desamparo e impotencia de deshacer las consecuencias a largo plazo del Holocausto vividas por

sus pacientes. La persistencia de esta culpa mientras los psicoterapeutas pueden explicar su tendencia de exagerar el uso de atribuciones estereotípicas y de malas interpretaciones reduccionistas de conceptos tales como “*identificación con el agresor*” (Bettenheim, 1943) y “*culpa del sobreviviente*” (Niederland, 1961, 1964).

Culpa pasiva

A la que Niederland (1964) se refería realmente cuando acuñó el término culpa del sobreviviente es experimentada por todos aquellos que sobrevivieron solamente porque estaban vivos en el momento de la liberación (Carmelly, 1975; p. 140), como “*me salvé del destino de los asesinados*”.

Culpa activa

Surge de haber cometido actos inmorales, el haber elegido no ayudar cuando sabía que posiblemente podría haber hecho algo. Al decir que la gran mayoría de los sobrevivientes de los campos de concentración son “*portadores de culpa pasiva*”, Carmelly (1975) observa que “*terapeutas han interpretado síntomas hostiles, agresivos y depresivos (en los sobrevivientes) como un resultado directo de sentimientos de culpa activa no aliviados... de su errónea creencia que cualquier sobreviviente debe haber cometido actos inmorales... como resultado de este énfasis en aliviar los sentimientos de culpa activa (que no existe en realidad), no se ha ayudado a estos pacientes a relacionarse constructivamente a su vida actual. En vez de esto... ellos han desarrollado sentimientos de culpa distorsionados... y su vida, que de por sí es dolorosa, puede convertirse en drásticamente dolorosa*” (ps. 143-145).

Furia

La furia (o rabia), con su variedad de objetos, es la reacción afectiva más intensa y difícil que han experimentado los terapeutas al trabajar con los sobrevivientes y sus hijos.

Estos terapeutas informaron que se enfurecían al escuchar los relatos del Holocausto y se sentían abrumados por la intensidad de sus propias reacciones.

Alemania Nazi creó una realidad mucho peor que cualquier fantasía normalmente disponible para la psiquis humana. Pero ya los nazis no estaban allí como un blanco de esta furia del observador, y entonces los sobrevivientes y sus hijos se pueden convertir en el símbolo de todo el Holocausto, disponibles para el desplazamiento de estos sentimientos de furia. Los sobrevivientes les sirven de recuerdo a los terapeutas de su propia destructividad y furia. Algunos terapeutas acusaban a sus víctimas de provocar el Holocausto y que cayera sobre ellos. Esta pareciera ser una racionalización del desplazamiento de su ira.

Otros clínicos estaban muy angustiados por el conflicto que se les presentaba entre sentir rabia contra los sobrevivientes y el significado que le atribuían a esta rabia. *“Cómo me puedo enojar con esta persona que ha sufrido ya demasiado abuso por parte de los nazis? Eso me convierte en un nazi”*.

Esta tendencia a identificarse con el agresor también contribuyó a los miedos de hacerle más daño a sus pacientes y a su vez llevaba a un ciclo de furia y culpa. Este patrón se intensificaba con las quejas y la conducta a veces masoquista de los sobrevivientes en relación a las autoridades en general y a los doctores en particular. Como observamos anteriormente, la culpa no le permitía al terapeuta poner límites y luego se resentían consciente o inconscientemente cuando los pacientes se tornaban más demandantes.

Durante la guerra, la separación significaba una pérdida total y permanente. Cuando se abordan temas de separación, especialmente en terapia familiar, los terapeutas se enfrentan frecuentemente con la percepción que ellos tienen de la familia: los consideran nazis.

Cuando el terapeuta se sobreidentifica con la furia rebelde de un hijo contra sus padres, que se aferran a él, tiende a *victimizar* a estos

padres. Esto se agudiza si se considera la tendencia generalizada entre trabajadores de la salud mental a culpar a los padres por los problemas de sus hijos. Algunos terapeutas acusaban a padres sobrevivientes de *nazis* al describir la interacción de estos padres con sus hijos. Cuando se sobreidentificaban con ansiedad y el dolor de los padres respecto a los intentos de separación del hijo, entonces el terapeuta inhibía la furia normal del hijo *sermoneándolo* para que entienda que sus padres “*ya han sufrido demasiado*”. Este dilema induce una furia impotente en los terapeutas que confiesan tener sentimientos homicidas respecto de *estos padres y estos hijos*.

Los terapeutas recurrían a la *contrafuria* en tres instancias específicas: 1) Como respuesta al ser considerado como nazi por parte de los sobrevivientes o sus hijos. 2) Cuando los sobrevivientes no alcanzaban las expectativas del terapeuta de sobreponerse al odio y al prejuicio, como por ejemplo: “*odio a todos los alemanes*”. 3) O cuando se atemorizaban de la posible rabia que anticipaban en los sobrevivientes.

Esta incapacidad del terapeuta de manejar eficazmente su furia contra los sobrevivientes y sus hijos los llevó, en algunos casos, a rechazarlos o a cortar su terapia. Frecuentemente justificaban sus acciones por la racionalización “*hay resistencias en el paciente*”. Otros terapeutas buscaban psicoterapia personal para poder elaborar los temas de este resurgimiento de furia intensa e imágenes relacionadas con esto.

Vergüenza y emociones similares

Dos criterios se utilizaron para caracterizar las reacciones afectivas relacionadas a la vergüenza. Primero, todas tienen un común denominador de humillación y degradación. En segundo lugar, todas presuponen una identificación proyectiva del que escucha con el protagonista del relato del Holocausto. Un aspecto de la vergüenza surge de la fantasía de los terapeutas sobre lo que el sobreviviente debe de haber hecho para sobrevivir. La culpa también esta-

ba relacionada al asco. Asco y odio frecuentemente impulsaban a los terapeutas a prohibir a los sobrevivientes y sus hijos de relatar sus historias (del Holocausto).

La culpa también estaba relacionada a veces con la aceptación del terapeuta del mito que describe la conducta de las víctimas del Holocausto como *“ovejas encaminadas hacia el matadero”*. Este mito no solamente implica que podrían haber luchado y que deberían haber estado preparados para el Holocausto, sino que también supone que las víctimas tenían dónde ir si resolvían escapar. Como la evidencia histórica lo indica claramente, no había lugares a dónde huir ya que otros países se negaron a ayudar o directamente colaboraban con los nazis. Los terapeutas que aceptaron este mito, tendían a tener sentimientos de desprecio hacia los sobrevivientes y a condenarlos por haber sido víctimas y como tales, por ser débiles, vulnerables y abusados. El proceso normalmente comenzaba con vergüenza y desprecio, y cuando los terapeutas no podían tolerar su vergüenza, se enfurecían. Los terapeutas indignados expresaban su desprecio y furia, victimizaban a sus pacientes.

Probablemente el aspecto más profundo de la vergüenza es lo que he llamado *“la cuarta herida narcisista”*. Freud (1917) especuló sobre las razones por las cuales la gente evitaba y rechazaba el psicoanálisis, sosteniendo que Copérnico dio la primera herida (cosmológica) al narcisismo ingenuo, cuando la humanidad se enteró que no era el centro del universo. Darwin se encargó de la segunda herida (biológica) cuando puso en tela de juicio la separación y superioridad de la humanidad respecto del reino animal. Freud consideraba que él dio la tercera herida (psicológica) al demostrar que el *ego* (yo) no es dueño de su propia casa y que, tenemos límites a nuestro yo consciente. Yo creo que la Alemania nazi asestó a la humanidad la cuarta herida (ética) destrozando nuestra ingenua creencia que el mundo en que vivimos es un lugar justo donde la vida humana tiene valor y debe ser protegida y respetada.

Un país que considerado uno de los más civilizados y cultos del Mundo Occidental cometió uno de los mayores males que los seres humanos hayan jamás cometido contra otros humanos y por ende han desaparecido la estructura, de moralidad, de dignidad, de Derechos Humanos, y también de los valores que difieren la civilización. No solamente los terapeutas, pero todos nosotros, en distintos grados de conciencia, compartimos esta sensación de vergüenza. Efectivamente, esta cuarta herida narcisista puede haber causado a muchos en la sociedad a evitar enfrentarse con el Holocausto negándose a escuchar en relatos de los sobrevivientes y de sus hijos que testimonian la experiencia y sus consecuencias.

Aunque las cuatro heridas han juzgado una confrontación en verdades básicas de la existencia humana, la herida ética se distingue al exponer masivamente el potencial ilimitado de lo malo y lo feo del hermano. Si la humanidad no está dispuesta a integrar la herida narcisista histórica, las profecías pesimistas enunciadas por Freud (1930) en la *Civilization and its discontents* se pueden realizar.

Temor y Horror (Espanto)

Otra reacción frecuente entre los psicoterapeutas es el horror y el terror “*temo ser conducido a un eje tan oscuro donde no podré encontrar la claridad, no podré recuperar mi estabilidad y no podré serle útil a este paciente*”. Los terapeutas se sienten traumatizados como si fuesen atacados por sus propias emociones y fantasías. También reportaron horror como reacción a las experiencias catárticas que los sobrevivientes reviven con tanta intensidad. Aquellos terapeutas que intentan controlar sus propias reacciones, quedaron agotados después de estas sesiones.

Unas cuantas descripciones que compartían las pesadillas de los sobrevivientes que estaban atendiendo.

Un terapeuta contó que se “*desenchufaba al extremo de desmayarse si una paciente como reacción le relataba la muerte de su bebé hecho*

trizas entre una pared, y cómo otros niños se aferraban a los cuerpos de sus padres en las tumbas colectivas”.

Esta misma terapeuta relató que *“tenía miedo de compartir este horror con su supervisor”.*

Temor y horror eran también las reacciones a la sensación de total pasividad y desamparo transmitido por los relatos del holocausto, que a su vez llevó a muchos terapeutas a evitar éstos relatos renunciando a diversas técnicas de maniobras evasivas y difundidas anteriormente descriptas.

Pena y Duelo

Los terapeutas entrevistados también relataron sentimientos de profunda pena y tristeza después de las sesiones con los sobrevivientes y sus hijos, especialmente cuando se hayan tratado de turnos de pérdidas y sufrimiento. Muchos terapeutas lagrimearon o lloraron directamente. Uno contó como se sintió *“profundamente abatido... con una tristeza interminable”* al construir el árbol familiar con un hijo de sobrevivientes.

Este había *“hechos sus deberes”* y detalló cómo, cuándo y dónde cada una de los 72 miembros de su familia murió, dejando 2 sobrevivientes, su padre y su madre, que habían presenciado la matanza de sus hermanos mayores después de haber sido amarrados de los brazos de sus padres.

Algunos terapeutas evitaban escuchar el dolor y el sufrimiento y preguntaban *“¿Cómo sobrevivió usted?”*, *“¿Qué le sucedió?”*, *“¿Qué le pasó durante la guerra?”*. Otros terapeutas comentaron que se *“hundían en desesperación”* y que temían ser *“rodeados de angustia”*.

Esta angustia se relaciona con la imposibilidad de elaborar un duelo masivo para la catástrofe del Holocausto. *“¿Cómo se hace?”* se preguntaban los terapeutas. La mayoría de los sobrevivientes consideran como el contexto apropiado del duelo no solamente a sus pérdidas personales y familiares, pero también incluyen los cien mi-

llones que sufrieron pérdidas sin tumbas, y una gran pérdida de sentido de vivir.

Aquellos terapeutas que no pudieron contener estos sentimientos tan potentes y dolorosos, tanto propios como de sus pacientes, se volvieron intolerantes e inmovilizados. No pudieron proveerles un ambiente *contendedor* (Winnicot, 1965) donde los sobrevivientes y sus hijos podían empezar el proceso del duelo de sus pérdidas personales, un proceso muy necesario para ellos y sus familias (Danieli, 1988b).

Asesinato versus muerte

Dos fenómenos relacionados, aunque más específicos, son las palabras *muerto* y *muerte* usadas por los terapeutas en vez de *asesinato masivo* y *asesinado* al describir el destino de víctimas y/o las fechorías de sus asesinos.

Algunos de los participantes de este estudio han utilizado estas palabras para diferenciar su reacción a una *muerte, normal y personal* de la maldad de una muerte masiva y anónima como en el Holocausto.

Los terapeutas que trabajan con miembros de las familias de los sobrevivientes encuentran a individuos privados del ciclo normal de las edades y generaciones. El Holocausto los privó de una muerte normal, individual (Danieli, 1981d; Eitinger, 1980) y de un duelo normal. El uso de la palabra *muerte* para describir el destino de parientes, amigos y la comunidad del sobreviviente, aparece como una defensa de reconocer el asesinato como posiblemente la realidad más palpable del Holocausto.

Víctima/Liberador

Los terapeutas pueden considerar a los sobrevivientes como víctimas o héroes. Al verlos como víctimas se los recibe como frágiles, mártires, desamparados. Esta imagen a su vez crea la culpa del ob-

servador, furia y vergüenza en el terapeuta. Las ramificaciones de estas reacciones contratransferenciales ya han sido consideradas en párrafos anteriores.

Dentro de este contexto de considerar al sobreviviente como víctima, los terapeutas informaban de otras respuestas que yo he rotulado *terapeuta liberador/salvador*. Cuando el terapeuta percibía al sobreviviente como si estuviera viviendo aún en los campos de concentración, pasivos y desamparados, se tornaban *impacientes e indignados* y con una necesidad de liberarlos. Esta necesidad surgía de la intolerancia del terapeuta de culpa del sobreviviente, reportaba un sentimiento de frustración, enojo, e incapacidad de tolerar el sufrimiento persistente del sobreviviente. Y como ya hemos detallado en párrafos anteriores, los terapeutas a veces generalizaban esta reacción hacia los hijos de los sobrevivientes, y respondían con estos hijos del mismo modo que con sus padres.

Por otra parte, algunos terapeutas consideraban a los hijos como víctimas de sus padres, y en ese caso intentaban rescatar estos hijos de sus padres sobrevivientes, competir con los padres sobrevivientes, y/o compensarlos por derivaciones parentales.

Considerar al sobreviviente como héroe

Cuando los terapeutas ven a los sobrevivientes como si fuesen héroes, los consideran sobrehumanos, fuertes, capaces, y dignas como figuras heroicas de ser reverenciadas y admiradas. Algunos terapeutas estaban deslumbrados por el coraje, esperanza y determinación reflejados en los relatos del Holocausto. Este sentimiento de asombro condujo a estos terapeutas a glorificar a los sobrevivientes, concebirlos como gente especial, que habiendo experimentado los límites del mal y la destrucción, habían encontrado ahora las verdades esenciales y el significado de la vida. Algunos investigadores buscaban los métodos *superiores de afrontar la adversidad*. Esto no solamente es una distorsión histórica de los hechos, pero también implica actitudes despectivas hacia los 6 millones muertos. El ma-

yor obstáculo al sobrestimar las fortalezas de los sobrevivientes que están en terapia es la insensibilidad del terapeuta hacia el dolor y sufrimiento y los problemas cotidianos de vivir que condujeron al sobreviviente a la terapia en primer lugar.

Esta idealización de las víctimas y los héroes pone al terapeuta en un plano de humildad y los lleva a considerar sus propios problemas y preocupaciones como triviales al compararlos con estos.

Estas actitudes pueden resultar en sentimientos de envidia y competencia hacia los sobrevivientes, y en sentimientos de exclusión, o de estar *afuera*.

Algunos terapeutas que no eran a su vez sobrevivientes reconocieron sentimientos de envidia hacia la estatura moral que les ha atribuido a los sobrevivientes debido a sus sufrimientos. Del mismo modo que los hijos de los sobrevivientes, ellos reportaban sentimientos de inferioridad con respecto a los sobrevivientes porque creían que eran incapaces de sobrevivir estas situaciones descritas por sus pacientes. Algunos terapeutas también reconocían sentimientos de envidia hacia los hijos de los sobrevivientes ya que los consideraban miembros de un grupo especial con una identidad propia, y condenaban a estos hijos por utilizar el sufrimiento de los padres para tener este *status* especial. Preferían trabajar con los hijos de un padre/sobreviviente suponiendo que tendrían más acercamiento cultural: “Así son más americanos”.

La mayoría de los terapeutas prefería trabajar con *héroes* en vez de trabajar con *víctimas*. Un terapeuta reportó el deseo de escuchar relatos heroicos y que se *desconectaba* cuando sus pacientes se tornaban *quejosos*. Otros terapeutas reconocieron que trabajaban mejor con grupos de hijos de sobrevivientes en vez de grupos de sobrevivientes ya “que escuchar un relato de segunda mano es más fácil”.

Voyeur privilegiados

Un *voyeurismo* privilegiado en vez de las reacciones contratransferenciales anteriormente descritas, conduce a algunos terapeutas e investigadores a quedarse excesivamente fijados en el Holocausto. De hecho algunos terapeutas reconocieron que se sentían privilegiados al trabajar con los sobrevivientes. Uno confesó sentimientos de *glamour, excitación, y una calidad titilante*. El sadismo del terapeuta aparece como un factor principal en estas reacciones. Algunos terapeutas deciden trabajar con los sobrevivientes para sí entender su propia historia. Ellos se dedican totalmente al Holocausto, están llenos de preguntas, algunas no relevantes a las experiencias de guerra del sobreviviente en cuestión. Debido a su entusiasmo a veces ignoraban totalmente los problemas de la vida actual del paciente, que incluía las experiencias que siguieron a la liberación. Del mismo modo tendían a descartar la historia del paciente antes de la guerra. El mayor peligro de este *mirón privilegiado* es no tratar al sobreviviente o al hijo de los sobrevivientes como una persona íntegra.

Yo también

Relacionado con lo anterior es una reacción entre psicoterapeutas e investigadores, es una reacción que yo he llamado la reacción de *yo también* o también conocida como *todos somos sobrevivientes*.

Esta actitud global surge de un intento sincero de empatizar con el/la paciente, creo que se corre el peligro de crear poca claridad de distinción entre diversos tipos de experiencias sobrevividas, bajo varias condiciones y grados de trauma. Muchos terapeutas que no son sobrevivientes o hijos de sobrevivientes del Holocausto Nazi han sostenido *yo también soy un sobreviviente* luego de un primer sentimiento de “*no tengo derecho de estar aquí; no compartí su experiencia*”.

Muchos terapeutas que son sobrevivientes o hijos de sobrevivientes utilizaban la similitud de la experiencia al servicio de la empatía y la comprensión, que ellos consideraban le ayudaban a sus pacientes.

Pero algunas veces se podía utilizar como defensa y era un problema.

Por ejemplo esta reacción de *yo también* que suponía una igualdad de experiencias se convertía en frases categóricas de parte de estos terapeutas, tales como: “*Yo sé a lo que se refiere, yo también soy sobreviviente (o hijo de sobreviviente)*”.

Esta respuesta defensiva de *yo también* por parte de cada tipo de terapeutas puede interactuar con los miedos propios del paciente de que compartir sus traumas llevaría a revivirlos. De este modo, esta reacción contratransferencial actúa como perpetuados de la conspiración del silencio en vez de ayudar la exploración del paciente de sus propias experiencias. También ignora lo único del Holocausto y significado para el sobreviviente y/o su hijo. (Danieli, 1981, a, b; Edelstein, 1980; Furst, 1978).

Sensación de vínculo

Los terapeutas que son sobrevivientes o hijos de sobrevivientes estaban todos convencidos que estaban mejor capacitados para entender y ayudar a los sobrevivientes y sus hijos ya que compartían una historia compleja con experiencias únicas de lenguaje, cultura y costumbres. Por ejemplo: “*Yo estuve ahí... nadie puede entender realmente lo que era el hambre... o nadie puede entender lo que es salir del infierno y enterarte que todos los que conocías han sido borrados de la faz de la tierra*”.

Algunos terapeutas reconocían que, “*en parte también me quería ayudar a mí mismo, con mis propios temas, y sabía que con mis pares, mis primos eran las personas indicadas para hacerlo*”.

Esta sensación de parentesco y estar conectado se relacionaba con la necesidad de estos terapeutas de restablacer sus propias fami-

lias extensas, y su sentido de comunidad. Compartiendo la creencia de Carmelly (1975) que, *“la distancia y neutralidad profesional no son útiles para apoyar y aconsejar a los sobrevivientes”* (p. 143), algunos participantes de este estudio manifestaron su conflicto sobre mantener roles profesionales y de autoridad al trabajar con *su gente*. En otro artículo yo he observado asustada porque uno lo asociaba con la posibilidad del abuso de poder (y de comportarse como un Nazi) o de ser ineficaz e inconsistente (como sus padres) (p. 143). Esto resultó ser un componente más del conflicto de ser terapeuta y ser hijo/a de sobrevivientes a la vez.

Atención a actitudes hacia la identidad judía

Varios factores determinan si los terapeutas estimulan o permiten a sus pacientes considerar y explorar las preocupaciones inevitables sobre el ser judío después del Holocausto y el surgimiento del Estado de Israel. El primer factor es si los terapeutas creen que los temas culturales, políticos y religiosos pertenecen a la terapia o a la psicología en general. El segundo factor se refiere a sus propias actitudes conscientes e inconscientes sobre estos temas en sus propias vidas.

Algunos participantes de este estudio juzgaron a sus pacientes de *etnocéntricos* por considerar que el Holocausto fue un fenómeno únicamente judío. Otros estaban visiblemente perturbados por el auto-desprecio cultural, inferioridad y vergüenza que expresaban sus pacientes. Estos terapeutas necesitaban que los sobrevivientes y sus hijos que no solamente estén orgullosos de su tradición y de su identidad cultural, pero que también (re) establezcan una continuidad y pertenencia a toda la historia judía y su cultura, en vez de definir su identidad y su relación con el mundo de la posguerra únicamente en términos del Holocausto.

Comparaciones entre los dos grupos: SCS y NVH

Anteriormente me referí a la comparación en el estudio entre las reacciones contratransferenciales de los psicoterapeutas de esta muestra que eran sobrevivientes e hijos de sobrevivientes (SCS), y esos terapeutas que no eran víctimas o hijos de sobrevivientes del Holocausto Nazi (NVH). Debido a la falta de espacio voy a resumir brevemente las diferencias principales. Mas datos se encuentran en Daniele 1981 c.

Comparando con aquellos terapeutas que eran sobrevivientes o hijos de sobrevivientes, aquellos que no eran sobrevivientes o hijos de sobrevivientes reportaron que utilizaron diversos modos de defenderse de escuchar los relatos del Holocausto de sus pacientes, y reconocieron que estaban abrumados por sus intensas reacciones afectivas en relación a estos relatos. Más aún, se consideraban de *afuera*, y para contrarrestar esta sensación decían frases como por ejemplo: *“Todos somos sobrevivientes*. También expresaron actitudes, sentimientos y mitos despectivos de los sobrevivientes del Holocausto tanto como víctimas, y como padres al contemplar los hijos como frágiles víctimas. También, los terapeutas de este grupo demostró un patrón ya descrito al trabajar con la población de sobrevivientes en general, con la excepción de sentimientos de envidia y de considerar que los hijos de los sobrevivientes eran *especiales*.

En otras palabras, ellos comentaban formas de defenderse en contra del material del Holocausto y sus reacciones emocionales, particularmente tomando distancia y aferrándose a su rol profesional. Más que sus colegas (grupo SCS) expresaron furia hacia los padres sobrevivientes y asco. Sintiendo *de afuera* tenían la tendencia de sentir lástima y de considerar que los sobrevivientes se entregaron como *reses yendo al matadero*.

Los terapeutas del otro grupo (SCS) expresaron una sensación de vínculo, una *necesidad*, una *misión* de ayudar a *su gente* y una creencia que ellos mismos se beneficiaron en el proceso. Esto último puede estar relacionado con el conflicto del terapeuta sobre

mantener su autoridad profesional. Ellos insistían en la necesidad de integrar el Holocausto a la totalidad de la vida de sus pacientes. Tanto los pacientes como los terapeutas experimentaron más pena y duelo. También, expresaban con mayor frecuencia las palabras asesinar y asesinado para describir las fechorías de los perpetradores del Holocausto y el destino de las víctimas. Los psicoterapeutas en este grupo (SCS) demostraban esencialmente el mismo patrón de respuestas al trabajar con los hijos de los sobrevivientes que al trabajar con los sobrevivientes en su totalidad, fueron estudiadas las diferencias observadas entre los dos grupos y se comprobó que eran independientes de los años de experiencia del terapeuta y del género del terapeuta.

Implicancias para el entrenamiento

El entrenamiento tradicional no prepara generalmente al profesional para enfrentar un *trauma pasivo* y sus efectos a largo plazo (ver también Walerstein, 1983). Un psicoterapeuta dijo, “*creo que el mayor problema es no tener pautas, guías para abordar el Holocausto. El miedo de entrar en un territorio no marcado donde el único guía es el paciente y uno está en el rol del experto*”.

Conocimiento sobre el Holocausto aumenta la habilidad del terapeuta de ayudar a los sobrevivientes y sus hijos. Aunque la información no puede deshacer reacciones inconscientes, sí provee un marco de referencia que le ayuda al terapeuta a saber qué buscar y qué preguntas hacer. Conocimiento de los antecedentes anteriores al Holocausto son importantes, incluyen: (1) las características y la dinámica de la vida de los sobrevivientes en la vida de los judíos europeos antes de la segunda guerra mundial en su heterogeneidad y (2) factores demográficos tales como edad, educación, ocupación, estado civil y social del sobreviviente al comienzo del Holocausto, para nombrar algunos factores. Estos son de particular significancia en entender la reinserción de los sobrevivientes y sus familias y ayuda a establecer una continuidad.

El familiarizarse con la creciente literatura sobre las secuelas de largo plazo sufridas por los sobrevivientes del Holocausto y sus hijos también es una ayuda. De todas maneras, los trabajadores de salud mental deberían cuidarse de agrupar a los individuos como *sobrevivientes* que deberían manifestar un esperado *síndrome del sobreviviente* (Krystal, Nederland, 1968), y la esperanza de que los hijos de los sobrevivientes también manifestarán un *síndrome de hijo de sobreviviente* (ver Phillips, 1978).

En realidad la heterogeneidad de las respuestas hacia el Holocausto y las experiencias post-Holocausto en las familias de los sobrevivientes que he demostrado (Danieli, 1981 a) y que Rich (1982) ha sustanciado empíricamente sugiere una necesidad de aparejar una intervención apropiada a las particulares formas de reacción si se quiere obtener una terapia óptima o beneficios de prevención.

El lector puede observar que aquí se han dado muchos ejemplos alusivos al *relato* sobre el Holocausto del paciente en vez de su conducta.

La uniformidad de las reacciones de los psicoterapeutas sugiere que están respondiendo al Holocausto el único hecho que todos los pacientes tienen en común. Debido a que el Holocausto aparece como la fuente de estas reacciones, sugiero que es apropiado llamarlas reacciones contratransferenciales hacia el Holocausto en vez de hacia los pacientes mismos. Los temas que yo he detallado entre los investigadores y los psicoterapeutas también se han observado en otros grupos tales como abogados y jueces en sus interacciones con los sobrevivientes y sus familias. Como ya lo comenté, creo que estas creencias y actitudes pueden haber contribuido parcialmente a la conspiración del silencio de largo plazo entre los sobrevivientes del Holocausto y la sociedad.

Espero que la concientización sobre las reacciones contratransferenciales revelados en este estudio y los diferentes patrones de frecuencia entre los grupos NHV y SCS ayudará a terapeutas e inves-

tigadores a poder contenerlos y utilizarlos preventiva y terapéuticamente.

Aunque las reacciones descriptas en este trabajo detallas por profesionales trabajando con sobrevivientes del Holocausto y sus hijos, creo que reacciones similares pueden ocurrir en otras poblaciones de víctimas/sobrevivientes que sufren consecuencias similares. Lindy (1987) ha revisado y adaptado estas categorías contratransferenciales para comparar y contrastar las respuestas de terapeutas de veteranos de Vietnam con síndrome del stress postraumático.

Espero que los profesionales que trabajen con otras víctimas/sobrevivientes sigan investigando sus aplicaciones e implicancias de estos resultados a sus poblaciones.

REFERENCIAS

- American Psychiatric Association. *Diagnostic and statistical manual of mental disorders*. Washington. 1980, DC. Autor.
- Barocas, H.A. & Barocas, C.B. *Wounds of the fathers*. The next generation of Holocaust victims. *International Review of Psycho-Analysis*, 6, 1-10.
- Bergman, M.S. & Jucovy, M.E. *Generations of the Holocaust*. New York. Basic Books. 1982.
- Bettelheim, B. *Individual and mass behaviour in extreme situations*. *Journal of abnormal and social psychology*. 1943, p. 38, 417-452.
- Carmelly, F. *Guilt feelings in concentration camp survivors*. Comments of a survivor. *Journal of Jewish Communal Service*, 2, 1975, 139-144.
- Danieli, Y. *Differing adaptional styles in families of survivor of the Nazi Holocaust*: Some implications for treatment, 1981 a. *Children today*, 10, 5, 6-10, 34-35.
 - *Families of survivors of the Nazi Holocaust: Some short-and long term effects*. 1981.
 - *The group project for Holocaust survivors and their children*. *Children Today*. 1981.

- *On the achievement of integration in aging survivors of the Nazi Holocaust.* Journal of Geriatric Psychiatry. 1981.
- *Therapist's difficulties in treating survivors of the Nazi Holocaust and their children,* doctoral dissertation. 1981.
- *The treatment and prevention of long-term effects and intergenerational transmission of victimización: A lesson from Holocaust survivors and their children.* 1985.
- *Treating survivors and children of survivors of the Nazi Holocaust.* 1988.
- *Mourning in survivors and children of survivors of the Nazi Holocaust: the role of group and community modalities.* 1988.
- Des, Pres, T. *The survivor: An anatomy of life in the death camps.* New York. 1976.
- Edelstein, E.L. *The concentration camp syndrome and its late sequelae.* 1980.
- Eitinger, L. *The concentration camp syndrome and its late sequelae.* 1980.
- Freud, S. *A difficulty in the path of psychoanalysis.* 1917. *Civilization and its discontents.* 1930.
- Furst, S.S. *The stimulus barrier and the pathogenicity of trauma.* International Journal of Psychoanalysis. 1978.
- Friedman, P. *The road back for the Dp's: Healing the psychological scars of Nazism.* Commentary. 1948.
- Krystal, H. & Niederland, W.G. *Clinical observations on the survivors syndrome.* 1987.
- Lindy, J.D. *Vietnam: A case book.* New York.
- Niederland, W.G. *The problem of the survivors: Some remarks on the psychiatric evaluation of emotional disorders in survivors of Nazi persecution.*
- Journal of the Hillside Hospital. 1961.

- *Psychiatric disorders among persecution victims: A contribution to the understanding of concentration camp pathology and its after-effects.* Journal of Nervous and Mental Diseases. 1964.
- *An interpretation of the psychological stresses and defenses in concentration-camp life and the late after-effects.* 1968.
- Phillips, R.D. *Impact of Nazi Holocaust on children of survivors.* American Journal of Psychotherapy. 1978.
- Rappaport, E.A. *Beyond traumatic neurosis: A psychoanalytic study of late reactions to the concentration camp trauma.* International Journal of Psychoanalysis. 1968.
- Rich, M.S. *Children of Holocaust survivors: A concurrent validity study of a survivor family typology.* Unpublished doctoral dissertation. 1982.
- Steinberg, A. J. *Separation-individuation issues among children of Holocaust survivors.* 1986.
- Symonds, M. *The second injury to victims.* Evaluation and Change. 1980.
- Tanay, E. *Initiation fo psychotherapy with survivors of Nazi persecutions.* 1968.
- Wanderman, E. *Separation problems, depressive experiences and conception of parents in children of concentration camp survivors.* 1979.
- Wallerstein, R.S. *Psychoanalytic perspective on the problem of reality.* 1973.
- Wiesel, E. *Legends of our time.* New York. 197.
- Winnicot, D.W. *The maturational processes and the facilitaing environment.* London. 1965.
- Zetzel, E.R. *The capacity for emotional growth.* New York. 1970.

ABUSO DE PODER: VICTIMIZACIÓN ORGANIZADA

*Dr. John Dussich **

Desde los comienzos de la humanidad las personas con más poder han dominado a las más débiles.

Las tribus que contaban con mayor número de guerreros saqueaban y despojaban a aquellas que tenían menor número de guerreros. Naciones con más poderío militar conquistaban a aquellas con menos poderío militar. La historia nos ha brindado numerosos ejemplos de cómo los líderes más poderosos han sometido a sus vecinos e impuesto su voluntad sobre los conquistados. Algunas veces esto significó que se adueñaran de sus propiedades y que esclavizaran a su población. Otras veces significó cambios en su cultura a través de cambios en su religión, lenguaje y tradiciones. En casos extremos, esto significó el exterminio completo de todos los miembros de un determinado grupo -genocidio-.

En ausencia de ley o de valores morales, “poder significa derechos”. A medida que los países fueron organizándose y convirtiéndose en interdependientes los unos de los otros, estas prácticas fueron transformándose gradualmente en inaceptables. Las reglas fueron hechas por quienes tenían el poder de gobernar por la fuerza. Como las guerras se ganaban y perdían, y el número de víctimas conmocionaba la mente y el corazón de los conquistadores, los conquistados y de los espectadores, se fueron desarrollando reglas tendientes a propiciar que las nuevas guerras fueran menos letales y más civilizadas. A medida que las naciones crecían y desarrollaban sus relaciones formales, se promulgaron leyes internacionales que aseguraban que los nuevos conflictos se desarrollarían en base a

* Profesor de la Universidad de Tokiwa. Mito. Japón. Secretario General de World Society of Victimology. Director de Cursos de Postgrado de Victimología. Profesor de Victimología de Universidades de Europa, U.S.A. y Latinoamérica.

principios recientemente conocidos como la Convención de Ginebra. Hoy en día la mayoría de los países civilizados son signatarios de estas Convenciones. Existen leyes que sancionan a aquellas naciones que transgreden estas leyes. La Liga de las Naciones y Naciones Unidas procuran regular las actividades de las naciones miembros. Esto se consumó al sancionarse (promulgarse) la Declaración Universal de Derechos Humanos como norma para todas las naciones. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es el contralor que fija el castigo para todas las naciones que violan estas leyes. ¿Por qué continuamos viendo abusos de poder perpetuados por naciones civilizadas hacia segmentos especiales de su propia población?

Introducción

El presente material se refiere a victimizaciones extremas (matanzas masivas, tortura, daños brutales y sufrimientos prolongados). Trata sobre la gran malversación del poder letal (con ganancias específicas, anticipadas o logradas). El término abuso de poder, como es utilizado en el presente trabajo, es relativamente nuevo, desde hace aproximadamente diez años. Los términos que se utilizaban anteriormente para este fenómeno eran genocidio, terrorismo, muerte en masa, holocausto, exterminio de personas, etc.

El abuso de poder no focaliza solamente en el resultado de los ofensores, sino también en la responsabilidad de quienes detentan el poder. El abuso de poder no es historia antigua, sino que es un fenómeno cotidiano y continuo. Se puede leer en cualquier periódico en su sección internacional sobre abusos de poder que están teniendo lugar en diferentes partes del mundo. Uno de los dilemas al estudiar y documentar sobre abuso de poder es el riesgo de quedar atrapado en lo subjetivo de las descripciones del horror que envuelve a los distintos casos y eventos. La naturaleza extrema del tema lleva a los investigadores y escritores a un clima en el cual la in-

formación queda teñida por lo emotivo transformándose con frecuencia en retórica política y social (Sahetapy, 1995: 96).

Definiciones

Antes de embarcarnos en una discusión sobre este problema, deben ser clarificadas las palabras poder, abuso, organizada y victimización. Primero, la palabra abuso se refiere a conductas que violan una norma o principio aceptado, sea éste formal o informal, a través del uso de poder para causar daño a otros (Dussich, 1991). Los principios generalmente reconocidos es la Declaración de los Derechos Humanos de 1948. Estas conductas de abuso de poder están claramente proscriptas si bien no son siempre castigadas por la autoridad superior. Algunas de estas violaciones en el uso de poder, transgreden códigos internacionales, nacionales o morales y son juzgadas como inaceptables por la más extensa comunidad de naciones.

Segundo, la palabra poder en este contexto se refiere a la habilidad de una persona o de un grupo de personas, quienes en virtud de su posición, poder o posesión de armas pueden infligir daño letal o no hacia otros con impunidad. En uno de los extremos de este continuo se encuentra la coerción que no es física sino a través del temor, mientras que, en el otro extremo se encuentra como forma extrema el genocidio. “El poder es la capacidad de coaccionar a otros a hacer algo que de otra manera ellos no hubieran hecho” (Halley, 1991: 13).

Tercero, la palabra organizada se refiere a una actividad planeada en la cual se involucra una colectividad de personas con el fin de lograr un objetivo común. Este poder se refiere a la acción espontánea de un grupo como el linchamiento de una multitud o aquella que se decide después de un período de días, semanas, meses o años, como por ejemplo la “limpieza racial”. El tamaño de la organización puede abarcar desde una estructura informal como pueden

ser dos amigos o una estructura formal como lo es una armada nacional.

Cuarto, la palabra victimización también hace referencia a un grado de daño que es considerado significativo para la mayoría de los observadores (como el “trauma colectivo” de grandes grupos de personas).

La definición de “Víctimas” de la Declaración de Principios Básicos de Justicia para las Víctimas de Delito y del Abuso de Poder, (G.A. 40/34, annex, 40 U.N. GAOR Supp. (No. 53) at 214, U.N. Doc. A/53, 1985) establece que: “...son personas que, individual o colectivamente, han sufrido daño, que incluye daño físico o mental, daño emocional, pérdidas económicas menoscabo de sus derechos fundamentales, a través de acciones u omisiones que si bien no constituyen violación a las leyes penales nacionales, si representan una violación a normas reconocidas internacionalmente referidas a Derechos Humanos”.

En estos términos, la definición compuesta utilizada en el título del presente artículo, “Abuso de Poder: Victimización Organizada” es: la utilización intencional de fuerza violando normas internacionales o códigos de los que resultan lesiones humanas significativas y daños a la propiedad, de parte de una persona o grupo de personas que utilizan objetivos específicos para justificar estas acciones.

En años reciente el término abuso de poder, ha sido utilizado para un amplio espectro de victimizaciones, tal que los macro abusos deben distinguirse de los micro abusos. Los primeros se refieren a muertes, lesiones y daños de magnitud considerable; los segundos se refieren sólo a un reducido grupo de personas quizás a la muerte de una sola víctima o al daño mínimo ocasionado en una propiedad. Sin embargo, en la forma más comúnmente utilizada, el elemento más común en el abuso de poder es la utilización de poder armado violando códigos de personas indefensas. Esto significa que las víctimas no eran transgresores ni tenían los medios para defen-

derse, sin embargo el agresor no podía utilizar la auto-defensa como argumento para su ataque.

Dado que la forma más severa de abuso de poder es el genocidio, resulta útil reflexionar sobre la definición de este fenómeno: “el exterminio intencional de una población definida como raza y personas” (Kornblum, 1994: 434).

Ejemplos

Las formas más antiguas de victimización por abuso de poder organizado son prehistóricas y de la mayoría de ellas no existe información precisa. Algunos antropólogos han documentado la existencia de grandes batallas donde un gran grupo de personas, generalmente combatientes desarmados, eran muertos o esclavizados por un gran número de combatientes armados del otro grupo (Haviland, 1975: 411). La historia menciona a Ghengis Khan, Attila el Uno, Shaka de Zulú, Calígula, por mencionar sólo a algunos de los que abusaron de poder. No fueron llevados ante la justicia, si bien sus atrocidades fueron asentadas por los historiadores. Los hechos más sobresalientes que han ocurrido en los últimos tiempos han tenido lugar en muchos puntos del planeta e involucrado a distintos tipos de agresores y a muy variadas personas como víctimas.

Una breve lista de algunos de estos ejemplos más notorios de macro abuso de poder son:

- La destrucción total de la villa indígena Pequot (mayormente mujeres y niños) por parte de colonizadores Ingleses y de Indios Naragansett en Mystic, Connecticut en el año 1637 (Haviland, 1975).

- La masacre por parte de soldados americanos de los Indios Americanos Sioux en Wounded Knee, en el Sur de Dakota entre 1865 y 1890 (Haviland, 1975; Kornblum, 1994: 435).

- El exterminio por parte de Australia de los habitantes aborígenes de Tasmania, muriendo el último de ellos en 1876 (Haviland, 1975; Bendichm, 1998).

- El genocidio del gobierno turco-otomano a los Armenios desde 1915 a 1916.

- La masacre de soldados ingleses y holandeses a miembros de tribus africanas como los Hottentots (Kornblum, 1994: 435).

- El genocidio de la Alemania nazi de Adolfo Hitler matando aproximadamente a seis millones de judíos, dos millones de civiles rusos y 400.000 gitanos de Europa desde 1930 a 1940 (Haviland, 1975; Kornblum, 1994: 434).

- La masacre japonesa de aproximadamente 300.000 prisioneros de guerra chinos y civiles en Nanjing, China en 1937 (Xu, 1995).

- La masacre por parte de soldados ingleses hacia miles de pakistaníes e Indios luego de la división de India en 1947 (Kornblum, 1994: 434).

- La policía real montada Canadiense, las misiones Oblato y la Compañía Hudson Bay causaron la desaparición de la totalidad de las personas Inuit que vivían en las planicies o tundras del Norte de Canadá durante la década de 1950 (Farley, 1959).

- La política sudafricana del apartheid que causó la muerte de miles de sudafricanos negros entre 1920 y 1990 (Kornblum, 1994: 438).

- Singaleses exterminaron miles de tamiles (grupo de pueblos de la raza drávida en la India) que vivían en Sri Lanka en la década de 1980 (Kornblum, 1994: 434).

- La masacre con gas letal por parte de Saddam Hussein de aldeanos kurdos en Irak en 1988 (Haviland)

- La masacre de estudiantes chinos que realizaban protestas a favor de la democracia en la plaza de Tiananmen en Beijing en 1989 (Japan Times Editorial, 1998).

- La limpieza racial Serbia de Milosevic Slobodan y Karadzic Radovan que causó la muerte de aproximadamente 280.000 croatas y bosnios en el período comprendido entre 1992 y 1995.

- Extremistas hutu mataron aproximadamente 800.000 tutsis y hutus moderados en Ruanda en 1994 (Reuters, 1998).

- El gobierno de Namibia forzó al pueblo Kung a vivir en territorio que no pudieron tolerar y que causó su exterminio entre los años 1970 y 1980 (Haviland).

- La “guerra sucia” y los “desaparecidos”, en Argentina, Chile y Uruguay de miles de personas en manos del gobierno. (Shalalá, 1995; Reuters, 1998; Sims, 1998).

- Las masacres corrientes en Argelia de aproximadamente 40.000 personas de su propio pueblo en manos de grupos terroristas del Frente de Salvación Islámico quienes han estado tratando de suplantar el gobierno desde 1994 (Irish Times, 1998).

Si bien este texto trata mayormente sobre macro abuso de poder, es importante mencionar que el micro abuso de poder incluye victimizaciones tales como, violencia conyugal, violencia escolar, etc. Estos eventos incluyen desde causar lesiones hasta la muerte.

Teorías

Las tres perspectivas teóricas más citadas son la funcional, la de conflicto y la psicológica-social. La perspectiva funcional focaliza en el producto inevitable de la desorganización del mundo. Cada nación tiene sus propios intereses diferenciados y estos colisionan unos con otros generándose disputas que tradicionalmente se resuelven a través de guerras. La perspectiva de conflicto focaliza en la explotación económica y política. Esencialmente, los países capitalistas obtienen mano de obra y materias primas de los países subdesarrollados y de esta manera logran grandes ganancias. Esto perpetúa el flujo de recursos de países del Tercer Mundo a países industrializados. Los conflictos urgen cuando se desafía este orden establecido. La perspectiva psicológica-social considera tanto los aspectos individuales como los culturales. De esta manera la agresividad instintiva y la aprendida genera un sentido de territorialidad

etnocéntrica, que cuando se ve amenazada, genera contiendas armadas (Coleman y Cressey, 1993: 482-3).

Cada una de estas perspectivas propone soluciones basadas en su teoría. Los funcionalistas proponen relaciones mejor organizadas y reformas globales que llevarían a un gobierno mundial con control en lo económico, sobre la pobreza y las relaciones étnicas. Los teóricos del conflicto proponen la eliminación de la opresión económica de parte de los países industrializados asegurando igualdad de recursos para todas las personas. Los teóricos psicológico-sociales proponen enseñar a las personas a resolver sus conflictos a través de medios no violentos. Propone control racional y degradar la glorificación de la violencia que hacen los medios de comunicación (Coleman y Cressey, 1993: 482-3).

Medición

Dado que el abuso social representa un fenómeno social sumamente complejo, y que no ha sido nunca medido empíricamente, se sugiere la utilización de un modelo multidimensional que permite al investigador: a) tomar conciencia de las múltiples variables que caracterizan este fenómeno; b) tener una herramienta heurística que pueda facilitar la medición de los datos de abuso de poder; c) ampliar la comprensión de la multidimensionalidad de cada evento de abuso de poder; d) lograr una interpretación más precisa de los datos que llevan a conclusiones en las investigaciones sobre abuso de poder y e) alentar la creación de políticas realistas de prevención y poder responder a futuros eventos de abuso de poder. El modelo recomendado es el “Problem Moment Continua” desarrollado por mí hace diecisiete años, para determinar habilidades en la medición de problemas (Dussich, 1985). El modelo congela un evento en el tiempo de manera que cada variable por separado pueda ser reconocida y medida. Esto no solo posibilita al investigador considerar las variables por separado en fenómenos complejos, sino que tam-

bién permite variar un evento con diferentes situaciones hipotéticas.

Conclusiones

Como victimólogos es nuestra responsabilidad considerar las formas más vastas y severas de victimización, los macro abusos de poder. Estos eventos han plagado la humanidad desde el comienzo de los conflictos sociales entre grupos organizados. En la opinión de este autor, el término abuso de poder ha comenzado a ser utilizado recientemente desde la promulgación de la Declaración Internacional de Derechos Humanos en 1948, más recientemente la Declaración Básica de Principios de Justicia para Víctimas de Delitos y de Abuso de Poder de Naciones Unidas y con la evolución de la Victimología como una disciplina dedicada al estudio y medición de las victimizaciones. Lo implícito en esta suposición es que al estudiar el problema, los victimólogos podrán describir con precisión las causas y las condiciones en que tienen lugar estos procesos y brindar a quienes planean políticas información de manera tal que esta forma de abuso social pueda prevenirse y mejore así la calidad de la vida en forma global.

De esta manera, el desafío es: primero, reconocer que la Victimología tiene la gran responsabilidad de guiar las investigaciones empíricas y desarrollar teorías que promuevan una mejor comprensión de la dinámica y causas del abuso de poder; segundo, promover entre legisladores, investigadores y líderes gubernamentales una mayor conexión de manera tal que se hagan políticas basadas en información más precisa logrando de esta manera mayor efectividad; y tercero, la utilización de esas políticas para modificar la forma en que los organismos internacionales interactúan y regulan de esta manera las acciones entre ellos por el bienestar de la vida social.

Traducción: Lic. Mercedes de la Rúa

Bibliografía

- Associated Press. "Children of the Killing Fields". MSBC. 1998. News.
- Bendeich, Mark. "Race of White Aborigines Dream of Island Homeland". 1998. Australian WWW servers.
- Coleman, James William and Donald R. Cressey. Social Problems. 1998. Fifth Edition. Harper Collins College Publisher. New York.
- Dussich, John P. J. Social coping: a new perspective in control theory, 1985. Koln: Carl Heymanns Verlag.
- "Some theoretical and pragmatic observations on the abuse of power" in G. Kaiser, H. Kury and H. J. Albrecht, editors Victims and Criminal Justice: particular groups of victims. Part. 2. 1991. Criminological Research Reports, Max Planck Institute for Foreign and International Penal Law, volumen 52, Freiburg in Breisgau.
- Farley, Mowat. The desperate people. Little Brown: Boston. 1959.
- Haley, John Owen. Authority without power: law and the Japanese paradox. New York. 1991. Oxford University Press.
- Haviland, William A. Cultural Anthropology, Seventh Edition, 1975. Harcourt Brace College Publisher: Fort Worth.
- Irish Times, "Minister warns situation in Algeria could escalate to civil war". 1975. Arabic News.
- Japan Times Editorial. Sunday, 28. 1998.
- Kornblum, William. Sociology in a changing world. Third Edition, 1994. Harcourt Brace College Publisher: Fort Worth.
- Reuters, in Ashani evening News, Features, February 25, 1998.
- Reuters, in The Japan Times, Sunday, April 26.
- Sahetapy, J. E. "The Arrogance of Power: a victimological analysis". The Journal of the Japanese Society of Victimology. March.
- Shalala, Nancy. "Mothers still crying for Argentine". The Japan Times. Time about, April 13, 1995.

- Sims, Clavin. "A killer's I sorry isn't enough any more, in Asahi Evening News. The New York Times, Weekly Review, February 27, 1998.
- Xu, Zhigeng. We forget: Nanjing Massacre, 1937. Panda. 1995. Books Chinese Literature Press: Beijing.

EL PAPEL DE LA POLICÍA ANTE LAS VÍCTIMAS DEL DELITO. LA EXPERIENCIA CHILENA

*Dr. Elías Escaff Silva **

Cualquiera sea el tipo de sociedad existente, corresponderá a la policía el mantenimiento del orden, la seguridad y fundamentalmente la investigación de los hechos delictivos. Pero si ello es cierto en los lineamientos más gruesos, al momento de precisar el como se obtiene ese objetivo, es necesario considerar los factores cambiantes de nuestra sociedad, especialmente, en momentos como hoy, en que las transformaciones ideológicas, políticas, económicas, culturales, científicas y técnicas son tan aceleradas y significativas que influyen decisivamente en los papeles que desempeñan los diferentes organismos.

En la actualidad, el rol de las instituciones policiales se encuentra determinada por múltiples factores. Tres de ellos sin embargo, nos parecen indispensables destacar en esta oportunidad: a) el sistema democrático, b) los Derechos Humanos y c) la creciente modernización de nuestra sociedad. La situación y el significado de ellos en una sociedad, constituyen determinantes del rol que asumirá una particular policía.

a) El sistema democrático no es nuevo por cierto, pero su aceptación de manera mayoritaria por amplios sectores del planeta, así como la suscripción y difusión de numerosos tratados internacionales, que lo promueven y difunden, han determinado recientemente una percepción diferente de sus alcances. Definido en sus orígenes por la separación de poderes y la elección periódica de los gober-

* Director de C.A.V.A.S. (Centro de Asistencia a Víctimas de Atentados Sexuales). Policía de Investigaciones de Chile. Presidente Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica. Miembro de la World Society of Victimology.

nantes, hoy aparece incorporado a él, de modo decisivo, el respeto y la protección de los Derechos Humanos. En esta perspectiva, las exigencias que se le hacen al aparato público trascienden aquellas que durante décadas se consideraron como suficientes: defensa, justicia y seguridad.

b) En el ámbito de los Derechos Humanos, tan caro para nuestras sociedades latinoamericanas, ya ni siquiera basta con aquellos llamados de la primera generación, conocidos también como “derechos de la libertad”, con un contenido eminentemente individual, inspirados en el pensamiento liberal y reconocidos desde la Declaración de Independencia de los Estados Unidos (1776) y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (Francia 1789). Los Derechos Humanos, como toda manifestación social, constituyen una realidad cambiante. Avanzando en el tiempo y en la evolución de la doctrina y de los tratados internacionales sobre la materia, surgen aquellos conocidos como de la segunda y tercera generación, los llamados “derechos de la igualdad” y los “derechos de la solidaridad”. Estos últimos, denominados así “por cuanto reflejan una cierta concepción de vida en comunidad y por cuanto requieren para su realización del esfuerzo conjunto de todos los componentes de la sociedad”¹, han generado nuevas exigencias al sector estatal (y también al privado por cierto), en el plano de la asistencia a los seres humanos.

La incorporación del tema de los Derechos Humanos a la problemática social ha hecho surgir una serie de nuevos requerimientos en el ámbito de la justicia y la criminalidad. Así, la víctima de un delito, ante quien falló la “seguridad”, ya no se satisface con la mera “justicia” en los términos tradicionales, hoy exige un apoyo, una ayuda y aún una reparación a ese Estado que fue incapaz de prote-

¹ Aylwin Oyarzun, José. “Derechos Humanos: Desafíos para un nuevo contexto. Noviembre 1991. Mimeografiado.

gerla. En este sentido, son ejemplificadores los acuerdos alcanzados en el Séptimo Congreso de Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente. Allí, en Milán, en el año 1985 se alcanza un consenso y se emite una “Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y de abuso de poder”. En esta declaración entre otros aspectos se señala:

“14.- Las víctimas recibirán asistencia material médica, psicológica y social que sea necesaria, por conducto de los medios gubernamentales, voluntarios, comunitarios y autónomos”². Y se agrega más adelante:

“16.- Se proporcionará al personal de policía... capacitación que lo haga receptivo a las necesidades de las víctimas y directrices que garanticen una ayuda apropiada y rápida”.³

c) Pero no es sólo por la línea del sistema democrático y de los Derechos Humanos que hemos de llegar a una nueva perspectiva del rol policial. La modernización en el ámbito del quehacer policial se ha de traducir en la capacidad para incorporar los nuevos conocimientos científicos y la tecnología adecuada para el cumplimiento de sus objetivos.

Hacia fines de la década del '40, especialmente con los trabajos de H. Von Hentig y de B. Mendelsohn, surge la víctima real, concreta, como una preocupación científica que permite comprender de mejor manera la génesis del crimen. Posteriormente vinieron nuevos autores, Werthman, Ellenberger y los diversos Symposium

² Naciones Unidas. Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente. “Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder”. Milán 1985. Conf. 121/22. Rev. 1, pág. 51.

³ Idem.

de Victimología (Israel 1973, U.S.A. 1976; R.F.A 1979; Tokio 1982; Zagreb 1985; etc.). De este modo, la Victimología se empieza a desarrollar como disciplina científica y a entregar sus aportes al desarrollo social y al mejoramiento de la calidad de vida de todas las personas.

Los servicios policiales deben recoger estos desafíos, incorporando los nuevos conocimientos científicos que se van generando, y haciendo suyos los requerimientos ciudadanos, como única manera de mantenerse vigentes, como cualquier institución pública al servicio de la comunidad.

Una policía debe estar inspirada hacia dar satisfacción a las necesidades que la sociedad tiene, respecto a su seguridad personal y resguardo de sus bienes materiales. Debe velar por restituir cualquier rompimiento o quiebre que se produzca en el ámbito de la seguridad ciudadana y su preocupación fundamental debe ser cumplir con las demandas de la víctima de hechos delictivos. Es precisamente ésta, la víctima, el motivo primordial de la existencia de una Policía.

En la medida que un organismo policial se aleje de las expectativas ciudadanas, sea por la ineficiencia en la investigación policial o por la incapacidad de restituir a la víctima su situación material, emocional o psicológica previa al delito, deja de ser una institución de servicio público. Por otra parte, este distanciamiento aumenta la probabilidad de que la comunidad se vea expuesta a la proliferación de la delincuencia y por lo tanto, a la generación de un clima inadecuado para la calidad de vida de una sociedad.

En este orden de ideas, una Policía debe ser considerada eficiente, no sólo cuando detiene a un alto número de personas infractores de la ley. Habitualmente, a este generalizado criterio, deberían incorporarse otros contenidos para evaluar su rendimiento, y uno de éstos es, precisamente, el nivel de satisfacción de las expectativas de las víctimas.

Ahora bien, la multiplicidad de delitos genera también una multiplicidad de víctimas y todas ellas requieren un trato digno y una reparación justa. ¿Por qué entonces sólo las víctimas de delitos sexuales?

Desde un comienzo enfocamos el trabajo de creación de este Centro hacia la víctima de la agresión sexual. Desde luego, los recursos, siempre escasos en nuestros subdesarrollados países, no permitían generar una cobertura de atención generalizada. Más aún, esta experiencia de asistencia a víctimas, surge entre las dudas de algunos y las esperanzas de otros, por lo que era indispensable atender sólo a algunas de ellas.

Existe una multiplicidad de delitos y como consecuencia una multiplicidad de víctimas, pero no todas ellas reciben el mismo impacto con la comisión del hecho ilícito que las victimiza. En múltiples casos el daño puede adquirir características graves, pero en la específica situación de las víctimas de agresiones sexuales, nos parecía que era más urgente esta atención. El daño, podía traducirse en un costo psicosocial irreparable no sólo para la víctima y su familia, sino para la sociedad toda. Pero además, en estas situaciones, la víctima no tenía adonde recurrir. En nuestro país no había –y no hay, fuera de nosotros- organismos especializados en la atención interdisciplinaria y global de los problemas derivados de una agresión sexual. Por lo demás, la gran mayoría de los casos que parcialmente habíamos atendido, derivados de la Brigada de Delitos Sexuales, correspondían a menores de escasos recursos, lo que hacía aún más inaccesible para ellos la posibilidad de un tratamiento adecuado. Por otra parte, el ya mencionado Congreso de Milán parecía darnos la razón: “Al proporcionar servicios y asistencia a las víctimas, se prestará atención a las que tengan necesidades especiales por la índole de los daños sufridos...”⁴.

⁴ Idem.

Estas razones son algunas por las cuales un Centro de Asistencia a las Víctimas del delito se justifica plenamente dentro de un Instituto de Criminología, en el contexto de una policía.

Más aún, el hecho que el CAVAS, Centro de Asistencia a Víctimas de Atentados Sexuales, pertenezca a un organismo policial nos ha facilitado llevar a cabo un conjunto de acciones, internas como externas a la institución, que han redundado en una mejor atención, aceptación y consideración a la víctima de atentados sexuales.

En el ámbito institucional, la labor del CAVAS inicialmente, estuvo dirigida a sensibilizar a los funcionarios policiales de los diferentes niveles, en relación a la problemática de la víctima de un delito. La existencia de este organismo (al principio quizás resistida, por no constituir en apariencia una actividad propia de carácter policial), hoy podemos señalar con gran satisfacción, constituye no sólo una realidad plenamente aceptada, sino que las autoridades hacen esfuerzos por dotarlo de los recursos necesarios para dar satisfacción a los requerimientos de las víctimas.

Por otra parte, también en el plano institucional, se han ejecutado diversos cursos tendientes a especializar a los coordinadores policías que se desempeñan en el área del delito sexual, en las diferentes regiones del país. Los contenidos de esta actividad docente están ligados al manejo de la entrevista inicial, a la obtención de la información, al logro de una relación facilitadora con la víctima, la comprensión de su conducta y el manejo al organismo adecuado, así como la habilitación para efectuar labores preventivas en el ámbito de la comunidad.

Fuera de la institución, pero dentro del sistema penal, el hecho de que el CAVAS esté inserto en una policía, le ha facilitado desarrollar una serie de actividades de coordinación con otros organismos que cumplen misiones ligadas al fenómeno delictivo.

Con el Servicio Médico Legal, establecimiento dedicado, entre otras funciones, a la ejecución de la pericia gineco obstetra, se ha

logrado un intercambio periódico de conocimientos, y una agilización en la atención de la víctima, al ser derivadas de un organismo a otro, para las diferentes intervenciones.

Con el Poder Judicial se han desarrollado acciones en distintos niveles. Con los jueces se ha establecido una comunicación directa, que implica un reconocimiento mutuo de la importante labor que desarrolla cada cual. De este modo, cada vez con mayor frecuencia, los magistrados nos solicitan pericias, tendientes a establecer los daños psicosociales en la víctima, consecuenciales al hecho delictivo; como asimismo, consultan una opinión profesional destinada a determinar el grado de veracidad de las afirmaciones hechas por ella en el tribunal. Por otro lado, el CAVAS, consciente de la necesidad de no interferir en la tramitación del proceso penal, ha intercedido por algunas víctimas con importantes trastornos de orden psíquico derivados del delito, obteniendo la postergación de careos y otras diligencias, ordenadas por el tribunal, y, que aparecen en ese momento contraindicadas desde el punto de vista terapéutico.

En esta misma área, el Poder Judicial, el CAVAS ha efectuado una importante colaboración a la formación y especialización de los funcionarios, que sin ser abogados, se encuentran encargados de efectuar las entrevistas de la víctima y los partícipes del delito. Al respecto, personal del CAVAS ha dictado cursos a los Actuarios y, en la actualidad, existe un trabajo conjunto, tendiente a lograr una plena coordinación entre todos los organismos que intervienen directamente con la víctima.

La experiencia adquirida por el CAVAS, al observar reiteradamente las dificultades que plantea la legislación, con respecto a la posibilidad que tiene la víctima para aportar pruebas legales al proceso, ha permitido a sus integrantes participar en diferentes comisiones, junto a otros organismos, se han elaborado proyectos de ley, para lograr las modificaciones pertinentes y ser enviadas al Poder Legislativo, para su aprobación, de manera que los Tribunales

cuenten con un herramienta justa, apropiada a las exigencias actuales de la comunidad.

Para el CAVAS, también ha sido un elemento facilitador el pertenecer a una organización policial, cuando requiere ejecutar diversas acciones de orden social, en pro de las víctimas, en Municipios, Centros Hospitalarios, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Lo mismo ocurre en la realización de su misión preventiva, destinada a reducir en la población el riesgo de ser victimizada, cuando se concurre a establecimientos educacionales, centros comunitarios o juveniles.

Chile en un país que cuenta hoy con una población cercana a los trece y medio millones de habitantes. Para formarse una idea global del delito, puede señalarse que la Policía de Investigaciones, que es el organismo que habitualmente ejecuta la investigación del delito, recibe alrededor de 170.000 órdenes de investigar al año, emanadas de los diferentes Tribunales a lo largo del país, como consecuencia de denuncias que han sido formuladas por la población.

Los delitos denunciados que atentan contra el “orden de la familia, moralidad pública y la libertad sexual”, son aproximadamente un cuatro por ciento del total de la criminalidad en el país. De ellos, la mitad ocurre en la Región Metropolitana, que corresponde a Santiago. Los delitos más comunes son la violación y los abusos deshonestos, especialmente en menores de edad.

En Santiago, cerca de un tercio de las denuncias hechas por agresiones sexuales son atendidas terapéuticamente en el CAVAS, entendemos con plena satisfacción por parte de las víctimas, al observarse, en pocas sesiones, una importante recuperación de su estado psíquico y adaptación social.

Existen un proyecto de ampliación del CAVAS a otras regiones, no obstante, los recursos insuficientes han impedido dar paso a este nuevo desafío.

En Santiago, a raíz de las relaciones con otras organizaciones gubernamentales y comunitarias, surgió una importante cooperación con el Servicio Nacional de La Mujer, SERNAM, que con reciente gran esfuerzo, en marzo de 1991, inauguró un “Centro de Atención en Violencia Doméstica”, con una organización profesional y modelo de asistencia semejante al implementado por CAVAS y que a la fecha ha alcanzado importantes logros en esa área.⁵

Las acciones efectuadas por CAVAS, en los planos terapéutico y preventivo, junto a otras actividades planificadas por el actual gobierno, como la creación del Instituto de la Juventud, los estudios de modificación de planes y programas en educación, la campaña contra el Sida, etc., han implicado algunas consecuencias en el comportamiento de la población en general y en el delito sexual en especial.

Hoy se observa un importante cambio de actitud por parte de la comunidad especialmente en los jóvenes, respecto al tema de la sexualidad, se discute la manera de incorporarlo a los planes y programas educacionales, se generan foros respecto a la importancia de la formación de los padres para la entrega de información, etc. Del mismo modo, hemos observado una actitud más asertiva, por parte de las mujeres, en la defensa de sus derechos y asunción de roles más activos frente a su libertad sexual.

Por otra parte, si bien el delito sexual en Chile ha permanecido estable en términos cuantitativos, en Santiago se ha observado un importante aumento de las denuncias. Dicho aumento lo interpretamos, en parte, debido al hecho que la población se encuentra más informada de sus derechos y asume una actitud más adaptativa frente a la agresión. En términos criminológicos, podemos hablar de una reducción de la cifra negra del delito sexual, considerada por diversos autores, entre las más altas.

⁵ Centro de atención en violencia doméstica. Sernam 1. Municipalidad de Santiago. “Acerca de quiénes somos”.

El proceso de transformaciones que vive la humanidad toda, así como aquellos cambios específicos de nuestra patria, y dentro de ellos, muy especialmente el conjunto de actividades tendientes a responder a las expectativas de la víctima del delito, nos obliga a continuar nuestro desafío de estar vigente, y de responder a los diversos requerimientos sociales. Pero continuar en esta senda no es un problema del azar, no sólo de obtención de recursos. Es fundamentalmente un problema de opción, de perspectiva, de filosofía de vida. Es preciso sentirse comprometido con el ser humano como tal, pero además, con la opción de “servicio público” que hemos escogido como funcionarios públicos.

El Centro de Asistencia a las Víctimas de Atentados Sexuales (CAVAS), hoy, parte del Departamento de Victimología del Instituto de Criminología de la Policía de Investigaciones de Chile, organismo científico-técnico dedicado a la investigación del delito y a satisfacer los requerimientos de las víctimas, se encuentra orgulloso en esta nueva etapa.

Si el esfuerzo mancomunado de los integrantes del equipo interdisciplinario del CAVAS, permite lograr la readaptación psíquica y social de una víctima de la agresión sexual, esa dedicación no ha sido en vano. Una persona al menos ha visto restituido en parte el daño ocasionado por la acción delictiva y se ha reincorporado como un ciudadano útil y productivo a la sociedad.

EL DERECHO VICTIMAL

*Dra. María de la Luz Lima Malvido**

I. Introducción

Dentro de la Enciclopedia de las Ciencias Penales están ubicadas las disciplinas criminológicas, donde se encuentra el estudio de la biología criminal, la psicología criminal, la sociología criminal, la penología y la victimología, todas disciplinas del mundo del ser.

La Victimología poco a poco ha ido desarrollándose para llegar como diría Friday, a su mayoría de edad, estructurando y sistematizando sus contenidos y paradigmas científicos propios de una ciencia autónoma.

La Victimología tiene por objeto el estudio de la víctima, tanto individual como colectivamente, la etiología del fenómeno victimal y su comprensión, a fin de crear una infraestructura humana y técnica que pueda y permita brindarles atención, apoyo y prevención.

La Criminología a través de investigaciones empíricas relativas al hombre delincuente, permitió el renacimiento del derecho penal que la Escuela Clásica había estructurado.

Ahora la Victimología que nace como una pequeña parte de la Criminología está permitiendo nuevos enfoques de tales dimensiones, que se está convirtiendo en uno de los pilares que serán capaces de cambiar y de reordenar a todo el sistema de justicia penal.

Dentro de la Enciclopedia de las Ciencias Penales se encuentran también las disciplinas del mundo del deber ser, entre ellas el Derecho Penal. Pero no obstante que la víctima motiva su nacimiento, el Estado se hace cargo del conflicto y aplica el “ius puniendi”, en

* Presidenta de la Fundación Mexicana de Asistencia a Víctimas. Vicepresidenta de la World Society of Victimology. Expresidenta de la Sociedad Mexicana de Criminología.

nombre de la sociedad, sacándola del escenario y desplazándola hasta la actualidad.

El Derecho Penal se conforma con una serie de principios que limitan el poder del Estado en su función de castigar, estructurando un universo simbólico en que se delinean deberes y obligaciones tanto para el Estado como para el presunto o delincuente. De ahí el surgimiento del Derecho Procesal penal que establece los procedimientos en esa delicada tarea de saber si el sujeto imputado es responsable del delito y del daño causado a la “colectividad”.

Pero en toda esta dinámica, hay muy pocas menciones a la víctima, esta no preocupa como tal al Estado sino solo en función del delincuente y éste en función de un universo abstracto, que incluso le atribuye características de omnipotencia e inmortalidad.

Si nos preguntamos por qué y a partir de cuando del olvido en el sistema de procuración y administración de justicia de la víctima del delito, encontramos que ni dentro de los paradigmas científicos de la actual ciencia del Derecho Penal, ni entre sus fines está incluida, de ahí que estén ausentes las políticas públicas que permitan su atención y defensa.

Si analizamos las definiciones científicas del Derecho Penal encontramos que este tiene como fin preservar la seguridad pública y paz. Y como bien dice Raúl Zaffaroni ¹, la coerción penal es la única coerción jurídica que no persigue primordialmente la reparación. En la medida en que se pretenda que la coerción penal busque la reparación perderá su carácter penal y viceversa, en la medida en que las otras coerciones jurídicas persigan la prevención especial como objetivo fundamental, irán adquiriendo carácter penal.

¹ Zaffaroni, Raúl. “Tratado de Derecho Penal”. Parte General. Vol. I. Ed. Editar. Buenos Aires. Argentina. Pág. 63. 1980.

II. Problemática, la Víctima en el Derecho Penal

Tal parece que “la víctima ha sufrido un despojo por parte del sistema Penal”. Este ha despojado a la verdadera víctima de su calidad de tal para investir de esa calidad a la comunidad. El sistema penal ha sustituido a la víctima real y concreta por una víctima simbólica y abstracta: la comunidad.

En el universo jurídico todo es una creación de la razón, y no es casual que esa sustitución de la víctima tenga lugar en determinado momento histórico. Al derecho afirma Heidegger ², le interesa cada vez menos el individuo como tal.

Así como en algunos sistemas se extendía la responsabilidad del individuo al grupo, con el sistema penal moderno se extiende la victimización del individuo a la comunidad institucionalizada. ³

Pero esta sustitución como bien lo indica la Dra. Mesutti, no significa que se acentúe la preocupación por las víctimas colectivas, minorías, grupos vulnerables, etc. Es una sustitución del sujeto real, por un ente abstracto, la comunidad.

Suficiente es recordar la cifra que a nivel nacional tenemos en lo relativo a la reparación del daño, donde sólo en un 4 % de los casos se otorga.

“La reparación del daño sigue siendo un simple buen deseo, así lo hemos demostrado en nuestras investigaciones, en que hemos encontrado que sólo el 6,49 % de las víctimas en Veracruz logró alguna compensación (en el D. F. baja a 4,9 % y en la Zona conurbada se obtiene tan sólo en el 1,7 % de los casos)”. ⁴

² Heidegger, M. *Chemis qui ne ménent, nulle part*, Gallimard, citado en Idem. Pág. 29.

³ Mesutti de Zabala, Ana. La víctima y el “no-sujeto de derecho”. *Revista Serie Victimológica*. Año 2. N° 1. México. Pág. 28. 1994.

⁴ Rodríguez Manzanera, Luis. *La Protección Constitucional a las Víctimas del Delito*. Ponencia presentada al Congreso de Doctores en Derechos. México. 1994.

El problema radica también en que si decimos que es el derecho penal la disciplina que debe dar respuesta a la víctima debemos empezar por determinar el contenido de este concepto.

Para ello hemos acogido a nivel internacional el que sugiere la Declaración sobre los principios Fundamentales para las Víctimas del Delito y abuso de poder, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1985, que la define como: toda persona que, individual o colectivamente, haya sufrido daños inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal, incluida la que proscribe el abuso de poder.

Asimismo podrá considerarse “víctima”, a una persona independientemente de que se identifique, aprenda, enjuicie o condene al perpetrador e independientemente de la relación entre perpetrador y la víctima. Además en su caso, incluirse a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.

Esta definición, va más allá del concepto que el Derecho Penal tiene para referirse al que sufre un delito o sea el sujeto pasivo o el ofendido, quien asume forma y significado en cuanto participa en los planos superiores, como la sociedad, la historia.

“El sujeto pasivo u ofendido no es el individuo, es la relación conceptualizada entre un ente -individual o colectivo- y el mundo”⁵

No podemos extender los fines que tiene la ciencia del derecho penal a otro “sujeto” para el cual no ha sido estructurada, y no la abarca el objeto de estudio. Ya que en la forma en que lo racionalizó y logró “una conquista como imagen concebida”, representó al universo víctima-victimario, como lo deseaba el científico y era funcional para el sistema.

⁵ Idem, pág. 29.

El sistema al sacar a la víctima y no darle la oportunidad de participar, le quita todos sus derechos que le serán “defendidos” por el Estado. La convierte en un “no sujeto de derecho”, dejándola en estado de indefensión. Además de sobrevictimizarla y estigmatizarla, no pudiendo ya exigir lo que a sus intereses conviene durante el desarrollo del procedimiento penal.

Debemos por ello acudir a una nueva ciencia, que convierta a la víctima en un emisor y receptor de actos y hechos jurídicos, incluyendo a todos los sujetos que queremos incluir, conformando un conjunto de normas que delinee la relación del Estado con las víctimas.

Si se sostiene la idea de que, es a través del Derecho penal como la víctima debe resolver sus necesidades tanto humanas, jurídicas como médicas, diremos que éste ha fracasado y que en realidad el sistema de procuración e impartición de justicia en una bolsa de trabajo.

Y como diría Raúl Zaffaroni ⁶ “ el modelo penal..., desde que la víctima desaparece por efecto de la expropiación del conflicto por el soberano o por el Estado, ha dejado de ser un modelo de solución de conflictos, por la supresión de una de las partes en el conflicto: esto explica la multiplicación increíble de teorías de la pena (y consiguientemente teorías del derecho penal) y la errabunda peregrinación filosófica del saber penal...”

Como se ve, esta relación del Estado con la víctima debe modificarse; es más diríamos debe delimitarse y estructurarse a fin de contar con el marco jurídico que permita hablar en realidad de justicia para las víctimas.

No queremos que sólo se les dé una “ayuda humanitaria”, sino que se establezcan las relaciones de igualdad frente a la ley, (princi-

⁶ Zaffaroni, Raúl. En busca de las penas perdidas. AFA Editores. Lima. Pág. 226.

pio que es sólo una ficción) desde el inicio del procedimiento, retornándole su categoría de “sujeto de derecho”.

No aceptamos un modelo en el que todos los derechos son para el inculpado o para el delincuente; el primero tiene el derecho a la defensa, la cual será gratuita e irrenunciable de carecer el sujeto de recursos, obligándole a ministerio público como para el juez el nombrarlo; ambos sujetos cuentan con modernos establecimientos preventivos o de sentenciados creados muchos ex profeso pensando en sus necesidades, los que cuentan con todos los servicios y proporcionan: alimentación, vestido, atención médica, psicológica, psiquiátrica, odontológica, pedagógica, social; además de contar con actividades deportivas, recreativas y culturales. Y para cumplir con los fines de la pena establecidos por la Constitución agreguemos: trabajo, capacitación para el mismo y educación. Aunque en muchas cárceles imperen mecanismos de corrupción, el sistema está estructurado para que los reclusos cuenten con esto.

La víctima, se presenta ante el ministerio público, por lo general después de haber peregrinado por 4 o 5 oficinas ya que nadie le indica ni le informa donde debe presentar una denuncia, no conoce la trascendencia de esta actuación, por lo que narra los hechos muchas veces incompletos y sin coherencia por el estado traumático que vivió. Debido a estas deficiencias, es citada en muchas de las veces para ampliar su declaración, orillándola a caer en contradicciones. No sabe proteger las evidencias del crimen por lo que las destruye y cuando le son requeridas, es imposible tenerlas.

Como el ministerio público es la autoridad en la fase de la averiguación previa, se concreta tomar la declaración, sin consideración del estado emocional por el que pasa la víctima, que se siente victimizada, forzada, y a veces seriamente agredida por dicha autoridad.

El victimario, si es detenido, es enfrentado a la víctima con prepotencia, esta es amenazada por él o por sus familiares en el transcurso de las audiencias, sin tomar en consideración las circunstan-

cias emocionales que sufre la víctima. El defensor del presunto, aconseja a su cliente y lo prepara para que su declaración sea coherente, no omitiendo dato alguno que pueda perjudicarlo.

Si queda detenido tendrá derecho inmediatamente a contar con un teléfono para que llame a sus familiares o a su abogado defensor, si es hora de comer se le dan alimentos y una cobija para pasar la noche.

En tanto que a la víctima no se lo presta en la agencia el teléfono, no cuenta con ropa adecuada y además a veces se la requieren para proteger evidencias del crimen. No cuenta con dinero para el traslado a su domicilio, no puede en ocasiones regresar hasta el amanecer por seguridad personal y decide quedarse a dormir en el piso de las agencias investigadoras.

En ocasiones el presunto es puesto en libertad sin que la víctima se entere, por lo que al salir de la agencia o regresar a casa se enfrenta con el sujeto sumamente alterado que la amenaza o la agrede peor.

Si se dispone la realización de una diligencia de reconstrucción de hechos, se irrumpe muchas veces en el domicilio de la víctima o de sus familiares sin consultar la prudencia de la hora, alterando la seguridad y el orden familiar. Durante esos momentos de angustia la víctima recibe miradas, señalamientos, burlas, insinuaciones, indiscreciones, presiones, agresiones, toda clase de vejaciones que tendrá que padecer durante meses, si bien le va, o años. Y todo por tener el valor de presentarse ante el Estado, para que expropie su sufrimiento y haga de éste, una causa más, una ficción más del gran aparato de justicia penal.

La víctima regresa a casa desesperanzada, abandonando su causa en muchas ocasiones para no volver a ser victimizada por el aparato de "Justicia Penal".

Parece una antítesis, ya que debería recibir la víctima algo de esa ayuda por haber depositado su confianza en el Estado para su protección.

Este modelo penal hace que la víctima pierda dignidad, seguridad, intimidad, credibilidad; que el delincuente pierda credibilidad, honestidad, dignidad, autoestima, y pierda el Estado credibilidad, legitimación y posibilidad de gobernabilidad; de ahí que se requiera una gran reforma que reconstruya la posibilidad de solución real del conflicto en igualdad.

III. Derecho Victimal

Por todo esto sostenemos la necesidad del surgimiento y desarrollo del que hemos llamado Derecho Victimal, definido como el conjunto de principios, valores, normas y procedimientos jurídicos locales, nacionales e internacionales tendientes a requerir, posibilitar y controlar las prerrogativas y pretensiones de las víctimas de delitos y abuso de poder.

Estas prerrogativas pueden consistir en un derecho de hacer, no hacer o recibir algo, conferido por la ley y la constitución del país.

Las relaciones del Estado con el acusado, están perfectamente determinadas por un sistema con una gran estructura administrativa que le posibilita cumplir con las funciones determinadas.

Los ciudadanos no esperan del Estado ayuda o apoyo cuando son victimizados, pero cuando menos tienen la expectativa de que el sistema cumpla con la función de castigar a los culpables. Dadas algunas fallas estructurales en el sistema de justicia, hemos visto el retorno en ya varios casos del mencionado, “hágase justicia por propia mano”. En México hemos tenido casos trágicos en que la población sales y lincha a los culpables mediante ejecuciones públicas, que nos recuerdan épocas muy primitivas. Ejemplo de ello fue el caso del Estado de Guerrero en el municipio de Zapotitlan, donde se desnudaron y ahorcaron en varios árboles a 7 culpables de varios robos de ganado. A ese acontecimiento asistieron y participaron los habitantes de dos poblaciones los que ya querían que se hiciera justicia contra aquellos.

Existe una hipertrofia funcional en el sistema de justicia que difícilmente cumple con las expectativas para lo cual fue creado, por ello está teniendo que dar un giro, que muestre el interés del Estado para con las víctimas, no dejándola en estado de indefensión, dándole a través de ciertas normas la posibilidad de participar en el proceso.

Los distintos sistemas latinoamericanos han avanzado para incorporar a las víctimas no sólo en los discursos jurídicos penales sino a la legislación penal, hasta convertirla en algunos sistemas, en parte en el proceso penal. Y en caso de resultar insolvente el delincuente, algunos sistemas cuentan con fondos estatales para reparar el daño si se encuentra la persona en estado de necesidad y urgencia producto de la victimización.

Pero aún con todo este esfuerzo debemos insistir en que el Derecho Victimal debe estructurarse, ya que el estado debe comprometerse no sólo con el ofendido o el sujeto pasivo del delito, sino con los familiares, dependientes y aún con aquellas personas que por evitar una victimización se vieron afectadas.

Este servicio no debe ser una dádiva altruista del ejecutivo en turno, sino un servicio público. No olvidemos que no sólo es penal la respuesta que espera una víctima.

Por ejemplo decíamos que el Estado debe indemnizar a la víctima no importando que se aprenda o se declare culpable al presunto o éste, se dé a la fuga; estos servicios no se encuentran entre las obligaciones y competencia funcional del sistema penal tradicional.

Todo esto, no significa que se quiera eliminar la responsabilidad de los culpables del daño, estamos a favor del reforzamiento en el sistema penal de los mecanismos que permitan mejorar el acceso a la justicia de la víctima, trabajando además en la elaboración de las normas victimales que desarrollen el servicio público victimológico.

Deben existir las autoridades que sean responsables de brindar este nuevo servicio público.

Para dar la jerarquía ya mencionada a este servicio, se requiere una reforma a la Constitución en la que se plasmen los derechos fundamentales de las víctimas, tal y como se redactaron cuidadosamente los derechos del inculpado; todas las prerrogativas que se den al inculpado o al delincuente, deben de dárseles las equivalentes a las víctimas de los delitos. Queremos que estas tengan por lo menos, los mismos derechos que los inculpados y los delincuentes.

Después de una consulta pública y la aportación de diversas ideas de profesionales y organismos no gubernamentales, la Constitución fue modificada en Septiembre de 1993, incluyendo en el artículo 20 Constitucional, último párrafo el siguiente texto que es ahora la base del nuevo Derecho Victimal Mexicano.

Artículo 20 Constitucional. Último Párrafo

“En todo proceso penal, la víctima o el ofendido por algún delito, tendrá derecho a recibir asesoría jurídica, a que se le satisfaga la reparación del daño cuando proceda, a coadyuvar con el Ministerio Público, a que se le preste atención médica de urgencia cuando la requiera y los demás que señalen las leyes”.

Esta es una reforma de gran trascendencia aunque hubiera sido preferible separar los derechos de las víctimas de los derechos del inculpado. Este no es sino un reflejo más del lugar que tienen las víctimas en el sistema penal. Es conveniente que los derechos de las víctimas, formen parte de un apartado distinto (b) dentro del mismo artículo constitucional.

Conjuntando opiniones de especialistas entre ellos los del Dr. Luis Rodríguez Manzanera y de Elpidio Ramírez entre los de mayor valor y tomando como base el documento de las Naciones Unidas, elaboramos un proyecto para la modificación del artículo 20 constitucional que a continuación transcribimos.⁷

⁷ Este proyecto fue elaborado para el grupo primero de trabajo de la Comisión Redactora de Reformas Penales, integrado por la Subsecretaría de Gobernación;

Proyecto de Reforma al Artículo 20 Constitucional

B. La Víctima del Delito tendrá los siguientes derechos:

I. A la información desde el inicio del procedimiento penal todas sus prerrogativas y la trascendencia de cada una de las actuaciones.

II. Al conocimiento de todos los datos que requiera para participar en el desarrollo del procedimiento, y a contar con copias certificadas de las actuaciones siempre que lo solicite.

III. Al nombramiento del defensor victimal, desde el inicio de la averiguación previa, el cual podrá orientarla, asistirle y en su caso representarla en los actos del procedimiento; y demás necesidades inmediatas que surjan.

IV. A no ser obligada a declarar; si considera que los elementos de prueba que presenta, son suficientes para probar los elementos del delito y la presunta responsabilidad del agresor.

V. A recibir atención de urgencia; material, médica, psicológica, y social necesaria. A contar con la información sobre la disponibilidad de estos servicios.

VI. A recibir tratamiento post-traumático gratuito para la recuperación de su salud física y mental.

VII. Al anonimato sobre su victimización en los medios de comunicación para proteger su intimidad.

VIII. A la seguridad, por lo que la autoridad investigadora y jurisdiccional están obligadas a ordenar las medidas necesarias para la protección de la víctima, sus familiares, dependientes y testigos de cargo; de su domicilio y posesiones cuando se pongan en peligro por el presunto responsable o sus cómplices mediante actos de intimidación o represalias.

IX. A la acreditación durante el procedimiento, a través del ministerio público de las pruebas que tiendan a demostrar los daños

que formó parte del documento entregado al Congreso de la Unión por la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Gobernación en el año 1993.

patrimoniales, morales y daños y perjuicios causados por la comisión del delito.

X. A la renuncia al careo con el presunto responsable; optándose en ese caso por realizarse con su defensor, o por el careo supletorio.

XI. A tener seguridad en el pago de la reparación, para lo cual el juez penal, en el auto de formal prisión o sujeción a proceso, cualquiera que sea la pena aplicable al delito ordenará el embargo precautorio del bien del inculpado o del obligado al pago de la reparación del daño; en caso de insolvencia, a contar con la caución que el juez fijará suficiente para garantizar su reparación.

XII. A recibir resolución del juez, relativa a la reparación del daño en toda sentencia penal.

XIII. A la notificación personal o a su defensor victimal de toda sentencia penal.

XIV. A contar cuando proceda con mecanismos oficiosos para la resolución de las controversias, incluidas las prácticas de justicia consuetudinarias o autóctonas a fin de facilitar la conciliación y la reparación del daño; bajo supervisión de las comisiones de Derechos Humanos.

Para el cumplimiento de los derechos que anteceden, se crearán los fondos de auxilio a las víctimas, los cuales se aplicarán de conformidad con la ley respectiva”.

En la República Mexicana habían ya algunas leyes de asistencia a las víctimas, como la del Estado de México. La que se adelantó mucho en la historia de lo que ahora es todo un movimiento social. Gracias al recordado Maestro Alfonso Quiróz Cuarón, un grupo de mexicanos y una argentina la Dra. Hilda Marchiori, se presentó en 1969 el proyecto de la primera Ley de Víctimas de México. Otras Entidades que fueron legislando normas semejantes son Puebla, Tlaxcala, Jalisco, Tamaulipas y Veracruz.

IV. Derechos Humanos y Derechos de las Víctimas

Si recordamos la distinción que algunos teóricos han hecho de los derechos humanos, tenemos derechos de la primera, de la segunda y tercera generación, los cuales se definen de la siguiente forma.

Son llamados derechos de la primera generación los individuales o civiles aquellos a los que tiene el hombre por el hecho de nacer, y que no requieren para surgir la definición axiológica por un documento jurídico como la constitución.

Tenemos entre ellos el derecho a la vida, a la locomoción, a la expresión, etc. Y los derechos políticos, que son los que tiene como ciudadano cuando tiene su relación con el Estado. Estos están en nuestra constitución en la primera parte expresados, en la parte dogmática y existen y los reconoce el Estado.

Los derechos humanos de la segunda generación son todas las prerrogativas o pretensiones que los ciudadanos, individual o colectivamente, pueden esgrimir frente a la actividad social y jurídica del estado; es decir implican poder exigir a éste determinadas prestaciones.

Fue a partir de la declaración de los Derechos Humanos de 1948, cuando todo el mundo comienza a reconocer estos derechos. Las primeras constituciones que los incluyen fueron la de México, 1917; la de la República Socialista Federativa Soviética rusa, de 1917; la española, de 1923 y la Holandesa, de 1937.

Estos implican una obligación de hacer por parte del Estado. Están entre ellos los derechos económicos, los derechos sociales y culturales. Y los derechos de la tercera generación son los llamados derechos de los pueblos, son aquellos de la comunidad como ente colectivo, por ejemplo los derechos ecológicos, son todos los que surgen gracias a la cooperación internacional.

Los derechos de las víctimas son derechos de la segunda generación, esto es, implican un hacer por parte del Estado y son prerrogativas que deben establecerse en la legislación.

Con este marco teórico, justificamos el por qué de la necesidad de legislar a nivel constitucional los derechos de las víctimas.

Un derecho humano de cualquiera de las tres generaciones debe posibilitarse para su despliegue integral, mediante su reconocimiento, goce y ejercicio. Esto es definirlo, pero establecer además los mecanismos que posibilitan su operatividad (los mecanismos para hacerlos efectivos).

El legislador debe pasar de lo que sería el reconocimiento axiológico constitucional, al establecimiento de dichos mecanismos legislandolos en la ley sustantiva, adjetiva y otra dando cabida al goce y el ejercicio de los mismos.

Formando parte del proyecto enviado por la Secretaría de Gobernación al Congreso se redactaron artículos que sirvieron de base o fueron tomados textuales en la reciente reforma penal.

La reforma publicada el 10 de Enero de 1994 junto con algunos artículos que ya se contemplaban en otras reformas recientes, nos dan un espectro de nuevos derechos para las víctimas que hemos querido sistematizar en una cartilla del fuero común y del fuero federal que a continuación transcribimos ⁸ el cual fue elaborado con el ánimo de ayudarlas a que conozcan y sepan exigir sus derechos durante el procedimiento penal.

Además de ese esfuerzo se ha elaborado la Ley de Justicia para las Víctimas del Distrito Federal, la cual será presentada por la Fundación ante la III Asamblea de Representantes, ley reglamentaria del artículo 20 Constitucional. En esta se incluyen en su parte preliminar los derechos de las víctimas, que fueron sugeridos para incluirse en la reforma al artículo 20 constitucional.

Consideramos que todas las entidades federativas deberán legislar sus leyes reglamentarias y en caso de tenerlas deberán adecuarlas a fin de ser congruentes con el espíritu de la actual reforma penal.

⁸ Este es material elaborado por colaboradores de la Fundación Mexicana de asistencia a Víctimas.

Cartilla de los Derechos de las Víctimas en Materia Penal Federal

Derechos Generales

1. A recibir atención médica de urgencia gratuita, que implica: (último párrafo del Artículo 20 Constitucional)

- a) Ser hospitalizada en caso necesario.
- b) Recibir tratamiento postraumático para la recuperación de la salud física.
- c) Recibir tratamiento psicológico para la recuperación de la salud emocional.
- d) Recibir aparatos ortopédicos, prótesis, medicamentos o cualquier otro que se requiera para rehabilitación.

2. A recibir asesoría jurídica, gratuita, que implica:

- a) La designación de un abogado defensor de derechos.

Derechos Procedimentales

1. El Ministerio Público o el Tribunal tienen la obligación de suplir la ausencia o deficiencia de los razonamientos que conduzcan a proteger tus derechos (último párrafo de la fracción VIII del Art. 1 del CFPP).

2. Que el defensor tenga acceso a la averiguación previa (Art. 16 del CFPP).

3. Que el Ministerio Público Federal te proporcione seguridad y auxilio en tu personal vida, derechos y posesiones (Art. 123 del CFPP).

4. A ser informado del desarrollo de la averiguación previa o del proceso (Art. 141 del CFPP).

5. El Ministerio Público Federal tiene la obligación de notificarle cuando determine el no ejercicio de la acción penal y resolver sobre la inconformidad que formule (Art. 2 fracción VIII del CFPP).

6. A estar presente en todas las audiencias en el que el inculpa-do tenga ese derecho (Art. 141 del CFPP).

7. A proporcionar, al Ministerio Público Federal o al juez, directamente o por conducto de tu abogado, las pruebas que conduzcan a establecer la responsabilidad del inculpado, la procedencia y monto de la reparación del daño (Art. 141 del CFPP y 34 del CP).

8. El juez deberá mandar citar para que comparezcas por sí o por conducto de tu defensor para hacer valer tus derechos (último párrafo Art. 141 del CFPP).

9. A formular preguntas al inculpado por sí o por conducto de tu defensor (Art. 249 del CFPP).

10. El Ministerio Público Federal tiene la obligación de exigir la reparación del daño que te causaron (Art. 31 Bis, 34 del CP y fracción II del Art. 2 del CFPP).

11. La reparación del daño comprende la restitución de la cosa, de no ser posible, el pago del precio de la misma; la indemnización del daño material y moral causado, incluyendo el pago de tratamientos curativos que, como consecuencias del delito, sean necesarios para la recuperación de tu salud; y el resarcimiento de los perjuicios causados (Art. 30 fracciones I, II y III del CP).

12. En los delitos de querrela, en cualquier momento, tienes derecho a otorgar el perdón si se te repara el daño (Art. 93 del CP y 138 del CFPP).

13. El juez está obligado a resolver sobre la reparación del daño que solicitó el Ministerio Público Federal (Art. 31 Bis del CP).

14. Tratándose de delitos que afecten la vida o la integridad corporal, el monto de la reparación del daño debe realizarse de conformidad con la ley federal de trabajo (Art. 399 fracción 1 segundo párrafo del CFPP, en relación con los arts. 1915 del Código Civil y 502 de la ley federal del trabajo).

Cartilla de los Derechos de las Víctimas en Materia Penal para el Distrito Federal

Derechos Generales

1. A recibir atención médica de urgencia, gratuita, que implica: (último párrafo del Artículo 20 Constitucional y 9 del CPPPP del DF)

- a) Ser hospitalizada en caso necesario.
- b) Recibir tratamiento postraumático para la recuperación de tu salud física.
- c) Recibir tratamiento psicológico para la recuperación de tu salud emocional.
- d) Recibir aparatos ortopédicos, prótesis, medicamentos o cualquier otro que se requiera para tu rehabilitación.

2. A recibir asesoría jurídica, gratuita, que implica:

- a) La designación de un abogado defensor de tus derechos.

Derechos Procedimentales

1. A poner a disposición del Ministerio Público o del juez, por sí o por conducto de tu defensor, todas las pruebas que conduzcan a acreditar la probable o plena responsabilidad del inculpado y a justificar el monto y la reparación del daño que te causaron. (Art. 9 del CPP del D.F.)

2. El Ministerio Público tiene la obligación de pedir la reparación del daño. (Art. 2 fracción III del CPP del D.F. en relación con el 31 bis y 34 del CP para el D.F.)

3. El juez está obligado a resolver sobre la reparación del daño que solicitó el Ministerio Público. (Art. 31 bis del CP)

4. La reparación del daño comprende: la restitución de la cosa, de no ser posible, el pago del precio de la misma; la indemnización del daño material y moral causado, incluyendo el pago de tratamientos curativos que, como consecuencias del delito sean neces-

rios para la recuperación de tu salud; y el resarcimiento de los daños y perjuicios causados. (Art. 30 fracciones I, II y III del CP)

5. Para identificar al inculpado de violación, a petición tuya esta diligencia puede efectuarse en un lugar en el que no puedas ser vista por el victimario. (Art. 9 bis del CPP del D.F.)

6. Si eres víctima de un delito sexual, a petición tuya, la exploración y atención médica psiquiátrica, ginecológica o cualquier otra, se practicará por personal facultativo de tu mismo sexo. (Art. 109 bis del CPP del D.F.)

7. Si lo deseas podrás ser atendida por facultativos particulares. (Art. 110 del CPP del D.F.)

8. Tratándose de delitos contra la moral la audiencia tendrá que efectuarse a puerta cerrada. (Art. 59 del CPP del D.F.)

9. A solicitar al juez el embargo precautorio en bienes del obligado a reparar el daño cuando exista temor fundado de que éste oculte o enajen los bienes en que habrá de hacerse efectiva dicha reparación. (Art. 35 del CPP del D.F.)

10. En la audiencia, el inculpado está obligado a guardarte respeto. (Art. 63 del CPP del D.F.)

11. El juez tiene la obligación de notificarle la resolución mediante la cual niegue la orden de aprehensión, comparecencia o haya dictado la libertad del inculpado. (Art. 36 del CPP del D.F.)

12. A aportar pruebas dentro de los 60 días siguientes a partir de la fecha en que te hicieron la notificación en el caso que antecede. (Art. 36 del CPP del D.F.)

13. A comparecer en la audiencia en compañía de tu defensor para manifestar lo que a tu derecho convenga en las mismas condiciones que el defensor del inculpado. (Art. 70 del CPP del D.F.)

14. Toda resolución apelable deberá notificarle la del juez personalmente o por conducto de tu defensor, para ello es conveniente que designes un domicilio ubicado en el Distrito Federal. (Arts. 80 y 82 en relación con el 304, 330, 417 y 418 del CPP del D.F.)

15. Si no hablas o no entiendes el idioma castellano, el notificador debe asistirte de un traductor al momento de hacerte la notificación, y si lo solicitas deberá dejarte copia de la resolución. (Arts. 83 y 85 del CPP del D.F.)

16. En los delitos de querrela en cualquier momento, tienes derecho a otorgar el perdón si se te repara el daño. (Art. 93 del C.P.)

17. Si no hablas o no entiendes el idioma castellano, el Ministerio Público o el juez deben nombrar un traductor para que te asista en las diligencias. (Art. 183 del CPP del D.F.)

18. Puedes solicitar la acumulación de los procesos. (Art. 487 del CPP del D.F.)

19. A que el inculpado para obtener su libertad bajo caución, garantice el monto de la reparación del daño, y tratándose de delitos que afecten la vida o la integridad corporal, el monto de la reparación del daño podrá ser menor al que resulte de las aplicaciones de la Ley Federal del Trabajo. (Art. 556 fracciones I y II del CPP del D.F. en relación con los Arts. 1915 del Código Civil y 502 de la ley federal del trabajo)

20. A que se aplique en tu favor la garantía relativa a la reparación del daño cuando se revoque la libertad del inculpado. (Art. 569 del CPP del D.F.)

21. A que se aplique en tu favor la garantía relativa a la reparación del daño cuando resulte condenado el acusado y se encuentre en libertad bajo caución. (Art. 572 del CPP del D.F.)

Esperando que las aportaciones que se presentan en el presente trabajo puedan ser útiles para las víctimas de otras latitudes, agradezco la invitación amable de una gran mujer luchadora de los Derechos Humanos del delincuente y de las víctimas, nuestra amiga Hilda Marchiori.

ABUSO EMOCIONAL

*Dra. Danya Glaser**

Por razones comprensibles e inherentes al significado literal del término supervivencia, en la preocupación de la gente el cuerpo ha tenido siempre preponderancia por sobre el alma. Recién cuando la supervivencia física está garantizada pueden comenzar a ser objeto de atención los aspectos psicológicos. La práctica de la psiquiatría infantil en los países en desarrollo es muy nueva (Nikapota, 1991), y refleja un reciente reconocimiento de la importancia de los factores psicológicos en la salud y desarrollo de los niños y por ende para la sociedad en general. La secuencia de estas preocupaciones se ve reflejada en el campo del abuso sexual. Como lo describieran con claridad Kempy y Helfer (1980) la atención dirigida al abuso emocional sólo es posible luego de haberse reconocido las distintas formas de maltrato físico a los niños. En consecuencia dentro de las publicaciones clínicas en el terreno del abuso infantil, el abuso emocional ha recibido relativamente escasa mención (Hart and Brassard, 1987; Allsop and Jones, 1991).

Sin embargo en la actualidad se ha ampliado el espectro de publicaciones. En el artículo 19 de la Convención de los Derechos del Niño del Reino Unido (UNICEF, 1989) (ratificada por el Reino Unido en 1991) se menciona protección frente a todas las formas de violencia física y mental, daño o abuso, abandono o tratamiento abandonico, maltrato o explotación incluyendo abuso sexual. En las Naciones Unidas, el abuso emocional está incluido como una de las categorías por las cuales debe incluirse el nombre de un niño en el Registro de Protección de Niños. Con este objetivo se define el abuso emocional como “efectos adversos actuales o probables en el

*Bloomfield Clinic. Department of Child and Adolescent Psychiatry. Londres. Inglaterra.

desarrollo emocional y conductual del niño producidos por maltrato emocional persistente o severo... esta categoría debe ser utilizada cuando es la principal o exclusiva forma de abuso” (Trabajando Juntos, 1991). En 1981, el 5 % de los niños registrados como abusados en el Reino Unido fueron incluidos en forma exclusiva en esta categoría.

En contraste con estos antecedentes, el objetivo de este capítulo es tratar cuatro aspectos que se relacionan con el abuso emocional: 1) algunas de las dificultades clínicas y profesionales relacionadas con el abuso emocional incluye cuestiones referidas a la utilidad de las definiciones, 2) la interacción abusiva-aspectos descriptivos de las conductas parentales, mecanismos mediadores de los efectos del abuso emocional en los niños, y las respuestas de los niños, 3) la ubicación del abuso emocional dentro del amplio espectro del abuso infantil y abandono, y 4) algunas implicaciones de las intervenciones.

Algunos obstáculos en la definición del Abuso Emocional

Podríamos preguntarnos los motivos por los cuales la definición acuñada en la Conferencia sobre abuso psicológico a jóvenes y niños realizada en 1983, es tan poco utilizada.

La misma establece: “el maltrato psicológico a jóvenes y niños consiste en acciones u omisiones que son juzgadas por los expertos y los parámetros de la comunidad como psicológicamente dañinas. Dichos actos son cometidos por individuos que por sus características (edad, status, conocimientos, modalidad organizacional, etc.) en forma individual o colectiva se encuentran en una posición de poder desigual que convierte al niño en vulnerable.

Dichos actos dañan el funcionamiento cognitivo, afectivo y conductual del niño en forma inmediata o mediata. Ejemplos de maltrato psicológico incluyen actos de rechazo, terror, aislamiento, explotación y escasa socialización”.

Desde aquella Conferencia esta definición operacional ha aparecido muchas veces en publicaciones tales como Brassar et al (1987) y más recientemente en Furnell (1991). Otros como Miller (1983), Garbarino et al y Covitz (1986) han descripto varios aspectos del abuso emocional. Estas descripciones han sido resumidas por Hart y Brassar (1987).

Es necesario examinar por qué ha sido tan lenta la incorporación en la práctica y respuestas clínicas a esta problemática. Tanto los aspectos cuantitativos como cualitativos, del concepto de abuso emocional han obstaculizado las intervenciones.

Aspectos Cuantitativos

Muchas de las conductas y actitudes parentales (que se considerarán en detalle más adelante) son reconocidas por los padres como ocurridas en algún punto de la interacción con sus hijos y serán consideradas como situación parentales adecuadas. Sin embargo dentro del contexto el abuso emocional el interés reside en los patrones de relación que por sus características de rigidez, persistencia y penetración se convierten en indeseables. La dificultad reside en determinar cuando la frecuencia e intensidad de los patrones de conducta indeseables alcanzan proporciones dañinas o inaceptables. La ausencia de cuantificación de esta problemática ha contribuido a la reticencia de los profesionales a intervenir. El debate entre los límites aceptables o inaceptables no se reducen al abuso emocional, continúan aún sin resolver en el campo del abuso físico (Berliner, 1988) no obstante haber sido objeto de estudio por un tiempo más prolongado que el abuso emocional. Sin embargo si fuera posible medir la intensidad o contar la frecuencia de ciertas conductas parentales operacionalmente definidas, tendría sentido hacerlo y determinar un punto desde el cual las conductas sean consideradas inaceptables. Mc Fee y Wolfe (1991) consideran este procedimiento útil.

La afirmación de que la responsabilidad de cualquier daño causado a un niño reside en los adultos destacándose cualquier factor de mediación de los niños refuerzan la importancia de otorgar centralidad a las acciones parentales. También se establece la necesidad de establecer si existe evidencias de daño actual al niño. Una ventaja más de este enfoque es que cuando hay mucha preocupación por un niño no existe el requerimiento de probar una conexión causal, unidireccional entre la conducta parental indeseable y las dificultades y problemas del niño.

Sin embargo este enfoque niega la realidad de que la relación padres-hijos es interaccional y está inmersa en un contexto que ejerce su influencia. Al hacer que la definición de abuso dependa de la acción y no de la reacción o respuesta pasa por alto factores innatos del niño tal como edad, o algunos más complejos como su vulnerabilidad o en forma inversa su “resiliencia”. No se considera relevante la existencia de otros factores protectores por lo que este tipo de enfoque del abuso debe ser considerado potencialmente insensato. Es interesante observar que el término daño significativo (significan harm) introducido en la nueva Acta de Niños (1989) incluye tanto a la acción como a la respuesta en su definición.

Finalmente, un aspecto central en la definición de “abuso”. Una de las formas de conceptualizar el abuso muy aplicada en la práctica es considerarlo como originado desde un punto de vista social, es la pregunta por la factibilidad de la continuación de la particular relación padre-niño. Es probable que requiera algún tipo de intervención destinada a evaluar la capacidad de cambio suficiente de la relación padre-niño como para alcanzar un estado “bastante bueno”. Junes (1991) se refiere al abuso como a nivel administrativo definido de esta forma el abuso, trae aparejado la noción de protección al niño, y la necesidad potencial de una intervención social exterior a la familia. No implica de ninguna manera alejar al niño de su familia, la intervención destinada a brindar apoyo a la familia o de una terapia para promover el cambio. Frecuentemente la inter-

vención implica la utilización de procedimientos legales, dado que muchos de los padres que abusan no reconocen la causa de la preocupación profesional por lo cual por sí mismos no buscarán ayuda (Dale et al, 1986; Asen et al, 1989). El requerimiento legal de evidencias de abuso o “daño significativo” al profesional, puede paradójicamente inhibir la utilización del término abuso para describir ciertas conductas parentales. Existe gran probabilidad de que ello ocurra entre aquellos profesionales encargados de la protección, investigación e identificación de niños que han sufrido abuso principalmente trabajadores sociales, policía y médicos quienes no se sienten capaces de identificar y señalar el abuso emocional. Comúnmente la estrategia utilizada en estas situaciones difíciles es describir las conductas parentales alarmantes como indeseables, aparentando que las mismas no alcanzan el umbral necesario para la intervención dejando a los niños de esta manera desprotegidos. Evitar la utilización del término abuso y desplazar el foco de atención al daño producido en el niño contribuye también a dar evidencias de estos casos.

Aspectos Cualitativos

Todas las formas de abuso infantil incluyen acciones u omisiones que requieren una diferenciación de los términos “abuso” y “abandono”. Como se podrá comprobar en el terreno psicológico esta diferenciación no resulta tan útil ya que en el mismo las acciones y omisiones frecuentemente coexisten. De acuerdo a los objetivos del presente trabajo se incluirá a ambos dentro del término abuso.

El abuso emocional a diferencia de otros tipos de abuso infantil y maltrato no requiere de acciones físicas u omisiones por parte del responsable del niño ni por los efectos provocados en el niño (McGee and Wolfe, 1991).

Mucho de lo que se describirá más adelante como abuso emocional está determinado culturalmente por lo cual variará en las di-

ferentes sociedades (Korbin, 1991). Como lo señalara Belsky (1991) algunas conductas parentales que pueden a los ojos del observador aparecer como claramente perjudiciales para el desarrollo del niño son alentadas en ese grupo cultural a los fines de adaptar al niño al funcionamiento en esa sociedad. Esta se aplica por ejemplo a la represión intencional de la individualidad del niño. Las distintas manifestaciones a describir son vistas desde el punto de vista del niño. Se requiere de mayor investigación para determinar el grado hasta el cual existe una universalidad con respecto a su potencial dañino. Otros aspectos importantes surgen de la intención de los padres para con el niño y de la percepción del niño de la relación parental como benévola o no.

Con respecto al abuso en términos cuantitativos dentro del espectro del maltrato, es necesario considerar en mayor detalle la naturaleza y calidad de las distintas conductas dañinas del responsable con respecto al niño. Si bien la diferencia pasa a ser puramente académica, a los fines de la presente descripción sería preferible comenzar por considerar las actitudes y conductas indeseables, inapropiadas, abusivas o de engaño como las llamara Haugaard (1991) “conductas inapropiadas” y no utilizar el término abuso que nos hace presumir la existencia de daño.

Dimensiones de relaciones inapropiadas o emocionalmente abusivas

A) Actitudes negativas persistentes.

Las actitudes negativas persistentes pueden expresarse al niño verbalmente o no y tomar diferentes formas. Entre ellas se incluyen:

1) Actitudes y atribuciones negativas

Designación persistente

Culpa persistente

Adscribir al niño una maldad innata (posiblemente heredada) con la expectativa de que el niño exprese este atributo.

Burlas.

2) Disciplina severa y control obsesivo.

Inducir terror a través de amenazas de castigo físico severo.

Amenazas de abandono que incluyen dejar al niño al cuidado de terceros.

Aislar al niño en situaciones de encierro que le produzcan temor.

Disciplina a través de conductas de relación.

B) *Promover vínculos afectivos inseguros.*

A través del condicionamiento parental.

Condicionar la atención o cuidado del niño por parte de sus padres en función de sus buenas conductas.

Condicionar la benevolencia paterna a la gratitud del niño.

C) *Consideraciones y expectativas inapropiadas del desarrollo.*

Imposición al niño de responsabilidades inapropiadas, asociado con culpabilización por su fracaso.

Expectativa de los padres de que los niños se acomoden a sus necesidades.

Separaciones imprevistas e inexplicables.

Exposición de experiencias inapropiadas para la edad y fracaso en protegerlo de estas experiencias inapropiadas.

Fallas en la contención o expectativas inapropiadas referidas al autocontrol del niño.

Sobre protección – privación de oportunidades de explorar, individualizar, aprender (que incluyen inasistencia a la escuela y de relacionarse con sus pares).

Privación de oportunidades de adquirir fortaleza emocional a través de la modificación de discapacidades innatas o de combatir miedos y ansiedades.

Fallas en ofrecer explicaciones y exploraciones cognitivas apropiadas, honestas y consistentes.

D) *Falta de disponibilidad emocional.*

Fallas en el reconocimiento de la individualidad del niño y en sus límites psicológicos.

Involucración del niño en la expresión de alucinaciones e ideas sobredimensionadas.

Relegamiento del niño en pos de la satisfacción de las necesidades emocionales de su cuidador.

Identificaciones proyectivas.

Dificultad para reconocer la personalidad, deseos y bienestar del niño.

Dificultad en ajustar (la edad apropiadamente) a la personalidad y los deseos del niño.

Intentos de modificar coercitivamente la personalidad del niño.

E) *Distorsiones e inconsistencias cognitivas.*

Presentar mensajes contradictorios internamente.

Mistificación.

Expectativas parentales inconsistentes.

Respuestas parentales impredecibles.

Debido a que las conductas y actitudes aquí descriptas afectan tanto lo emotivo como lo cognitivo, es preferible usar el término “abuso psicológico” en vez de “abuso emocional”. Estas dimensiones esperan definiciones operativas, las determinadas consensualmente.

Además, el efecto específico de cualquiera de los patrones perjudiciales recién descriptos resta aún ser determinado. Hasta la fecha, existe evidencia que los niños que a una temprana edad experimentaron indisponibilidad psicológica de su cuidador muestran una particular declinación en el funcionamiento cognitivo y socioemocional tanto como desorden en el comportamiento (Erickson et al, 1989). Egeland (1991) sugiere que el abandono o maltrato emocional engloba todos los aspectos perjudiciales del maltrato psicológico.

Como hemos mencionado al definir el daño significativo o al probar el abuso o daño, existe la necesidad de ir más allá de una descripción de trato inadecuado de los niños por parte de sus padres o cuidadores. El maltrato ocurre dentro de una relación, que se encuentra inmersa dentro de una familia extensa y más allá de ella (contexto social). Es necesario que tanto la teoría como la evidencia empírica contribuyan a unir los aspectos del niño y de los padres ubicándolos dentro de su contexto. Esto nos lleva a considerar el receptor innato, las variables del niño, la naturaleza del niño para “procesar” sus experiencias y la variedad de respuestas posibles del niño. Este proceso de corrimiento de un marco teórico lineal a uno sistémico o interaccional es complejo y aún se encuentra repleto de preguntas sin respuestas.

El proceso intrapsíquico del niño

Cualquier daño psicológico resultante de estos patterns de actitudes parentales hacia el niño se encuentran mediatizados por el estadio de desarrollo del niño. Los niños pequeños necesitan proximidad y afirmación de parte de sus figuras significativas, particularmente cuando se sienten incómodos, ansiosos o afligidos.

Por ser los niños dependientes, crédulos y confiados, creen en la verdad literal de lo que se les dice, aún cuando se los denigra o cuando desde el punto de vista del adulto se digan cosas en forma impulsiva de las cuales intenten luego retractarse. Los niños por ejemplo asumen la culpa y responsabilidad por las enfermedades de los padres. Esta creencia en la palabra de los padres, se ve reforzada más adelante por la repetición de mensajes no verbales y expresiones negativas.

Estas respuestas de los niños no sólo se aplican a actitudes negativas sino también a amenazas reiteradas que algunos reciben, y en las que creen y que les produce temor y ansiedad aún cuando las amenazas no sean frecuentes ni actuales. Esta confianza innata del

niño nos explica los efectos dañinos y la ansiedad que producen las amenazas de abandono y rechazo.

Un aspecto adicional de la confianza de los niños está reflejado en la indefensión y pasivo acatamiento de algunos niños que son embaucados por los engaños o proyecciones parentales.

Así como creen en la sustancia de lo que se les dice, la mayoría de los chicos sólo pueden percibir a sus padres como benevolentes y bien intencionados hacia ellos. La creencia innata del niño en la bondad de sus cuidadores está mediada en un grado considerable por las necesidades de apoyo del niño lo que determina que ciertas personas serán identificadas como figuras indispensables de apego (o padres). Para que estas personas sean percibidas como males se requiere una contradicción psicológica considerable y posiblemente intolerable. El niño puede reconocer sólo más tarde en su vida lo inapropiado e indeseable de la posición de los padres.

A lo largo de la dependencia y la confianza, las cuales son reforzadas por la expectativa parental de respeto y obediencia, los niños crean sus propios modelos internos de trabajo, basados en la percepción de sus experiencias (Bowlby, 1988).

Algo más tarde, al requerir explicaciones de sus experiencias (Bowlby, 1988) especialmente cuando ninguna es oportuna, ellos construyen la propia. En una forma de desarrollo apropiada, los niños adoptan explicaciones egocéntricas. Al necesitar creer en la bondad de sus padres y en la ausencia de explicaciones alternativas, están forzados a adoptar (aparentemente) la conclusión inescapable de que son ellos los malos, culpables y totales responsables. Una manera en la cual esta visión es a veces reforzada es a través de la expectativa de algunos padres (y ocasionalmente profesionales) que un período de separación ayudará al niño a curarlo de sus atributos negativos y que el niño reformado será restituido para que los padres cuiden de él.

Dentro de una dimensión diferente del maltrato parental, encontramos niños que sufren abandono emocional y que se ven de-

privados de respuestas emocionales por parte de sus padres, sea por depresión de la madre u otras causas de incapacidad emocional, llegando a la conclusión dolorosa y extrema de que no son merecedores de atención, cuidados y anhelos parentales. Los chicos mayores experimentan además de baja autoestima, humillación y culpa como consecuencia del abandono emocional.

Debido a sobreprotección y a la falta de exposición a situaciones de aprendizaje aceptables algunos niños se ven privados de oportunidades de aprender a dominar sus miedos y ansiedades. Ellos desarrollarán una imagen de vulnerabilidad, falta de resistencia y debilidad.

Adaptación. Respuestas de los niños, síntomas y desórdenes

Muchas de las pautas de cuidado de los padres o adultos hacia los niños son percibidas por éstos como confusas, incómodos y desagradables. El niño debe encontrar una manera de tratar y acomodarse a las contradicciones emocionales y cognitivas a las cuales él o ella se enfrentan.

Los niños adoptan diferentes modos de hacer frente a los conflictos para resolver su apuro por la sobrevivencia emocional. Una forma de supervivencia psicológica es la de crear explicaciones, las cuales no serán visibles para alguien de afuera que se encuentre con el niño. Otros intentos de adaptación se expresan de una manera que es percibida y descrita por los padres como desórdenes conductuales o estados emocionales de un niño malo (o más raramente perturbado). El intentar ejercer control y dominio suele llevar a algunos niños emocionalmente maltratados a comportarse de una manera que confirma la visión negativa que tienen de sí mismos (Crittenden and Ainsworth, 1989), desafortunadamente se promueven respuestas parentales negativas que confirman la imagen de sí mismo negativa internalizada por el niño. Anna Freud (1968) describió este mecanismo de defensa como identificación con el agresor, conducente a controlar los comportamientos hostiles en

relación a otros incluyendo sus pares (Mueller and Silverman, 1989). Hart et al (1990), explorando la relación entre los estilos disciplinarios maternos y la aceptación de los niños por parte de sus pares, halló una correlación positiva significativa entre madres que hacían valer su poder y una pobre aceptación de sus hijos por parte de sus pares.

En un estudio longitudinal, de los pocos que se han realizado siguiendo el desarrollo de niños que han sufrido abuso emocional, Egeland et al (1983), describió a 42 niños, luego de 42 meses como enojados, no complacientes y carentes de entusiasmo y persistencia en las tareas educativas. Los niños de madres con incapacidad psicológica, además de presentar estas dificultades, fueron muy dependientes de la ayuda de sus maestros para su crianza.

Otras respuestas incluyen intentos de resguardarse emocionalmente a través de retraerse hasta el grado de ser descriptos algunos de estos niños como deprimidos.

Algunos niños que experimentaron incapacidad (falta de disponibilidad) materna en su temprana infancia no mostraron interés en aprender ni en explorar (Erickson et al, 1988). Se sugiere que vínculos tempranos inseguros, que pueden ser demostrados en forma fidedigna, predicen comportamientos y emociones perturbadas. Además la preocupación por la propia seguridad de los niños debería orientarse a explorar, aprender y buscar la explicación de por qué los logros en tareas cognitivas son tan pobres en los niños que han sufrido abuso (Aben et. al, 1989).

En un intento de satisfacer necesidades emocionales insatisfechas, algunos niños que han sufrido privación emocional buscan afecto de una forma emocionalmente promiscua e indiscriminada. Otros que anhelan afecto, buscan gratificación a través de la comida, siendo algunos de estos niños acusados por sus padres de robar comida. Finalmente, algunos niños, anticipándose a ataques psicológicos se comportan de una manera defensiva o de excesiva sumisión.

Factores de protección

No existe una relación de causalidad lineal entre las conductas parentales antes descriptas y las distintas manifestaciones de perturbación consideradas (Egeland, 1991). El grado en que el niño se encuentra dañado en la actualidad, depende de variables de protección intervinientes, algunas han comenzado a ser descriptas (Farber and Egeland, 1987). Ellas incluyen la disponibilidad para el niño de figuras adultas significativas no abusadoras que le brinden cuidados tales como abuelos y a veces maestros. El grado en que el niño se ve afectado depende de la relación existente entre el padre que abusa y el cuidador que no lo hace (Glaser, 1991). Mientras más cercana sea la relación entre el padre abusador el no abusador o cuando el encargado principal y único del menor es abusador, el pronóstico del niño es más pobre. La distancia o separación entre las interacciones abusivas y las funciones de cuidado del niño por parte del padre o de otros adultos es un factor de protección importante para el pronóstico del niño.

Vínculos tempranos seguros y competencia innata en el manejo del niño son indicadores prospectivos de una potencialidad de recuperación del abuso psicológico.

Otro factor de importancia en la intencionalidad percibida por el niño en sus padres y el grado de benevolencia hacia el o ella, aún cuando la conducta de los padres no revele consideración por los intereses del niño. A pesar de que la capacidad de continuar creyendo en la benevolencia de sus propios padres fortalece emocionalmente al niño en crecimiento, esta visión subjetiva puede verse como una actitud de complacencia y subyugación del niño por falta de guía frente a padres psicológicamente inadecuados, egocéntricos. La desilusión que viene con la madurez puede ser dolorosa y por consiguiente resistida. Al igual que otros aspectos, estos requieren de mayor investigación.

Relación entre abuso psicológico y otras formas de abuso

Coexistencia de diferentes formas de abuso

Todas las formas de abuso y abandono tienen un componente emocional por lo cual son emocionalmente abusivas (Aber et. al, 1989). En un estudio realizado de una muestra de niños que han sufrido abuso (Claussen and Crittenden, 1991) se halló un índice muy alto de abuso psicológico coexistente con abuso físico. En forma inversa se ha dicho que el abuso psicológico va acompañado de alguna forma de abuso físico (Thompson and Jacobs, 1991). La razón por la cual los aspectos del abuso psicológico han recibido relativamente poca atención en el pasado puede ser en parte porque al menos dentro de la medicina, el abuso del niño ha sido territorio de los pediatras antes que de los servicios de salud mental infantil (Giovannoni, 1991).

Ha sido más ampliamente reconocido y reportado el abuso emocional que el abuso sexual, que implica, la traición de la confianza, la coerción para guardar el secreto, la inducción de la culpa en el niño y la distorsión de las percepciones (e.g. Berliner y Conte, 1990). Se ha reconocido que el abuso sexual es una experiencia que ocurre dentro del contexto de ciertas relaciones donde los abusadores eligen a los niños que son emocionalmente vulnerables y necesitados. Esta vulnerabilidad inicial es probable que ejerza un efecto negativo en el desarrollo del niño.

Roles e identidad del abusador y del cuidador

Dentro de las diversas manifestaciones del abuso infantil y abandono, existe variación entre la posición del cuidador abusador y del no abusador. En algunas formas de abuso, por ejemplo en el abuso sexual de niños están muy relacionados si bien son dos personas diferentes y generalmente no existe consenso sobre la identidad del abusador. En el campo del abuso físico los roles del cuidador y del abusador pueden estar fusionados aunque hay muchas si-

tuaciones en que un padre será el principal responsable de los actos de abuso. Sin embargo cuando consideramos todas las formas de abandono o actos de omisión, usualmente presentes en el abuso psicológico, el abusador y el cuidador son la misma persona quien priva al niño de experiencias positivas. Esta situación nos ilustra la profundidad del abuso psicológico en el desarrollo del niño y en cierta forma explica los verdaderos efectos perjudiciales de aquel.

Sustanciación del contacto abusivo

La sustanciación del acto abusivo nos remite a trabajos en el área del abuso infantil. Esto es más notable en el abuso sexual infantil, donde debido a la ausencia de signos físicos definitivos en el 50 % de los niños y a la gran incidencia de negación de los presuntos abusadores (Ballard et al, 1990), subsisten dudas con respecto a la identidad del abusador y a la naturaleza de la experiencia abusiva. Sin embargo si a partir de la descripción del niño puede establecerse que existió contacto sexual, esto puede llamarse abuso sexual.

Los daños son más evidentes en los casos de abuso físico, si bien pueden surgir algunos interrogantes sobre la posibilidad de que las causas sean orgánicas o accidentales. A veces es poco claro o está en discusión aún la identidad de la persona responsable del abuso. Más aún si bien la definición del abuso físico es una, sea por daño (a través de actos de comisión) o abandono (a través de actos de omisión) sólo se devela en forma retrospectiva una vez que el hecho ha ocurrido.

Ninguno de estos aspectos, como la naturaleza del abuso y la identidad del abusador están en duda en el área del abuso psicológico, el cual una vez definido es fácilmente observable (Erickson et. al, 1989). Hay muchas situaciones en las que las interacciones abusivas padre-hijo son muy manifiestas. Por ejemplo los maestros de niños pequeños o los médicos y pediatras consultados acerca de enfermedades u otras dificultades de los niños tienen la oportunidad de observar estas interacciones. Otras oportunidades se dan cuando

se consulta por niños que ya manifiestan dificultades emocionales, de desarrollo o de conducta y en un intento de comprender más la evolución y mantenimiento de estas dificultades se hacen evidentes las conductas y perturbaciones parentales. El abuso psicológico es crónico y común en las relaciones, a diferencia del abuso que incluye contacto físico el cual al momento de la intervención puede ubicarse en el pasado. En la esfera del abuso psicológico, las dificultades, tienen que ver con el grado en que las relaciones observables se consideran abusivas en base a su persistencia y naturaleza implacable, o porque se consideran tan dañinas y de una severidad suficiente como para requerir intervención. Además de los obstáculos en su definición, también surgen dificultades al intentar introducir cambios en las relaciones a través de medios terapéuticos y educacionales.

Contexto y explicación del abuso

Una exploración cuidadosa de las experiencias infantiles de los progenitores conducirá invariablemente a las explicaciones sobre la evolución de la conducta abusiva de los padres y echará luz sobre aquellos factores que mantienen la relación abusiva. Además, algunos padres intentan dañar o herir a sus niños y algunas de estas actitudes son mejor descritas como una falta de guía o de conciencia sobre el efecto deletereo de las acciones del padre sobre los chicos. Sin embargo la comprensión ganada en este fenómeno no disminuye la realidad del fenómeno observado ni reduce el dolor del niño en sí mismo, ni reduce el daño hacia el niño. Sin embargo debe resultar de relevancia considerable en la intervención terapéutica.

El abuso psicológico no está confinado a las interacciones entre los cuidadores y el niño, se encuentra también en otros escenarios donde hay niños como ser la escuela sin que resulte igualmente indeseable, el impacto sobre el desarrollo del niño, su autoestima y conducta es menor desde el momento en que el niño tendrá el be-

neficio de recibir un cuidado más significativo y benevolente desde la familia.

Principios de intervención

Existen diferentes aspectos de la intervención profesional en el abuso psicológico, y estos pueden ser concebidos en diversas etapas.

1. Reconocimiento

- . por la red profesional
- . por los cuidadores

2. Trabajando hacia el cambio en la relación

- . con el/los padre/s
- . interaccionalmente con el padre y el niño
- . con el niño individualmente

3. Cuando el reconocimiento no es suficiente para el cambio – necesidad de separación

- . trabajo individual con el niño
- . trabajo interaccional con el niño y los cuidadores alternativos

Reconocimiento

Ha sido problemático para los profesionales el reconocimiento de la naturaleza abusiva psicológica de la relación padre-hijo. Sin embargo este es el primer requisito sin el cual no podrá ocurrir ningún cambio para el niño.

El objetivo del próximo paso es ayudar a la familia a reconocer la naturaleza abusiva de las interacciones (Nicole et. al, 1988; Jones, 1991). Es probable que se encuentren diversos grados de dificultad cuando se ayuda a los padres a reconocer:

a) Que hay grados de incumbencia acerca de las relaciones hacia y con los niños.

b) La necesidad de un cambio significativo en estas relaciones. Esto dependerá del encuadre y de las circunstancias en la cual esta incumbencia que les concierne se presenta frente al profesional. Es posible concebir una progresión creciente de dificultad en las circunstancias:

- . Al final de este continuum, los padres deberían buscar ayuda frente a sus propias dificultades para cuidar a sus niños.

- . Más comúnmente un padre presenta al niño como con problemas, con la expectativa que el objetivo de la intervención profesional sea el niño.

- . El desafío terapéutico se presenta en situaciones en las cuales durante un contacto incidental se detecta la interacción abusiva entre el padre y el niño.

- . Por último, hay muchos niños con problemas, que son reconocidos de esta manera por los profesionales pero cuyos padres son incapaces de compartir o en forma abierta reconocer esta idea del niño.

La motivación parental para buscar y aceptar ayuda de ellos mismos requiere un grado de reconocimiento y auto conciencia por la responsabilidad en las dificultades del niño, que muchos padres con problemas encuentran difícil de aceptar.

Los profesionales que se anticipan o van al encuentro de esta respuesta, están ellos mismos enfrentados a la pregunta sobre el grado en el que ellos están autorizados a intervenir, si no se interfiere en lo que puede percibirse como estilo familiar o social. En estas situaciones lo que se requiere es una evidencia empírica que apoye la probabilidad de daño en el niño o una clara conexión causal entre las dificultades de desarrollo del niño y las acciones de los padres.

Sin embargo, ni esto, ni la eficacia de la intervención terapéutica, bien documentada, están hasta el momento suficientemente desarrollados en relación a las muchas dimensiones del abuso psicológico o maltrato.

Compromiso

Un aspecto del trabajo terapéutico es el “compromiso” de los padres, sin perseguirlos, cualquiera sea la forma que la conducta parental esté adquiriendo en ese momento. La responsabilidad y la culpa están relacionados pero no son idénticos.

El fenómeno de continuidad del abuso intergeneracional, frecuente aunque no inevitable es bien reconocido (Egeland et al, 1987). Esto implica que muchos de los padres en estas situaciones fueron en su infancia víctimas de abuso o al menos carecieron de la experiencia de ser respetados cuando niños.

De hecho su baja autoestima juega un papel importante en el maltrato de sus niños.

En la medida en que los padres sienten que pueden controlar a sus hijos podrán relacionarse con ellos de una forma no amenazadora.

Probablemente el trabajo con los padres sea necesario, pero no suficiente si no se ha alcanzado cambios en la relación padres-hijos. Un estudio evaluativo de intervenciones terapéuticas que incluyó desde un primer momento a los padres promovió un mejoramiento en los padres pero no en la relación padres-hijos o en los niños (Cox et al, 1990). Para satisfacer las necesidades de los niños, se requiere trabajo con la díada o con toda la familia. Una forma útil aunque quizás dolorosa, es permitir que la familia misma observe sus propias interacciones mediante el uso de grabación y video.

El próximo paso implica la exploración de la capacidad de la familia para cambios y otras alternativas siempre teniendo en cuenta la edad de los niños y sus necesidades. Los enfoques irresueltos tienen la posibilidad de prolongar las experiencias dolorosas para los niños, sin la posibilidad de un cambio hacia un estado suficientemente bueno. Destacar los aspectos positivos de la relación es muy importante para la duración del tratamiento terapéutico.

Si bien el reconocimiento del abuso se inicia en otras áreas este enfoque inicial puede resultar útil para médicos pediatras y para

otros profesionales que tienen diversas oportunidades de observar las interacciones padres-hijos. En muchas ocasiones si bien puede resultar doloroso, es necesario que se tenga preocupación por el bienestar psicológico del niño, su posición y las interacciones que contribuyen a ello.

Trabajando el cambio

Trabajando con los padres

Antes de discutir las intervenciones apropiadas, es necesario postular los diferentes estados psicológicos parentales o “puntos de partida” en relación a las dimensiones del abuso psicológico, antes mencionadas:

1) Algunos padres pueden describirse como carentes de habilidades parentales. Este grupo incluye aquellos que piensan que las amenazas, el castigo o abandono son medidas efectivas y apropiadas para alentar en los niños buen comportamiento. Algunos carecen de información sobre aspectos básicos del desarrollo del niño, que los lleva a tener expectativas irracionales con respecto a sus hijos (Azar et al, 1984; Azar and Rohebeck, 1986). Puede considerarse a estos padres como bien intencionados pero errados, y pueden fallar en proteger a sus hijos, o exponer a experiencias inapropiadas para su edad.

2) Otros padres debido a depresiones u otro tipo de deprivaciones emocionales en su pasado carecen de la capacidad emocional necesaria para cubrir las necesidades emocionales básicas de sus hijos.

3) Con menos frecuencia un padre se encuentra incapacitado por una enfermedad mental como la psicosis y puede involucrar al niño en sus propias experiencias y pensamientos alucinatorios.

4) Otro grupo de padres o cuidadores por distintos motivos sostienen la maldad intrínseca de sus hijos por lo cual basan sus relaciones en esta atribución inamovible.

5) Finalmente, en un grado extremo se encuentran aquellos padres centrados en sí mismos y en la preocupación por sus propias necesidades emocionales y se expresa en la explotación de los niños a un alto costo para ellos.

Para estos diferentes grupos de padres se requieren distintos abordajes, si bien la educación, información, entrenamiento y capacitación en la habilidad para resolver problemas es una respuesta apropiada para algunos (e.g. Wolfe, 1991) otros requieren ayuda para resolver sus propias dificultades psicológicas.

Esto puede llegar a reparar deprivaciones parentales profundas. Como señala Winicott (1982) “las madres que no llevan en sí mismas la capacidad para proveer cuidados suficientemente buenos a sus hijos no pueden adquirirlo por instrucción”. Otro camino terapéutico es explorar los orígenes de las distorsiones cognitivas y de las creencias sobre los atributos innatos de los niños. Posiblemente el área más difícil es el abordaje de los padres centrados en sí mismos.

Muchos de estos aspectos se abordan inicialmente en forma más apropiada, con los padres. El primer paso puede generar dificultades si el niño es presentado como problema. El trabajo terapéutico hacia el cambio requerirá de la colaboración de salud mental infantil. Para las familias de los más pequeños, las mejores perspectivas de cambio estarían dadas por los medios de transporte diurnos y residencias familiares ocasionales.

Trabajando con niños

Existe una necesidad también de considerar el trabajo individual con los niños más grandes. Esto ofrece la oportunidad a los

niños de describir sus propias experiencias y de explorar su propia imagen y ofrecer la posibilidad de reeditar las imágenes propias y la culpa. Algunos niños requieren ayuda para aprender a evitar su tendencia internalizada para recrear el rechazo hacia los otros y por los otros.

Este trabajo individual intensivo es, sin embargo, poco probable que conduzca a cambios significativos si el abuso ocurre corrientemente.

El trabajo con niños individualmente y en grupos puede también dirigirse secundariamente. Muchos de los niños que han sufrido abuso psicológico requieren una terapia adicional focalizada individual y educacional.

No existe mucha probabilidad que el abandono emocional sea reparado a través de una terapia individual sino que puede ser superado sólo a través de experiencias reales de vida.

Mucho del trabajo terapéutico señalado requiere una evolución sistemática.

Como una manifestación general, puede decirse que cuanto más cercana sea la intervención y el delineamiento de sus objetivos, mayores son las probabilidades de que haya un cambio significativo.

Cuando el cambio suficiente no es posible

Como en otras formas de abuso infantil, cierto criterio sugiere que un niño no puede ser protegido del daño instaurado en su núcleo familiar (Jones, 1987). Hay un considerable rechazo de los profesionales de alcanzar esta triste conclusión en casos de abuso psicológico, especialmente cuando se realiza una separación preventiva frente a la probabilidad de que existan daños significativos en torno al niño.

Sin embargo, cuando se llega a esta conclusión se encuentra para el niño una alternativa de cuidado permanente y luego que el ni-

ño ha creado vínculos con sus nuevos cuidadores, se requiere de terapia individual.

Además de los aspectos antes señalados, existe una necesidad adicional de trabajar la pérdida del cuidador natural como así también los sentimientos frecuentes en el niño de autoculpabilización y rechazo.

Las familias alternativas requieren de apoyo y ayuda a los fines de evitar la reiteración de experiencias de persecución o de otras experiencias previas de los niños que han sufrido abuso psicológico.

Muchos de estos niños necesitan una contención benigna pero firme.

La reparación del abuso emocional requiere una gran capacidad de dar para satisfacer la aparente falta de límites que los hace anhelar atención y afecto. No es común que sobrevenga la gratitud del niño por ser “rescatado”, ya que es más común la lealtad a los cuidadores anteriores.

Conclusión

La esperanza reside en que el temprano reconocimiento de las interacciones potencialmente dañinas conducirá al trabajo terapéutico preventivo, permitiendo al niño desarrollar y continuar siendo capaz de ser cuidado en el seno de la familia. La evidencia empírica ha demostrado que el temprano abuso físico, el abandono y la incapacidad emocional alcanza consecuencias negativas, en lo comportamental, cognitivo y emocional comprobable en los primeros años escolares (Erickson et al, 1989).

Hasta cierto grado se correlacionan las diferentes formas de maltrato con resultados adversos. Por otra parte, a menudo hay una superposición entre las distintas categorías de abuso. La situación es igualmente compleja cuando se consideran distintas formas de maltrato psicológico particularmente cuando coexisten con distintas formas de abuso físico. Lo que resulta menos claro, es qué formas

de intervención son exitosas y aseguran el cese del daño y en qué grado el daño puede ser limitado o revertirse por sí solo.

Si la definición de abuso psicológico incluye un aspecto cuantitativo, luego el desafío (secundario) para los clínicos en la prevención es la temprana identificación de las potenciales interacciones abusivas y dañinas (Cohn and Daro, 1987) y luego comprometer a los padres o cuidadores en un esfuerzo hacia el cambio.

Posdata

Las ideas contenidas en este trabajo, desarrolladas en forma independiente, resultaron concordantes con trabajos de profesionales de EEUU.

Resumen

Reconociendo el status independiente del abuso emocional o más específicamente abuso psicológico, como una forma independiente del maltrato infantil, este capítulo se dirige a algunas de las dificultades clínicas que rodean al concepto de abuso emocional incluyendo interrogantes referidos a la utilidad de las definiciones. Se incluye una clasificación multidimensional de las interacciones psicológicas abusivas incluyendo acciones, omisiones y abandono. Se discuten los mecanismos mediadores del abuso y las posibles respuestas del niño. Se considera la posición del abuso psicológico dentro del amplio campo del abuso infantil y abandono, seguido por algunas implicaciones de intervención se sugiere que pueden realizarse tratamientos preventivos, cuando el abuso psicológico cuyas consecuencias pueden ser muy dañinas para el desarrollo del niño, su adaptación y funcionamiento, es detectado tempranamente.

*Traducción: Lic. Verónica Bouvier
Lic. Mercedes de la Rúa*

LA VIDA DIARIA Y LA VICTIMIZACIÓN

*Dr. Emilio Viano **

Este artículo evalúa la validez de la teoría criminológica de “actividades rutinarias” aplicada a la victimización de víctimas del crimen. Esta teoría de causación del crimen fue primeramente promulgada por Lawrence Cohen y Marcus Felson para explicar la ascensión de tasas de crimen en los Estados Unidos aunque las condiciones económicas estaban mejorando al mismo tiempo. La teoría enfoca la atención en la causalidad del crimen que no está en las manos de criminales individuales, pero en circunstancias específicas que aumentan la probabilidad de un acontecimiento criminal. Los factores controlantes, que influyen sobre la probabilidad de un episodio criminal, son encontrados en tres elementos: infractores movidos, blancos convenientes, y falta de tutela.

Cuando estas tres variables convergen en el espacio y tiempo, crimen y victimización son generalmente el resultado. Para que la teoría pueda ser probada apropiadamente estas variables deben ser definidas así que la causalidad del crimen puede ser prevista en base al grado de cada variable presente. Esto tiene que ser logrado midiendo las actividades (estilo de vida) de blancos potenciales, los niveles de protección disponibles y particularidades medio-ambientales para determinar la probabilidad de una victimización criminal. Investigaciones evaluadas hasta ahora señalan resultados positivos que apoyan esta teoría. Las consecuencias para un plan de acción contra de la victimización son también consideradas.

* American University, Washington D.C., USA. Director de Cursos de Victimología. Ex director de Victimology.

Introducción

Antes de la introducción de la teoría de actividades rutinarias por Cohen y Felson, la mayoría de teorías criminológicas hacían hipótesis que los crímenes surgen de individuos que en algunos casos fueron socializados impropriamente o sufrieron de alguna enfermedad mental o behavioral que les impide de comportarse como es debido con una conducta social positiva.

Sólo entendiendo los motivos individuales para la comisión de crímenes se puede predecir quién probablemente cometerá crímenes. Estas teorías señalan a los que serían propensos a violar la ley, pero no pueden anticipar cuando un crimen va a ocurrir. Mientras que los malhechores son los instigadores de crímenes y consiguiientemente los victimizadores de sus blancos, hay muy poca información disponible para predecir cuándo y dónde ocurrirán infracciones de la ley. Por lo tanto, prediciendo cuando y donde una victimización criminal ocurriría no está dentro del alcance de estas teorías.

La teoría de actividades rutinarias introduce un encuadre por lo cual una victimización y la probabilidad de actos criminales podrían ser pronosticados y medidos. “*El enfoque de la actividad* rutinaria acentúa las situaciones que proporcionan la oportunidad para la comisión de crímenes más que las características personales de los individuos que quizás los pueden dirigir a cometer *crímenes*” (Tedeschi & Felson, 1994: 145). Una premisa central de actividades rutinarias es que, tratando todo por igual (everything being equal), más grande es la oportunidad de cometer un crimen, más alta es la tasa de crimen y victimización. Teniendo en cuenta variables tal como edad y ubicación, uno puede comenzar a mensurar rudimentariamente las oportunidades criminales.

Las situaciones peligrosas existen cuando hay oportunidades de romper la ley que además pueden ser influidas positivamente o negativamente por ciertas actividades rutinarias o el estilo de vida de las víctimas potenciales.

Para comprender bien estas oportunidades criminales, Cohen y Felson presentan tres conceptos que deben interactuar positivamente en el espacio y el tiempo para el acontecimiento del crimen. Una situación que proporcione oportunidad para el crimen requiere: *victimarios motivados, blancos adecuados, y ausencia de guardianes capaces* (Cohen & Felson, 1979: 589). Cuando estos tres componentes convergen, aumenta proporcionalmente la probabilidad de causalidad del crimen y se puede explicar por qué individuos se encuentran robados, asaltados, etc. El crimen es más probable en situaciones y ambientes que son más conducentes al crimen.

La teoría de la actividad rutinaria es particularmente útil para explicar los cambios en tasas de crimen durante un cierto período de tiempo y las variaciones en los índices de crímenes en ubicaciones diferentes (Tedeschi & Felson, 1994: 145). Esencialmente los autores desearon aprender como actividades ilegales tallan un nicho dentro del sistema más grande de actividades legales (Cohen & Felson, 1979: 592). Cohen y Felson imaginaron su teoría contra el telón de fondo del estudio del crimen entre los años 1947-1974, encontrando que como la prosperidad económica estaba creciendo para todos segmentos de la sociedad, así también las tasas del crimen. La sabiduría convencional en aquel tiempo consideraba la ocurrencia criminal apareada al estancamiento y desolación económicas. Si el empleo era escaso, entonces los crímenes de propiedad aumentarían. Sin embargo, durante los años que ellos estudiaron, encontraron que ambos crímenes contra de la propiedad y violentos aumentaron dramáticamente mientras que las condiciones económicas eran prósperas. Tal hallazgo voló en la cara de manera de pensar contemporánea sobre la causalidad del crimen. Tuvo que haber otra razón para tal paradoja. Leroy Gould demostró que el aumento en la circulación de dinero y en la disponibilidad de automóviles entre los años 1921-1965, aparentemente condujo a un aumento en la tasa de robos de bancos y de autos, respectivamente (Cohen & Felson, 1979: 593). *“Estas relaciones son debidas más a la*

abundancia de las oportunidades de perpetrar los crímenes que a fluctuaciones a corto plazo en actividades económicas” (Cohen & Felson, 1979: 593). Por lo tanto, mientras que las actividades legales aumentan (más personas trabajando afuera del hogar, más viajes por individuos, y acceso más grande a bienes y servicios), también crece la disponibilidad de oportunidades para actividades ilegales (robo, asalto, robo con fractura, homicidio, y otros crímenes personales y contra de la propiedad). Cohen y Felson sostienen la opinión que el aumento en la tasa criminal durante la prosperidad económica es trabado a cambios en el estilo de vida de individuos o actividades rutinarias emparejados con la disponibilidad más grande de bienes del consumidor.

Por lo tanto, estos cambios ilustran por qué el crimen ocurre aún en tiempos de estabilidad y crecimiento económicos. Adicionalmente, esta teoría no se fía de la comprensión del delincuente individuo. Es cambio sostiene la opinión que crímenes ocurren cuando infractores, blancos, y bajos niveles de protección se presentan al mismo tiempo y lugar. Pues que estas variables se pueden medir, *la teoría de actividades rutinarias* se podría utilizar para contestar por qué crimen y victimización acontecen, y por consiguiente intentar de predecir bajo cuales circunstancias habría infracciones de la ley. Consecuentemente, esta teoría se ha probado con una mayor definición contra una gama extensa de crímenes contra de la propiedad y crímenes personales, generalmente con resultados positivos.

Sección teórica

En este contexto Cohen y Felson promulgaron una teoría de causalidad de crimen y victimización cimbrada alrededor de cambios en la esfera legal de actividades, que ejercen influencia sobre actividades ilegales. Para una comprensión más completa de su método teórico, es necesario examinar la fundamentación de esta teoría en la investigación criminológica previa.

El fondo histórico

En el medio del siglo XIX, Guerry y Quetelet, llamados “estadísticos morales” o “físicos sociales”, notaron los efectos de una gama de factores demográficos, situacionales, y ambientales, tal como temporada, el clima, la población, la pobreza, y la distribución geográfica, sobre los índices del crimen. Concluyeron que las condiciones de la sociedad constituyen una causa significativa del crimen (Einstadter & Henry, 1995: 122). Guerry, sin embargo tomó el análisis un paso más allá utilizando mapas para relacionar el crimen a localidades y factores sociales (Einstadter y Henry, 1995: 122). Investigación en estos conceptos fue tomado adelante por la Escuela de Chicago que hizo uso de “zonas” y de su impacto sobre tasas de la criminalidad. Los hallazgos de Burgess, Shaw, y McKay reafirmaron más aún la proposición que formas ilegales de conducta son distribuidas en una manea sistemática con respecto a fronteras geográficas y sociales (Messner & Tardiff, 1985: 241).

La teoría de actividades rutinarias se relaciona directamente en el linaje con la teoría de ecología humana de Hawley y la premisa que hay una relación simbiótica entre actividades legales e ilegales (Messner & Blau, 1987: 1035). Esta interrelación de esferas legales e ilegales esencialmente afirma que como las avenidas legales continúan a crecer, así también crecen las avenidas ilegales. Un ejemplo principal es el crecimiento del sistema telefónico. Como este medio de comunicación permitió, que personas en peligro podían convocar ayuda en una manera mucho más rápida y segura, mientras los criminales podían utilizar el teléfono para organizar crímenes súbitamente. *“Muchos avances tecnológicos diseñados para propósitos legítimos ... pueden habilitar a criminales a llevar a cabo su trabajo más efectivamente o pueden ayudar a gente a proteger su propia propiedad o la de otra persona”* (Cohen & Felson, 1979: 591). Modernamente, esta dinámica es muy clara en el caso de las computadoras y de lo que nos permiten hacer electrónicamente, legalmente e ile-

galmente. Tal interdependencia entre las dos esferas significa que el crimen será muy difícil de erradicar.

Según la *teoría social ecológica*, se piensa que los actos criminales son engendrados por actores fuera del individuo que son condiciones patológicas de comunidades, áreas o vecindarios particulares. Puesto más simplemente, la teoría social ecológica implica que el crimen no es un fenómeno individual, pero sí ambiental, donde el ambiente se refiere al contexto físico, social y cultural de la actividad humana (Einstader & Henry, 1995: 121).

Una influencia menor sobre el enfoque de Cohen y Felson es la escuela clásica de criminología.

Cuando los criminales eligen a sus víctimas para llevar al máximo su propio placer (el robo, el asalto, etc.) los delincuentes se comprometen en un proceso de decisión que se parece de cerca de la teoría clásica de selección. Escogen a sus víctimas en base a una evaluación de riesgo y ganancia, ejercitando una elección racional (Cohen & Felson, 1979). Las víctimas mismas, hasta a un cierto grado, eligen las avenidas de comportamiento que proporcionan la menor o mínima posibilidad para el daño. Tal elección se puede ilustrar en el uso de individuos de alarmas de ladrón y formando grupos para caminar en áreas menos deseables. La teoría de actividades rutinarias, sin embargo, es esencialmente una teoría social ecológica de la ocurrencia criminal.

El trasfondo contemporáneo

Aunque muchos de los cambios desde la segunda guerra mundial han mejorado la calidad de la vida, la dispersión de actividades lejos del hogar, la mutabilidad continuamente en aumento de bienes de consumo, y la interacción creciente entre individuos, incluso por el Internet, aumentan la probabilidad de victimización criminal. El modelo considera el crimen o el riesgo de victimización como un proceso por lo cual cambios sociales estructurales provocan un cambio en el carácter y frecuencia de las actividades rutinarias y

posteriormente en los niveles de riesgo. Para que el crimen suceda, la teoría de actividades rutinarias estipula que debe existir una convergencia en el espacio y en el tiempo de criminales y de la estructura de actividades normales de cada día. *“En otras palabras, las actividades rutinarias representan adonde la gente transcurre su tiempo y con quienes tienen en contacto. De esta manera, las actividades rutinarias reflejan la estructura de las oportunidades para la victimización criminal”* (Messner & Blau, 1987: 1037). Si individuos caminan solos de noche en áreas menos deseables, tienen más probabilidad de entrar en contacto con afrentadores potenciales, consecuentemente incrementando las oportunidades de ser robados o asaltados. Cambios en el estilo de vida influyen sobre la oportunidad criminal, que afecta las tendencias en una clase de crímenes conocidos como infracciones de rapiña de contacto directo (Cohen & Felson, 1979: 589). Para que estos crímenes ocurran, tres elementos mencionados deben confluir en el espacio y en el tiempo: ofensores motivados, blancos adecuados, y la ausencia de guardianes capaces de actuar contra las infracciones (Cohen & Felson, 1979: 589). *“Cada infracción exitosamente completada requiere minimamente un delincuente con ambas propensión criminal y habilidad de llevar a cabo esas inclinaciones; una persona u objeto que provee un blanco conveniente para el criminal; y la ausencia de custodios capaces de prevenir estas violaciones. Acentuamos que la falta de cualquiera de éstos elementos es normalmente suficiente para impedir que estas infracciones ocurran”*. (Cohen & Felson, 1979: 590). En un esfuerzo de hacer estos preceptos más claros, han sido reformulados así: proximidad de víctimas a delincuentes motivados, idoneidad y accesibilidad de los blancos, y nivel de tutela de los blancos (Bennet, 1991).

La adyacencia de una víctima a un cierto número de ofensores motivados es un elemento importante de la teoría de actividades rutinarias. La proximidad es la *“distancia física* entre áreas donde blancos potenciales del crimen residen y las áreas donde relativamente *se encuentran poblaciones grandes de delincuentes potenciales”*

(Cohen, Kluegel & Land, 1981: 507). Esta relación positiva ha sido reforzada por estudios adicionales que han indicado que esta proximidad es uno de los factores más fuertes para predecir las tasas de crimen o el riesgo de victimización (Bennet, 1991).

Tener a víctimas disponibles dentro de un área geográfica donde hay grupos de ofensores potenciales no explica necesariamente la motivación criminal. Cohen y Felson, no contestan directamente la cuestión de la motivación, proponen un ejemplo que puede dar claridad a un análisis del ofensor y también de sus inclinaciones. Ellos proponen que la estructura de la actividad primaria del grupo puede afectar la incidencia de la transmisión de inclinaciones criminales. Estas asociaciones aluden a pandillas u otros grupos subculturales que pueden ejercer un efecto socializador sobre los delincuentes potenciales. Ellos continúan: *“podemos también esperar que las circunstancias favorables para que se lleven a cabo las infracciones además contribuyen a la larga a inclinaciones criminales, recompensándolas”* (Cohen & Felson, 1979: 605). Pues que la decisión de ofender es considerada un ejercicio de elección, quizás la teoría asume que, dada la convergencia de acontecimientos en el espacio y tiempo, entonces todos individuos predispuestos al crimen, a menos que sean disuadidos por las sanciones que pesan más que los beneficios potenciales y por guardianes listos y preparados, se comprometerían en actos criminales.

Finalmente, con respecto a ofensores motivados, hay la cuestión de sus números y de la cantidad de víctimas potenciales que habitan la localidad. La cantidad de ofensores motivados es frecuentemente dada por sentado, debido a la contienda de la teoría que todos individuos predispuestos, si hay un blanco deseable y la ausencia de guardianes, cometerían el crimen. Las víctimas potenciales son esas personas que poseen artículos que otros desean. Tales víctimas no son limitadas a personas no criminales. Ofensores, si poseen artículos muy solicitados, pueden también ser blancos de otros

criminales. Si hay un número suficiente de ambos y hay también proximidad, entonces la tasa de crimen y victimización aumentaría.

La idoneidad y accesibilidad de blancos son otra dimensión que afecta la probabilidad de actos criminales. La idoneidad del blanco implica la accesibilidad del objeto o persona para ser conveniente como víctima de un crimen y el atractivo potencial que el objeto o la persona tiene para un ofensor motivado. El cebo implica atracción que el delincuente pone sobre un artículo o una persona. Por ejemplo, hoy en día la televisión tiene más valor que los libros, a menos que sean libros muy preciados. La accesibilidad influye sobre la idoneidad del blanco en el sentido que, aunque el blanco sea muy atractivo para el criminal, si no es accesible, la posibilidad que el crimen pueda ocurrir es limitada. Ejemplos de estos objetos inaccesibles son coches o camiones blindados y grupos de personas.

Conjuntamente a la *accesibilidad del blanco*, es necesario que el delincuente se entere primero de la existencia de blancos, por ejemplo, cantidades grandes de dinero en efectivo en tiendas particulares, o sistemas fácilmente negociados de cerraduras y alarma. Si el blanco es conocido y avaluado por el ofensor y el blanco puede ser fácilmente atacado o transportado, entonces la probabilidad que los criminales actúen contra del blanco aumenta considerablemente.

El nivel de custodia se ha definido por dos avenidas, formal e informal. Los guardianes formales serían la policía y el sistema de justicia criminal juntos con sistemas de alarma y cerraduras.

Las entidades que constituyen guardianes informales serían propietarios de casa, vecinos, grupos de vigilancia de ciudadanos, y los buenos samaritanos. Los grupos informales contribuyen a disminuir la atracción de los blancos en su vecindario si son bien organizados y percibidos como capaces de luchar contra y frustrar un ataque por delincuentes. Adicionalmente la vigilancia puede ser afectada por el diseño arquitectónico y ambiental y también por programas que sirven para disminuir la atracción y accesibilidad, y aumentar una tutela capaz (Cohen & Felson, 1979: 592). Si los ni-

veles de protección disminuyen, la probabilidad de victimización aumenta.

Revisión empírica de la evidencia

Cohen y Felson desearon determinar si hay una relación positiva y significativa entre la variable de actividad hogareña y las tasas oficiales del crimen. Dado que hay más personas que trabajan afuera de la casa, se podría predecir que están más prontos a ser victimizados.

Se encuentran resultados interesantes. Más importante es por qué el sistema de justicia criminal, la comunidad, y la familia recientemente han aparecido tan ineficaces en ejercer el control social. Por ejemplo, puede ser difícil para instituciones que procuran aumentar la certeza, celeridad, y severidad del castigo de competir con cambios estructurales que resultan en vastos aumentos en la certeza, celeridad, y severidad de las recompensas que se pueden ganar en actos ilegales y agresivos. La matriculación universitaria, la participación de mujeres en la fuerza laboral, la urbanización, la suburbanización, las vacaciones, los viajes nacionales e internacionales, y toda una gama de bienes para el consumidor, particularmente en el sector electrónico, proporcionan varias oportunidades de escaparse de los límites y controles de la casa mientras aumenta el riesgo de victimización rapaz (Cohen & Felson, 1979: 605). En este remodelamiento del ambiente legal estructural, ofensores encuentran más opciones, entornos, y áreas adonde pueden perpetrar crímenes. La familiaridad del grupo es reemplazada por la separación, y la movilidad de los individuos conduce a la disminución de su seguridad afuera del hogar. Por lo tanto la victimización criminal prospera.

Desde la presentación inicial de Cohen y Felson y la validación preliminar de su teoría de actividades rutinarias, muchos otros sociólogos y criminólogos han ensayado replicar sus hallazgos o de definir ulteriormente las anomalías o resultados inexplicables de la

teoría. Un estudio que utilizó el enfoque de las actividades rutinarias es el examen de homicidios en Manhattan (Nueva York) por Messner y Tardiff durante el año 1981. Incorporando en tres categorías variables socio-demográficas de edad, sexo, raza, estado civil, empleo y carrera, junto con factores temporales tal como hora del día, día de la semana y temporada, hicieron una tentativa para determinar como los atributos individuales influyen sobre la hora y el sitio de la victimización última: el asesinato. Además, ellos asociaron el lugar del homicidio con la relación que existía entre la víctima y el victimario (Messner & Tardiff, 1985: 244-247).

Usando una muestra de 578 víctimas de homicidio conocidas en el barrio de Manhattan contra las características referidas, los hallazgos indicaron que individuos con grados diferentes de esos rasgos experimentaron patrones distintivos de victimización criminal. "*Como esperado, es apreciablemente más probable que blancos y asiáticos sean matados por extraños que negros y hispanos*" (Messner & Tardiff, 1985: 248 y 262).

El análisis de las etapas de la vida reveló que en Manhattan personas mayores y los jóvenes son más probablemente víctimas en su casa que en otra parte. Adicionalmente, los jóvenes y viejos son más probablemente asesinados por un miembro de su familia inmediata que por uno al cual ellos nunca conocieron (Messner & Tardiff, 1985: 254).

Con respecto a la ubicación, el estudio encontró que es relacionada significativamente al sexo, edad, y tipo de empleo de la víctima (Messner & Tardiff, 1985: 262). La investigación ensayó también medir la ubicación (proximidad geográfica a la casa de las víctimas) como una variable del riesgo. Este esfuerzo elemental definió preliminarmente la ubicación como un factor mitigante que podría ejercer influencia sobre la variable del estilo de vida en la victimización criminal.

El estudio, sin embargo, sugiere avenidas adicionales para examinar más allá, por ejemplo, diferencias de estilo de vida con rela-

ción a varias formas del empleo, y como individuos diferentes estructuran sus actividades. *“No obstante, el análisis presentado en este estudio sugiere que una serie dispareja de hallazgos con respecto a la ubicación y tipo de homicidio puede por cierto ser entendida dentro del contexto de las actividades rutinarias de los que son victimizados”* (Messner & Tardiff, 1985: 265).

En un trabajo posterior Cohen, Kluegel y Land utilizaron la edad, así como también ingresos y raza, como variables que podrían influir en el riesgo de individuos, proximidad, nivel de custodia, atracción para los ofensores potenciales, y susceptibilidad a crímenes específicos (personal o contra de la propiedad), para validar o refutar la victimización agresiva. *“Los desventajados no son adecuadamente resguardados de las condiciones que estimulan los crímenes”* (Cohen, Kluegel & Land, 1981: 505). Sin embargo, como los autores ilustran, *“áreas de alto crimen e ingresos bajos son generalmente en la mayoría pesadamente patrullados por la policía”* (Cohen, Kluegel & Land, 1981: 505). Un área puede ser saturada con la presencia de la policía, pero cuán grande es la población potencial de ofensores, y a ¿qué grado las patrullas son preventivas, no solamente reactivas?

En cambio, los autores decidieron concentrarse en las tres importantes dimensiones de ingresos, raza y edad. Como ofensas a ser medidas, eligieron el asalto, el robo con fractura y el latrocinio personal. Se encontró que la edad es relacionada a incidentes criminales, con individuos más jóvenes más probablemente víctimas que los ancianos, en base principalmente a estilo de vida.

Los jóvenes salen más frecuentemente afuera, en lugares públicos, que contienen menos guardianes.

Concerniendo los ingresos, los hallazgos sostuvieron la creencia que los afluentes constituyen probablemente un blanco mucho más atractivo. Sin embargo, las clases más bajas en virtud de su ubicación, sufren más incidentes de victimización porque son los blancos principales que el criminal puede escoger. Los hallazgos acerca de la

raza se ataron flojamente con la edad. Los jóvenes negros fueron encontrados para tener, levemente, más la chance de ser víctimas de robo casero y de ser asaltados, mientras los jóvenes blancos corren un riesgo más alto de ratería personal (Cohen, Kluegel & Land, 1981: 523). Los factores que se interponen como riesgo, tutela, proximidad, atracción y definición de crímenes específicos en las tres variables demográficas de ingresos, raza y género ponen a las personas que ya son consideradas como en peligro en riesgo adicional (los con ingresos más bajos, personas ancianas, minorías) basados en el estilo de vida, vocación y limitaciones estructurales. Los datos compilados por los autores sostuvieron las actividades rutinarias emparejadas con las tres variables calificadoras para las víctimas.

Miethe, Stafford y Largo emprendieron un estudio de victimización criminal empleando la exposición (actividades diurnas y nocturnas) como factores interpuestos en las características demográficas. Ellos formaron una hipótesis que el riesgo vivo de una persona es asumido de ser una función de la naturaleza y cantidad de sus actividades afuera del hogar (Miethe, Stafford y Largo, 1987: 185). Los datos sostuvieron que la exposición de una persona al riesgo se basa en la naturaleza y cantidad de sus actividades afuera del hogar, aunque el estudio no especifica que son esas actividades (Miethe, Stafford & Largo, 1987: 192). Sin embargo para crímenes de propiedad, si fuesen basados únicamente en la idoneidad del blanco, algunos grupos demográficos deberían haber estado en un riesgo más alto que los otros, en otras palabras, los con ingresos altos, los ancianos, y los individuos más jóvenes (Miethe, Stafford & Largo, 1987: 193). Los mayores, mientras corren más riesgo, no se colocan en cierta proximidad a ofensores, y los adinerados pueden trasladarse a otro sitio, lejos de la mayoría de delincuentes. Se presume que individuos más jóvenes, especialmente varones, tienen una habilidad más grande para resistir el ataque, con lo cual actúan como sus propios guardianes (Miethe, Stafford & Largo, 1987: 193).

Cuando se trata de crímenes violentos, el estudio encontró resultados consistentes con las predicciones. Mientras los crímenes de la propiedad son instrumentales (actos cometidos para su ganancia económica asociada), los crímenes personales son expresivos (cometidos para la satisfacción o a causa de otras emociones). El anterior es más previsible basado en la atracción del blanco y la tutela, mientras que el postrero no es tan fuertemente atado ni a la atracción del blanco, ni al nivel de custodia. Por lo tanto, “*muchos crímenes violentos son los actos expresivos que desafían la caracterización racional del motivo criminal que ... bajo de los enfoques de actividad rutinaria y estilo de vida*” (Miethe, Stafford & Largo, 1987: 192). Mientras las medidas pueden ser difíciles, deberíamos ver si la violencia puede ser racional. Según estudios citados por Siegel, la violencia se puede interpretar como racional. “Aún en matanzas aparentemente insensatas entre desconocidos, el verdadero motivo es la venganza para una disputa anterior o un desacuerdo entre los partidos implicados (o sus familias)” (Siegel, 1998: 109). La mensuración es todavía difícil desde que los actos violentos no corresponden tan de cerca como los crímenes de propiedad a la idoneidad del blanco y al nivel de custodia. Sin embargo, la violencia se puede medir más exactamente si los datos contienen información sobre la naturaleza de las actividades de la víctima afuera de la casa.

Kennedy y Forde, en un estudio semejante de victimización en Canadá, concordaron con Miethe, Stafford y Long. La teoría de la actividad rutinaria no es “*aplicable a víctimas de crímenes violentos porque crímenes violentos implican conflicto y desacuerdo interpersonales y es por lo tanto espontáneo*” (Kennedy & Forde, 1990: 149). Sin embargo, encontraron que la exposición que proviene de ciertos estilos de vida (por ejemplo actividades nocturnas) aumenta las oportunidades de victimización violenta. Adicionalmente, el tipo de asociación de grupo puede promover los riesgos de violencia. Mientras la violencia puede ser difícil de cuantificar para el estudio,

el hecho que la exposición es un indicador del potencial de tal riesgo puede ser medida (Kennedy & Forde, 1990).

La idea de la exposición al crimen incitó a Kennedy y Silverman a determinar si las actividades no rutinarias pueden explicar víctimas mayores del homicidio. En su estudio ellos ofrecen ocho proposiciones que traban el estilo de vida con modelos de victimización y sugieren *“que edad, género, estado civil, los ingresos de la familia, y la raza son todos conectados con el estilo de vida y ayudan a predecir victimización”* (Kennedy & Silverman, 1990: 308). Todas esas variables influyen sobre la exposición hasta cierto punto, que en cambio puede impactar el estilo de vida para diferentes personas que eligen. El joven negro que es soltero con ingresos pequeños, que rutinariamente tiene actividades de noche tiene más probabilidad de ser víctima de un crimen que una mujer mayor blanca que es casada y recibe la seguridad social. Esas variables no sólo influyen quién es más probablemente victimizado, pero determinan también en qué tipo de estilo de vida se va a comprometer un individuo. Por consiguiente, su potencial para victimización puede crecer o disminuir proporcionalmente. *“Estas proposiciones tienen claras implicaciones para los mayores: auto-aislamiento disminuye la victimización, particularmente por robo. Además, una asociación más grande con miembros de la familia que con otros disminuye la victimización de robo. Así que personas mayores, solas en sus hogares o conectadas con sus familias, deberían ser relativamente libres de riesgos cuanto a robo y violencia”* (Kennedy & Silverman, 1990: 308).

Infelizmente, en cambio, otros estudios sugieren que los ancianos más probablemente que otros pueden ser víctimas de crímenes perpetrados por miembros de su familia dentro de sus propios hogares porque pasan más tiempo en sus hogares e intercalan principalmente con miembros de su familia (Kennedy & Silverman, 1990: 309). Mientras su estilo de vida o actividades rutinarias los protegen de los criminales depredadores, en virtud de su tiempo

gastado dentro del hogar, ellos son más vulnerables a la victimización por miembros de su familia o por amigos cercanos.

Kennedy y Silverman encontraron en su estudio que mientras los ancianos ganan seguridad adicional permaneciendo en sus hogares, esto es contrarrestado por su incapacidad general a desviar ataques en su propio hogar (Kennedy & Silverman, 1990: 317). Y contradictorio con sus predicciones, “el homicidio de los ancianos en su casa es perpetrado frecuentemente por un desconocido que intentaba de cometer un robo” (Kennedy & Silverman, 1990: 316). Además, cuando personas mayores son víctimas de crimen, tienen más probabilidad de morir a causa de su dificultad en recuperarse de las palizas y asalto sexual. Por lo tanto, los mayores, que en realidad forman un porcentaje pequeño de homicidios, son asesinados en la comisión de un robo o el asalto (Kennedy & Silverman, 1990: 317). Esta conclusión sostiene la *teoría de actividades rutinarias*, pues que el estilo de vida es una variable que determina la victimización. Sin embargo factores determinantes de estilo de vida pueden ser positivos o negativos. La actividad fuera del hogar puede aumentar las oportunidades de victimización. Pero lo mismo podría ocurrir como consecuencia de inactividad y permanencia dentro del hogar. La inactividad puede influir el potencial para la victimización si los criminales conocen las circunstancias específicas de su blanco (mayor, vive solo, físicamente débil).

En una tentativa de examinar la victimización violenta más concretamente, Sampson hizo una distinción entre crímenes cometidos por extraños y por conocidos (Sampson, 1987: 328).

Adicionalmente el estudio midió cuatro dimensiones de la comunidad: estructura de la familia, urbanización, heterogeneidad y la movilidad geográfica como variables que pueden influir en tasas de victimización (Sampson, 1987: 332). Las metrópolis modernas contienen grados variados de estas cuatro variables. Como el anonimato aumenta, la tutela disminuye. Con la movilidad en aumento, la permanencia y las relaciones personales asociadas sufren. La

vida en un vecindario étnicamente diverso requiere más relaciones intergrupales. Familias con padres solos, que deben trabajar fuera del hogar, tienen una alta probabilidad de ser blancos y sufren de niveles de protección disminuidos.

Los hallazgos sostuvieron la hipótesis del estudio, principalmente los efectos positivos que la comunidad tiene en la victimización criminal, en particular si esos actos son cometidos por desconocidos. Se puede concluir que en este ambiente impersonal, los niveles de la protección disminuyen. Personas que llaman para ayuda y socorro tienen una muy baja probabilidad de ser atendidos. Por lo tanto, los criminales con este conocimiento atacarán más frecuentemente y serán más descarados, sabiendo bien que los gritos para solicitar ayuda caerán en orejas sordas.

Investigaciones conectadas a la teoría de actividades rutinarias fueron concentradas principalmente sobre el estilo de vida y variables demográficas individuales para determinar los riesgos de victimización. Sherman, Gartin y Buerger procuraron explicar por qué individuos que exhiben un juicio más sano a veces son víctimas del crimen, mientras otros que son más despreocupados no lo son tan frecuentemente como uno podría pensar, aún cuando ambos viven en la misma área. Ellos formaron una hipótesis que las ubicaciones geográficas o el lugar adquieren propiedades suyas, propias, que pueden influir en la conducta individual o de grupo. Por ejemplo, un cinema, un aula y una biblioteca todos tienen atributos que alientan o desalientan ciertas acciones, que el lugar dicta por la costumbre o el diseño. Por lo tanto, la pregunta no es tanto las preferencias de estilo de vida del individuo, sino el carácter de su ubicación que tiene un efecto determinante en su riesgo de victimización criminal. Actividades rutinarias pueden ser influidas por el lugar. Si una colocación es peligrosa o percibida para ser tal, los habitantes no criminales probablemente formaran sus actividades y selecciones alrededor de tales factores.

El estudio encontró la evidencia empírica para sugerir que la ubicación geográfica, o el lugar afecta las tasas del crimen.

Las implicaciones que la ubicación puede gobernar la victimización son esparcidas, de la instalación de mejor iluminación a alterar el jardín. Ciudadanos en Detroit y Miami, exasperados por el tráfico de drogas, quemaron edificios abandonados utilizados por los narcotraficantes para aliviar los problemas de la droga (Sherman, Gartin & Buerger, 1989: 48).

El lugar puede también influir en la motivación de los delincuentes. Si un local tácitamente permite o no bloquea conductas criminales (falta de patrullas de policía, edificios abandonados y desbaratados, vecinos desinteresados, etc.), entonces ofensores potenciales podrían interpretarlo como un permiso, un estímulo a violar la ley. Además, los autores recomendaron estudios longitudinales de áreas específicas para determinar su naturaleza criminogénica así que los blancos se puedan hacer menos atractivos mientras se aumenta la tutela. Finalmente, el estudio concluyó que *“dado que las actividades rutinarias de lugares pueden ser reguladas mucho más fácilmente que las actividades rutinarias de personas, una criminología del lugar parecería ofrecer una promesa substancial para una política pública así como también teorías anti-crimen”* (Sherman, Gartin & Buerger, 1989: 49). Leyes de zonificación y diseños de edificios para facilitar la vigilancia y disuadir los criminales potenciales son pasos importantes para renovar los rasgos de ubicaciones y hacerlas menos criminogénicas.

Mustaine y Tewksbury intentaron ensanchar encima del impacto del lugar y estilo de vida para decidir los riesgos de victimización de propiedad para estudiantes universitarios que viven en dormitorio. Ensayaron medir detalladamente las actividades y los aspectos estructurales específicos de las comunidades que son claramente más deseables y benéficos cuando procura explicar variaciones en riesgos de victimización. Mientras las medidas demográficas (la edad, la raza, el sexo, el estado civil y el empleo) son pre-

dictores poderosos de victimización en general, no ilustran claramente cómo ni porqué aumentan o disminuyen los riesgos de victimización para los individuos (Mustaine & Tewksbury, 1998: 831). Los autores se esofrozaron para resolver este dilema definiendo proximidad, el tiempo fuera de la casa, la ubicación y custodia específicamente, para lograr una comprensión más repleta de la relación entre estilo de vida y victimización.

Los resultados de su estudio apoyan mucho las actividades rutinarias. El hecho de que el análisis de ofensas específicas es más útil que los exámenes de categorías generales de ofensa constituye un resultado importante (Mustaine & Tewksbury, 1998: 850). Mientras Cohen y Felson y sus sucesores eran correctos en probar la teoría sobre crímenes personales o contra de la propiedad o ambos, el paso mucho más convincente habría sido de aplicar crímenes específicos a variables bien definidas (estilo de vida, ubicación, etc.) y de allí observar la fuerza de la interrelación.

Notablemente, “salir del hogar para la recreación” requiere más análisis. *“El predictor importante no es solamente salir del hogar, sino dónde se va después de salir del hogar?, o en qué actividades participa cuando está afuera?”* (Mustaine & Tewksbury, 1998: 851). Sin embargo, el aspecto más importante del estilo de vida que impacta el riesgo de victimización no es tanto la cantidad de tiempo que un individuo está lejos de hogar, son más bien los detalles específicos de donde un individuo va o se encuentra y en qué conducta se involucra.

Además, el análisis proporcionó apoyo para definiciones más específicas de las características de la comunidad o del lugar. *“El riesgo de robo menor o mayor que corren los estudiantes universitarios que no viven con su familia de origen es influido por los comportamientos y actividades de su estilo de vida individual, sus esfuerzos autoprotectores individuales, sus características demográficas y las del vecindario”* (Mustaine & Tewksbury, 1998: 852). Desde que estudiantes ocupan, generalmente, alojamientos que son baratos, las ubicacio-

nes que ellos habitan serán menos deseables. Además, la alta tasa de transitoriedad de los inquilinos en esas áreas tendrá como resultado una comunidad menos homogénea. Todas estas influencias del lugar participarán en aumentar la tasa de victimización.

Conclusiones

La teoría de actividades rutinarias es esencialmente una teoría de causalidad del crimen basada en la situación individual de estilo de vida que influye en la tasa de victimización. Este estilo de vida puede ser elegido por el individuo o forzado sobre el individuo y su familia por el tipo de trabajo, vivienda, vecindad, etc. que pudo conseguir o que tuvo que aceptar, dado su estado socioeconómico, raza o grupo étnico. Cada uno de los casos revisados ha sostenido esta contienda en varios grados. La teoría puede ser considerada como una piedra de base de la estrategia para explicar causalidad criminal y victimización. Como cada examen ha encontrado, los resultados aprueban las actividades rutinarias como una teoría general. Sin embargo, nuevas preguntas surgen que deben ser contestadas antes de que la teoría pueda ser validada completamente.

El crimen y victimización han crecido en muchos países alrededor del mundo que están experimentando profundos cambios sociales estructurales, de los cuales hay muchos.

Más mujeres en la fuerza laboral, urbanización en aumento, la erosión de la familia y el acceso elevado a bienes de consumo y a servicios, todos sirven como componentes de este reordenamiento de la sociedad. Como las oportunidades legales han prosperado, así también las ilegales. En asociación con los cambios en el estilo de vida de personas, los criminales han encontrado oportunidades nuevas para crímenes personales y contra de la propiedad que resultan directamente de estos cambios.

Frecuentemente olvidado en el análisis de la teoría de actividades rutinarias es su capacidad de proveer una estructura convincente para estudiar la relación entre comportamientos ilegales y desvia-

dos y la victimización. Por ejemplo, individuos que son involucrados en actividades desviadas, especialmente el uso y abuso de drogas, tienen una susceptibilidad acentuada a ser víctimas de decepción y ataques. Los que se involucran en conducta criminal son más aptos a ser ellos mismos víctimas del crimen. Naturalmente, estos fenómenos son el objeto principalmente de hipótesis, dado que es muy difícil lograr datos confiables puesto que los “ofensores-víctimas” son menos propensos a denunciar esos incidentes a la policía.

La teoría sugiere también que los estilos de vida criminales y desviados incrementan directamente la victimización a causa de la naturaleza misma de violar la ley (Kennedy & Baron, 1993: 92). Personas que son miembros de pandillas y otros grupos subculturales se exponen a un riesgo más alto de victimización que sus contrapartes que no lo son. De esta perspectiva, empeñarse en actividades criminales puede ser considerado una característica del estilo de vida o como un tipo de actividad rutinaria que aumenta el riesgo de victimización debido a los motivos, vulnerabilidades o culpabilidad de la gente involucrada en esas actividades. Consecuentemente, individuos enlazados en gran parte en ciertos estilos de vida no se encuentran solamente en proximidad con delincuentes, pero a veces son empeñados en comportamientos que muy probablemente son también asociados con conducta transgresora. Ejemplos podrían ser la novia de un miembro de una pandilla violenta, los familiares de un narcotraficante, compañeros de habitación o de viaje de un ladrón, colegas o subordinados de policías o jueces corruptos, etc.

Críticas y posiciones de ultranza

Una crítica frecuentemente mencionada contra esta teoría se refiere al peligro de echar la culpa a la víctima de su estilo de vida para reducir la probabilidad de victimización; en caso contrario, el ofensor no sería responsable del incidente criminal, pero la víctima

sí. En otras palabras, la víctima en razón de su estilo de vida sería considerada tan culpable, si no más, como el criminal para la ocurrencia de un crimen. Tal línea de razonamiento evoca reacciones como: “¿Qué espera usted estando en una situación tal como esa?”, una mentalidad que sirve para disminuir la cantidad de culpa colocada sobre el ofensor mientras que la víctima es considerada como el catalizador del crimen. Superficialmente esto podría aparecer ser verdad. Sin embargo, aunque la víctima parece “pedirlo”, como muchos piensan en el caso de violación donde, a veces, la víctima es representada como responsable por la manera en la cual estaba vestida o actuó, en realidad es el ofensor que instiga la comisión del acto criminal cruzando la línea de conducta legal a conducta ilegal. Mientras que la víctima no es culpable del crimen, debería estar enterada de su ambiente y ensayar actuar de conformidad, haciéndose un blanco tan mínimo como posible. No es tanto la cantidad de tiempo fuera del hogar que determina la victimización, cuanto dónde uno va y lo que hace. Tenemos que recordar al fin, que es el ofensor que hace una decisión deliberada de violar los derechos legales de otros. Por lo tanto la culpa cae seguramente sobre sus hombros.

Por otra parte, ciertos victimólogos y feministas radicales también critican esta teoría específicamente porque exige que víctimas, potenciales o reales, se hagan cargo de evaluar su estilo de vida y las circunstancias de sus acciones para prevenir la victimización o su repetición.

Ellos señalan, por ejemplo, que una mujer debería ser respetada y no agredida, independientemente de donde se encuentre, cómo está vestida, si se comporta provocadoramente, si acepta un viaje con un hombre apenas conocido o de acompañarlo sola a su apartamento, etc. La responsabilidad de cualquier acto agresivo o criminal sería únicamente la del hombre. Es el que debe controlarse y aceptar el “no” de la mujer, independientemente de cuando ella lo

exija y de cómo se comportó hasta este momento de desdecimiento.

Algunos pretenden que sea así también cuando la mujer viola las leyes o costumbres locales al extranjero por ser ostentosa o provocante en zonas típicamente turísticas en países adonde las mujeres del lugar tal vez aun se cubren con el velo. En teoría, por supuesto, tienen razón. Las mujeres deberían poder comportarse como quieren, aun haciendo alarde de su sexualidad, y ser al mismo tiempo respetadas en todo el mundo. Pero en la realidad, esta manera de pensar es imprudente, incauta e incluso peligrosa, particularmente cuando es inculcada en mujeres jóvenes que se comportan como corresponde cuando salen a divertirse o viajan al extranjero, pensando que siempre tienen razón y consecuentemente son invulnerables. Un ejemplo, si del otro lado, un auto está llegando a alta velocidad desobedeciendo el semáforo rojo. La consecuencia de ignorar lo que está ocurriendo y cruzar sería muy probablemente la muerte inmediata, “teniendo razón”. Es claro que gente razonable no estaría de acuerdo con tal consejo. Uno tiene siempre que evaluar las circunstancias que pueden a veces limitar, aunque injustamente, el ejercicio de sus derechos. Lo mismo vale para el turista, hombre o mujer, que en un país extranjero pobre ostenta su riqueza cuando se encuentra en un barrio peligroso o se pasea solo por la noche.

Es esencial balancear el derecho fundamental del ciudadano de vivir como quiere, respetando la ley y la necesidad de tomar en cuenta ciertas realidades que pueden aconsejar límites razonables. Infortunadamente, hay valores culturales, morales y hasta legales que aprovechan de estas realidades para echar la culpa a la víctima. Este perjuicio no sólo tiene implicaciones negativas para el sistema criminal de la justicia, en el sentido que el grado de culpabilidad del delincuente es templado por las acciones de la víctima, pero para la sociedad también, dado que la protección será proporcionada por el control creciente del estado y de la comunidad sobre el indi-

viduo. Esta perspectiva llevada a su extremo lógico podría conducir a una mentalidad de sitio y a una sociedad que es engranada hacia un control y vigilancia crecientes, fortificación de los hogares, restricciones en la libertad de movimiento y proliferación de armas para autodefensa (Einstadter & Henry, 1995: 71). Aún más notablemente, este enfoque sesgado nos conduciría a transferir la responsabilidad para disuadir el crimen del estado a la comunidad y al individuo; a emplazar la prevención del crimen sobre los hombros de la víctima potencial; y a enturbiar la averiguación de quien es culpable para la comisión de un crimen: ¿el ofensor que lo comete o la víctima que se involucra en una conducta que la hace más susceptible?.

“Community policing” -establecer lazos estrechos entre la policía y la comunidad- se puede interpretar como una tentativa para detener esta erosión de las responsabilidades del estado y su traslado a la esfera privada. Colocando a más oficiales en áreas problemáticas se aumenta la custodia formal. Al mismo tiempo, los rasgos del lugar, que son contributivos al crimen son mitigados por la influencia impeditiva de la policía. Adicionalmente, los policías son altamente visibles a los criminales, produciendo un efecto disuasivo.

Temor del crimen: sin forma y concreto

En una nota final, las actividades rutinarias deberían utilizar cautelosamente el temor percibido del crimen como inhibitorio del estilo de vida, especialmente para mujeres, para evitar crear miedo exagerado. El temor del crimen se puede descomponer en dos categorías. El temor generalizado, “sin forma”, es el sentir generalizado de vulnerabilidad o una percepción negativa acerca de la seguridad en un ambiente dado. El otro, el “temor concreto” es el sentimiento individual de probabilidad de ser la víctima de un crimen específico algún día en el futuro (Keane, 1998: 60). Cada uno de estos temores controlan en cierto modo las actividades de individuos fue-

ra del hogar. Este sentido de vulnerabilidad a la victimización es muy sentido por o frecuentemente aplicado a mujeres, aunque hombres experimentan las tasas más altas de actos criminales contra ellos, mientras las mujeres confiesan los temores más altos de victimización.

Se piensa que las mujeres son muy sensitivas debido a una presión fuerte con respecto al asalto sexual que es reforzado por formas sutiles de victimización tal como el acoso verbal y físico en y fuera del lugar de trabajo. Con este temor instalado en ellas, las mujeres son más propensas a evitar situaciones percibidas como comprometedoras en sus actividades rutinarias.

El reto para una sociedad justa y respetuosa de los derechos y de la libertad de todos sus ciudadanos es por un lado desarrollar e instituir una política que extirpe los valores, normas y comportamientos que apuntan a ciertos grupos de la comunidad para victimizarlos o mantenerlos en el miedo y la parálisis y por otro de proteger a estos grupos con medidas especiales e instruirlos en como utilizar precauciones y límites razonables en base al buen sentido común para prevenir su victimización. El desafío más difícil es de evitar las posiciones de ultranza: la de las culturas represivas que, por ejemplo, reaccionan al acoso sexual de mujeres por la calle o en el lugar de trabajo exigiendo que se queden encerradas en casa o que salgan solamente si son cubiertas con el velo y con vestidos alargados y abolsados o bajo supervisión masculina, y la de las feministas radicales que reclaman para la mujer la libertad absoluta y sin riesgos de comportarse y vestirse cómo y a dónde quieren.

Una pregunta fundamental entonces llega a ser ¿por qué las mujeres que practican conductas preventivas a veces son victimizadas?. Una respuesta posible puede ser encontrada en la teoría que ciertas características de la comunidad o del lugar juegan un papel muy importante en determinar la cantidad y el grado de victimización aún cuándo las víctimas procuran aminorar su atractivo como blanco por su conducta.

Como más datos llegan a ser disponibles con cada prueba e investigación sucesiva, avenidas adicionales se revelarán por medidas más específicas de las tres características centrales: delincuentes motivados, blancos convenientes y deficiencia de tutela adecuada. Hasta ahora numerosos hallazgos han sido consistentes con las suposiciones de la teoría de actividades rutinarias. Sin embargo más trabajo debe ser emprendido para idear medidas empíricas directas y precisas para los tres conceptos claves. A diferencia de muchas otras teorías de causación del crimen, esta estipula que el elemento crucial para la comprensión del crimen no es el ofensor, sino ciertas situaciones que poseen características específicas que pueden ser conductivas al crimen. Para comprender los fenómenos criminales es necesario enfocarse sobre estas situaciones y sus características.

La teoría es bien expresada, lógicamente sólida y tiene claras implicaciones de política criminal y un potencial poderoso para la comprensión del impacto de cambios estructurales, normales, sociales y aún deseables sobre los crímenes depredadores y para prevenir la victimización.

Bibliografía

- Akers, Ronald. 1997. *Criminological Theories: Introduction and Evaluation*. Los Angeles: Roxbury Press.
- Benett, Richard. 1991. "Routine Activities: A Cross-National Assessment of a Criminological Perspective". *Social Forces* 70 (1): 147-163.
- Cohen, Lawrence and Marcus Felson. 1979. "Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach". *American Sociological Review*. 44: 588-608.
- Cohen, Lawrence, James Kluegel and Keneeth Land. 1980. "Social Inequality and Predatory Criminal Victimization: An Exposition and Test of a Formal Theory". *American Sociological Review*. 46: 505-524.

- Einstadter, Wemer and Stuart Henry. 1995. *Criminological Theory: An Analysis of Its Underlying Assumption*. Fort Worth. Harcourt Brace.
- Gottfredson, Michael and Travis, Hirschi. 1990. *A General Theory of Crime*. Stanford. Standord University Press.
- Keane, Karl. 1998. "Evaluation the Influence of Fear of Crime as an Environmental Mobility Restrictor on Women's Rotuine Activities". *Environment & Behavior*. 30: 60-74.
- Kennedy, Leslie and Stephen Baron. 1993. "Routine Activities and A Subculture of Violence: A Study of Violence on the Street". *Journal of Research in Crime & Delinquency*. 30: 88-112.
- Kennedy, Leslie and Robert Silverman. 1990. "The Elderly Victim of Homicide: An Application of the Routine Activities Approach". *The Sociological Quarterly*. 31: 307-319.
- Kennedy, Leslie and David Forde. 1990. "Routine Activities and Crime: An Analysis of Victimization in Canada". *Criminology*. 28: 137-151.
- Meier, Robert. 1985. *Theoretical Methods in Criminology*. Beverly Hills. Sage Publications.
- Messner, Steven and Judith Blau. 1987. "Routine Leisure Activities and Rates of Crime: A Macro-Level Analysis". *Social Forces*. 65: 1035-1052.
- Messner, Steven and Kenneth Tardiff. 1985. "The Social Ecology of Urban Homicide: An Application of the Routine. Activities Approach". *Criminology*. 23: 241-267.
- Miethe, Terance, Mark Stafford and Scott Long. 1986. "Social Differentiation in Criminal Victimization: A Test of Toutine Activities – Lifestyle Theories". *American Sociological Review*. 52: 184-194.
- Mustaine, Elizabeth and Richard Tewksbury. 1999. "Victimization: A Routine Activities Analysis Using Refined Lifestyle Measures". *Criminology*. 36: 829-857.

- Reiss, Jr., Albert and Michael Tonry. 1986. *Communities and Crime*. Chicago. The University of Chicago Press.
- Sampson, Robert. 1987. "Personal Violence By Strangers: An Extension and Test of the Opportunity Model of Predatory Victimization". *The Journal of Criminal Law & Criminology*. 78: 327-358.
- Sherman, Lawrence, Patrick Gartin and Michael Buerger. 1998. "Hot Spots of Predatory Crime: Routine Activities and the Criminology of Place". *Criminology*. 27: 27-51.
- Siegel, Larry. 1998. *Criminology: Theories. Patterns and Typologies*. Wadsworth Publishing Company. Belmont.
- Tedeschi, James and Richard Felson. 1994. *Violence. Aggression & Coercive Actions*. Washington, DC. American Psychological Association.

PSICOTERAPIA DE NIÑOS TESTIGOS DE VIOLENCIA FAMILIAR

*Dr. Michael Freedman **

En los Estados Unidos hoy, una de cada diez mujeres aproximadamente es abusada por el hombre con quien ella vive. O sea que de tres a cuatro millones de niños conviven con violencia doméstica.

Aunque se reconoce claramente que las víctimas directas de la violencia familiar tienen problemas psicológicos, recién ahora nos damos cuenta de que los niños que son testigos de esta violencia también sufren consecuencias psicológicas equivalentes.

Los niños que son testigos de violencia dirigida hacia sus madres, ocasionalmente violencia dirigida hacia los padres, pueden ser testigos de amenazas o de golpes directamente. No todos ven el dolor psicológico, el miedo que surge como resultado de la violencia. Frecuentemente los niños escuchan en silencio en sus dormitorios, mientras la gente que ellos quieren sufren y son golpeados o maltratados.

El objetivo de mi charla hoy es recordar a todos que estos niños también tienen sus riesgos.

Si ustedes me lo permiten, al hacer entrenamiento en los Estados Unidos, hacemos un ejercicio corto que quiero compartir con ustedes.

Para poder ayudar al niño tenemos que ver y experimentar un poco desde su punto de vista. Esto es muy difícil para el adulto que a veces nos cuesta recordar lo que pasó ayer, más difícil es recordar lo que pasó cuando teníamos 7 años.

* University of Colorado, Boulder. Colorado. USA.

El adulto procesa cognitivamente de una forma distinta a la del niño. Voy a darles este ejercicio. Si quieren participar los invito a que lo hagan, sino pueden observar tranquilamente.

Quiero que visualicen o se imaginen que están en el aula de segundo grado. O sea que tienen 7 años más o menos.

Miren el aula y traten de recordar cómo parecía ese aula cuando la profesora estaba contenta con ustedes como grupo. Recuerden cómo era la maestra cuando ella estaba enojada con el grupo. Observen cómo la experiencia visual cambia: cuando ella estaba contenta las cosas se ven brillantes y más blancas, cuando ella estaba enojada, uno tiene recuerdos más oscuros.

Seguramente usted sentado en ese aula no se está preguntando ¿por qué está enojada la señora? Los niños por lo general no se hacen esas preguntas.

El adulto se hace esas preguntas, el niño observa nada más.

Este ejercicio tiene una segunda parte. Ustedes podrán elegir detenerse aquí o seguir.

Con esos mismos ojos de los 7 años imagínese en la sala de su casa, parado detrás de una silla, en un rincón. Imaginen la cara de alguien a quien quieren. Imagínense a esa persona contenta o enojada. Apenas pueden mirar por encima del respaldo de la silla cuando de pronto una persona grande entra al cuarto, empuja a la persona que tú quieres al piso y le dice a ella “ahora te voy a matar” y tú miras paralizado mientras la persona que quieres sufre golpes y patadas.

La última parte de este ejercicio es que recordemos esta escena durante un minuto.

Ahora que veo estas caras, veo a muchos de ustedes que no han participado y algunos que han probado o intentado participar pueden haber tenido dificultades en imaginarse una escena en la que una persona que ustedes quieren sufre maltrato.

Ustedes pueden haber pensado ¿por qué hace esto? ¿por qué nos hace perder este tiempo? Estarán pensando ¿qué vamos a almorzar hoy?

Ustedes pueden haber convertido la imagen que yo les decía en una simple imagen sin sentimientos o quizás pueden haber sentido demasiada ansiedad como para continuar.

Estas son las reacciones y las defensas psicológicas que el niño experimenta cuando está enfrentado con la violencia. Ellos se retiran de la situación, se disocian, se entumecen, piensan en términos de “¿qué vamos a almorzar” en lugar de “mi mamá está sufriendo”.

Únicamente entendiendo esta reacción del niño podemos intentar ayudar a un niño que ha sido testigo de violencia.

Una última cosa más. Yo les pedí que lo imaginaran durante un minuto, imagínense también si esto es la realidad día tras día. Es imposible de soportar.

Los síntomas de estos niños que son testigos de violencia son físicos, cognitivos y retardo en el desarrollo, desórdenes de conducta (especialmente agresión), internalización de problemas, por ejemplo: baja autoestima y depresión.

Los síntomas dependen de una serie de factores que incluyen el temperamento del niño, el tiempo y duración de la violencia de la que fueron testigos, el sistema de apoyo que existe fuera de la familia, por ejemplo, la escuela, los vecinos, la familia extensa y por supuesto, la etapa evolutiva que el niño vive.

Los niños en la primera infancia responden somáticamente. Ellos en realidad experimentan el mundo a través del cuerpo. Demuestran dificultades para dormir, mala salud y gritan y lloran mucho.

Algunos niños que experimentan la violencia en la primera infancia, no crecen. Cortan sus procesos metabólicos.

Los niños ya preescolares demuestran una amplia gama de miedos, se irritan, se esconden, tiemblan, tartamudean y como consecuencia regresan a una etapa anterior del desarrollo. Por ejemplo:

los niños pueden perder el control de esfínteres o niños que ya habían dominado el lenguaje y decían frases completas vuelven a palabras sueltas.

Los niños más grandes, adolescentes, expresan sus síntomas a través de agresión y ansiedad. Muchos de estos niños se fugan, se van de la casa y esto los pone en riesgo de ser víctimas de ellos mismos.

Son problemas severos, demasiado comunes y no se pueden explicar así nomás, diciendo que hay desavenencias conyugales en la familia.

La disciplina en estas familias es con frecuencia muy rígida. Tampoco esto explica suficientemente la extensión del problema. Así que ¿cómo vamos a explicar el problema? ¿cómo ocurren los síntomas?

La teoría del aprendizaje sugiere que el varón se modela en la agresividad del padre y la niña se modela en la pasividad de la madre.

Pero la teoría del aprendizaje no puede explicar la diversidad de problemas que ocurren y que se manifiestan tanto en varones como en niñas. Y tampoco nos ayuda brindándonos herramientas para intervenir.

La teoría del trauma, por otra parte, nos ayuda a formular cómo los síntomas ocurren a niños testigos de la violencia.

Aunque la teoría del trauma no se ha comprobado empíricamente con estos niños es el mejor sistema explicativo y también ofrece esperanzas para la intervención.

Les quiero decir algunas palabras sobre la teoría del trauma.

Miedo, desamparo y sobrestimulación son el eje de la teoría del trauma.

Los niños que son testigos de violencia no se pueden calmar y no pueden integrar cognitivamente el evento. Al trauma lo sufren no solamente por recibir daño propio sino por ser testigo del daño

a una persona querida. Esto es más común en los niños pero también se lo ve en adultos.

Por ejemplo también se ve en los veteranos de guerra que hablan de haber sido testigos de la muerte de sus compañeros.

Desgraciadamente, la violencia doméstica es trauma del peor tipo. Esto es porque la conducta intencional de un humano causa más daño a la psiquis que un evento o fenómeno natural. Un terremoto, una inundación, un huracán no son tan traumáticos como ver a alguien que uno quiere recibir golpes. El daño a la psiquis es más grande cuando ocurren estos eventos en lugares en los que los niños deberían estar seguros.

El segundo factor que hace al trauma dentro del hogar peor, es que los niños pueden culparse a sí mismos por lo que está pasando. Aunque no tengan fundamentos los niños se echan la culpa por las peleas de sus padres. O a veces hay que reconocer que es cierto que muchas de las peleas y discusiones entre los padres surgen o nacen como consecuencia de una conducta del niño. Así que el niño asume la responsabilidad.

Cuando un proceso traumático comienza el niño no experimenta el evento completo. Normalmente, naturalmente se lo disocia.

Por ejemplo, un paciente mío de 8 años fue testigo de la muerte del padre cuando la policía lo mató. Observó el episodio completo pero todo lo que recuerda es el disparo.

Los niños recuerdan fragmentos, pedazos de la violencia de la que son testigos. Como terapeutas estos fragmentos son a los que debemos prestarles atención. Es todo lo que ellos tienen para llevarnos de nuevo a su memoria.

Fuga, historia y entumecimiento emocional, también la disociación, son las reacciones normales al trauma.

El niño tiene que comprender y tolerar el significado del evento, tiene que recrear el evento en una memoria coherente. Sin una

memoria coherente el evento nunca va a pertenecer al pasado. Va a perdurar en el presente como si el trauma siguiera ocurriendo.

Las terapeutas que trabajan con niños que han sido testigos de la violencia deben ayudarlos a recrear el evento.

Las defensas psicológicas son el aspecto más prominente del proceso traumático. No es un constructo psicológico complicado. Aquellos que intentaron hacer el ejercicio conmigo en la sala a los 7 años utilizaron esas defensas. Lo que ustedes hicieron para no imaginarse o para no sentir esa escena son sus defensas psicológicas.

Como Ustedes son una audiencia sofisticada imagino que usaron el intelecto para no sentir. Cualquiera que sea la defensa, el objetivo es disminuir el impacto traumático en el niño. Si las defensas impiden que se forme la memoria, el trauma no puede colocarse en el pasado.

Otro aspecto de las defensas es que el trauma se simboliza en lugar de expresarse directamente. La simbolización se generaliza y amplía. Por ejemplo, volviendo a ese niño que vio morir a su padre por la policía, inicialmente sentía mucha ansiedad con la policía cerca, luego sentía ansiedad cuando había cualquier autoridad cercana, incluyéndome a mí. Eso no ayudaba a la terapia para nada. Es una respuesta natural.

El segundo aspecto del proceso traumático es la repetición. Las víctimas reviven el trauma simbólicamente hasta lograr la supresión, hasta que acaba la disociación. En un sentido la repetición es lo opuesto a las defensas.

La repetición es muy común en los niños y se la ve como interrupciones del sueño, pesadillas, sueños durante el día, pensamientos obsesionales, flash back, memorias intrusivas. También las enfermedades psicosomáticas sirven para repetir simbólicamente reacciones físicas que estaban presentes en el momento del evento.

Hay un concepto muy interesante, el juego postraumático. Los niños recrean el trauma donde ellos eran impotentes pero en esta recreación ellos tienen poder. Por ejemplo, niños que han sido tes-

tigos de violencia, en estos juegos son los violentos. Se puede ver cómo este juego postraumático puede llevar luego a problemas de conducta. Por ejemplo, una niña de 7 años que fue testigo de violencia en su casa empezó a aterrorizar a las niñas de 5 años de su escuela.

La repetición es un intento de restablecer la identidad para que pueda continuar la vida psicológica.

¿Cómo se llega al trauma entonces? El revelar y contarle a una persona de su confianza cumple una función que no puede hacerse únicamente con el pensamiento. Es necesario que el niño le revele, le cuente a otra persona los eventos del trauma, su reacción, su impotencia y su desintegración. Esta es la función del terapeuta. Pero la terapia de apoyo no es suficiente. El terapeuta le debe ayudar al niño a darse cuenta de que está revelado el trauma con su conducta. Debe interpretar directamente cómo las memorias traumáticas se expresan simbólicamente. No es suficiente que el niño repita y repita este juego.

Como terapeutas, a veces, nos queda más fácil dejar que el niño se repita y se repita. El niño está jugando y lo dejamos continuar. Esto es una simple repetición. La repetición sin interpretación no le resuelve el trauma.

Finalmente un comentario sobre las intervenciones propiamente dichas. Los niños que son testigos de violencia muy raras veces están disponibles para recibir ayuda, salvo que lleguen con su madre a un refugio o que una maestra se de cuenta de la pérdida de interés del niño. Estos niños no tienen marcas, no tienen golpes ni huellas.

Entonces cuando la maestra le dice “¿cómo estás hoy?” y el niño dice “estoy bien”, uno se va. Este niño no está bien, no puede estar bien. Los niños que son testigos de violencia tienen luchas internas de la misma forma que los niños que reciben golpes directamente.

Todos los niños que son testigos de la violencia deberían tener una evaluación psicológica. No hace falta preguntar ¿debo evaluar psicológicamente a este niño?

Ser testigo de violencia es traumático. Indudablemente los costos de hacer una evaluación psicológica a estos niños entran en juego. Y como adultos nos gusta saber que los niños están bien, no nos gusta enterarnos.

Cuando el niño llega del colegio a casa y le pregunto ¿cómo te fue? y él me responde “bien”, ¿le pregunto algo más?, a veces sí, a veces no. Cuando uno sospecha que el niño es testigo de violencia, cuando le digo al niño ¿cómo andás? ¿estás bien? y el niño dice “sí, estoy bien déjame tranquilo”, mi reacción es querer dejarlo solo. No quiero pensar que han sido abusados por dentro. Yo estoy más ocupado con los niños que están golpeados y más desesperados. Pero a esto no lo podemos hacer, debemos resistir la tentación.

El último punto que quiero tratar es el tema de las madres de estos niños. Las madres son realmente las mejores terapeutas para estos niños pero ellas necesitan de nuestra ayuda. Los terapeutas que puedan facilitar el diálogo entre la madre y el hijo están aportando un gran servicio.

Al trabajar con las madres les decimos, en primer lugar “dele al niño permiso para hablar sobre lo que vio”. En muchos de estos hogares al niño no se le permite hablar de este tema. A veces, no se le permite sentir.

En segundo lugar le decimos a las madres “díglele al niño lo que pasó realmente”. El niño tiene sus propias percepciones y hay que ayudarlo a clarificar esas percepciones.

En tercer lugar les decimos a las madres que le expliquen al niño que él no es responsable. Finalmente la madre le debe comunicar al niño qué planes tiene ella para que el abuso no se repita. Sin un plan el niño se va a sentir vulnerable e impotente.

Por razones de tiempo voy a tratar un solo punto final. Es muy común que los terapeutas deseen que el niño hable sobre sus sentimientos. Esto para el niño no tiene sentido y no es necesario.

Hay que ser simplemente curioso. Lo más pequeño e insignificante del trauma que él pueda contar, vuélvase muy curioso sobre eso. Hable con el niño de una forma directa, humana, como por ejemplo “qué interesante, contame un poco más”. Esto lo va a ayudar un poco más que decirle ¿qué sientes sobre eso? Y luego agregar ¿esto tiene algo que ver con lo que tú viste cuando tu padre golpeaba a tu mamá?

En primer lugar ellos te miran como si estuvieras loco por decir la verdad pero luego de un tiempo llegan a confiar en uno.

Un niño de 10 años me dijo después de 6 meses de terapia: “Yo antes pensaba únicamente en reactores nucleares, después me di cuenta de que yo era un reactor nuclear. Sigo siendo un reactor nuclear pero ahora tengo una perilla que prende y apaga”.

A esto lo consideré un éxito.

¿HAY CERTEZAS EN EL DIAGNÓSTICO DE ABUSO SEXUAL?

*Dra. Esther Romano **

Sobre el diagnóstico

Para los que estamos consustanciados con la problemática del maltrato infantil, a menudo se nos presenta en el curso de los seminarios de capacitación el interrogante en torno a si se dan márgenes de error en el diagnóstico de abuso sexual y, en caso que así fuera, cuáles serían las situaciones más frecuentes. También si habría indicadores fidedignos para arribar a dicho diagnóstico.

Difusión del problema

Por de pronto, a pesar de la amplia difusión que esta problemática ha tenido en los últimos años, con lo que se han incrementado los casos denunciados, proviniendo el alerta desde los servicios de salud, escuelas, familiares y allegados del niño o niña abusado, existe aún una ancha franja que no es reconocida. Para tener una idea de la extensión del problema, consideremos la experiencia que en encuestas efectuadas en población juvenil general de nuestro país, entre un 10 y un 14 % de jóvenes refirieron que habían sido objeto de situaciones abusivas. Si se tiene en cuenta que muchas respuestas negativas están asociadas al pudor o a la acción de fallas mnésicas puede inferirse que la cifra es más alta aún.

Podemos afirmar que el error más frecuente reside en la negación del problema ligado al profundo rechazo que provoca su reco-

* Psicoanalista. Miembro Titular Didacta de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Médica Especialista en Psiquiatría y Medicina Legal. Miembro de la Defensoría del Menor del Colegio de Abogados de San Isidro. Miembro adherente de la Asociación Argentina de Rorschach. Miembro adherente de la Asociación de Investigación en Psicodiagnóstico.

nocimiento. En muchos casos la situación abusiva es ocultada por temores alimentados en las amenazas padecidas por el agente agresor.

Cómo llegan las consultas a la Defensoría

En nuestro trabajo en la Defensoría del Menor del Colegio de Abogados de San Isidro, cuando nos llegan a la consulta es ya con el acápite de presunción de abuso.

De lo que se trata en nuestro caso es colaborar en la dilucidación del problema y orientar en cuanto las acciones a seguir.

Modalidad de abordaje

La actitud inicial, cuando sobre quien recae la sospecha de ser el agente agresor es el propio padre, se recoge la información proveniente de la fuente que efectúa la derivación. Luego se entrevista a la madre de la niña o niño, de modo de recoger los antecedentes y los datos necesarios para la comprensión de la situación. La incorporación inicial del padre se efectúa sólo en aquellos casos en que él mismo lo peticiona, reservándose en cambio su citación al final de la etapa diagnóstica. También se suelen hacer entrevistas preliminares con allegados consustanciados con la problemática cuando se supiese que tienen información relevante para aportar.

Las condiciones que rodean la situación del abuso sexual son relativamente complejas, por ello no es posible trazar un único esquema, aplicable a todos los casos.

Cada situación debe necesariamente ser analizada en su especificidad, según los elementos contextuales de todo el grupo familiar.

En la entrevista con la niña o niño se trata de crear una atmósfera facilitante de la confianza yendo desde un intercambio sobre sus intereses generales y particulares actuales (escolaridad, juegos preferidos, relaciones con amiguitos y familiares íntimos) hasta abordar la situación conflictiva evitando inducir sus respuestas.

Una primera parte de la entrevista se efectúa con el acompañamiento silencioso de la madre, que suele permanecer desde una distancia prudente y la 2da. parte a solas. Se observa si hubo o no cambio de actitud entre ambas situaciones.

Frecuentemente nos encontramos con una actitud reticente: ello es el efecto del miedo paralizante y de la desconfianza por temor a no hallar una escucha comprensiva.

Desde una mirada psicoanalítica, podemos pensar que dicha ausencia de palabra está ligada a la falta de interdicción incestuosa.

La creación de un marco de confianza y la función límite implicada en atisbar, al menos, el futuro ejercicio de una 'ley' se constituyen en garantes para la apertura hacia un soporte representacional.

En tanto se trabaja en un contexto interdisciplinario (abogados del niño y profesionales 'psi') un elemento 'clave' lo constituye la información taxativa, en lenguaje apropiado dirigido hacia el infante, de los Derechos del Niño establecidos en la Convención.

Luego de esta primera aproximación, se trabaja en equipo con realización de una batería diagnóstica, en que se entrecruzan los datos concordantes y/o complementarios efectuados 'a ciegas' por el equipo constituido por psiquiatra, psicopedagogo y/o psicólogo.

Las observaciones obtenidas por las entrevistas conjuntas y/o derivadas a través de la Cámara Gessell no sólo provenientes de profesionales 'psi' sino incluso de los abogados del niño intervinientes son incluidas como datos de particular interés en la evaluación diagnóstica final.

La tarea comprende:

- realización de gráficos (H.T.P., familia kinética, dibujo libre, lo desagradable), tomándose en cuenta los relatos y las asociaciones espontáneas al mismo;
- en aquellos casos en que la niña o niño se mantiene muy reticente la utilización de la técnica del garabato (squiggle game-Winnicott)

- ha demostrado ser un recurso de gran utilidad para instalar un campo de confianza y determinar orientaciones diagnósticas;
- la hora de juego, en la que se incluyen los juguetes standard apropiados a la edad; en la misma están incluidos muñecos sexuados; disponemos también de otra caja con juegos especiales de familias de títeres a partir de los cuales se puede arribar a un diagnóstico más fino;
 - ante situaciones de dificultosa dilucidación se suministran técnicas diagnósticas especiales como es el test de Rorschach infantil, el T.A.T. y/o el suministro del Modelo Estimulativo Perceptivo (MEP, Romano) éste último con factibilidad de ser suministrado de modo individual y vincular, lo que permite captar las interacciones y la presencia o ausencia de factores de influenciación y/o presión.

El estudio es completado con la intervención del consultor médico pediatra, Dr. Luis Altabe, requiriéndose en determinadas circunstancias la derivación a equipos especializados del Hospital: así, interesa la constatación de lesiones a través de un examen físico riguroso, de modo de no desapercibir sugulaciones (en cuello, tórax, región inguinal), himen complaciente o dilatación del esfínter anal, todos éstos elementos a tener en cuenta en el diagnóstico de abuso.

Hasta el presente, la tarea diagnóstica fue efectuada junto con la Licenciada Alejandra Manfredi, las indicaciones en cada caso, contextualizadas con el encuadre jurídico son supervisadas por la Directora de la Defensoría, Dra. Diana Fiorini.

Ejemplos de casos de niños en que fehacientemente se constató abuso:

1.

Una niña de 8 años con un cuadro de retraso madurativo de grado leve secundario a lesión cerebral congénita, es enviada por la escuela a la que concurre por alteraciones llamativas en su conduc-

ta: nerviosismo, alternancia de risa fácil y llantos inmotivados, toqueteos iterativos en su cuerpo en región genital y senos.

Es hija de padres divorciados y los fines de semana vive en la casa del padre, quien tiene antecedentes penales por robo y es consumidor de drogas y alcohol.

Interrogada por la maestra y luego por su madre refiere haber presenciado films con escenas sexuales entre parejas, en presencia del padre y sus amigos y amigas. También era ella misma objeto de tocamientos en la nalga y los senos por parte de amigos del padre, en convivencia de éste.

Su relato de los hechos ante el equipo diagnóstico se efectuó en un lenguaje simple y sin rodeos, aportando con precisión las circunstancias en que su padre y amigos veían los videos, en que se veían cuerpos desnudos 'que se abrazaban...se tocaban así y así... se mordían y se movían...' Al referirse a los tocamientos de los que ella misma era objeto, acompaña con lenguaje gestual señalando su propio cuerpo (nalga, pechos), con lo que otorga fuerza dramática a su testimonio.

En este caso se dio inicialmente la consigna correspondiente a H.T.P. negándose totalmente a dibujar.

Ante la propuesta de dibujo libre efectuó trazos desordenados y muy gruesos, efectuando tachaduras expansivas y sombreado negro: con la punta del lápiz alcanzó a romper la hoja del papel refiriendo que 'era una tormenta'. Continuó con el lápiz rompiendo la hoja y luego la dobló prolijamente: pidió que fuera guardada en un cajón para que nadie la viera.

En la hora de juego, al principio se mostró reticente, explorando y desechando los diversos elementos de la caja. Sus movimientos eran desordenados y no logró organizar una actividad lúdica.

Luego, al reconocer entre los muñecos a los sexuados dio muestras de gran excitación: los acunó inicialmente entre sus brazos diciendo 'estos muñecos son mis bebés'. Luego los acopló entre sí y les imprimió movimientos rítmicos. Interrumpió bruscamente este

juego y, en medio de una crisis de llanto dijo “son mis bebés ...yo no puedo jugar así con ellos...no los quiero hacer sufrir...”

En el juego con títeres, reprodujo actividades de golpeteo y acercamiento en regiones inferiores con restregamiento y gran excitación.

En la entrevista que se efectuó a posteriori con el padre de la niña éste se mostró evasivo, minimizó los hechos relatados por su hija, atribuyéndolos a un clima inocente de chanza, restándoles importancia. No denotó inquietud por las perturbaciones de la niña, siendo su principal preocupación cómo salir airoso de la situación (hecho éste altamente frecuente en otros casos probados de abuso).

En relación al uso de muñecos sexuados

Entre los colegas que han recogido experiencias de falsas denuncias de abuso sexual se ha señalado una posición crítica ante el uso de muñecos sexuados en la caja de juegos, en tanto manifiestan que podría no ser descartable una inducción previa a su utilización. Respondemos a ello que, si así fuera, debiera constatarse que a la co-construcción que el niño/a efectúe en su relato, inducido por el denunciante, se estaría agregando una fuerte presión dirigida al uso privilegiado de los muñecos sexuados. Personalmente, no hemos recogido experiencias en ese sentido.

En todo caso, lo que interesa de modo prevalente, más allá de la utilización singular que se efectúe de los muñecos sexuados en el juego dramático es el manejo que la niña o niño efectúa del mismo. Lo que necesita, es expresar de algún modo lo visto, lo oído, lo experimentado en el propio cuerpo, y ello emerge, con la fuerza de los elementos enquistados de la escena traumática.

2.

Así, puede citarse el caso de un niño de 7 años que, acompañado por su madre y su tío paterno, dio un angustioso testimonio de las

prácticas abusivas a que lo sometía su propio padre (penetración anal). Ello constituyó el valor central del diagnóstico, corroborado en el examen clínico posterior en que se constató desgarró.

Aún sin necesidad de recurrir a los muñecos o títeres sexuados las interpenetraciones espaciales (alteraciones en la relación continente-contenido, Bion): desproporciones adentro-afuera, extralimitaciones del borde de las hojas, del marco del pizarrón continuando el dibujo con tiza en las paredes, un mouse dibujando un rectángulo negro que ‘se come’ a un círculo pequeñito fueron los modos de emergencia de la sodomización con que testimoniaba su experiencia vivida.

Pudo verse cómo aún después de mucho tiempo, la fijeza del trauma se expresaba a través del dibujo, de las técnicas diagnósticas, del juego.

¿Hay reconocimiento de la propia implicación por parte del abusador?

En nuestra larga trayectoria en el estudio de situaciones abusivas no hemos constatado el reconocimiento de la autoría aún en situaciones extremas.

Verbigracia, aún ante la visualización por parte de testigos (madre, hermanos, otros familiares, vecinos) del acto abusivo, se ha apelado a trastornos transitorios de conciencia o estado de ebriedad y/o consumo de estupefacientes con el fin de refugiarse en las estipulaciones del artículo 34 del C.P. Se recoge el caso de un sujeto que fue sorprendido en el acto mismo en que abusaba de una menor quien huyó diciendo “yo no le hice nada...” Posteriormente se alcoholizó y así se presentó embriagado en la dependencia policial del barrio con la estratagema de aludir su inimputabilidad.

Otra situación extrema, en medio de un embarazo incestuoso producto de una violación luego de perpetrar abusos de modo consuetudinario, el padre mantenía su acusación firme hacia su hija tratándola de callejera, mentirosa y ávida de contacto sexual con su

noviecito. Ante la constatación de su autoría por el patrón genético de ADN, su reacción fue permanecer cabizbajo, en mutismo, marcando así su persistente desmentida.

Es harto frecuente que se argumente como estrategia defensiva que se trata de elementos falsos tendientes a descalificar al imputado.

Así, se suele adjudicar a la madre denunciante y aún a la propia niña abusada, una asociación con fines vengativos, por el resentimiento derivado del abandono paterno o bien a la hostilidad por celos o rivalidad de la niña dirigida hacia el padrastro, si es éste el abusador supuesto.

En términos de negar la sospecha, se argumentan descalificaciones de toda índole que pueden abarcar también a testigos, a los profesionales intervinientes (pediatras, psicólogos, asistentes sociales), incluidos los peritos oficiales.

La experiencia indica que, en altísimo índice de casos, el abuso es cierto y que muchas veces, a pesar de la amplia difusión que en los últimos años el problema está teniendo en el medio de los profesionales y educadores, hay un amplio margen de situaciones que no son denunciadas. Hasta hace poco tiempo, como lo hemos señalado hace algunos meses en estas páginas, las familias denunciaban sólo en situaciones extremas. En particular, ante un ofensor ajeno a la familia, o al constatar daños físicos, o, en abusos perpetrados de modo crónico, cuando se producía el desenlace inocultable de embarazo en la pubertad o adolescencia. Los propios equipos de salud (pediatras, psicólogos, psiquiatras), a la vez, no siempre canalizaban a tiempo la denuncia.

En relación a las falsas denuncias:

En las escasas experiencias de falsas denuncias propiamente dichas ya el contexto del relato del niño/a en nuestra experiencia fue suficiente para dilucidar la tendenciosidad:

Así se puede constatar el uso de lenguaje técnico, con expresiones vagas, y/o francas contradicciones, y/o imprecisión o estereotipia con excesiva dependencia mientras se formula el relato de la mirada de aprobación materna. En algún caso llegó a decir ‘bueno....no me acuerdo....no...no...que lo diga mi mamá que es ella la que sabe....’.

3.

Un caso llamativo de falsa denuncia con involucración de niños por intencionalidad destructiva para obtener beneficios económicos es el que efectuaron 3 vecinas hacia el concesionario de una calesita, un hombre anciano al que acusaban de ‘tocar la cola’ a sus hijitas.

En la entrevista a las niñas su discurso aparecía vacuo e inconsistente, se ruborizaban y sonreían bajando los ojos mirando de reojo a las mamás, quienes se negaron a pormenorizar información, negándose a efectuar cualquier estudio alegando que “lo único que faltaba era que las investiguen a ellas...¡hay que hacer Justicia!...”

La entrevista con el supuesto ‘abusador’ nos encontró frente a un señor visiblemente angustiado, dolorido por la inexplicable situación. Sus antecedentes y la semiología psiquiátrica no daban indicadores de disposición perversa en tanto, dentro de su sencillez, parecía una personalidad relativamente bien integrada psíquica y socialmente. A los efectos de descartar algún exceso secundario a alteraciones neurológicas, en tanto es factible que haya desvíos sexuales como indicadores de cuadros demenciales incipientes, se agregó a su batería de diagnóstico psicológico un minucioso examen neurológico: con estudios electroencefalográficos y mapeo cerebral, lo cual dio resultados negativos.

La respuesta final fue dada por la asistente social que visitó el barrio: se trataba de una denuncia tendenciosa para lograr el desalojo del terreno de la calesita... una de las vecinas pretendía instalar un maxi kiosco y... a las niñas les había prometido golosinas.

Si el interés superior del menor, así como la seguridad social, son elementos clave en un diagnóstico certero de abuso sexual, por el riesgo que implica no resulta inocuo un error diagnóstico del abusador. Además de los efectos deletéreos en sus lazos familiares o sociales, se estaría injustamente, condenando a la pérdida de su libertad a un sujeto inocente.

Sin descontar que, si el abuso existiese pero el ofensor fuese otro, la impunidad que estaría gozando el verdadero autor del delito.

4.

En relación a las **falsas denuncias** cabe señalar las vehiculizadas como recurso malicioso en el contexto de divorcios controvertidos.

A veces iniciada por la mujer como instrumento de presión para la cuota alimentaria

Ello en tanto en función de la legislación vigente se halla la 'vía regia' para alcanzar rápidamente la exclusión cierta del hogar del presunto abusador.

En un caso, la denunciante, una mujer con 4 hijos, había implementado la denuncia como mecanismo extorsivo, influenciada por profesionales inescrupulosos, con el fin de lograr el pasaje de bienes a su nombre. Acusaba al ex cónyuge del abuso a su niña de 10 años.

Iniciada la demanda, se desorganizó luego física y mentalmente cuando captó que, ello implicaba no sólo la exclusión del hogar del cónyuge, sino su probable condena.

Si bien retiró la denuncia, no resultó reversible el estado angustioso del hombre que, excluido de su hogar, de sus hijos y sin familiares cercanos, tuvo una severa reacción depresiva, con ideación suicida, ante el descalabro moral desencadenado por toda la situación.

Hay constancia de otros casos en que la denuncia de abuso falsa partía del marido, dirigida hacia el nuevo compañero de su ex mu-

jer, alimentado por los celos y con el propósito de justificar un pedido de tenencia de los hijos del matrimonio.

Esas falsas acusaciones suelen desmoronarse antes del juicio y comprenden referencias vagas e imprecisas. Un elemento útil en la detección es la cuota de hostilidad o resentimiento asociado a la situación de sentirse abandonada/o.

5.

Otra dificultad es la derivada de denuncias erradas por fallas en la presunción diagnóstica de los profesionales intervinientes.

En ese sentido hemos recibido consultas por presunción de abuso desde gabinetes escolares, o incluso de profesionales 'psi' ante determinados casos por manifestaciones conductuales y/o cortejo sintomático que fueron erradamente atribuidos a situaciones abusivas, por ejemplo:

- sobre dimensionamiento de los juegos sexuales entre niñas/os tendientes a la exploración espontánea del propio cuerpo, la diferencia de sexos y/o el origen de los niños;
- trastornos clínicos del orden de la enuresis, encopresis, cefaleas, somnolencia, problemas de aprendizaje que obedecían a factores causales de otra índole.

6.

Se presenta un caso de denuncia errada por distorsión interpretativa de los hechos. Una joven madre, recientemente divorciada, que presenta un vínculo simbiotizante con su niño y con su propia madre, resulta caldo de cultivo para su ansiedad asociar el lloriqueo de su niño al despegarse de ella para concurrir al departamento del padre, con prácticas abusivas de éste. Contribuyó a su ideación suspicaz, la frondosa lectura sobre temas de difusión sobre violencia familiar y abuso, así como sobre la importancia de la denuncia precoz a través de programas televisivos.

Se efectuó un diagnóstico vincular (con el uso del M.E.P., Romano) del niño con ambos padres, por separado, apareciendo indicadores de inmadurez, tendencias narcisísticas con inclinación a tomarlo como su propio proyecto, fuertemente idealizado, con gran exigencia y signos evidentes de rivalidad mutua.

El niño, a solas con el equipo de diagnóstico calmó su débil lloriqueo con la ingesta de una simple galletita. En el juego libre, con autitos de competición, no dio indicadores de padecer daño psíquico por injurias corporales de ninguna índole.

7.

Hemos constatado situaciones en que la presunción de abuso estaba dada por distorsiones derivadas de francas alteraciones perceptivas:

Recogemos la historia de dos casos de psicosis materna: un cuadro de psicosis histérica con alucinaciones visuales y erotomanía; el otro una psicosis crónica con delirio celotípico e ideas de influencia.

En ambos casos, un cauto y limitado interrogatorio a las niñas arrojó cuadros de inhibición y retracción emocional con una disposición benigna hacia ambos padres

En los dos casos los cónyuges manifestaban intensa preocupación por la salud psíquica de su cónyuge y mantuvieron una actitud reservada y respetuosa.

Contrasta ello con la disposición agresiva de los abusadores que, viceversa, suelen atribuir a la niña-víctima y a la madre epítetos descalificatorios del orden de la mentira, la fabulación y/o la presencia de alteraciones mentales desde una posición descalificatoria.

El diagnóstico de un sujeto que perpetra abusos puede llegar a ser difícil en tanto son grandes simuladores: como 'lobos con piel de cordero' asumen una posición de victimización en que prima su necesidad narcisística de auto-preservarse a toda costa. Si se constata que la niña o niño ha padecido un abuso, llamativamente no

demuestran una sana preocupación por las consecuencias de ello sino que concentran todas sus energías en desplazar la atención hacia otro agente agresor. A diferencia de las reacciones que hemos constatado en los casos de abuso extra-familiar en que ambos padres (aún siendo divorciados) se presentan mancomunados en su dolor, preocupación por la víctima y requiriendo sanciones para el agresor.

Para finalizar:

Desde 1996 hasta la fecha, la tarea en la Defensoría del Menor (Colegio de Abogados de San Isidro) nos ha permitido constatar contextos análogos a los presentados en la mayoría de los casos estudiados.

Podemos afirmar que la casuística actual que alcanzan los hechos denunciados son la punta de un iceberg de significativas proporciones.

Se puede afirmar que el hecho alcanza todos los estratos sociales, pero que cuando proviene de sujetos de contextos socio-económicos más privilegiados el ocultamiento es infranqueable y los mecanismos de desmentida y desvirtuación permiten que el ofensor resulte incólume en la mayoría de los casos.

De todos modos, cabe señalar que las condiciones de hacinamiento por cohabitación y colecho, la promiscuidad, el consumo de alcohol, y otros factores ligados a las condiciones de vida de amplios sectores carenciados y marginales de nuestro país dan a las variadas formas de violencia y abuso, una extensión alarmante por sus consecuencias nefastas.

Puede afirmarse que, desde el plano social, en tanto el abusador (padre, maestro, clérigo, como representantes paternos) ejerza un lugar que sustenta el poder implicado en su rol de amparo y control, y sustentando una relación de dependencia y pertenencia, la salida espontánea de la relación abusador-abusado resulta a veces hartamente difícil.

Su lugar, que puede ser de privilegio, retroalimenta tanto su poder, como el supuesto 'derecho' a tomar posesión del cuerpo de la/las/el/los menor/es a su cargo, a la manera del señor feudal.

En amplios sectores rurales y suburbanos de las grandes ciudades (verbigracia nuestro Litoral, la Mesopotamia y en gran medida en las islas del Paraná), la organización social prevalente es fundamentalmente matrilineal: con madre sostén, padre ausentado e hijos 'parentalizados'.

Hay una 'naturalización' del abuso: se sienten autorizados a poseer el cuerpo de las hijas "Yo las crié...son mías...¿porqué no las podría entonces tener?..." justificaba así el padre el embarazo de su hija adolescente.

En este contexto, la acción debe comprender políticas sanitarias acordes a estos severos desajustes del campo social. Debe instalarse de modo firme, una función tutelar del Estado en un fin normativizante, que incluya el descubrimiento y aprendizaje de pautas de convivencia dirigidas a alcanzar una eficaz discriminación.

Se remarca que situaciones de abuso sexual y otros tipos de violencia familiar, también se producen, de hecho, en todas las clases sociales.

Como se dijera *ut supra*, las clases media y alta cuentan con mayores mecanismos de protección contra el 'afuera' y esto hace que resulte más difícil contarlos entre los datos estadísticos.

Es más, dado que se trata de prácticas incomprensidas y rechazadas por la sociedad, en estas clases los esfuerzos de ocultamiento y los mecanismos de negación son aún mayores, por el temor frente a las posibles reacciones negativas de sus pares sociales.

La escasa casuística ligados a medios privilegiados en cuanto su status económico, social y aún cultural entendemos que responde al cono de sombra con que en dichos grupos se tiende al ocultamiento tendiente a mantener el statu quo.

Una de las reflexiones que debemos derivar de tan complicada trama, es que tras cada denuncia quizás, se encuentra un niño abu-

sado o maltratado, pero que hasta que no se valide tal noticia interdisciplinariamente, el presunto autor es solamente señalado, pero no es un criminal.

Si partimos de este compromiso social, posiblemente la investigación de estos hechos sean más ajustadas a los casos reales y se puedan desactivar las falsas denuncias, que muchas veces entorpecen la dedicación, para averiguar la verdad en causas muy graves.

Para sintetizar, en el decir de los Dres. F. Valgiusti y J. C. Fugarretta: “Ante una noticia criminal que tiene como víctima a un niño, rápidamente la reacción espontánea del medio que lo rodea, superada la primera etapa de incredulidad, es la de encolumnarse tras el agredido y en contra del agresor.

Lo que se espera es que el sistema judicial al recibir la denuncia del hecho reaccione inmediatamente.

Pero previo a una reacción condenatoria se requiere la recolección (que puede ser lenta) de suficientes elementos probatorios: en algunos casos, se llega a la conclusión de que ha sido usado, para intereses no muy claros.

Mientras se llega a esa conclusión, se hallan pendientes del proceso numerosas personas, que son afectadas con diferente grado de impacto.

De acuerdo a nuestra experiencia en la Defensoría de menores del consultorio jurídico gratuito del Colegio de Abogados de San Isidro puede concluirse que es factible construir un contexto preventivo que permita sortear dicotomías: judicialización-no judicialización, denuncias valederas-falsas denuncias.

El camino para no caer en dichas dicotomías se erige en una instancia anterior dirigida a analizar la verosimilitud de la demanda a través de entrevistas y técnicas específicas y acompañar al niño y sus responsables en la instancia de acceso a la justicia.

El quehacer interdisciplinario provee un marco ético que posibilita no sólo el testimonio de la víctima sino el relevamiento de indicadores compatibles con el abuso sexual del niño.

La escucha del niño, tanto directa como a través de técnicas lúdicas y baterías diagnósticas, es el eje central que legitima la intervención de los equipos interdisciplinarios.

De esta manera 'el testimonio' adquiere una doble función: implicación subjetiva de la víctima en el relato que permite un primer paso en la tramitación del trauma y lectura de los efectos jurídicos que indican el curso legal a seguir.

Que el acto de testimoniar sea revictimizante no responde a su ontología, sino a las condiciones concretas en la cual éste se produce: un interlocutor atento y respetuoso de la víctima facilita la puesta en palabras del dolor y el trauma y coadyuva a la restitución de la dignidad del sujeto.

Por otra parte la intervención jurídica preventiva recompone, en una situación de valores arrasada, las reglas de convivencia tanto en la familia como en la comunidad y el reconocimiento de los derechos vulnerados”.

VIOLENCIA Y VÍCTIMAS

*Dra. María Josefina Ferrer**

1. Introducción:

La violencia es un término con múltiples usos y significados, derivado no sólo de motivaciones teóricas y políticas, sino también de su complejidad y variedad de expresiones. Los estudiosos del tema definen diferentes violencias, según quienes sean los actores que la ejercen o las víctimas, los efectos, los motivos o los ámbitos de acción. Así, nos encontramos con una serie de adjetivos que acompañan la violencia: individual, estructural, institucional, delincuencial y policial (Hernández, 1995; Del Olmo, 1994), física (Briceño León y col., 1997), sociológica, de género, doméstica (Banchs, 1996; Huggirls, 1997), del Estado (Pedrazzini y Sánchez, 1992), infrapolítica, metapolítica, identitaria (Wieviorka, 1997), personal (Mateo y Ferrer, 2000). Aunque reconocemos la interrelación entre los diferentes tipos y niveles de violencia, resulta imperativo vincular este papel de trabajo a aquella *violencia derivada de la criminalidad*.

Sin embargo, la criminalidad no está circunscrita a las expresiones de violencia personal que puedan constatare y controlarse a través de las medidas preventivas y reactivas estructuradas en una política de seguridad y protección de la comunidad sino que, incluye otras formas más sofisticadas de violencia que abarcan situaciones como la guerra, el genocidio, el sexismo, la opresión, la pobreza o cualquier violación de algún Derecho Humano (Schwendinger, 1976). Al hacer este ejercicio, nos damos cuenta de que estamos tan rodeados de violencia, que se nos hace imperceptible y, con ello, se nos dificulta su abordaje; entre otras cosas, porque a veces no hay

* Profesora e Investigadora del Instituto de Ciencias Penales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela.

conciencia individual ni colectiva de la victimización, con lo cual se desdibuja su origen e impacto y, por consiguiente, se limitan las posibilidades de las víctimas para protegerse y defenderse, y de las sociedades, para organizarse y comprometerse a fin de responder a las necesidades, inconvenientes y sufrimientos derivados de la victimización.

Estamos conscientes de que la criminalidad constituye un hecho social imposible de ser ignorado; entre otras cosas, porque produce demasiados efectos, usualmente, en demasiadas personas (tanto naturales como jurídicas). Ninguno de nosotros es inmune a él, por lo tanto, sus actores: víctimas y victimarios, causas y consecuencias; así como el tratamiento que se le da a este hecho en las políticas y leyes de la Nación y en las prácticas utilizadas, dentro y fuera del Sistema de Administración da Justicia, no puede escapar de nuestra atención y de nuestra conciencia.

El estudio de este fenómeno ha sido abordado a través de la modernidad por diferentes disciplinas científicas: Derecho Penal y Criminología, entre otras, las cuales centraron fundamentalmente su interés en el crimen, el primero y la segunda, en el criminal, en la respuesta de la sociedad ante la desviación (procesos de definición y etiquetamiento) y en el funcionamiento del Sistema Penal como instancias generadoras de la criminalidad (Cid y Larrauri, 2001:16-17, Zamora, 2002). El estudio de la víctima constituye un área de atención reciente que se inició a mediados del siglo pasado por el interés de académicos, en demostrar el grado participación de la víctima en su victimización (Amir: 1971; Burgess y Holstrom: 1975), sin embargo, cuando otros académicos toman conciencia de su olvido social, legal, cultural y asistencial, surge la necesidad de redescubrirla para aproximarnos más al ideal de justicia, tan necesario para la sana convivencia en paz (Schneider, 2000; Waller, 1990). Se redescubre a la víctima que había sido neutralizada, luego de ejercer un papel protagónico en la época de la Justicia Privada

(Hassemer en Eser, 1998; Ferrer, 1994).

Toda esta argumentación, nos conduce a incluir el paradigma victimológico dentro del estudio de la criminalidad, a fin de facilitar el acercamiento al necesario acuerdo social sobre una concepción de la justicia pública, aquella que queremos tener para resolver nuestros conflictos. Este enfoque reconoce, en su perspectiva amplia, la garantía y el respeto de los Derechos Humanos como condición mínima para que una sociedad y su orden jurídico sean considerados decentes y para que pueda hablarse de legitimidad de un régimen (Rawls, 1996:28; Mejía citado por Villar, 1998:25) y en su perspectiva restringida, promueve el justo balance dentro de la sociedad y la administración de justicia de los derechos de las víctimas del delito y de violación de los Derechos Humanos (Doménech en Vilar, 1998; Farrer, 2000 y otros).

Este renacimiento de la víctima del delito y de violación de Derechos Humanos, señalan varios autores (Miers, 1990), desde diferentes perspectivas ideológicas, amenaza con conmovir todo el sistema de justicia penal y todas las disciplinas científicas vinculadas a él, desde la fase de creación de la ley, como en la aplicación y ejecución de la misma para imprimirle, por esta vía, a la organización social y a la administración de justicia, como forma de control social, un toque humanista.

El modelo de justicia penal tradicional occidental representado por la persecución del delincuente por parte del Estado para imponerle una pena, como método de control social está en crisis desde hace varias décadas y, es por eso que surge la necesidad de que los conflictos sociales encuentren formas y vías distintas de solución a las propuestas por la justicia de la modernidad. Hallar estas alternativas distintas de resolución de conflictos en el ámbito nacional e internacional que estén basadas en el respeto a los Derechos Humanos de todas las partes involucradas en el conflicto y que, además, sean efectivas en la resolución de tales conflictos que pre-

tenden solucionar, es el reto de la humanidad en la actualidad, del cual nosotros no podemos escapar.

Este movimiento internacional, regional y nacional que busca, con mayor intensidad, espacios de justicia social y penal efectivos para la víctima del delito y de la violación de los Derechos Humanos desde la década de los ochenta, paradójicamente nace en Venezuela. Es precisamente en el VI Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Caracas en el año 1980, cuando surge la idea de tratar en el próximo Congreso de la ONU, sobre esta misma temática, el área de la víctima del delito y del abuso de poder (ONU: 1980). Efectivamente, en el VII Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, reunido en Milán, Italia, en el año 1985 se aprueba por unanimidad la *“Declaración de Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas del Delito y del Abuso del Poder”* y es así como el 26 de Noviembre de ese mismo año, la Asamblea General de la ONU aprueba definitivamente este documento mediante una resolución, desde entonces los Estados miembros de la ONU, que suscribieron tal documento y se comprometieron a realizar los cambios y reformas necesarias en la legislación, las políticas, procedimientos y prácticas en sus respectivas jurisdicciones, tienen una obligación moral y de Derecho Internacional Público de hacer posible para las víctimas la garantía de sus derechos.

Los cambios recientes que permiten el redescubrimiento de la víctima se inician formalmente dentro de la administración de justicia penal, quizá porque el origen que tuvo el reconocimiento internacional de los derechos de la víctima, fue dentro del contexto de un Congreso de la ONU vinculado a esta área, como lo indicamos anteriormente; pero, sabemos que en las respectivas jurisdicciones de muchos de los países miembros de la referida instancia internacional se estaban gestando movimientos de opinión (femi-

nista, madres, esposas y familiares de desaparecidos e, incluso, operarios de justicia conscientes del olvido en que se encontraba la víctima, entre otros) que se organizaron para defender los derechos de personas que los canales legítimos del Estado no atendían, bien sea por vacíos en la legislación y reglamentación existente, o por la poca sensibilidad por parte de los operarios de justicia sobre las necesidades y sufrimientos particulares de las víctimas del delito y de violaciones de Derechos Humanos, o por creencias falsas sobre lo que es el servicio público de la administración de justicia, entre otras. De manera que la Declaración antes mencionada vendría a constituir una guía de actuación en esta materia. El VIII y X Congreso de la ONU sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrados en La Habana, Cuba (1990), en El Cairo, Egipto (1995) y en Viena, Austria (2000) sirvieron para evaluar lo que cada Estado estaba haciendo, es decir, cómo se le estaba dando cumplimiento al compromiso adquirido en el año 1985, por cada Estado.

Lo cierto es que Venezuela ha dado, finalmente, un paso adelante a favor de las víctimas del delito común y del abuso de poder con el reconocimiento legal de una serie de derechos para estas personas dentro de la legislación procesal penal, e incluso fuera de tal proceso, para víctimas de conflictos y controversias menores. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999), el Código Orgánico Procesal Penal (COPP, 1998, 2001), la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente (LOPNA, 1998), la Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia (LsVcMyF, 1999), Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP, 1999), Ley Orgánica de la Justicia de Paz (LOJP, 1994) son algunas de las leyes que reconocen derechos y/o establecen vías para garantizarlos.

Creemos que este reconocimiento legislativo de derechos para la víctima del delito y de violación de Derechos Humanos en Ve-

nezuela no se produjo porque las víctimas hayan luchado para obtenerlo, tampoco este logro se debe a los operarios de justicia (policia, jueces, fiscales, delegados de prueba, entre otros), ni a la academia, como ocurrió en otros países. Si a algún factor de la sociedad venezolana puede atribuírsele ciertos avances logrados en nuestro grado de conciencia sobre los Derechos Humanos y la violación de ellos por parte de funcionarios adscritos a cuerpos de seguridad del Estado es justamente, a las organizaciones no gubernamentales. La importante labor desplegada por las ONG's en nuestro país, desde la década de los 80's, como instancias formadoras de activistas comprometidos en la defensa de Derechos Humanos ha sido crucial en esta historia, incluso han participado en la capacitación de operarios del Sistema Penal. Sin embargo, después de 17 años de haberse comprometido Venezuela a garantizar derechos específicos para la víctima en su jurisdicción, consideramos que es mucho lo que queda por hacer, por lo que es de suma importancia el abordaje de este tema, para reflexionar y definir qué, cómo, por qué y para qué hacer algo por la víctima del delito común y de violación de los Derechos Humanos en nuestro país.

Al igual que en otros países, tampoco ha habido en nuestro país esfuerzos sostenidos por realizar un desarrollo teórico de la Victimología como disciplina científica, aunque es importante mencionar el impulso que en este sentido han dado varios autores, entre otros: Cristopher Birbeck (1983), Ezzat Fattah (2000) al escribir sobre la necesidad de que la Victimología asuma una posición como disciplina científica y no sólo como movimiento de acción humanitaria. Este enfoque es importantísimo que sea considerado, ya que sería la mejor vía para garantizamos posturas éticas y efectivas en este campo. En Venezuela, en el área académica la investigación y formación Victimológica es escasa, se ha trabajado en investigación temas como la violencia, la exclusión, entre otros en los cuales se trata a la víctima, pero desde el margen; los pocos artículos escritos sobre la víctima analizan su postura legal en el nuevo modelo de justicia procesal. Por otra parte, la formación en esta área

ha sido descuidada, son pocas las Universidades que ofrecen esta posibilidad en pregrado y en postgrado, por lo que es necesario que se le dé prioridad, si deseamos prepararnos para identificar riesgos y responder adecuadamente a las consecuencias de la victimización.

Es importante también que identifiquemos como campo de acción y estudio de la Victimología en nuestra región latinoamericana formas distintas de victimización individual y colectiva, derivadas no sólo del delito sino de desastres naturales, de la violación persistente de Derechos Humanos básicos como el acceso a la educación, salud, vivienda, justicia social. Es sabido, cómo porcentajes considerables de la población mundial vive en condiciones de pobreza y miseria, por lo que son altamente maltratados y victimizados (Carranza, 1983; Séparovic, 1985); sin embargo, estos sectores de la población, pasan a ser identificados como victimarios de delitos comunes y, luego, la respuesta que reciben del Estado incluye, además de las penas de "derecho", penas de "hecho" (Del Olmo, 2000), convirtiéndolos de nuevo en víctimas. Con toda esta cadena de victimizaciones nos alejamos de la posibilidad de encontrar justicia, pilar indispensable para aproximarnos al "Estado democrático y social de Derecho y de Justicia" que decidimos queríamos tener (CRBV, 1999: Art. 2). Tomar conciencia de nuestra victimización es el primer paso para nuestra recuperación, en el caso de llegar a ser víctima, porque como señala Bello (1999) tal aceptación ayuda a tener conciencia jurídica y conciencia institucional, sólo así las necesidades y sufrimientos de la víctima pueden pasar del plano subjetivo al plano objetivo de los derechos, es decir, que sólo la víctima consciente de su victimización se puede dar cuenta de que tiene y ostenta derechos, sólo el victimario consciente del daño que produjo puede asumir con responsabilidad las consecuencias dañinas de su acto y sólo una sociedad consciente de la victimización que en ella se produce puede crear las instituciones capaces de responder. Este es un camino para construir ciudadanía, disminuir la violencia y reducir las víctimas.

2. Derechos de las Víctimas en la Legislación Nacional:

2.1. Generalidades:

Si se revisa la literatura internacional que trata sobre la conveniencia o no de incluir los derechos reconocidos internacionalmente¹ a la víctima de delito común y del abuso del poder dentro de la legislación interna, nos encontramos que no hay una respuesta definitiva. Algunos promueven la inclusión de estos derechos en la legislación interna de cada uno de los países miembros de la ONU porque fue un compromiso adquirido por los países desde 1985 y porque es una vía para restablecer el balance entre los derechos fundamentales de los sospechosos, imputados, acusados y condenados con los derechos e intereses de las víctimas tanto dentro de la justicia penal (Waller, 1985; Lamborn, 1991; Kirchhoff, 1990) como dentro de la justicia reparatoria (Schneider, 2000; Walgrave y Bazemore, 1999; Weitekamp, 2000); y otros por el contrario, expresan preocupación sobre el particular porque consideran que la promoción de los derechos de la víctima no debe centrarse exclusivamente en presionar para que se le reconozcan sus derechos en el proceso penal, ya que tal postura puede entorpecer la crítica sobre la aplicación deficiente de la ley y otras limitaciones de la administración de justicia (Elías, 1993; Fattah, 1994; y otros). Además hay otros que, incluso, llegan a afirmar que el limitar la Victimología a los procesos de victimización derivados de la criminalidad o de la violación de los Derechos Humanos, compromete su postura científica, favoreciéndose el movimiento pragmático guiado por los instrumentos internacionales y descuidándose de incluir, dentro de su campo de acción y de estudios, a otro tipo de victimizaciones

¹ Declaración de Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas del Delito y del Abuso del Poder (ONU, 1985). Convención Europea sobre Compensación para las víctimas de delitos violentos (CE, 1983). Recomendaciones del Consejo de Europa: a) sobre la posición de la víctima en el marco del derecho y procedimiento penal (1985), b) sobre asistencia a las víctimas y prevención de la victimización (1987). Principios Básicos sobre el uso de programas de justicia reparatoria en asuntos penales (ONU, 2000).

(Bienkowska, 2000). Todos estos debates, contribuyen a enriquecer tanto al movimiento victimológico de acción províctimas del delito y abuso del poder, como también a la Victimología como disciplina que se ocupa de las víctimas y de sus procesos de victimización.

El hecho cierto es que el movimiento de acción humanitaria desde el paradigma de la Victimología ha ganado un gran espacio en muchas jurisdicciones, no siendo éste el caso venezolano, a pesar de que el tema de la inseguridad y de la violación de los Derechos Humanos ha estado muy presente en el debate nacional desde 1989. Incluso, nuestro legislador al reconocerle algunos de sus derechos a las víctimas, no menciona en las exposiciones de motivos de las leyes que los incluye, ninguno de sus compromisos internacionales como fuentes de tal decisión, con lo cual, entre otras cosas, se ha dificultado un abordaje sistemático y completo de los derechos de las víctimas en las respectivas legislaciones y se ha coartado la posibilidad de insertar tales derechos dentro del marco victimológico, el cual ofrece orientaciones importantes para ser consideradas tanto en el campo de la acción como en el de la investigación sobre las víctimas.²

2.2. Algunos derechos y deberes incluidos en nuestra legislación:

En esta ocasión nos limitaremos a indicar, de manera muy general ciertos derechos y deberes de las víctimas que están reconocidos en algunas leyes nacionales. Es importante señalar que, si bien es cierto que con este reconocimiento de ciertos derechos de las víctimas en el área legislativa, se les abre una serie de posibilidades para el desarrollo de los mismos en la jurisdicción interna e internacional, que antes no tenían expresamente establecidas dentro del marco jurídico e institucional nacional y, además, se les consolida

² Manual de Práctica para operarios de justicia para implementar la Declaración de Justicia para la víctima del delito y del abuso del poder (ONU, 2000) y Guía para encargados de hacer políticas públicas (ONU, 1999).

su reconocimiento legal dentro de nuestro nuevo modelo de proceso penal, no es menos cierto que si no se establecen los mecanismos necesarios para que lo previsto en la ley sea una realidad, se le causará un grave daño, no sólo a las víctimas sino al propio sistema de justicia que las pretende albergar y a la sociedad en general, la cual requiere de canales legítimos para conseguir justicia de manera efectiva. Algunas investigaciones indican que simplemente colocando en las leyes los derechos de las víctimas, no necesariamente trae cambios positivos en el logro satisfactorio de las necesidades de las víctimas y, por consiguiente, en el establecimiento de un justo balance entre las partes vinculadas por un conflicto porque muchas víctimas no conocen sus derechos (Garkawe, 1998; Hudson y Galaway, 1974), tenemos evidencia anecdótica de que en Venezuela está ocurriendo lo mismo en la actualidad, es más, muchos servidores públicos encargados de garantizarle sus derechos tampoco los conocen, ni saben, ni pueden garantizárselos, por muy dispuestos que, eventualmente, estén de hacerla. Coincidimos con Lamborn (1991) cuando señala que si a los derechos de las víctimas sólo se les concede un carácter simbólico, entonces tales derechos estarán "destinados a desanimar a las víctimas y a sus defensores". En tal sentido, conviene resaltar que Venezuela no ha faltado con su voto y su adhesión a la totalidad de las declaraciones y resoluciones internacionales que se han proclamado por la ONU o la OEA (Nikken, 1991), y por consiguiente, la República se ha comprometido a reconocer, promover, legislar y garantizar los derechos establecidos en los convenios, acuerdos, tratados y declaraciones que ha suscrito, inclusive los de las víctimas; sin embargo, es mucho lo que aún queda por hacer.

¿Quién es la víctima y qué reconoce la legislación venezolana?

La víctima puede ser: individual y colectiva; una persona natural o jurídica; de delitos comunes; de violación de Derechos

Humanos y del Sistema de Administración de Justicia: directa o indirecta (sobrevivientes o derechohabientes) (COPP, 2001: Art. 119). Sin embargo, es a la persona directamente ofendida a quien se le reconoce la plenitud de los derechos que la legislación consagra. Encuestas de Victimización realizadas en los últimos cinco años en el país por diferentes investigadores (Ministerio de Interior y Justicia, LACSO, Consultores 21) coinciden en señalar que el perfil de la víctima del delito en Venezuela es hombre y es joven. En estas dos características coinciden delincuentes y víctimas.

Entre los principales derechos (COPP, 2001: 120-123) y deberes reconocidos a la víctima del delito y de violación de Derechos Humanos en algunas leyes nacionales podemos mencionar:³

2.2.1. Participación:

La participación es uno de los principios que orienta el modelo de justicia procesal venezolano (COPP, 2001: Art. 3). La víctima puede participar en el proceso fundamentalmente como: "víctima simple", "denunciante", "querellante: particular o adherente", "demandante civil". Sólo su participación como querellante le da la condición de "parte" a la víctima, en el sentido procesal, sin embargo, la última reforma del COPP (2001) amplía las posibilidades de participación de la víctima como simple sujeto procesal. Los deberes de la víctima dentro del proceso van a depender del tipo de participación que ella tenga en el mismo. Mencionamos entre otros los siguientes: ser testigo, pagar las costas por denuncia falsa, del juicio si la sentencia no le resulta favorable, actuar de buena fe, entre otros.

³ Algunas reflexiones sobre implicaciones prácticas respecto a los derechos de las víctimas se han realizado en otros papeles de trabajo "La posición de la víctima en la justicia procesal penal venezolana: enfoque victimológico" y "La mediación en el proceso penal venezolano" (Ferrer, 2000) (mimeo).

2.2.2. Acceso a la justicia y trato digno respetuoso:

En principio, de acuerdo con nuestra legislación todos tenemos acceso al Sistema de Administración de Justicia, incluyendo a la víctima de delito común y de violación de Derechos Humanos (CRBV, 1999: Art. 26, 51; Ord. 3 Art. 49).

Acceso es la "acción de llegar o acercarse", "entrada o paso", "entrada al trato o comunicación con alguno" (DRAE, 1970:12). De estos significados de la palabra acceso podemos inferir que implica una acción dirigida a entrar a un lugar en el cual se va a establecer un trato o una comunicación con otra persona. Nos referimos en esta oportunidad, al acceso a la justicia. De esta manera se nos complica el concepto, ya que el término justicia es sumamente amplio y puede tener un significado distinto, de acuerdo al papel que nos corresponda desempeñar en un momento dado, por ejemplo, como víctima, como victimario, como Fiscal, como Juez, etc. Para una víctima de la violencia delincuencial el acceso a la justicia puede significar ser escuchada, ser informada, ser protegida, ser reparada, ser asistida en sus necesidades, ser auxiliada en sus inconvenientes, ser atendida en sus sufrimientos, ser prevenida de una revictimización, entre otras acciones posibles.

Hulsman (1989) señala que la diferencia fundamental entre una víctima de delito y otro tipo de víctima, es que la primera debe tomar la decisión de invocar el Sistema de Administración de Justicia y podríamos añadir, que le toca hacerlo en un momento en el cual sus atributos naturales como ser humano se encuentran disminuidos por los efectos del delito en ella. De allí la necesidad de entender que obtener justicia para la víctima, puede significar un poco más que lograr que el delincuente sea identificado, aprehendido y castigado, ya que esto no siempre puede lograrse; y, sin embargo, las víctimas van a seguir presentando una serie de necesidades que deben enfrentar y resolver para transformar su situación victimizante en una experiencia que la puede ayudar, incluso, a elevar su au-

toestima, a pesar de las *cicatrices* que también deberá aprender a aceptar, porque van a formar parte de ella. Es por ello, que creemos que obtener justicia para una víctima de la violencia delincuencial va a requerir que la sociedad se prepare para dar respuestas adecuadas a las necesidades de la víctima, siendo una de las más importantes el prevenir su subordinación a las dinámicas de la administración de justicia para tomar las palabras de Hulsman.

En Venezuela, la legislación prevé el derecho al acceso a la justicia para todos los niños y adolescentes (LOPNA, 1998: Art. 87). El Estado debe garantizar asistencia legal gratuita para aquellos niños y adolescentes que carezcan de bienes económicos. Los Fiscales del Ministerio Público deben ofrecer esa representación y asistencia legal para las víctimas pobres (niños, adolescentes y adultos) dentro de todas las fases del proceso penal (COPP, 1998: Art. 105, num. 12). Los operarios de justicia que reciban alguna denuncia que implique violencia contra la mujer y la familia y no le dieran tramitación dentro del lapso previsto, los profesionales de la salud que atiendan víctimas de este tipo de violencia y no den aviso a las autoridades y el patrono, profesor o autoridad que sepa de hechos de acoso sexual en personas bajo su responsabilidad y no tome las acciones para corregir tal situación serán responsables de tales hechos (LdVcMyF, 1999: Art. 22 al 24), con estas medidas el legislador pretende asegurar que estos hechos salgan del dominio privado y lleguen al conocimiento de la justicia. Los jueces deben garantizar sus derechos, específicamente protección y reparación.

Para los conflictos y controversias que se susciten en las comunidades vecinales las personas tienen acceso a la justicia de paz los cuales se solucionarán por la vía de la conciliación y la equidad (LOJP, 1994: Art. 1 y 3).

En general, el respeto a la dignidad humana y la protección de los derechos que se derivan de tal dignidad es un principio que rige

nuestro proceso penal (COPP, 1998: Art. 10; COPP, 2001: Art. 23). La Policía y otros operarios del sistema de justicia deban tratarlas con respeto y dignidad, y debe facilitar su participación en el proceso penal (COPP, 1998: Art. 115; COPP, 2001: Art.118; LOPNA, 1998: Art. 538; LcVcMyF, 1999: Art. 2). Todos los niños y jóvenes tienen al derecho de ser tratados con humanidad (LOPNA, 1998: Art. 89). Sin embargo, aún no se han desarrollado en nuestro país manuales y guías prácticas para la atención de la víctima que orienten el tratamiento adecuado para ella, antes por el contrario la legislación específica que regula la actividad policial, por ejemplo, instancia ésta que constituye una puerta de entrada muy probable para quienes deciden invocar el Sistema de Administración de Justicia Penal no sólo no incluye tal actividad dentro de sus áreas de competencia sino que tampoco especifica sanción alguna para el funcionario que incumpla con tal responsabilidad concreta. Queda la atención de la víctima entonces, a la discrecionalidad de unos operarios recargados de trabajo y sin la sensibilización - formación adecuada para responder a las necesidades particulares de la víctima (Loicpyc, 2001).

2.2.3. Resarcimiento y Compensación:

Tanto la legislación internacional como la nacional, así como numerosos autores han venido señalando que la reparación del daño causado a la víctima debe ser uno de los principales objetivos del proceso penal (Hudson y Galaway, 1974, Bello, 1999; Ferrer, 1999). Nuestra legislación procesal penal indica que corresponde a los jueces garantizar a la víctima tal derecho y a los Fiscales velar porque efectivamente la víctima obtenga una justa reparación. La víctima del delito común tiene el derecho de obtener su reparación económica del delincuente (reparación, restitución e indemnización), mientras que la víctima de violación de los Derechos Humanos tiene el derecho de ser indemnizado o compensado por su Estado, tal indemnización puede incluir todo tipo de daños: materiales y morales, lucro cesante, daños emergentes (hacia el pasado y

hacia el futuro) (CRBV, 1999: Art. 30; COPP, 1998,2000: Art. 13, 115; COPP, 2001: Art. 23; LsVcMyF: Art. 28 al 30).

Por su parte, la *víctima del Sistema de Justicia Penal* reconocida por la legislación, es aquella que ha resultado condenada y después declarada absuelta, una vez revisada su sentencia. El Estado debe indemnizar a este tipo de víctima por el tiempo que estuvo privada de su libertad o por las erogaciones financieras en que haya incurrido, si la sanción fue de multa. Lo mismo puede ocurrir en caso de errores judiciales, retrasos, omisiones, que no pueden ser justificados. Es también posible obtener una indemnización superior por parte de la persona que haya sido responsable de tal error; por ejemplo, el juez (COPP, 1998: Art. 284; COPP, 2001: Art. 275-277; C RBV, 1999: Art. 30, 49, num. 8).

Desde la fase preparatoria del proceso penal, es posible para la víctima de cierto tipo de delitos (culposos, si no ha habido daños gravísimos o muerte de alguna persona o contra bienes patrimoniales disponibles) realizar *acuerdos reparatorios*, si el juez lo acuerda, el imputado y la víctima así lo deciden y se obtiene la opinión favorable del Fiscal del Ministerio Público encargado de la investigación (COPP, 2001: Art. 40). Estos *acuerdos reparatorios* se conocen dentro de la doctrina como verticales (Sessar, 1990: 9-19) para distinguirlos de los horizontales, en los cuales no hay una autoridad jerárquica que decide, sino que la decisión se toma de una manera más democrática entre las partes involucradas en el conflicto. Esta medida puede consistir en una reparación efectiva o en el cumplimiento de una obligación (por ejemplo, que el imputado realice un trabajo en la comunidad), ha sido concebida por el legislador como una medida que el juez la otorga "a favor del imputado", es así como desde la reforma del COPP del 25 de agosto de 2000, incluyendo la actual 2 de octubre de 2001, se condiciona la cantidad de acuerdos reparatorios que puedan acordarse por los jueces. Algunas de las inquietudes que surgen son: ¿qué implicaciones tendría para

el Sistema Penal, el que las personas decidan resolver por la vía de acuerdos reparatorios privados, algunos de sus conflictos, en vista de la imposibilidad de llegar a obtener la aprobación de acuerdos con todas las condiciones a las que el legislador sujeta los mismos? ¿Sería ésta una vía de facto de introducción de la justicia reparatoria en nuestra jurisdicción nacional? ¿Será posible que esta medida pueda utilizarse para considerar los derechos de la víctima y los del imputado?

No es una medida frecuente, a pesar de que el imputado podría obtener la extinción de la acción penal (COPP, 2001: Art. 40). Las dos reformas del COPP han tocado esta medida para introducirle límites respecto al número de acuerdos permitidos según el tiempo (3 años), la oportunidad en la cual se realiza (si se ha admitido o no la acusación), a su control (opinión del Fiscal y registro de los acuerdos otorgados), inclusión de nuevas condiciones (admisión de los hechos), con lo cual podría desvirtuarse la esencia de esta medida que involucra la *mediación - reparadora*, en la que podría lograrse, incluso, la reconciliación entre la víctima y su ofensor (Weitekamp, 2000). La presión de la opinión pública ante la impunidad "atribuida" al COPP, seguramente han guiado estas reformas, dificultándose con ello la recreación del paradigma represivo con estas formas nuevas de resolución de conflictos que se han incluido dentro del modelo de justicia penal, las cuales están orientadas hacia la composición voluntaria entre la víctima y su ofensor.

También es posible para la víctima de delitos leves, con pena menor de 3 años, en su límite máximo obtener reparación, en virtud de que toda solicitud de suspensión condicional del proceso debe contener una oferta de reparación del daño causado por parte del imputado como requisito para que el Juez pueda acordar esta medida alternativa (COPP, 2001: Art. 4246).

En términos generales, la *víctima de violación de Derechos*

Humanos y sus derechohabientes podrán solicitar indemnización por parte del Estado. Si no tienen recursos económicos podrán delegar en el Ministerio Público o en la Defensoría del Pueblo el ejercicio de la acción de indemnización (CRBV, 1999: Art. 30; COPP, 2001: Art. 53). Actualmente no existe en el país ningún programa de compensación por parte del Estado para la víctima de violación de Derechos Humanos y no se contempla este tipo de apoyo del Estado para la víctima de delitos comunes. La *víctima de delitos comunes* sólo podrá aspirar a que su ofensor declarado culpable (COPP, 2001: Art. 422-430) le repare el daño, luego de ejercer su derecho de recurrir al procedimiento para la reparación del daño y la indemnización de perjuicios, dentro del proceso penal o fuera de él, lo cual implica una serie de cargas adicionales para la víctima, sin embargo, si la víctima es pobre o incapaz y no tiene representante legal esta acción civil debe ejercerla por ella el Ministerio Público (COPP, 2001: Art. 49, 51, 53, 422-431). Este tipo de procedimiento es poco utilizado por la víctima, quizá porque es poco probable que obtenga resarcimiento por esta vía, dado que la criminalidad conocida proviene, fundamentalmente, de la pobreza.

La *víctima de delitos leves* (con pena no excedente a 3 años en su límite máximo) podrá "obtener" reparación por el daño que se le haya causado cuando el imputado solicite ante el Juez de Control o de Juicio la *suspensión condicional del proceso*, previa admisión de los hechos. La oferta de reparación podrá consistir en la conciliación con la víctima o en la reparación natural o simbólica del daño causado (COPP, 2001: Art. 42-46).

La *devolución de objetos recogidos o incautados* es responsabilidad tanto del Juez como del Fiscal del Ministerio Público, pudiendo el Fiscal incurrir en responsabilidad civil, administrativa y disciplinaria si la demora le es imputable. Las autoridades deberán cumplir de inmediato la orden de devolución de los objetos, so pena de incurrir en el delito de desobediencia a la autoridad. Las cosas hurta-

das, robadas o estafadas se deberán entregar a su propietario comprobado, previo avalúo (COPP, 2001: Art. 108 num.11, 311-312).

2.2.4. Asistencia (servicios):

La asistencia consiste en facilitar a las víctimas las medidas necesarias para disminuir las consecuencias del delito en ellas. Quien brinda asistencia debe poseer conocimiento ("know how"), ofrecer comprensión ante el sufrimiento y brindar la ayuda necesaria (Marchiori: 2000).

La doctrina victimológica (Dussich y Kishimoto, 2000; Waller, 1985; Marchiori, 2000, entre otros), la legislación internacional (ONU, 1985; CE, 1985) y nuestra legislación procesal coinciden al señalar que la *protección* de la víctima es también uno de los principales objetivos del proceso penal. Corresponde a los jueces garantizar a la víctima su protección y a los Fiscales velar porque efectivamente la víctima esté protegida (COPP, 1998: Art. 13, 115; COPP, 2001: Art. 23, 118). Nuestra carta magna establece el derecho de todos a ser protegidos por el Estado de situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas y sus propiedades (CRBV, 1999: Art. 50, 55).

El punto de interés a analizar aquí es el tipo de responsabilidad en que incurre el Estado en caso de no brindar a la víctima tal protección, en términos generales puede decirse que no incurre en ninguna. La responsabilidad del Estado es de tipo moral en todo caso, lo cual facilita las omisiones y abusos en términos de asistencia a las víctimas, en específico, aunque este argumento es muy similar para los otros derechos que le han sido reconocidos. Por otra parte, otro aspecto de interés para la reflexión es las dificultades en el orden práctico de ofrecer tal protección y, si lo que realmente se va a proteger dentro del proceso penal es a la víctima como tal o a la evidencia; en cuyo caso, la víctima no sería más que un peón: correo, testigo, etc. para la administración de justicia como se viene

afirmando desde hace varias décadas atrás por varios autores McDonald, 1989; Schneider, 1982; Waller, 1990; Dussich, 1999; Mawby & Walklate, 1994; entre otros.

El Estado debe proteger a la víctima especialmente vulnerable (minorías) y sancionará los abusos que se cometan contra ellas (CRBV, 1999: Art. 21, Num. 2). En general, es responsabilidad del Estado proteger a la víctima del delito de cualquier acto que implique algún riesgo contra su integridad física, su propiedad, sus derechos y obligaciones (CRBV, 1999: Art. 55). Existen dos instituciones fundamentales encargadas de cumplir con esta misión, una es la Defensoría del Pueblo y otra es el Ministerio Público. Los cuerpos de seguridad del Estado deben colaborar con este propósito y los ciudadanos deben participar en la prevención.

La Unidad de Atención a la Víctima del Ministerio Público, creada en el COPP, 1998: Art. 540, ord. 2, con unas atribuciones muy generales establecidas en la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP: Art. 81 al 86) y recientemente reglamentada (RUAV: Art. 4, 5 y 6) tiene bajo su responsabilidad vigilar por la protección de la víctima, los testigos y los expertos. En la práctica, funciona conjuntamente con la Unidad de Atención Ciudadana en cada uno de los 25 circuitos judiciales del país. Conviene evaluar la labor que estas Unidades está realizando a nivel nacional para conocer su efectividad suministrando asistencia a la víctima, además, es importante reflexionar sobre el tipo de asistencia y protección que nuestras instituciones pueden ofrecer a la víctima, cuyo victimario no haya podido ser aprehendido, pero que igual puede presentar las mismas necesidades, sufrimientos e inconvenientes derivados de su victimización primaria. La Defensoría del Pueblo tiene un importante papel que jugar en este aspecto. Estas dos instancias son muy importantes para garantizar los derechos de la víctima en nuestro país, y se encuentran en proceso de organización.

Resaltamos nuevamente la labor realizada, desde mediados de la década de los 80's, por varias ONG's que se ocupan de víctimas

especialmente vulnerables: niños, mujeres, indígenas, ancianos y víctimas de violación de Derechos Humanos, los cuales han contribuido a la difusión de sus necesidades, han luchado por el reconocimiento y promoción de sus derechos y, algunas brindan algún tipo de asistencia. También es importante evaluar los distintos programas y servicios que estas oficinas proporcionan, a fin de conocer con exactitud su efectividad en la asistencia a las víctimas.

Al revisar las atribuciones que el COPP y las leyes que rigen a las instituciones que conforman el Sistema de Administración de Justicia Penal: Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística, Ministerio Público, Tribunal Supremo de Justicia, Dirección Ejecutiva de la Magistratura e instancias correspondientes a la ejecución de la sentencia, es fácil concluir que no tienen atribuciones muy precisas para garantizar a las víctimas sus derechos, ya que todo lo relacionado con la víctima del delito y del abuso de poder, las variadas formas convenidas para su participación dentro del proceso y las instituciones que deben facilitarle la misma son muy generales, se encuentran en proceso de re-organización y, no hay consecuencias para los operarios de justicia en caso de incumplimiento y violación de algunos de los derechos de la víctima. Por ejemplo, la Policía tiene la obligación de informar al detenido acerca de sus derechos (COPP, 1998: Art.114; COOP, 2001: Art. 117) y si no lo cumple podrá ser suspendido o destituido de su cargo (LdePdelP, 1999: Art.15). No ocurre lo mismo con respecto a la víctima. La experiencia anecdótica que tenemos de algunas víctimas es que se han sentido tratadas como si ellas fueran culpables; es decir, que no se presume su inocencia, principio que debe regir el proceso penal (COPP, 2001: Art. 8).

Tengo la hipótesis de que una gran mayoría de las actuaciones realizadas durante el tiempo de vigencia del COOP estarían sujetas a la nulidad absoluta, por no haber considerado los derechos fundamentales de las víctimas (COPP, 1998: Art. 208; COPP, 2001:

Art. 190); sin embargo, la ignorancia de las propias víctimas sobre sus derechos y posibilidades así como la de los operarios para respetar y hacerle respetar sus derechos facilitó que los actos que eran anulables quedaran convalidados por las partes por no haber solicitado oportunamente su saneamiento y, con ello, aceptaron los efectos de tales actos (COPP, 1.998: Art. 211; COPP, 2001: Arts. 1-93-1-94).

Las víctimas de abuso de poder o de violación de los Derechos Humanos (causados o tolerados por los funcionarios del Estado) tienen el derecho de recibir rehabilitación (CRBV: Art. 46). No se han puesto en práctica, los mecanismos que permitan garantizar efectivamente este derecho a la víctima en Venezuela. En esta área conviene avanzar porque cada vez que aumenta esta población de víctimas en el país (El Nacional, 09/02/03: Entrevista a Sanjuan). En el área legislativa, han sido varios los avances para este tipo de víctimas, así tenemos que en el año 2000 se reformó parcialmente el *Código Penal* (CP, 2000) para ajustarlo a la Constitución de 1999, se criminaliza la desaparición forzada y se reforman disposiciones sobre armas y explosivos. En el año 1998, el COPP eliminó el procedimiento llamado de "nudo hecho" para el enjuiciamiento de los funcionarios públicos acusados de violación de Derechos Humanos o ejercicio abusivo de poder. En 1999, la C RBV prevé que la jurisdicción ordinaria es la única competente para conocer en materia de DDHH, establece el amparo internacional en materia de violación de DDHH, la imprescriptibilidad de las acciones para sancionar las violaciones graves a los DDHH (narcotráfico y contra el patrimonio público) y la imposibilidad de Otorgar beneficios a los condenados por este tipo de delitos, incluyendo el indulto y la amnistía. Crea la Defensoría del Pueblo cuya misión se orienta hacia la promoción, defensa y vigilancia de los DDHH.

Entre otras cosas, de acuerdo a la ley la víctima puede dentro del proceso penal: solicitar protección para ella y su familia; ser informada sobre las decisiones de los Jueces y del Ministerio Público;

ser escuchada antes de cualquier decisión que ponga fin al proceso o lo suspenda condicionalmente; ser defendida por alguna agencia de asistencia para las víctimas, sin que se requiera otorgar ningún poder especial. Hay la posibilidad de ejercer una "acción popular" cuando se trata de casos que implican la violación de algún Derecho Humano.

Llegó la hora de la víctima; por tal motivo, su papel dentro de nuestra sociedad y de la administración de justicia en particular debe ser seriamente pensado tanto en el ámbito de las políticas públicas: sociales, criminales y victimales como en el ámbito de las leyes y prácticas concretas que se requieran para garantizarle a las víctimas del delito el ejercicio efectivo de todos sus derechos. Con lo cual deseamos dejar muy claro que si, por una parte, el reconocimiento de sus derechos puede considerarse como un imperativo importante, por la otra, tal reconocimiento no es suficiente, sobre todo si dentro de los mismos textos legales se desprenden situaciones que entorpecen, dificultan o, cuando menos, no facilitan a las víctimas el goce efectivo de los derechos que se le reconocen y cuando hay aspectos previos que cubrir (confianza hacia la policía, cambio de creencias sobre las víctimas entre los operarios de justicia, renovación de las culturas internas de las instituciones proveedoras de servicios, infraestructura para ofrecer los servicios y medidas previstas en la ley, entre otras).

Es importante favorecer el establecimiento de distintos caminos para canalizar las necesidades, sufrimientos e inconvenientes que la víctima padece ocasionadas por su victimario (victimización privada); así como también las sobrevenidas después del delito o de la violación de sus Derechos Humanos por la falta de atención adecuada y oportuna a su condición particular por los medios de control formal: policía, administración de justicia (victimización secundaria); o por el trato inadecuado de quienes conforman su contexto histórico y cotidiano de vida: familiares, amigos, compañeros

de trabajo, de comunidad, de escuela, la asistencia médica, psicológica y social (victimización terciaria) (Kiev y Lamnek, citados por Bustos/Larrauri, 1993). Incluso, dentro de los distintos procesos de victimización derivados del delito o de la violación de Derechos Humanos, existen aquellos sufrimientos e inconvenientes del condenado, víctima del proceso, derivados de una sentencia injusta, conocida también como victimización terciaria (Bustos/Larrauri, 1993), los cuales también han sido reconocidos en nuestra legislación procesal penal (COPP, 2001: Art. 275-279). No hay que olvidar que el delito es, ante todo, un evento que involucra a personas y que, trae innumerables consecuencias para ellas. Para la víctima siempre traerá algún tipo de consecuencia y para el victimario, fundamentalmente sufrirá consecuencias de su actuar ilegítimo, si llegare a ser aprehendido y condenado.

Comprendemos que en la actualidad a las víctimas se les continúa negando sus derechos y que el reconocimiento de sus derechos en la legislación nacional es una vía para que el gobierno reafirme su compromiso con las víctimas. También entendemos que los pasos siguientes que hay que dar para el desarrollo de una cultura preventiva y de atención solidaria hacia la victimización delictiva común y de violación de Derechos Humanos, son también importantísimos; ya que de tales pasos va a depender el que se minimice la ocurrencia de este tipo de eventos y el que estemos preparados para darles respuestas adecuadas y oportunas, en el caso de que ocurran. El abordaje debe ser integral y globalizante para controlar el problema desde sus distintas aristas y, además, debe asumirse con absoluta responsabilidad y compromiso por parte de todos los proveedores de servicios en la administración de justicia y áreas relacionadas. Algunos de los aspectos a considerar incluyen: la profesionalización del personal, la identificación de la capacidad de respuesta y cobertura, un sistema nacional de información, infraestructura, equipo, tecnología, instancias de coordinación, participación comunitaria, marco legal, entre otros aspectos a considerar.

Conviene señalar que los instrumentos internacionales relacionados con la víctima constituyen directrices de acción para los gobiernos, por consiguiente, pensamos que nuevas instituciones como la Defensoría del Pueblo, los Consejos Nacionales, Estatales y Municipales de Derechos del Niño y del Adolescente, los Juzgados de Paz y de Familia. Las Jefaturas Civiles, la Defensoría Nacional de los Derechos de la Mujer y otras instituciones que defienden los derechos de víctimas especialmente vulnerables (ancianos, indígenas, discapacitados, entre otros) pueden canalizar las necesidades de las víctimas cuyo sufrimiento e inconvenientes no esté vinculado directamente con el sistema penal (por ejemplo, víctimas de desastres naturales: inundaciones, terremotos, etc.), así como también de aquellas que decidan no invocar el sistema de justicia penal (porque, por ejemplo, no tiene identificado al imputado) o aquellas que sientan que no han sido tratadas apropiadamente por las instituciones del mismo (Policía, Fiscalía, Jueces, Delegados de Prueba, Defensores Públicos). Dentro de estas instituciones, específicamente dentro de las Unidades de Atención a la Víctima dependientes del Ministerio Público, se debe trabajar para lograr un cambio de actitud entre los operarios de justicia y otros servidores públicos y privados, es importante su entrenamiento, educación y sensibilización sobre las necesidades particulares de las víctimas, así como también promover en ellos el registro de información, la elaboración de guías para la acción (con personas conocedoras del área de intervención, asesoramiento y asistencia) que se orienten a precisar las medidas más convenientes a realizar en la instancia policial, fiscal, judicial y de ejecución, a fin de facilitar una práctica adecuada y, además, el establecimiento de responsabilidades, en caso de incumplimiento.

El gran reto es lograr que los proveedores de servicios se comprometan a hacer honor a los derechos de las víctimas, apoyándolas en la satisfacción de sus necesidades, ya que esto repercute en el éxito de la administración de justicia. Todos, incluyendo a la víctima,

debemos dar nuestro mejor esfuerzo para respetar y hacer respetar los derechos de las víctimas.

3. La seguridad como Derecho Humano:⁴

La inseguridad derivada de la criminalidad es una de las preocupaciones principales del ciudadano común, considerada como el segundo problema más importante que el gobierno debe resolver de inmediato, luego del desempleo, según sondeo de Eugenio Escuela (El Nacional, 24/09/2000).

Luego de referimos a la víctima y sus derechos, una vez victimizada, puede resultarnos sencillo entender que el mayor derecho que se le puede brindar al ciudadano común, incluyendo a la víctima, es el de prevenirla de una victimización, o el evitarle la repitencia en la victimización.

Esto nos conduce al tema de la seguridad, que hemos trabajado en una investigación que adelantamos actualmente sobre “La inseguridad personal en la UCV” (Mateo y Ferrer, 2000), a la cual calificaremos con el adjetivo “personal” para diferenciarla de otros tipos de fenómenos, tales como: seguridad industrial, seguridad social, y seguridad intelectual, y además, para precisar su carácter de Derecho Humano. Los autores que han trabajado la seguridad: Navarro y Pérez, 1990; Olaso en Navarro y Pérez, 1990; Aniyar, 1992; Del Olmo, 1992; Sanjuan, 1997, entre otros, coinciden en señalar que la inseguridad (falta de seguridad) tiene un componente subjetivo (el miedo, las experiencias previas, las interpretaciones) y otro objetivo (las amenazas existentes y la eficacia o no de los mecanismos de protección frente a las mismas); es decir, el temor a ser victimizado y la probabilidad de que seamos víctimas de una agresión. Bustos (1993), por su parte, señala que en la configuración del sentimiento de inseguridad también juegan un papel importan-

⁴ Para la elaboración de esta sección del artículo de tomó información elaborada para la investigación “Inseguridad Personal de la UCV” (Mateo y Ferrer, 2000).

te “las víctimas efectivas y su situación de desamparo y alienación”, por lo que al analizar la victimización como un proceso hace referencia al sentimiento y alienación efectiva de la víctima del sistema de justicia, vemos pues, como tanto la inseguridad como la victimización son procesos que involucran tanto aspectos subjetivos como objetivos, y debemos entender todas sus dimensiones para abordarlas adecuadamente.

Aunque la inseguridad y la victimización sean percepciones, compuestas por la información, la experiencia y la interpretación que de las amenazas de violencia construye cada individuo, se debe entender que ellas no sólo pueden verse como un problema personal o interpersonal, sino que constituyen un problema social e institucional. Tampoco consideramos adecuado asumirlas como una cuestión de “orden público”, que se resuelven por la acción de las “fuerzas públicas”. Coincidimos con Jean Maria Becet (1997,18) cuando afirma que la seguridad debe ser considerada hoy día como un Derecho Humano, ya que supone garantizar el derecho a la vida, al trabajo y al estudio, específicamente señala que *“el derecho a la seguridad posee contenido real, es pensado como difícil de identificar y puede serle exigido al Estado”*. Por su parte, Álvaro Camacho Guizado (1994) es explícito cuando afirma que la seguridad ciudadana *“... más allá de su carácter de tema ideologizado, es ante todo un derecho al que le corresponde un deber. Junto con la defensa de las amenazas externas y las garantías de mantenimiento de la paz y orden, la seguridad material constituye uno de los pilares sobre los cuales se asientan las relaciones entre los gobernantes y los gobernados”*. Conocemos la visión de la seguridad como *“la seguridad de todos los derechos”* propuesta por Baratta (2001), a la cual debemos aspirar, sin embargo nos parece importante ir construyendo nuevos caminos que nos permitan llegar a ese destino ideal de seguridad integral, sin pretender considerar que la misma pueda llegar a ser materializada totalmente.

Finalmente, podemos señalar que esta visión de la seguridad

desde un punto de vista jurídico y, específicamente, como un Derecho Humano, no es nueva, ya que desde la década de los setenta Herman y Julia Schwendinger (1976) al referirse a la seguridad personal señalaban su característica de derecho básico, porque la amenaza a la salud o la vida pone en peligro cualquier otra aspiración del ser humano. Como es lógico, si no hay vida, no tiene sentido hablar de otros derechos, por muy importantes que ellos puedan ser.

Asumimos que la seguridad personal es un derecho básico del que debe gozar cada individuo, que tiene una perspectiva individual, por lo cual debe entenderse como la expectativa-probabilidad de los ciudadanos de que no serán afectados por acciones delictivas y o violentas, y tiene una perspectiva institucional, como la garantía que tienen los ciudadanos de vivir sin riesgos para su integridad personal, para sus bienes y para los de la Nación. Este enfoque sobre la seguridad ciudadana señala que es un derecho que tienen los ciudadanos que habitan este país ante los Poderes Públicos, de recibir protección a su integridad física, a sus bienes y a los bienes de la Nación, para permitiría el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes, de acuerdo con el ordenamiento jurídico aplicable y, a la vez, es un deber que tienen los ciudadanos de participar en la prevención y en el logro de la seguridad ciudadana (CRBV, 1999: Art. 55).

Es por lo que suscribimos los planteamientos de Becet (1997) cuando afirma que la seguridad debe ser entendida como una acción colectiva en la que todos los involucrados tenemos una cuota de responsabilidad en la prevención de la inseguridad, sólo así puede defenderse el derecho a la seguridad, de lo contrario se trata de una atribución que colocamos fuera de la comunidad, en organismos y sistemas de seguridad que procurando mantener el orden público y su imagen de efectividad, pueden provocar un desequilibrio en la difícil balanza que sostiene, por un lado la seguridad y

por el otro la libertad. En tal sentido, la colectividad debe participar en el disfrute de la seguridad, pero también en el logro y mantenimiento de la misma, aunque la responsabilidad de la existencia de sistemas y políticas de protección corresponde a las instancias institucionales específicas.

Reconocer la victimización individual y colectiva es el primer paso para lograr que las víctimas y la sociedad asuman de manera constructiva los efectos derivados de la misma, con lo cual se logra una mejor recuperación de la víctima y una valiosa herramienta para la prevención de nuevas victimizaciones.

Los servidores públicos y privados del sistema de asistencia social y de justicia tienen mucho que aportar en lo que respecta a este aspecto.

Al gobierno nacional, por su parte, le corresponde realizar acciones y esfuerzos concretos para aumentar el empleo, mejorar los servicios de educación, salud, vivienda, disminuir la pobreza, promover la sana convivencia en paz, modelando comportamientos que promuevan la reconciliación, la tolerancia, la solidaridad y la confianza.

4. Algunas reflexiones de cierre:

El tema de la violencia, la criminalidad y la justicia conviene analizarlos desde la perspectiva victimológica, ya que ésta permite la inclusión de medidas y prácticas muy favorables para la resolución de los conflictos, basadas en el respeto a los derechos de las víctimas, los victimarios y la sociedad en general; además, abre canales distintos a los que ofrece la justicia tradicional para la prevención y resolución de los conflictos.

Venezuela, finalmente, ha dado algunos pasos importantes a favor del reconocimiento legal de los derechos de las víctimas. Sin

embargo, a pesar de que la inseguridad personal es uno de los principales problemas de los venezolanos, la víctima no es una prioridad en las políticas públicas.

Por lo tanto, hay una distancia inmensa entre los derechos y la provisión de servicios para garantizar efectivamente tales derechos para las víctimas del delito y de violación de los Derechos Humanos en Venezuela.

El ciudadano común en Venezuela se siente atemorizado por el delito, pero nuestras energías son canalizadas, por los medios de comunicación y autoridades, para dirigir mayor represión hacia los delincuentes, fundamentalmente por razones culturales y políticas.

5. Próximos pasos:

Son muchos los pasos que debemos dar hasta que las necesidades, inconvenientes y sufrimientos de las víctimas del delito y del abuso del poder en Venezuela, sean totalmente reconocidas por la sociedad y por la administración de justicia penal y otras instancias de justicia existentes o que se creen. Es tiempo para empezar a ajustar los avances formales a nuestras posibilidades materiales, culturales y espirituales. Nuestra justicia más que reformas, requiere ser repensada para que nos incluya a todos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Amir, M. (1971). *Patterns in Forcible rape*, Chicago: University of Chicago Press.
- Aniyar, Lolita (1969), *la Victimología*, Maracaibo: Centro de Investigaciones Criminológicas. (1992). *Democracia y Justicia Penal*. Ediciones del Congreso de la República. Caracas. (1993), *Inseguridad y Justicia* en Capítulo Criminológico, Maracaibo.
- Arteaga, A. (1999) "Consideraciones Generales acerca del COPP, conferencia dictada en las Jornadas sobre el Código Orgánico Procesal Penal. Auditorio de Arquitectura. UCV.

- Atienza, M. (1993) *Tras la justicia*. Barcelona. Ediciones Ariel.
- Banchs, Ma. A. (1996) *Violencia de Género* en Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura. Caracas.
- Baratta, A. (2001), *Seguridad* en Capítulo Criminológico, N 18-19, Maracaibo.
- Becet, Jean Marie (1997). *Security and peace: a non-aggressive defense doctrine* en Diálogo, No, 21. The human right to peace: seed for a possible future, UNESCO, México.
- Bello, C. S. (1999) La víctima en el proceso penal., conferencia dictada en las Jornadas sobre el Código Orgánico Procesal Penal. Auditorio de Arquitectura. UCV.
- Beristain Ipiña, A. (1998) *Criminología y Victimología*. Primera Edición. Leyer: Bogotá, Colombia.
- Bermúdez, V. (1997) La participación del damnificado (víctima) en el proceso penal uruguayo en La víctima en el proceso penal. Ed. Depalma. Buenos Aires: Argentina.
- Blenkowska, E. (2000) *Some remarks on the scope of Victimology* en *Victimology at the transition: from the 20th. To the 21st. Century*. Libro Homenaje a Hans Joachim Schneider. Friday y Kirchhoff Editores.
- Birkbeck, C. (1983) *Victimology is what victimologist do. But what should they do?* en *Victimology*, 8: 270-275.
- Borrego, C. (1996) *Los principios en el nuevo proceso penal* en *Correo del Instituto*. Noviembre. Año 1. UCV. ICPC. Caracas. Venezuela.
- Briceño León, Roberto (1997). *Buscando explicaciones a la violencia* en *Espacio Abierto*, Universidad del Zulia, Maracaibo.
- Briceño, León Roberto y otros (1997). *La cultura emergente de la violencia en Caracas* en *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*. N. 2 y 3. FACES/UCV. Caracas.
- Burgess y Holstrom (1975), *Rape: victims of crisis*. Bowie, Maryland: Robert J. Brady Company.
- Bustos/Larrauri (1993), *Victimología: presente y futuro*. Segunda Edición. Temis: Bogotá, Colombia.

- Camacho Guizado, A. (1994). *Seguridad: ¿para la gente o para el Estado?* en Análisis Político, N. 21, enero-abril, Bogotá.
- Carranza, E. (1994), Criminalidad ¿Prevención o promoción? Ed. Universidad Estatal a distancia. Primera Edición. Junio Costa Rica.
- Del Olmo, Rosa (1991). *La violencia policial en las calles de Caracas* en Jurisprudencias, N° 2, pp.9-40, Febrero, Bogotá (1994). Aproximación al diagnóstico de la seguridad ciudadana en Venezuela en El desarrollo humano en Venezuela. P.N.U.D. Monte Ávila editores, Caracas. (2000), *Ciudades Duras y violencia urbana en Nueva* .Sociedad, N° 167, pp, 74-86, Mayo-Junio. Caracas.
- Dussich, J. (1999) "Posibilidades de los programas de asistencia a las víctimas". Conferencia presentada ante la Sociedad India de Victimología en Chennai, India.
- Dussich, J y Kishimoto (2000), *Victim Assistance in Jappan: History, Cultura and Programs*. Victimology at the transition: from the 20th. To the 21st. Century. Libro Homenaje a Hans Joachim Schneider. Friday y Kirchhoff Editores.
- Elias, R. (1983) Victim of the system Crime victims and Compensation in American Politics and Criminal Justice. New Brunswick: Transacción Book. (1993), Víctims still. The polítical manipulation of crime victims. Newsbury Park-Londres et New Deli: Sage Publications.
- Eser A. y otros (1992) De los delitos y de las víctimas. Primera Edición. Ad-hoc: Buenos Aires, Argentina.
- Eser. A. (1998) Sobre la exaltación del bien jurídico. Cuadernos de Conferencias y artículos N. 18. Universidad Externado de Colombia.
- Fattah, E. (1997), *Toward a victim policy aimed at healing not suffering* en Victims of crime. Davis, Lurigio y Skogan Editores. Montreal. Canadá.
- Ferrer C., María Josefina (1985), "Victims of Crime in Venezuela: Rights and Services. Ottawa University. (Tesis presentada para obtener el título de Magíster) (1994). Justicia para la víctima en Venezuela en Anuario del Instituto de Ciencias Penales y Cri-

minológicas_Nº 12. Universidad Central de Venezuela. Facultad de ciencias jurídicas y Políticas: Caracas. Venezuela (1998). *La participación de la víctima en el proceso penal*, en La vigencia plena del nuevo Sistema. Segundas Jornadas de Derecho Procesal Penal, 8-10 de Marzo- UCAB: Caracas, Venezuela (1999), "La posición de la víctima en la justicia penal venezolana: Enfoque Victimológico" presentada en el Foro "Código Orgánico Procesal Penal, 12-13 Mayo. UCV: Caracas, Venezuela. (2000), "Buscando el justo balance" presentado para servir de base a las discusiones del Seminario de LACSO/ICPC sobre "Violencia, Inseguridad y Justicia en América Latina" 18 -22 Enero, Caracas, Venezuela. (2000). *Victims of Crime and Abuse of Power In Venezuela: Rights and Services*", presentado en el Décimo Simposio Internacional sobre Victimología. 6-11 Agosto. Montreal, Canadá. (2000), "Víctimas en el proceso penal", presentado en las Jornadas Anuales de Reflexión "Código Orgánico Procesal Penal". 6 al 8 Noviembre. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. UCV.

- Friday y Kirchhoff (2000) *Victimology at the transition: from the 20 th. To the 21 st. Century*. Libro Homenaje a Hans Joachim Schneider. Friday y Kirchhoff Editores.

- Hernández, Tulio (1995). *La cultura de la violencia en Venezuela*, en Luis Ugalde (comp.) *La violencia en Venezuela*. Monte Ávila. Caracas.

- Hudson y Galaway (1974). *Undoing the wrong* en *Social Work*, 19, N° 1.

- Huggings, M. (1997). Una reflexión en torno a la violencia en Caracas, *Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura*. Caracas.

- Hulsman (1989), *The "right of the victim" not to be subordinated to the dynamics of criminal justice* en *Victimology*. International action and study of victims. Zagreb.

- Kirchhoff, G. (1994), *Victimology - history and basic concepts in International faces of Victimology*. WSV Publishing.

- Lamborn, L (1991), "The Constitutionalization of Victims Rights in the Unites States: The rationale", presentado en el

séptimo Simposium Internacional sobre Victimología, Agosto 25-30, Río de Janeiro, Brasil.

- Mateo y Ferrer (2000), *Inseguridad Personal en la UCV: Resultados preliminares* en Análisis de Coyuntura. UCV: Caracas, Venezuela. (2000), "Inseguridad personal en la UCV: marco teórico, legal y metodológico, presentado en las XI Jornadas sobre Seguridad, Medio Ambiente y Trabajo, UCV: Facultad de Agronomía. 28-30 Junio, Maracay: Venezuela.

- Marchiori, H. (2000), *Criminología: La víctima del delito*. Ed. Porrúa. México.

- Mayorca, Juan Manuel (1983), *Criminología*, Tomo III parte especial, imprenta Universitaria, Caracas.

- Mawby & Walklate (1994), *Critical Victimology*. London: Sage Publications.

- McDonald, W. (1981), *Criminal Justice and the victim*, Vol. 6, Sage Publications.

- Miers, D. (1990), *Positive Victimology: a critique*. International review of Victimology.

- Navarro y Pérez Perdomo (comp.) (1991), *Seguridad personal: un asalto al tema*. Ediciones IESA, Caracas.

- Nikken, P. (1991), *Código de Derechos Humanos*, Edit. Jurídica Venezolana - UCV: Caracas.

- Pedrazzini, I. y Magally Sanchez (1992). *Malandros, bandas y niños de la calle*, Vadell Hermanos, Caracas.

- Pegoraro, Juan (1997). *Las relaciones sociedad-Estado y el paradigma de la inseguridad*, en Delito y Sociedad. Revista de Ciencias Sociales. Año 6, n 9-10. Universidad de Buenos Aires.

Rawls, John (1996) *El derecho de los pueblos*, Bogotá, Tercer Mundo Ed. Colombia.

- Sanjuan, Ana María (1997) *La criminalidad en Caracas. Percepciones y realidades* en Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales. Caracas.

- Schafer, S. (1970) *Compensation and Restitution of victims of crime*. Montclair, Patterson Smith.

- Schneider, J. (2000) "Victimological Development in the world during the last three decades: A study of comparative Victimology", presentado en el Décimo Simposium Internacional sobre Victimología, Agosto 6-11, Montreal, Canadá.
- Séparovic, P. (1985) *Victimology, study of victims*. Zagreb
- Schneider, H. (1982) *The victim in international perspective*. New Cork: De Gruyter.
- Schwendinger, H.y J. (1976) *Custodios del orden o defensores de los Derechos Humanos*, en Anuario del Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas. UCV. Venezuela.
- Ugalde, Luis (comp.) (1995), *La violencia en Venezuela*, Monte Avila, Caracas.
- Vidosa y Grima (2000) *30 years of help for crime victims in Spain: Why we did not make more progress? The protection of victims in criminal proceedings?*
- Villar, L. (1998) *Derechos Humanos: responsabilidad y multiculturalismo*. Serie de Teoría Jurídica y Filosofía del Derecho. Universidad Externado de Colombia.
- Walgrave y Bazemore (1999). *Reflection on the future of restorative justice for juveniles*.
- Waller, I. (1985) *Victim of crime: a time for action*. Ottawa: Department of Criminology, University of Ottawa (1990)
- Weitekamp, E. (2000) *Research on victim-offender mediation. Findings and needs for the future*.
- Wieviorka, Michael (1997), *O novo paradigma da violencia*. Tempo Social Revista de Sociologia da USP, Vo1. 9, N° 1, Sao Paulo.
- Zamora. J. (2002). *La víctima en el sistema penal mexicano*, Instituto Nacional de Ciencias Penales; México.

DOCUMENTOS INTERNACIONALES

- ONU (1985) "Declaración de Principios Fundamentales de Justicia para las víctimas del delito y del abuso del poder".
- CE (1983) "Convención Europea sobre compensación para las

víctimas de delitos violentos".

- CE (1985,1987, 1999) Recomendaciones del Consejo de Europa: a) "sobre la posición de la víctima en el marco del derecho y procedimiento penal; b) "sobre asistencia a las víctimas y prevención de la victimización"; c) Principios básicos sobre el uso de programas de justicia reparatoria en asuntos penales".

- ONU (1999) "Guía práctica para encargados de hacer políticas públicas"

- ONU (2000) "Manual de prácticas para operarios de justicia para implementar la Declaración de Justicia para la víctima del delito y del abuso del poder".

- ONU (2000) "Principios básicos para el uso de justicia reparatoria dentro del procedimiento penal".

- LEGISLACION NACIONAL (abreviaciones)

- República Bolivariana de Venezuela (1999), *Constitución de la República Bolivariana de Venezuela*, Aprobada en Referéndum Nacional el 15-12 (CRBV, 1999). GO N° 36.860 del 30-12-99.

- República Bolivariana de Venezuela (1998) (2001), *Código Orgánico Procesal Penal* (COPP, 1998). GO N 5208 Ext. 23-01-98. (COPP, 2001). GO N 5558 Ext. 14-11-01

- República Bolivariana de Venezuela (1998), *Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente* (LOPNA, 1998). GO N 5.266. Ext. 02-10-98.

- República Bolivariana de Venezuela (1999). *Ley sobre la Violencia Contra la Mujer y la Familia* "(LsVCM y F, 1999). GO N 36.531. Ext. 03.09.98.

- República Bolivariana de Venezuela (1999), *Ley Orgánica del Ministerio Público* (LOMP, 1999). GO N 5262 Ext. 11-09-98.

- República Bolivariana de Venezuela (1999), *Ley Orgánica de la Justicia de Paz* (LOJP, 1994). GO N° 4817 Ext. 21-12-94.

- República Bolivariana de Venezuela (1998), *Ley de Policía de Investigaciones Penales* (LdePdelP, 1999). GO N 5262 Ext. 11.09.98.

- República Bolivariana de Venezuela (2001), *Ley de órganos de investigaciones científicas, penales y criminalística* "(Loicyc, 2001). GO

Nº 5551, 9-11-01.

- República Bolivariana de Venezuela (2000). *Ley sobre Hurto y Robo de Vehículos Automotores* "(LsHyRde VA, 2000). GO N 37.000, 26-07-00.

- República Bolivariana de Venezuela (2000). *Ley de Reforma Parcial del Código Penal* (LRPCP, 2000) GO N 5.494. Ext. 20-10-00.

- República Bolivariana de Venezuela. Reglamento de las Unidades de Atención a la víctima (RUAV).

ALGUNOS CRITERIOS PARA CONSIDERAR LA TERMINACIÓN DEL TRATAMIENTO VICTIMOLÓGICO DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL

*Lic. Mirtha Yocco**

Danya Glaser define el abuso sexual como la complicación en el desarrollo del niño, del adolescente, en actividades sexuales que ellos no comprenden, que son incapaces de dar un consentimiento informado, que viola tabúes sociales de roles familiares.

Es el contrato sexual al cual el niño está sometido, sometido al poder del abusador. Es una manifestación de maltrato, es también un abuso emocional.

La existencia del abuso sexual dentro del seno familiar, autor y víctima en el mismo grupo familiar, presenta un verdadero desafío para su comprensión y tratamiento.

El trabajo con el niño no sólo debe ser enfocado sobre el maltrato y la sexualidad, sino también sobre otras experiencias y la visión que tiene sobre sí mismo, sobre toda su vida.

En este artículo no voy a considerar el desarrollo del tratamiento sino el tema específico de algunos de los criterios a tener en cuenta para la terminación del tratamiento victimológico del abuso sexual infantil.

Es importante que el niño hable de lo que pasó.

Debemos convertir una sospecha en un relato acabado.

Debe poder hablar principalmente con el progenitor no abusador y lograr que éste le crea.

La no credibilidad a la víctima es razón suficiente para considerar que ese adulto no puede permanecer junto a ese niño, porque no podrá protegerlo.

* Psicóloga y psicoterapeuta del Centro de Asistencia a la Víctima del Delito de Córdoba. Argentina. Especialista en clínica de niños.

Habr  que dar al ni o el conocimiento rudimentario de la anatom a y conformar un vocabulario adecuado para referirse a los  rganos sexuales y sus actividades.

A trav s del tratamiento familiar se favorecer  que se vayan refiriendo a  stos en un clima de naturalidad con un lenguaje acorde a las edades respectivas, permitiendo la exploraci n sexual adecuada en los m s peque os y la actividad sexual apropiada entre los mayores paralelo a la noci n de conformidad del otro.

Al final del tratamiento victimol gico el ni o tendr  que poder hablar del abuso sexual que sufri  sin poder olvidarlo ni negarlo.

Debemos *tener la seguridad de que ya no va a sexualizar su conducta.*

Uno de los indicadores de que el ni o est  sufriendo abuso sexual es la aparici n de un conocimiento precoz sobre temas sexuales, un lenguaje y un juego cargado de significaciones sexuales a trav s de palabras u otros s mbolos; y adem s hay en  l una erotizaci n que puede manifestarse en toda su conducta.

Debido a la confusi n entre ternura y sensorialidad, son ni os que pueden mostrarse seductores cuando s lo quieren ser simp ticos.

Al final del tratamiento esperamos que el ni o haya puesto en su lugar la ternura y la sexualidad (o la genitalidad) como para que sus v nculos no est n erotizados.

Que el ni o tenga alguien en el mundo externo en quien confiar. Lo ideal es que sea el progenitor no abusador, pero si por determinadas circunstancias no puede ser  ste, hay que encontrar alg n otro adulto significativo para que sea una figura de apego para el ni o, que sea el m s oportuno contenedor de todas las necesidades de la v ctima.

A trav s del pensamiento psicoterap utico, una vez establecida la transferencia positiva, tambi n el terapeuta es una figura de apego, est  unido a  l despu s de vivir una relaci n en la que se fueron descubriendo secretos, en la que fue acompa ando en ese rememo-

rar vivencias muy íntimas que liberaron grandes montos de dolor, a través de la experiencia única que es el desarrollo de un proceso terapéutico.

Que pueda soportar su culpa o mejor aún *que no se sienta más culpable*.

El sentimiento de culpa es inherente al niño abusado porque captó la clandestinidad del acto o porque barrunta que está mal. Aunque es irracional el sentimiento de culpa está adentrado en él y es un desafío para el tratamiento que pueda elaborarlo a través de la toma de conciencia de quien o quienes son los verdaderos responsables.

Que supere la disociación que fue uno de los mecanismos que le permitió sobrevivir al abuso. A través de este mecanismo separó del resto de sus vivencias la del abuso, lo cual empobreció y fragmentó su vida psíquica. El poder incorporarlo como un hecho vivido y recordado le dará un nuevo dominio sobre su psiquismo.

Que hayan remitido los síntomas, que por compulsión a la repetición, lo llevaron a sexualizar su conducta y a repetir en sueños, pesadillas, en ensueños diurnos o en otro tipo de recuerdos, la vivencia traumatizante.

Con frecuencia aparecen síntomas fóbicos, como por ejemplo no poder volver ni pasar cerca de la casa donde fue abusado. Si el niño pudo elaborar la vivencia y aprendió a protegerse sintiéndose más seguro, estas conductas fóbicas se disolverán.

Que pueda comunicar mayor autoestima. El niño abusado, si se siente valorado, es sólo como objeto sexual. En todos los otros aspectos no tiene buen concepto de sí mismo, lo que lo lleva a desconfiar de él y de los demás. Con la desculpabilización, con la búsqueda de una figura de apego, con la conquista de logros en el mundo externo esa autoestima puede elevarse.

Que sienta que triunfó en algunas cosas. A través del tratamiento integral el niño descubrirá sus cualidades, liberará intereses que antes estaban dormidos o estancados por el efecto represivo del conti-

nuado abuso. Eso le permitirá desenvolverse mejor en sus actividades, principalmente en el juego.

En las sesiones el juego se vuelve más activo, creativo, ejecutado con verdadero placer y entusiasmo. A la vez el niño puede comenzar a practicar un deporte, por ejemplo, y la mayor soltura que ha adquirido se manifiesta en un buen rendimiento.

Otra esfera muy importante es el *aprendizaje*. Esta área es muy sensible en los niños conflictuados y a veces los trastornos en el mismo son el único indicio de que es abuso está ocurriendo. Por ello los docentes son los detectores por excelencia del abuso sexual. En ellos el niño puede confiar y comenzar a relatar lo que tanto tiempo ha callado, y comenzar así el proceso de la intervención externa, el tratamiento que lo lleve a superar las consecuencias del abuso.

A la vez, la escuela es el lugar donde se puede nota *cómo se comporta el niño con sus pares*.

Una relación fluida con ellos que incluya la actividad lúdica con alegría es una nueva señal de que el niño ha superado los dolorosos conflictos que conlleva el abuso.

Los terapeutas tenemos que estar seguros de que es posible *operacionalizar esos cambios* para poder hacer que el niño logre una vida nueva en la que ya no reine el autoritarismo y la sumisión, sino la empatía y la comprensión.

Un tratamiento victimológico integral que ha logrado sus objetivos no sólo mejora la vida del niño abusado y su familia sino que también *previene nuevos abusos* y corta la cadena interminable en la que cada niño abusado pueda hacer sufrir posteriormente a sus hijos o a otros niños lo que él también sufrió.

Bibliografía

- Glaser, Danya y Forsh, Stephen. Abuso sexual de niños. Paidós. Bs. As.
- Yocco, Mirtha. Tratamiento victimológico del abuso sexual. Victimología 12. Córdoba.

LA LÓGICA ILÓGICA DEL ACOSO MORAL

*Lic. María Guadalupe Morales Plesent **

La violencia se ejerce intimidando al más débil y tiene como objetivo descalificarlo, tiene un fondo de ira y causa un daño irreparable. Puede ser tan obvia como un golpe o tan imperceptible como las bromas o las palabras lesivas. Puede dejar huellas tan claras como unas heridas sangrantes o tan sutiles como la autoestima lastimada.

El abuso está presente en la violencia, implica siempre una relación entre dos personas en la que una de ellas está en una situación de dominio, físico, psicológico o social, y la otra está dominada. Puede ser que el abusador sea físicamente más fuerte, económicamente más poderoso, emocionalmente más seguro o jerárquicamente superior. Esta violencia no se presenta en relaciones simétricas, siempre uno de los participantes está uno arriba y el otro uno abajo.

El acoso moral es la agresión menos conocida aunque la más frecuente y probablemente la más dañina. Si no se detiene a tiempo puede transformarse en violencia física o sexual. Esta violencia puede ser abierta o encubierta, directa –por medio de insultos o gritos– o indirecta –con las sutilezas del lenguaje hablado–. El uso del lenguaje permite al agresor deslindarse de responsabilidad calificando sus agresiones de broma o de equívoco (“No te creas, sólo era una broma”, “No tienes sentido del humor”, “Tú lo tomaste personal”, “Eso no es lo que quise decir”).

El acoso moral ocasiona daños a corto plazo, como sentimientos de culpa, desánimo, ansiedad, insomnio, confusión mental, baja autoestima, somatizaciones y a largo plazo, como depresión, fobias,

* Psicoterapeuta. Psicóloga Clínica. Especialista en stress postraumático. Aguascalientes, México.

obsesiones incluso puede tener como últimas consecuencias el suicidio o el homicidio.

Las víctimas de la violencia moral “sufren y callan en silencio, se aferran desesperadamente a un trabajo o a una relación de pareja sin darse cuenta de su situación de abuso y del daño que les ocasiona. Los pequeños actos perversos de acoso moral son tan frecuentes que llegan a parecer normales. En ocasiones es privada y sufrida en la intimidad del hogar, en otras es pública, pero está tan maquillada que suele pasar por conflictos comunes [*de la pareja, la familia o la empresa*]” (Hirigoyen, 1980).

Quien suele denunciar el acoso moral es la víctima, aunque en ocasiones lo hace veladamente al pedir apoyo psicológico para resolver algo paralelo. El victimario es el último que solicita ayuda porque su patología le permite mantener —con engaños y disculpas que le funcionan— un equilibrio morboso en el que este papel le resulta sintónico ya que proyecta en su víctima toda la responsabilidad. Difícilmente aceptará que está cometiendo un abuso.

El agresor necesita volcar el odio que tiene sobre su víctima. En ocasiones reproduce lo que él mismo sufrió en su infancia, ya que si uno no resuelve un conflicto infantil de agresión termina por actuarlo. Utiliza esta conducta como mecanismo defensivo contra su neurosis o incluso para apartarse de la psicosis. La víctima puede estar atrapada en esta situación por su postura masoquista y las ventajas que de ella obtiene, pero en muchas ocasiones porque desea vivir un papel de salvadora que se le designó en la infancia o porque su baja autoestima la hace pensar que merece ser tratada de esa manera. El agresor se encarga de paralizarla y hacerle sentir que es la causante de las conductas de él.

Si este problema social no se detiene los daños pueden ser irreparables y muy costosos, personal, familiar y socialmente. Una disciplina que trata claramente de este problema es la Victimología.

La Victimología al principio no era más que una rama de la Criminología, se dedica a analizar las razones que conducen a un

individuo a convertirse en víctima, los procesos de victimización, las consecuencias para la víctima y los derechos a los que ésta puede aspirar. Una persona que ha padecido una agresión verbal o moral continua es una víctima, puesto que ha sido afectada en su psiquismo¹, aunque estas personas pueden vivir en una relación normal o simétrica en apariencia es importante recordar, para descubrir el maltrato, que la víctima no es la responsable, que está desvalida, confundida y que necesita primero darse cuenta de lo que está viviendo y poner un límite de protección para ella y su familia.

Es importante desenmascarar el abuso moral en la familia, socialmente o en las empresas. El primer paso para su solución es precisamente que la víctima lo reconozca, posteriormente que busque una red de apoyo social o familiar para que salga lo más pronto posible de la situación abusiva y que pueda continuar con el apoyo psicoterapéutico que requiera tanto para salir de la crisis como para reparar el daño emocional recibido. Es deseable que el agresor también reciba apoyo terapéutico, aunque suele ser el último en reconocer que lo necesita.

La psicoterapia necesita orientarse al inicio, al darse cuenta de la situación que se vive y que no es saludable por más que el agresor la haya maquillado de normalidad y la sociedad la ignore. Posteriormente se requiere conectar los recursos personales, familiares y sociales de apoyo para renunciar a seguir viviéndola, ya que no se pueden provocar cambios saludables si el ambiente es el mismo y sigue la víctima sola creyendo que esa lógica morbosa de la enfermedad es la lógica normal. Es arriesgado que en las primeras sesiones se pretenda justificar al victimario ya que eso es en muchas ocasiones lo que ha hecho que la víctima siga en esta relación, con la esperanza de salvarlo (por lo que sufrió de niño o en su adolescencia). Las posturas terapéuticas frías o lejanas no funcionan porque el desamparo en el que se encuentra el paciente requiere de calidez

¹ Mrie France Hirigoyen. *El acoso moral*. Paidós. México, 2000 Págs. 15 y 16

y un auténtico deseo de ayudarlo. Posteriormente cuando haya recuperado su lógica, su valor y su respeto se puede iniciar un proceso más profundo de cambios terapéuticos. Muchas víctimas no logran salir de su situación porque no son bien orientadas por los psicoterapeutas consultados que no comprenden realmente la situación y no intervienen en forma clara y valiente desenmascarando totalmente la situación ilógica y enfermiza de la victimización.

LA PROTECCIÓN DE LA VÍCTIMA Y DEL TESTIGO DURANTE EL PROCESO PENAL: SU RECEPCIÓN LEGAL DENTRO DE UN NUEVO MARCO DE GARANTÍAS PENALES¹

*Dr. César Fortete**

1. Introducción

En los últimos años Latinoamérica sufrió un gran proceso de cambio en sus ordenamientos procesales. Muchos son los factores que influyeron o motivaron estas reformas, pero, sin duda que el principal motivo fue un proceso sostenido de democratización institucional que se generalizó en la región con el regreso a la vida cultural democrática y la puesta en evidencia de que los ordenamientos procesales no se correspondían con este modelo de sociedad regida por un sistema político participativo y respetuoso de los derechos humanos. Además, el pasado de dictaduras militares violatorias de los derechos más elementales de las personas imponía la necesidad de fortalecer y transformar los sistemas judiciales como forma de garantizar el pluralismo político y el respeto a los derechos humanos.² Argentina no fue ajena a este movimiento y, tanto en el orden federal como en las distintas provincias que la conforman, se pusieron en vigencia nuevos ordenamientos procesales penales con la intención de dejar atrás modelos inquisitoriales de juzgamiento que no ofrecían un cuadro de garantías adecuado a las partes invo-

¹ Versión ampliada y actualizada del artículo “La protección de la víctima-testigo durante el proceso penal”, publicada en *Pensamiento Penal y Criminológico. Revista de Derecho Penal integrado*, año IV, n° 7, Córdoba, 2003, p. 263-289.

* Investigador del Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales. Facultad de Derecho. Universidad Nacional de Córdoba.

² Cfr. Julio B. Maier, Kai Ambos y Jan Woischnik (coordinadores), *Las reformas procesales penales en América Latina*, Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2000, p. 27 y ss.

lucradas en un proceso. En el caso particular de Argentina, puede observarse que en estas reformas también se incorporaron algunas demandas postuladas desde la victimología que promueven medidas de política criminal que ofrecen a la víctima del delito una mayor protección y un rol más protagónico durante el proceso penal.³ Se tuvo en cuenta, sin lugar a dudas, los resultados de muchas investigaciones en el orden internacional que han puesto en evidencia que la actuación de la víctima en el proceso penal es escasa, limitándose ésta al rol de testigo, y que las veces que debe comparecer se ve sometida a padecimientos de todo tipo que le provocan, invariablemente, una segunda victimización.⁴ Esta situación llevó a cuestionar el rol del Estado como representante de la víctima en el proceso de persecución penal, estableciendo la necesidad de que la víctima sea considerada como un sujeto de derecho independiente y no sólo como un órgano u objeto de prueba. Se plantea, de esta manera, una reorientación de los sistemas penales hacia la víctima, abandonando, en algunos casos, el retribucionismo clásico por modelos de justicia reparadora o restitutiva, o creando, en otros, nuevas propuestas procesales que, a través de la incorporación de la víctima, intentan consolidar el sistema punitivo vigente.⁵ De esta ma-

³ Así se manifiesta en la exposición de motivos del proyecto del Código Procesal de la Provincia de Córdoba, Argentina, aprobado y sancionado como ley 8123: “[...] la víctima del delito debe tener un reconocimiento en la ley procesal por su dramático protagonismo en el hecho objeto del proceso, incluso para que su participación no signifique una revictimización [...]”. Ver *“Proyecto de Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba”*, elevado por el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Córdoba a la Honorable Legislatura de esa Provincia, 1990, p. 25.

⁴ Se entiende por “segunda victimización”, “victimización secundaria” o “revictimización” a aquella que tiene lugar no como un resultado directo de la acción delictiva, sino como consecuencia de la respuesta y el trato dado por las instituciones, el entorno social y los medios de prensa que provocan un nuevo daño en la víctima.

⁵ Cfr. Alberto Bovino, *Problemas del derecho procesal penal contemporáneo*, Editores del Puerto S.R.L., Buenos Aires, 1998, págs. 110 y ss.

nera, tanto en uno u otro modelo, se reconoce que la víctima es una pieza fundamental en el proceso de persecución penal, ya que, normalmente, sin su cooperación a través de la denuncia del delito y el aporte de pruebas que permitan identificar al agresor y acreditar el hecho delictivo, la mayor parte de los delitos permanecerían impunes.⁶ Es por ello que se busca darle mayor protagonismo, ampararla y protegerla de manera que su intervención en esta tarea no suponga una alteración profunda en su vida, en su trabajo y en cualquier otro aspecto de su persona.⁷ Sin embargo, desde una visión crítica al reconocimiento de derechos a la víctima y destacando que la faz jurídico-penal relevante del procedimiento penal es la existencia de la pretensión punitiva del Estado, se ha señalado que el reconocimiento de estos derechos podría afectar seriamente las garantías procesales del imputado⁸, por lo cual su reglamentación debe realizarse teniendo en cuenta una visión integral de los derechos y garantías de todas las personas.

Además del interés científico que ha puesto en evidencia esta situación, la Organización de Naciones Unidas ha trabajado intensamente en los últimos años en la elaboración de principios y planes de acciones que tienen por objetivo promover y garantizar los

⁶ Diversos estudios son coincidentes en establecer que entre un 90 a un 95% de los hechos delictivos tradicionales son conocidos por la denuncia de la víctima. Cfr. Günther Kaiser, *Kriminologie*, 9. Auflage, Heidelberg 1993, pág. 334. También Wolfgang Heinz, “Anzeigeverhalten”, en Kaiser, Kerner, Sack y Schellhoss (Hrsg.), *Kleines Kriminologisches Wörterbuch*, 3. Auflage, Heidelberg 1993, pág. 27 y ss. y Dieter Kettelhöhn, “Anzeigeverhalten”, en Hans-Jürgen Kerner (Hrsg.), *Kriminologie Lexikon*, 4. Auflage, Heidelberg 1990, pág. 24 y 25.

⁷ Cfr. David Elbio Dayenoff, *De la querella al sobreseimiento. Teoría y practica del proceso penal (actuaciones en comisarias y juzgados)*, Ed. García Alonso, Buenos Aires 2001, pág. 69.

⁸ Cfr. Hans Joachim Hirsch “Acerca de la posición de la víctima en el derecho penal y en el derecho procesal penal”, en: AA.VV. *De los delitos y de las víctimas*, Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 1992, pág. 100.

derechos de las víctimas, señalando que, con el apoyo y la protección de éstas, se lograrán medidas más eficaces frente a la problemática del crecimiento de la delincuencia.⁹ Entre estas acciones, encontramos aquellas que se preocupan por la seguridad de la víctima y de los testigos durante la investigación penal, tal como está manifestado en los “Principios fundamentales de justicia para las víctimas del delito y del abuso de poder” que dispone que se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales a las necesidades de las víctimas, adoptando medidas para minimizar las molestias causadas a las víctimas, proteger su intimidad y garantizar su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor, frente a todo acto de intimidación y represalia.¹⁰ Del mismo modo, se incorporó la necesidad de implementar acciones en esta dirección en la Declaración de Viena, donde concretamente se adopta el compromiso, por parte de los Estados miembros, de formular y ejecutar políticas de protección de los testigos.¹¹ El Consejo de Europa tampoco fue ajeno a este movimiento y redactó la Recomendación (85) 11 sobre la posición de la víctima en el marco del derecho penal y del proceso penal, en cuyo artículo 16 dispone que cuando ello parezca necesario y, singularmente, en los casos de delincuencia organizada, la víctima y su familia deberían ser eficazmente protegidas contra las amenazas y el riesgo de venganza por parte del delincuente. También en estos organismos la incorporación de estas medidas en beneficio de las víctimas ha generado preocupación y resistencia, ya que se advierte que ello podría implicar una disminución de los derechos de otros interesados, por lo cual se recomienda que su im-

⁹ Declaración de Principios Básicos de Justicia para Víctimas de Delito y Abuso de Poder, Resolución 40/34.

¹⁰ Art. 6, apartado d).

¹¹ Declaración de Viena, párr. 27.

plementación se realice respetando el equilibrio entre los derechos de todos los interesados en un proceso penal.¹²

Argentina no ha sido ajena a este movimiento y, con la creación del primer Centro de Asistencia a la Víctima del Delito en la provincia de Córdoba,¹³ se comenzó a trabajar sobre los efectos o las consecuencias del delito con aquellas personas que han padecido una victimización, independientemente a que se haya iniciado o no un proceso penal. Posteriormente, avanzando en el tema y a la par de las reformas procesales, se incorporaron a las legislaciones provinciales y nacional algunas medidas que tienen por objetivo la protección de la víctima y de los testigos contra los efectos propios de su intervención en los distintos actos procesales y frente a los posibles atentados contra su seguridad como consecuencia de su rol de testigo. Dentro de estos lineamientos, el objetivo del presente trabajo es analizar estas previsiones legales, centrándonos en las disposiciones del art. 96 del Código Procesal Penal de Córdoba,¹⁴ última

¹² “Manual de justicia sobre el uso y aplicación de la Declaración de Principios Básicos de Justicia para Víctimas de Delito y Abuso de Poder”, publicado en *Colección de derechos humanos y justicia. Víctimas, derechos y justicia*, Tomo 3, Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, Córdoba, 2001, págs. 21 y 22.

¹³ Ley 7379, sancionada el 20/02/1986, promulgada el 28/02/1986 y publicada en el Boletín Oficial el 05/03/1986 en base al proyecto elaborado por el Dr. Ricardo C. Núñez. Por otro lado, debe señalarse que la actividad de la Dra. Hilda Marchiori, la primer Directora del Centro de Asistencia a la Víctima del Delito, fue importante y precursora en plantear el problema de la víctima en el proceso penal en el país. Como consecuencia de la experiencia realizada en Córdoba con esta modalidad de asistencia a las víctimas de delitos, otras provincias de Argentina crearon centros de atención similares. Con relación a la labor científica en el área de la Victimología, deben destacarse también los trabajos de Hilda Marchiori, *La víctima del delito*, Ed. Lerner, Córdoba 1990, especialmente el capítulo V “Víctima y procesos de victimización” y de Nura Elis Becerra “La víctima en el proceso penal”, en *Victimología 8*, Centro de Asistencia a la Víctima del Delito, p. 161 y ss.

¹⁴ En adelante C.P.PCba.

parte, y en la ley provincial n° 8835, art. 7, inc. e), y su decreto reglamentario, y compararlos con disposiciones similares del Código Procesal Penal de la Nación Argentina¹⁵ y de las leyes nacionales n° 23.737 y 25.764. Con este análisis pretendemos establecer la existencia de núcleos problemáticos en la relación entre los derechos de las víctimas, el derecho de defensa del imputado y el interés punitivo del Estado para concluir con una consideración sobre las implicancias de estos derechos en el sistema de persecución penal.

2. La organización del sistema procesal argentino

Antes de abordar el tema propuesto haremos una breve referencia a la organización del sistema procesal argentino para su mejor comprensión. La constitución nacional adoptó el modelo federal para la organización del Estado y de ello se deriva la existencia de un doble campo de legislación procesal: a) uno correspondiente al Estado Nacional o Federal (art. 108 y ss. de la Constitución Nacional¹⁶) y b) otro correspondiente a los Estados Provinciales (art. 122 y ss. de la C.N.).

a) El sistema procesal federal es legislado por el Congreso Nacional y tiene competencia para juzgar los delitos que se cometen en lugares sometidos a la autoridad absoluta y exclusiva de la Nación, o cuando el delito ofenda la soberanía o los intereses generales de la Nación o por la investidura nacional de los sujetos activo o pasivo.

b) Por su parte, los estados provinciales se reservaron para sí el poder de juzgar todos los hechos delictivos cometidos dentro de su territorio. En consecuencia, los Estados Provinciales cuentan con jurisdicción propia con competencia para juzgar todos los hechos delictivos cometidos en su territorio, con excepción de los supues-

¹⁵ En adelante C.P.PNac.

¹⁶ En adelante C.N.

tos descriptos en el inciso anterior, y su regulación legal y organización está a cargo de sus propias legislaturas.¹⁷

No obstante ello, pese a la existencia de una multiplicidad de ordenamientos procesales penales (procedimiento penal federal y los ordenamientos procesales de cada provincia), debe destacarse que por imperio del artículo 5 de la C.N., los distintos ordenamientos procesales y leyes que los complementan deben respetar los derechos y garantías individuales consagrados por ella.¹⁸ Sin embargo, la recepción de estos derechos y garantías individuales en los distintos ordenamientos procesales es dispar y no siempre ajustada a los requisitos constitucionales. Por ese motivo, para analizar el tema propuesto hemos decidido tomar las normas procesales de la provincia de Córdoba, porque históricamente Córdoba ha sido una referencia fundamental en las reformas procesales de Argentina y de muchos países latinoamericanos¹⁹, y las del ordenamiento procesal de la Nación como referencia comparativa.

3. El derecho de las víctimas a recibir acompañamiento o asistencia durante los actos procesales

En este apartado analizaremos las disposiciones de las normas procesales que tienen por objetivo proteger a la víctima contra los efectos nocivos del propio procedimiento penal. Las consecuencias del delito en la víctima pueden tener diversos grados y no depen-

¹⁷ Cfr. AA.VV. “*Manual de derecho procesal penal*”, Ed. Ciencia, Derecho y Sociedad, Serie Textos de Estudio, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Córdoba, 2003, p. 67 y ss.

¹⁸ Arts. 16, 18 y 75, inc. 22, de la C.N.. El art. 75, inc. 22, de la C.N. incorporó con rango constitucional el texto de varios tratados internacionales entre los que merecen especial atención, para el tema de análisis, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

¹⁹ Cfr. Julio B. Maier, Kai Ambos y Jan Woischnik (coordinadores), *op. cit.*, p. 23 y ss.

den solamente de la gravedad del delito que padeció, sino también de su situación personal, de la reacción del entorno social y familiar y, sobre todo, del trato que reciba por parte de aquellas personas ante las que concurre a solicitar ayuda: la policía y los organismos de administración de justicia. Diversos estudios han puesto en evidencia que la participación de la víctima en los distintos actos procesales incrementa muchas veces sus problemas (pérdida de tiempo, faltas laborales, erogaciones extras para traslados, etc.) y que con frecuencia esas intervenciones constituyen una verdadera segunda victimización por el trato al que es sometida y porque se ve enfrentada varias veces al doloroso recuerdo del hecho delictivo que le tocó vivir.²⁰

En este sentido, con la finalidad de reducir el riesgo de una segunda victimización, el C.P.PCba. (ley 8123) en su art. 96 dispone que *"la víctima del delito o sus herederos forzosos, tendrán el derecho a ser informados acerca de las facultades que puedan ejercer en el proceso (7 y 24), de las resoluciones que se dicten sobre la situación del imputado y, cuando la víctima fuere menor o incapaz, se la autorizará a que durante los actos procesales sea acompañada por personas de su confianza, siempre que ello no perjudique la defensa del imputado o los resultados de la investigación"*.²¹ Como puede apreciarse, la norma contiene, básicamente, dos aspectos: uno relacionado al derecho a la información sobre las facultades que la víctima o sus herederos forzosos tienen en el proceso²² y sobre aquellas resoluciones que se

²⁰ Cfr. Elena I. Highton, Gladys S. Álvarez y Carlos G. Gregorio, *Resolución alternativa de disputas y sistema penal. La mediación penal y los programas víctima-victimario*, Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires 1998, pág. 45 y ss. Gerardo Landrove Díaz, *La moderna victimología*, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia 1998, pág. 49 y ss..

²¹ C.P.PCba., art. 96: Víctima del delito (Texto según art. 9º, ley 8658).

²² Concretamente la facultad de constituirse como actor civil para procurar la res- titución del objeto materia del delito y la indemnización por el daño causado

dicten relacionadas a la situación del imputado²³ y, en su última parte, establece el derecho de la víctima menor o incapaz a ser acompañada por una persona de su confianza durante los actos procesales en los que deba intervenir. Nos detendremos en este último supuesto, que es el que reconoce la mayor situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la víctima por su condición de menor edad o incapacidad. Es en razón de ello que la norma autoriza precisamente a estas víctimas a recibir la protección y apoyo emocional de una persona de su confianza con el objetivo de disminuir el stress que implica la participación en distintos actos procesales, ya que, de lo contrario, estarían más expuestas a sufrir una victimización secundaria.

Los actos procesales a los que la ley se refiere son aquellos necesarios para determinar la existencia del hecho delictivo, las circunstancias que lo rodearon, los que permitan cuantificar los daños producidos e individualizar a sus autores y víctimas como, por ejemplo: interrogatorios, exámenes médicos o psicológicos, reconocimiento de personas, etc. En la realización de estos actos procesales la víctima, por lo general, se ve nuevamente confrontada a los hechos traumáticos que vivió y se ve sometida, además, a todo tipo de mortificaciones y hasta humillaciones como consecuencia de las injerencias de este tipo de actos en la esfera de su intimidad y por las conductas o modos inapropiados que pueden tener las personas encargadas de llevarlos a cabo. Es por ello que se recomienda el acompañamiento de una persona de confianza que le brinde apoyo

(arts. 24 y ss. y 97 y ss. del C.P.PCba.), y a la facultad de constituirse como querrelante particular para intervenir en el proceso penal para acreditar el hecho delictivo y la responsabilidad penal del imputado (arts. 7 y 91 y ss. del C.P.PCba.).

²³ Se trata de aquellas resoluciones que modifiquen la situación del imputado, tales como prisión preventiva, recupero de la libertad, sobreseimiento, condena, absolución, libertad condicional, etc.

afectivo o psicológico para evitar o disminuir el impacto negativo que estas intervenciones puedan provocarle. La norma nada dice sobre la forma, criterios y personas facultadas para proponer o seleccionar a la persona que acompañe a la víctima, de modo que entendemos que estas serán aquellas que la víctima elija, familiares, amigos, el psicólogo que la asista, etc. También puede ser personal especializado del Centro de Asistencia a la Víctima del Delito²⁴, o, en el caso que ya haya intervenido un psicólogo del Cuerpo Técnico de Asistencia Judicial o de la Dirección de la Policía Judicial, éste acompañará al niño víctima en toda otra cooperación técnica o acto procesal que deba ser celebrado sobre su persona o con su participación²⁵. No obstante, según las circunstancias del hecho delictivo o la naturaleza del acto procesal que deba realizarse, si la víctima por propia iniciativa no hace uso de este derecho, también puede ser el funcionario judicial actuante quien recomiende o disponga que la víctima sea acompañada por una persona de su confianza para asegurar el éxito del acto procesal y para evitar una segunda victimización.

Desafortunadamente, la norma señala que tendrán este derecho únicamente los menores o incapaces, con lo cual queda descartado que las personas mayores cuenten con esta posibilidad. Sobre este punto, creemos que restringir este derecho a los menores o incapaces no es acertado, ya que el riesgo de la victimización secundaria está latente para todas las personas, independientemente de su edad o capacidad. En este sentido, el Reglamento Interno del Centro de Asistencia a la Víctima del Delito de Córdoba es más acertado, ya

²⁴ Art. 15, inc. b) y c), del Reglamento Interno del Centro de Asistencia a la Víctima del Delito de Córdoba.

²⁵ Programa de Abordaje Integrado del Niño Víctima de Maltrato Físico y/o Psíquico o de Delitos contra su Persona, su Libertad o su Integridad Sexual (P.A.N.), Reglamento, De la integración Profesional, apartado b). Esta disposición será comentada con más precisión más abajo.

que no hace discriminación de ningún tipo, señalando, entre las funciones de los abogados que integran su equipo, la de acompañar a la víctima y/o a sus familiares a las instituciones de administración de justicia o a la sede policial. Sin embargo, de acuerdo a la redacción actual de la norma procesal que analizamos, las previsiones del Centro de Asistencia a la Víctima del Delito no deja de ser más que una buena oferta que encuentra su límite en las puertas de las sedes policiales o judiciales, salvo mejor criterio de los respectivos funcionarios. De esta manera, podemos observar que las disposiciones del art. 96 del C.P.PCba., a diferencia de las reglas internas del Centro de Asistencia a la Víctima del Delito citadas, están en desacuerdo con las recomendaciones de Naciones Unidas, que señalan que a la víctima, sin hacer distinciones de edad ni capacidad, se le debe brindar la posibilidad de contar con apoyo emocional y acompañamiento durante todos los actos procesales.²⁶

Por otro lado, vinculado a los objetivos del acompañamiento que autoriza el art. 96 del C.P.PCba., en el ámbito de la Dirección de Servicios Judiciales del Poder Judicial de Córdoba se creó el Programa de Abordaje Integrado del Niño Víctima de Maltrato Físico y/o Psíquico o de Delitos contra su Persona, su Libertad o su Integridad Sexual, denominado con la sigla P.A.N..²⁷ Este Programa se propone evitar la exposición de los niños a factores institucionales revictimizantes que multiplican el daño sufrido en oportunidad de producirse el material probatorio. El objetivo principal es la obtención de la prueba con la mínima intervención posible, evitándose la repetición innecesaria de las mismas a través de su videofilmación, fotografía y su documentación en una Base de Datos y

²⁶ “Manual de justicia sobre el uso y aplicación de la Declaración de Principios Básicos de Justicia para Víctimas de Delito y Abuso de Poder”, *op. cit.*, p. 50 y ss.

²⁷ Acuerdo Reglamentario del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba número cinco, serie B, de fecha 24 de abril de 2001.

Carpeta Única del Menor (C.U.M.) con la correspondiente certificación de un fedatario habilitado para que pueda ser consultada siempre que resulte necesario, conservando pleno valor probatorio. La repetición de alguna de las evaluaciones sobre la persona del menor sólo será practicada si existe alguna causal válida de apartamiento, excusación, o urgencia ineludible. Por último, es importante destacar que el Programa prevé que en la evaluación de un niño víctima intervendrá siempre un equipo profesional integrado por un psicólogo, un médico y un trabajador social y que el psicólogo intervendrá en primera instancia y lo acompañará personalmente a la evaluación médica y toda otra cooperación técnica o acto procesal que deba ser celebrado sobre su persona o con su participación.²⁸

Como puede apreciarse, este Programa complementa las disposiciones del art. 96 del C.P.PCba., ya que se propone reducir el número de intervenciones sobre el niño-víctima con la finalidad de evitar nuevos padecimientos. Además, con el mismo fin, y asimilable al derecho de acompañamiento que autoriza el art. 96 del C.P.PCba., el Programa dispone que el niño-víctima sea acompañado durante todos los actos procesales en los que deba intervenir por un psicólogo que le brinde el apoyo necesario para reducir los efectos dolorosos y revictimizantes que tienen lugar cuando debe revivir el hecho delictivo.

Si analizamos la legislación procesal nacional, veremos que la situación es similar. En efecto, el C.P.PNac. en su art. 80, inc. c, dispone que, entre otros derechos, *“sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente, la víctima del delito tendrá derecho: [...] c) cuando fuere menor o incapaz, el órgano judicial podrá autorizar que*

²⁸ Cfr. Reglamento aprobado por el Acuerdo Reglamentario del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba número cinco, serie B.

durante los actos procesales en los cuales intervenga sea acompañado por persona de su confianza, siempre que ello no coloque en peligro el interés de obtener la verdad de lo ocurrido". Como puede apreciarse, las disposiciones de este ordenamiento son similares a las del art. 96 del C.P.PCba. ya analizadas, puesto que también limitan la posibilidad de recibir acompañamiento a los distintos actos procesales únicamente a aquellas víctimas que sean menores o incapaces. Es por ello que su estudio nos lleva a hacer el mismo análisis valorativo y la misma crítica que se hiciera a las disposiciones procesales de Córdoba. Por otro lado, con relación a este tema y con el objetivo de reducir las exposiciones de los menores a situaciones de revictimización el art. 250 bis del C.P.PNac., agregado por la ley 25.852, establece un procedimiento especial para la recepción del testimonios de los menores de dieciséis años que hayan sido víctimas de los delitos de lesiones o contra la integridad sexual. En estos supuestos el menor será entrevistado por un psicólogo especialista en niños y/o adolescentes en un gabinete acondicionado y luego elevará un informe al tribunal que haya dispuesto la medida. El Tribunal, de oficio o a pedido de parte, podrá disponer que todas las alternativas de la entrevista se puedan seguir desde el exterior del recinto y, previo a la entrevista y, en su caso, durante su desarrollo, se hará saber al profesional los aspectos sobre los que deberá interrogar al menor. Por otro lado, en caso de actos de reconocimientos de lugares y/o cosas el menor será acompañado por el profesional. Del mismo modo, el art. 250 ter del C.P.PNac. dispone que los mayores de dieciséis años y menores de dieciocho cuya salud psicofísica esté en riesgo en caso de comparecer a prestar testimonio ante los estrados, se procederá del mismo modo que en el caso del art. 250 bis.

Lo analizado hasta aquí permite ver que el legislador se ha preocupado por otorgar mayores facultades a la víctima dentro del proceso penal con la intención de equilibrar las posiciones entre ella, el victimario y el interés estatal de persecución penal. No obstante ello, y con el fin de garantizar que este equilibrio no se re-

componga a costa de la defensa del imputado o la pretensión punitiva del Estado, en su última parte el texto del art. 96 del C.P.PCba., al igual que el art. 80, inc. c, del C.P.PNac., agregan una restricción al derecho de recibir acompañamiento.

En efecto, en su parte final, el art. 96 del C.P.PCba. dispone que si el acompañamiento de la víctima puede perjudicar la defensa del imputado o los resultados de la investigación, la víctima no podrá ejercer ese derecho. Como puede apreciarse, frente a un conflicto de intereses entre los derechos de la víctima y el derecho de defensa del imputado o el interés punitivo del Estado, la norma opta por sacrificar el derecho de protección de la víctima, haciendo que éste ceda a favor de los demás. En el supuesto del inc. c del art. 80 del C.P.PNac. también se excluye la posibilidad de que el menor o incapaz reciba acompañamiento, pero aquí solo a los fines de proteger el interés de obtener la verdad de lo ocurrido, sin mencionar el derecho de defensa del imputado. Al analizar el siguiente punto retomaremos el tratamiento del conflicto de intereses que puede suscitarse con la incorporación de nuevos derechos a la víctima. Ahora sólo agregaremos, como comentario a esta restricción, que no creemos que el acompañamiento que la víctima puede recibir de una persona de su confianza pueda poner en riesgo la defensa del imputado o los resultados de la investigación. Sin embargo, consideramos que a los fines de garantizar que esto no suceda se indicará claramente al acompañante que no deberá influenciar la voluntad de la víctima (influenciar el testimonio por ejemplo), que se limitará a acompañarla y apoyarla emotivamente con su presencia y que bajo ningún punto de vista podrá intervenir activamente en el acto procesal. En todo caso, pensamos que la única restricción a este derecho de la víctima debe ser con relación a la elección de la persona que la acompaña. Es necesario que esta persona no tenga algún interés particular en la investigación de modo que su sola presencia determine a la víctima en su testimonio o que, en virtud de su

acompañamiento, tenga acceso a información relevante cuando su publicidad aún es reservada.²⁹ No obstante, cuando el funcionario judicial actuante detecte el riesgo de que el derecho de defensa del imputado o el éxito de la investigación, en caso del C.P.PCba., o la obtención de la verdad en el caso del C.P.PNac., se vean afectados con la intervención de un acompañante y deba resolver aplicar esta restricción, también deberá hacer un análisis del costo personal que puede tener para la víctima una intervención en estas condiciones y tomará los recaudos necesarios para eliminarlos o disminuirlos.

Lo cierto es que frente a estos conflictos cabe preguntarse si debe el Estado forzar a la víctima a una nueva victimización para garantizar estos intereses, esto es, la defensa del imputado y el éxito de la investigación penal. Sabemos que el conjunto de garantías del imputado es el límite que tiene el Estado para realizar su interés punitivo, por lo cual, en cumplimiento de la permanente búsqueda de la equidad que le compete, tampoco puede pretender alcanzar ese interés a costa de la vulneración de los derechos y garantías de las víctimas: dignidad, seguridad, salud, etc. En efecto, pensamos que si el Estado, por priorizar su interés punitivo, violara garantías fundamentales de las personas, entraría en contradicción con su deber de respetar y asegurar los derechos humanos contenidos en su propia normativa.³⁰

²⁹ Puede darse el caso que una víctima no pueda elegir libremente y concurra con una persona que previamente, y con el fin de favorecer al imputado o entorpecer el éxito de la investigación, la ha amenazado o coaccionado y con su presencia controla su voluntad. También puede suceder que el acompañante, con el mismo interés, obtenga información de los resultados de los distintos actos procesales y con ello haga fracasar medidas futuras, ya que puede poner sobre aviso a los afectados o bien condicionar su propio testimonio cuando aún se espera que deponga en esa calidad.

³⁰ Así, el Fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Serie C: Resoluciones y Sentencias, No. 71, Caso del Tribunal Constitucional, (Aguirre Roca, Rey Terry y Revoredo Marsano vs. Perú), sentencia de 31 de enero de 2001, ex-

4. El derecho del testigo a recibir protección

En este punto analizaremos las disposiciones legales que tienen por objetivo brindarle protección a los testigos, rol al que muchas veces está limitada la participación de la víctima, contra las amenazas a las que puede estar expuesta su seguridad con motivo de su obligación de testificar. Una de las mayores preocupaciones para lograr que la investigación penal resulte exitosa es la de garantizar la recepción y preservación de la prueba. Debido a que la prueba testimonial es, dentro de la diversidad de los medios probatorios, uno de los más comunes en los procesos penales, tanto en la provincia de Córdoba como en el orden nacional, se han implementado medidas que tienden a garantizarle al testigo seguridad frente a posibles amenazas contra su integridad personal que tengan por objetivo condicionar o anular su testimonio. Esta protección ofrecida por el Estado a aquellas personas que se encuentran en una situación procesal especial, ya que en calidad de testigos están obligados a comparecer frente a los órganos judiciales del estado³¹, estaría encuadrada en la obligación del Estado -nacional y provincial- de ga-

presa que “[...] *El respeto a los derechos humanos constituye un límite a la actividad estatal, lo cual vale para todo órgano o funcionario que se encuentre en una situación de poder, en razón de su carácter oficial, respecto de las demás personas. Es, así, ilícita, toda forma de ejercicio del poder público que viole los derechos reconocidos por la Convención. Esto es aún más importante cuando el Estado ejerce su poder sancionatorio, pues éste no sólo presupone la actuación de las autoridades con un total apego al orden jurídico, sino implica además la concesión de las garantías mínimas del debido proceso a todas las personas que se encuentran sujetas a su jurisdicción, bajo las exigencias establecidas en la Convención [...]*”. Por otro lado, el Estado debe garantizar el respeto de los derechos y garantías incorporados a su legislación por el art. 75, inc. 22, de la C.N., ya que así lo disponen los tratados allí mencionados: art. 1, inc. 1, de la Convención Americana sobre Derecho Humanos; art. 2, inc. 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; art. 2, inc. 1 y 2, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

³¹ Art. 219 y cc. del Código Procesal Penal de Cba., 240 y cc. del Código Procesal Penal de la Nación y art. 243 del Código Penal.

rantizar la protección a todas las personas sometidas a sus respectivas jurisdicciones. En efecto, tanto la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su art. 5.1., como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su art. 9.1., reconocen el derecho de todas las personas a la seguridad e integridad personal y compromete, a su vez, a los Estados partes a respetar y garantizar todos los derechos en ellas reconocidos (art. 1.1. y art. 2., apartados 1 y 2, respectivamente).³²

Existen innumerables antecedentes en el orden internacional de disposiciones legales de estas características. No obstante ello, los antecedentes más conocidos, en línea general, tienen por objetivo proteger a los testigos relacionados a procesos penales contra manifestaciones criminales graves (terrorismo, narcotráfico, delincuencia organizada y violenta, etc.).³³ En este tipo de procesos, al igual que

³² Así lo confirma el Fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Serie C: Resoluciones y Sentencias, No. 71, Caso del Tribunal Constitucional, (Aguirre Roca, Rey Terry y Revoredo Marsano vs. Perú), sentencia de 31 de enero de 2001, expresa que “[...] *El respeto a los derechos humanos constituye un límite a la actividad estatal, lo cual vale para todo órgano o funcionario que se encuentre en una situación de poder, en razón de su carácter oficial, respecto de las demás personas. Es, así, ilícita, toda forma de ejercicio del poder público que viole los derechos reconocidos por la Convención. Esto es aún más importante cuando el Estado ejerce su poder sancionatorio, pues éste no sólo presupone la actuación de las autoridades con un total apego al orden jurídico, sino implica además la concesión de las garantías mínimas del debido proceso a todas las personas que se encuentran sujetas a su jurisdicción, bajo las exigencias establecidas en la Convención [...]*”.

³³ En el ámbito de organismos supranacionales encontramos la Resolución 827/1993 del 25 de mayo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que dispone la protección de las víctimas de violaciones graves del derecho internacional en los territorios de la antigua Yugoslavia; también el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas, art. 43, apartado 6, dispone la adopción de medidas de protección y dispositivos de seguridad para testigos y víctimas que comparezcan ante la Corte y para otras personas que estén en peligro en razón del testimonio prestado, y la Resolución del Consejo de

en todo proceso de persecución criminal, la colaboración de los testigos con la administración de justicia es fundamental y necesaria para evitar la impunidad de los delincuentes. Sin embargo, la experiencia ha mostrado que los integrantes de este tipo de organizaciones, por su carácter asociado, por sus peculiaridades organizativas, la clandestinidad de sus actividades, las reglas internas de funcionamiento y la fidelidad de sus miembros, gozan de una enorme capacidad para obstaculizar y neutralizar la acción policial y judicial a través de la amenaza y eliminación de testigos fundamentales. Es por ello que con la sanción de leyes de protección a los testigos se busca asegurar, no sólo su testimonio sino también que éste sea fiable y, de esta manera, garantizar la calidad del procedimiento de persecución criminal.

En el ámbito de la provincia de Córdoba, la ley 8835³⁴, llamada “Carta del Ciudadano”, consagró los derechos a la seguridad que

la Unión Europea del 23 de noviembre de 1995, relativa a la protección de los testigos en el marco de la lucha contra la delincuencia organizada internacional, que promueve entre sus Estados miembros que se garanticen la protección adecuada y efectiva del testigo, antes, durante y después del proceso. Del mismo modo, en los Estados Unidos el 12 de octubre de 1982 se promulgó la ley federal *Victim and Witness Protection Act*, que tiene por objeto la protección de víctimas y testigos de hechos criminales, en especial, aquellos perpetrados por la delincuencia organizada. Colombia, por su parte, organizó su Programa de Protección a Testigos, Víctimas y demás intervinientes en el proceso penal en el año 1992 (Decreto n° 1834 del 13 de noviembre de ese año) a raíz del estado de conmoción interior que vivía el país como consecuencia de la actividad terrorista de grupos guerrilleros y de la delincuencia organizada. También en España el 23 de diciembre de 1994 se sancionó la ley orgánica 19/1994 de protección a testigos y peritos en causas criminales, en la que no se hace ninguna distinción en cuanto a la manifestación delictiva sobre la que deban deponer sus destinatarios, ya que se refiere a testigos y peritos que intervengan en procesos penales en general (art. 1).

³⁴ Sancionada el 25 de marzo de 2000, promulgada el 27 de marzo de 2000 y publicada el 28 del mismo mes y año.

tienen todas las personas en la provincia, entre los que se destacan, vinculados al tema de análisis, el derecho a obtener custodia o vigilancia adecuada –conforme a las circunstancias- cuando hubiera sido testigo de hechos delictivos o hubiese recibido amenazas por tal causa (art. 7, inc. e). Con este fin, y con el objeto de que se cumpla con lo dispuesto en el artículo 219 del C.P.PCba.³⁵, el decreto reglamentario creó la Oficina de Protección de Testigos en el ámbito del Ministerio de Gobierno³⁶.

La función de la Oficina de Protección de Testigos³⁷ es coordinar una adecuada protección a las personas acreditadas como testigos potenciales en causas judiciales, aún antes del inicio de éstas, cuando, por su condición de testigo, su vida o su integridad física y psíquica, la de sus familiares, o sus bienes, corran un peligro cierto. De esta manera, cuando un testigo, sus familiares, personas convivientes, o sus bienes están expuestos a un riesgo cierto o potencial deberá informar personalmente, a través de terceros, o por cualquier otro medio al magistrado judicial interviniente y, a requerimiento de éste, la Oficina de Protección de Testigos deberá tomar intervención. Como primera medida, esta oficina debe elaborar un informe para determinar la modalidad de la protección que sea necesaria³⁸ e informará al magistrado interviniente sobre las circuns-

³⁵ Este artículo dispone la obligación de toda persona de testificar sobre todo lo que sepa cuando es requerido por un órgano judicial.

³⁶ Decreto 1015 del Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba del 11 de julio de 2000. Publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, N° 148, del 2 de agosto de 2000

³⁷ Atribuciones dispuestas por el art. 1 del Decreto 1015 y de acuerdo a la Resolución N° 278 del Ministerio de Gobierno, de fecha 28 de agosto de 2000, que organiza la Oficina de Protección de Testigos.

³⁸ El art. 2, del decreto 1015/00, dispone que la Oficina de Protección de Testigos, ante la solicitud de la autoridad judicial, procederá a tomar medidas de resguardo que serán todas las de inmediata vigilancia, tales como: a) disponer en el domicilio del testigo la presencia de personal policial de consigna; b) ordenar

tancias que haya podido establecer con relación al testigo en riesgo. También aconsejará sobre la conveniencia o necesidad de reserva de los datos de identidad del mismo, para lo cual se podrán extraer todos los datos identificatorios del expediente y, en caso de ser necesario para la defensa contar con ellos, se procederá según el art. 308 del C.P.PCba.³⁹ Del mismo modo, podrá aconsejar la recepción de la medida de prueba por medios gráficos, audiovisuales o electrónicos para preservar la identidad del testigo y asegurar la medida, procurando, en todos los casos, evitar la prolongación en el tiempo de la situación que afecte al testigo.⁴⁰ Por otro lado, si la situación de riesgo lo requiere, al testigo se le brindarán las condiciones de protección adecuadas hasta tanto se haya cumplido su intervención judicial y se haya asegurado la prueba testimonial.⁴¹ Por último, cuando la situación de riesgo hace imprescindible que el testigo abandone su ocupación laboral, la oficina gestionará una nueva de similares características y, de ser necesario, se procederá a gestionar la sustitución de su identidad real y la provisión de una asistencia económica.⁴²

que tal personal ampare al testigo acompañándolo desde el lugar donde se encuentre hasta la sede de la autoridad judicial que lo haya citado; c) resolver la custodia de bienes del testigo; d) extender estas medidas a personas convivientes o parientes hasta cuarto grado de consanguinidad del testigo.

³⁹ El art. 3 del decreto 1015/00, dispone que en el caso de reserva de los datos identificatorios del testigos, éstos quedarán registrados en un libro especial de carácter secreto al que no tendrán acceso las partes y que estará al resguardo del Director de la Oficina de Protección de Testigos. En cuanto al art. 308 del C.P.PCba., éste, en su párrafo segundo, dispone que los defensores podrán asistir a la declaración de los testigos, entre otros motivos, cuando exista peligro de que puedan luego ser inducidos a falsear su declaración.

⁴⁰ Arts. 6 y 9 de la Resolución N° 278.

⁴¹ Arts. 4 del decreto 1015/00 y 10 y 11 de la Resolución N° 278. Esta protección, en ciertos casos puede incluir el traslado del testigo a un lugar distinto al de su residencia y se cubrirán los gastos necesarios, pero esta medida no podrá exceder los plazos estipulados en el art. 337 del C.P.PCba.

⁴² Arts. 6 del decreto 1015/00 y 12, 13 y 14 de la Resolución N° 278.

El objetivo de estas disposiciones legales, tal como surge de su análisis descriptivo, es la de instrumentar una herramienta que permita garantizar la seguridad de los testigos frente a amenazas concretas y, con ello, asegurar la obtención de la prueba, ya que su reglamentación hace una específica remisión al art. 219 del C.P.PCba.. De esta manera, en el ordenamiento de la provincia de Córdoba se instrumentalizan garantías constitucionales que prevén el derecho de toda persona, en este caso la obligada a testificar, a la seguridad y a contar con los medios legales para garantizarla.⁴³ Estas medidas también adecuarían la legislación local a las recomendaciones de Naciones Unidas que promueven la adopción de medidas para garantizar la seguridad de la víctima, la de sus familiares y la de los testigos frente a actos de intimidación y de represalia.⁴⁴

En el orden nacional se pueden destacar dos antecedentes: a) la Oficina de Protección de Testigos e Imputados y b) el art. 79, inc. c, del C.P.PNac.

a) La Oficina de Protección de Testigos e Imputados fue creada en el ámbito de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia

⁴³ Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 3 y 8. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. I. Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 1, 2 y 5, inc. 1. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 9.1. También, tal como lo dispone el Decreto 1015/00, para garantizar la seguridad de las víctimas y de los testigos en el “Manual de justicia sobre el uso y aplicación de la Declaración de Principios Básicos de Justicia para Víctimas de Delito y Abuso de Poder”, *op. cit.*, p. 86, 152 y 154, se recomienda limitar el acceso a sus direcciones, brindar transporte y protección tanto en su domicilio como en viajes desde y hacia los tribunales, permitir que las víctimas vulnerables sean acompañadas por una persona de su elección, autorizar el uso de exposiciones grabadas en videos, etc..

⁴⁴ Declaración de Principios Básicos de Justicia para Víctimas de Delito y Abuso de Poder, art. 6, inc. d).

de la Nación⁴⁵ en reglamentación de lo dispuesto en el art. 33 bis⁴⁶ de la ley de Estupefacientes N° 23.737. La finalidad de esta oficina es brindarle protección a los testigos e imputados cuya vida o integridad física estén seriamente amenazadas como consecuencia de su participación en causas relacionadas exclusivamente a los delitos vinculados al narcotráfico. La protección que se le ofrece al testigo o al imputado puede extenderse una vez finalizado el proceso penal con medidas que incluyen la sustitución de identidad y la provisión de medios económicos necesarios para cambiar de domicilio y ocupación.⁴⁷ Posteriormente, por ley 25.764⁴⁸ se creó el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados destinado a la ejecución de medidas que preserven la seguridad de imputados y testigos que se encontraren en una situación de peligro para su vida o integridad física que hubieran colaborado de modo trascendente y eficiente en una investigación judicial de competencia federal relativa a los delitos previstos por los artículos 142 bis y 170 del Código Penal y los delitos previstos por las leyes 23.737 y 25.241. Con esta ley se trata de unificar los distintos programas de protección de testigos e imputados de causas penales complejas o de delincuencia organizada con la finalidad de mejorar o aumentar la eficacia en la persecución y el éxito de la investigación. Es por ello que en este mismo programa pueden incluirse otros casos de delitos vinculados con la delincuencia organizada o de violencia institucional o que por la trascendencia e interés de política criminal de la investigación lo hagan aconsejable. En la ley se establece el procedimiento

⁴⁵ Decreto 262/98. Boletín Oficial 18/03/98.

⁴⁶ Este artículo fue incorporado a la ley de estupefacientes por la ley 24.424. Esta ley también introdujo en su texto la figura del *agente encubierto*, art. 31 bis, al cual también se le ofrece protección, sin embargo se trata de una situación especial que no será abordada en el presente trabajo.

⁴⁷ Art. 33 bis, ley 23.737 y art. 5 del Decreto 262/98.

⁴⁸ Sancionada el 23 de julio de 2003 y promulgada de hecho el 12 de agosto del mismo año.

para acceder al Programa, pero, hasta tanto las medidas de protección sean dispuestas, el juez o tribunal de la causa implementará las previsiones del art. 79, inc. C, del C.P.PNac. o, en caso de peligro inminente, se hará ingresar provisoriamente a la persona al Programa. Las medidas de protección son amplias, incluyen a los familiares de las personas protegidas y abarcan desde la custodia personal hasta la sustitución de identidad.

b) En cuanto al art. 79 del C.P.PNac., éste dispone que *“desde el inicio de un proceso penal hasta su finalización el Estado nacional garantizará a las víctimas de un delito y a los testigos convocados a la causa por un órgano judicial el pleno respeto de los siguientes derechos: [...] c) a la protección de la integridad física y moral, inclusive de su familia [...]”*. En este caso, la protección está dirigida al testigo y a sus familiares, pero a diferencia del anterior, la limita al tiempo que dure el proceso penal.

Las disposiciones legales nacionales analizadas, aunque en sus textos no esté especificado, comparten un mismo objetivo con la Oficina de Protección de Testigos creada en el ámbito del Ministerio de Gobierno de la provincia de Córdoba: brindarle seguridad al testigo con la finalidad de garantizar la eficacia de la prueba, ya que de ninguna manera lo libera de esa obligación ante situaciones de riesgo. Sin embargo, tienen algunas diferencias que vale la pena destacar. Por un lado, la Oficina de Protección de Testigos de Córdoba y la protección del art. 79, inc. c, del C.P.PNac., se diferencian de la protección a los testigos e imputados que ofrecen las leyes 23.737 y 25.764, ya que las dos primeras están destinadas a proteger a los testigos de cualquier tipo de delitos, provengan o no sus autores de organizaciones criminales, mientras que en los otros supuestos es para delitos o situaciones especiales. De esta manera se reconoce la inquietante realidad que padecen víctimas y testigos de delitos comunes cuando deben comparecer a prestar declaración o a

realizar reconocimientos en rueda de personas: con la finalidad de determinar o anular su participación sufren amenazas, coacciones y presiones de todo tipo en sus domicilios particulares, en la calle y hasta en sede de Tribunales.⁴⁹

Por otro lado, a diferencia de la protección que se otorga al testigo en el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, que incluye las previsiones de la ley 23.737, y en el art. 79 del C.P.P.Nac., que comprenden únicamente al testigo y a sus familiares, la oficina de Protección de Testigos de Córdoba incorporó a sus mecanismos de protección al testigo, a sus familiares y, además, a sus bienes⁵⁰, reconociendo que la voluntad del testigo no sólo puede ser manipulada por el riesgo personal y por la amenaza a personas de su entorno familiar, sino también por amenazas a las pérdidas o menoscabo de sus bienes.

Como ya fue señalado más arriba, debe destacarse también que la protección brindada a los testigos por las leyes 23.737 y 25.764 y por la Oficina de Protección de Testigos de Córdoba se puede extender más allá del tiempo que dure el procedimiento penal, ya que prevén acciones, como la sustitución de identidad, el cambio de domicilio, etc., que tienen efectos definitivos o que se pueden prolongar en el tiempo. Por el contrario, las disposiciones del art. 79 del C.P.P.Nac. limitan expresamente la protección al tiempo que dure el proceso penal. Creemos que son más adecuadas aquellas disposiciones legales que prevén medidas de protección que puedan extenderse más allá de la duración del proceso penal, ya que la si-

⁴⁹ Basta señalar algunos informes periodísticos que relatan las distintas modalidades de intimidación que padecen los testigos. Cfr. Villalba, José Angel “Córdoba todavía carece de normas de protección a testigos” en diario *La voz del interior*, 17/04/2000, p. 15A.

⁵⁰ Arts. 1 y 2 del Decreto 1015/2000 del Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba.

tuación de riesgo de las personas que deben participar en él pueden presentarse antes, durante y después del mismo.

Por último, cabe destacar que ninguna de las tres formas de protección analizadas contempla o propone formas de regular los efectos de la publicidad del proceso penal y la actividad de los medios de comunicación con relación a la protección de la identidad de las personas. En efecto, algunas de las formas de protección apuntan a que la identidad de las personas que deban deponer como testigos no sea develada durante el desarrollo del proceso. Sin embargo, esta situación no exime al testigo de comparecer a la sala de audiencia,⁵¹ ni pareciera que en estos supuestos se pueda excluir o limitar la publicidad del juicio.

En la provincia de Córdoba, la publicidad del juicio se encuentra regulada por los arts. 41 de la Constitución provincial, que dispone la publicidad de la prueba, y el art. 372 del C.P.PCba., que establece que el debate será oral y público, bajo pena de nulidad. Las excepciones a la publicidad contempladas en ambos preceptos corresponden únicamente a los casos en que ésta afecte la moral pública o la seguridad pública, agregando el código procesal una restricción más para el caso que el imputado sea un menor de 18 años. Una interpretación que reconozca la seguridad de un testigo como una causal de exclusión de la publicidad sería controvertida, ya que el texto se refiere a la seguridad pública y por ésta se entiende el orden general o el de la audiencia.⁵² Del mismo modo, el ordenamiento nacional, en su art. 363, dispone también la publicidad

⁵¹ Los arts. 219 del C.P.PCba. y 240 del C.P.PNac. disponen la obligación de toda persona a testificar sobre todo lo que sepa cuando le sea requerido por un órgano judicial, considerándose esta obligación una carga pública excusable sólo para los casos previstos legalmente.

⁵² Cfr. *Código procesal penal de la provincia de Córdoba*, anotado por Ricardo C. Nuñez, Ed. Lerner, Córdoba, 1978, p. 331.

del debate bajo pena de nulidad, autorizando al tribunal a limitarla o excluirla cuando ella afecta la moral, el orden público o la seguridad. La redacción de este artículo tampoco es clara, ya que “seguridad” es un concepto abstracto y como tal se entiende la seguridad general, la seguridad pública, sosteniendo algunos autores que estos supuestos no se observan en la especie y que, por ello, no puede impedirse el acceso a la sala de audiencia de persona alguna fuera de los casos previstos en el art. 364 del C.P.PNac.⁵³ En tanto, otros autores sostienen que se trata de la seguridad y el orden en la sala de audiencia, haciendo remisión al art. 120 del C.P.PNac., que faculta al tribunal a tomar las medidas que sean necesarias para asegurar el regular cumplimiento de los actos que ordene.⁵⁴ No obstante, y a diferencia del ordenamiento procesal de Córdoba, una remisión al art. 79, inc. C, del C.P.PNac. nos permite afirmar que la publicidad podrá ser limitada parcial o totalmente si existe un riesgo para la seguridad de la víctima, de los testigos o familiares de éstos.⁵⁵

Situación aún menos clara es la regulación de la actividad de los medios de prensa y la posibilidad de imponer limitaciones al contenido de sus informes, ya que una restricción de este tipo puede colisionar con el derecho de informar que está protegido constitucionalmente. No existe mención alguna a la actividad de los medios, por lo cual ha de suponerse que le comprenden las mismas restricciones que se han observado en el párrafo anterior.

⁵³ Amadeo, Sergio L. y Palazzi, Pablo A. *Código procesal penal de la Nación. Anotado con jurisprudencia*, Ed. Desalma, Buenos Aires, 1999, p. 563 y ss.

⁵⁴ D’Albora, Francisco J. *Código procesal penal de la Nación. Anotado, comentado, concordado*. Ed. Lexis Nexos-Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2002, 5° Edición, p. 794 y ss.

⁵⁵ Así lo entiende Raúl Washington Abalos, ya que expresa que podrá restringirse o excluirse la publicidad cuando con ella se puedan afectar o dañar intereses de terceros. *Código procesal penal de la Nación*, Ediciones Jurídicas Cuyo, 2° Edición, Mendoza, 1994, p. 800.

Lo cierto es que las medidas de protección de testigos deberían contar con una mención más clara y precisa sobre su incidencia en el principio de publicidad del juicio, ya que, por un lado, la sola presencia de personas ligadas al imputado en la sala de audiencia puede intimidar al testigo y con ello hacer fracasar el objetivo propuesto con las medidas adoptadas, puesto que afectarían la confiabilidad de la prueba testimonial. Por otro lado, la acción de los medios de prensa a través de la difusión de imágenes e información puede contribuir a develar la identidad de los testigos y, de esta manera, hacer caer la protección brindada y exponerlos a los peligros potenciales que motivaron la medida.⁵⁶ Es por ello que en estos casos deberían complementarse las medidas adoptadas con otras que permitan excluir la publicidad del juicio durante la declaración del testigo para evitar, con ello, que su seguridad sea puesta en riesgo por la presencia de personas que estén ligadas al imputado o por los informes y las imágenes difundidas (tomadas en la sala de audiencias o fuera de ella) por los medios periodísticos que contribuyan a develar la identidad protegida.⁵⁷

⁵⁶ Basta señalar el reclamo de funcionarios judiciales en torno a la actividad de la prensa que reveló la identidad de testigos protegidos y aspectos de sus declaraciones, poniendo en riesgo, con ello, el éxito de la investigación judicial del asesinato de un ex senador de la provincia de Córdoba. Cfr. el matutino cordobés “La Voz del Interior” de fecha 13 de marzo de 2003, p. 16 A.

⁵⁷ En este sentido, el art. 3 de la Ley Orgánica 19/1994 de España, dispone que “los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el Ministerio Fiscal y la autoridad judicial cuidarán de evitar que a los testigos o peritos se les hagan fotografías o se tome su imagen por cualquier otro procedimiento, debiéndose proceder a retirar el material fotográfico, cinematográfico videográfico o de cualquier otro tipo a quien contraviniera esta prohibición. Dicho material será devuelto a su titular una vez comprobado que no existen vestigios de tomas en las que aparezcan los testigos o peritos de forma tal que pudieran ser identificados”.

5. La protección de la víctima y del testigo frente al derecho de defensa del imputado

Como ya adelantáramos al analizar las disposiciones del art. 96 del C.P.PCba. y del art. 80, inc. c, del C.P.PNac., siempre que se reconozcan nuevos derechos a las víctimas dentro del proceso penal, puede existir un conflicto con los intereses de la defensa del imputado y la pretensión punitiva del Estado. Esta situación obligará a reequilibrar las relaciones entre los derechos de la víctima, del imputado y el interés del Estado y este es un desafío que impone imaginación y debates honestos, ya que no todo reconocimiento de nuevos derechos a las víctimas (y testigos) implican, aunque parezca, una violación de las garantías procesales del imputado, ni necesariamente entorpecen el éxito de la investigación penal o limitan la pretensión punitiva del Estado.

Originariamente el sistema de garantías penales fue construido con la finalidad de poner límites al Estado en el ejercicio de su potestad punitiva. Con ese objetivo se dotó al imputado de una serie de armas legales que le permitieran estar en un plano de igualdad frente al poder acusador del Estado, pero luego se advirtió que en este reconocimiento de derechos y garantías no se consideró la situación de la víctima, la cual quedó fuera del conflicto y sin derechos.⁵⁸ Con la reforma de la Constitución Nacional en el año 1994 la situación cambió sustancialmente, ya que con la incorporación de distintos tratados y convenciones de derechos humanos⁵⁹ se le reconoce a las garantías procesales una suerte de bilateralidad que se proyecta en el área de procuración y administración de justicia pe-

⁵⁸ Cfr. Alberto Bovino, *op. cit.*, págs. 87 y ss. Eugenio Zaffaroni, *Tratado Derecho Penal*, Tomo V, pág. 171. Antonio García-Pablos de Molina, *Tratado de Criminología*, Ed. Tirant lo Blanch, 2º Edición, Valencia, 1999, págs. 110 y ss. y Julio B. Maier, “La víctima y el sistema penal”, en: AA.VV. *De los delitos y de las víctimas*, *op. cit.*, págs. 185 y ss.

⁵⁹ Cfr. art. 75, inc. 22, de la C.N..

nal también a favor de la víctima.⁶⁰ Esta situación obliga al Estado a replantear su sistema de garantías penales, debiendo considerar conjuntamente en ellas al imputado y a la víctima del delito sobre la base de un profundo e ilimitado respeto por la dignidad de la persona humana, con lo cual el ejercicio de un derecho por parte de algunos de los intervinientes (Estado, imputado o víctima del delito) deberá estar limitado por el derecho de los otros.⁶¹

Lo cierto es que, como hemos venido analizando, el Estado en ejercicio de su pretensión punitiva expone muchas veces a la víctima de un delito a nuevas victimizaciones al someterla a los distintos actos procesales y también otros testigos o sus familiares pueden ver arriesgada su integridad física al prestar testimonio. No hay duda que el reconocimiento de algunos derechos de las víctimas y de los testigos que tienen por objetivo reducir la frecuencia de estas situaciones, como es el caso de los analizados *supra*, pueden significar una limitación a la actividad probatoria y, sobre todo, una restricción en el control de la prueba para la defensa del imputado.⁶² Es por ello que debe analizarse en cada caso las limitaciones que autoriza la ley, teniendo en cuenta siempre que “[...] *la restricción a los derechos humanos debe ser proporcional al interés que la justifica y ajustarse estrechamente al logro de ese legítimo objetivo [...]*”⁶³

⁶⁰ Cfr. José I. Cafferata Nores, *Proceso penal y derechos humanos*, Centro de Estudios Legales y Sociales, Editores del Puerto S.R.L., Buenos Aires, 2000, pág. 15 y ss. y 23 y ss.

⁶¹ Sobre el tema puede consultarse la obra de José I. Cafferata Nores, *op. cit.*

⁶² Aquí debe tenerse presente, además, que el art. 28 de la C.N. establece que “*los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos [entre los que se encuentra el derecho de defensa], no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio*”.

⁶³ Informe n° 38/96, caso 10.506 del 15/X/96, de la Comisión IDH. Citado en José I. Cafferata Nores, *op. cit.*, pág. 19, nota 46.

De todas maneras, con relación al derecho de la víctima menor o incapaz de ser acompañado en determinados actos procesales por una persona de su confianza o por un psicólogo, como ya señalamos oportunamente, no creemos que afecten al derecho de defensa del imputado ni pongan en riesgo el resultado de la investigación o la pretensión punitiva del Estado. En todo caso, deberán observarse las situaciones particulares señaladas arriba.⁶⁴

Una situación diferente se presenta cuando se brinda protección al testigo, ya que en algunos casos se limita la posibilidad de control de la prueba. Sin embargo, la mayor parte de las medidas de protección que prevén las normas comentadas *supra* no afectan para nada el derecho de defensa ni la actividad del Estado en la investigación criminal. En efecto, las formas más comunes de protección sólo implican custodia policial para el testigo en su domicilio o durante su traslado hacia y desde tribunales, la colocación de una alarma en su domicilio conectada con la policía, la provisión de chalecos antibalas, la provisión de otro domicilio y todas aquellas medidas de seguridad que la imaginación permita elaborar y se adecuen al caso concreto. Lo cierto es que hasta puede afirmarse que estas medidas favorecen al derecho de defensa y la obtención de la prueba, ya que aseguran la comparecencia del testigo y le brindan las condiciones necesarias para que su testimonio no se vea determinado por ninguna circunstancia.⁶⁵

Distinto es el caso cuando la protección al testigo abarca la protección de su identidad. En este supuesto hay que poner en la balanza la seguridad de la vida del testigo, el valor “eficacia” en la per-

⁶⁴ Ver apartado 3.

⁶⁵ Las situaciones de violencia que pueden determinar el testimonio de un testigo pueden tener por finalidad favorecer, pero también perjudicar al imputado. Es por ello que la imposición de estas medidas de seguridad también deben ser entendidas en beneficio del imputado.

secución penal y la inviolabilidad de la defensa en juicio. Ya mencionamos antes que el Estado por imperativo constitucional debe garantizar la seguridad de las personas y también que, en el caso que esa persona deba concurrir a tribunales a prestar testimonio, debe arbitrar los medios adecuados para que lo pueda hacer sin que su integridad física esté en peligro para garantizar, de esta manera, la obtención de la prueba. Pero el Estado también debe garantizarle al imputado su derecho de defensa. Este derecho implica la posibilidad del imputado de intervenir en el proceso, de contar con una defensa técnica, de conocer y contradecir la imputación, de controlar la legalidad del ingreso de las pruebas, de ofrecer pruebas de descargo y controlar las de cargo, alegar sobre el mérito de todas éstas para demostrar la carencia total o parcial de fundamentos en la pretensión acusatoria y de interponer recursos.⁶⁶

Antes de entrar en detalle sobre las distintas modalidades de protección y los distintos grados de limitación al derecho de defensa que ellas implican, hay que destacar que el Estado, antes de exponer a una situación de serio riesgo para su vida o integridad física al testigo o a la víctima, deberá hacer la siguiente evaluación: si el testimonio del testigo o la víctima es prescindible a los fines de probar el hecho y la participación del imputado, se mantendrá la reserva de su identidad y no se lo hará comparecer, ya que sería una prueba que se puede obviar. En caso contrario, si se trata de un testimonio imprescindible, se hará comparecer al testigo, pero previamente se le ofrecerá ingresar a un programa de protección para él, su familia y sus bienes, ya que ninguna prueba de valor convictivo en un proceso penal puede estar por sobre la seguridad de las personas.

⁶⁶ El derecho de defensa está receptado en distintos cuerpos legales: art. 18 de la C.N., art. 40 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, así como en los tratados internacionales incorporados por el art. 75, inc. 22, de la C.N.. Cfr. también José I. Cafferata Nores, *op. cit.*, págs. 102 y ss.

Cuando el testigo ha ingresado en un programa con protección de identidad, cualquiera sea el grado, el imputado verá limitada la posibilidad de controlar la prueba. Esta limitación puede tener distintos grados según sea la modalidad de la protección y de la recepción del testimonio. En el caso que el testigo concurra a la sala de audiencia y declare con reserva de sus datos identificatorios, el imputado aún conserva la posibilidad de interrogarlo sobre lo que sabe y de apreciar sus reacciones durante el testimonio como para poder hacer una correcta valoración del mismo.⁶⁷ Sin embargo, vería limitada la posibilidad de contar con información sobre las condiciones personales del testigo que también son importantes para valorar la calidad del testimonio, ya que toda pregunta que se le haga al testigo cuya respuesta permita conocer su identidad, deberá ser prohibida por el funcionario judicial interviniente. En el caso de recepción del testimonio a través de videoconferencia y con reserva de los datos identificatorios, se daría una situación similar a la anterior, con la diferencia que las reacciones del testigo al contestar las preguntas pueden estar más controladas al no haber cercanía física con el imputado y el resto de los presentes en la sala de audiencia, con lo cual la defensa vería limitada esta observación; sin embargo, las características del medio le brinda la posibilidad de interrogar al testigo con inmediatez. Si el testimonio se recepta a través de audioconferencia, sería la misma situación descrita en el punto anterior, pero se vería imposibilitada la defensa de ver las reacciones del testigo, conservando únicamente el derecho de interrogar. Por último, si la declaración fuera receptada por acta, video o audio anterior al debate, la defensa perdería toda posibilidad de controlar la prueba, ya que en este caso ni siquiera puede interrogar al testigo con el fin de aclarar sus dichos o ampliar sobre nuevos aspectos o circunstancias que surjan del debate.

⁶⁷ De esta manera se cumple medianamente con el principio de la inmediatez del proceso penal.

No hay dudas, entonces, que cuando el Estado para garantizar la recepción de la prueba testimonial opta por proteger la identidad de un testigo según las distintas modalidades descriptas, la defensa del imputado se ve vulnerada. La solución a esta situación podría consistir en asignarle distinto valor probatorio al testimonio en relación inversamente proporcional al grado de limitación al control de la prueba por parte del imputado: a más limitación menor valor. Sin embargo, se hace necesario establecer criterios legales claros que garanticen que la pretensión punitiva del Estado no avance sobre el derecho de defensa del imputado so pretexto de garantizar la seguridad de un testigo. El Estado está obligado a garantizar la seguridad de todas las personas, pero también debe garantizarle, a todas ellas, un juicio justo, en el que el ejercicio de su derecho de defensa esté plenamente asegurado.

Algo de claridad sobre los límites de la pretensión punitiva del Estado frente al derecho de defensa del imputado, relacionada a la imposibilidad de éste de interrogar al testigo o de acceder a su identidad, se está brindando a través de la actividad jurisprudencial. Una rápida mirada a la jurisprudencia local e internacional nos muestra que en general se considera violatoria del derecho de defensa la incorporación de prueba testimonial que no puede ser controlada por el imputado, sea que se incorpora por su lectura u otro medio de reproducción, o porque se produzca con reserva de identidad del testigo. En general, aunque existe jurisprudencia en contrario⁶⁸, se afirma que la prueba incorporada o producida de esta

⁶⁸ Algunos fallos no consideran que se viole el derecho de defensa cuando el testimonio se recepta con reserva de identidad de los testigos en la etapa instructoria, dejando a salvo lo que corresponda en la etapa del juicio, que es eminentemente contradictoria. Cfr. fallo de la Sala 1 de la Cámara Nac. de Apelac. en lo Crim. Correc. Federal, causa 30.650. Otros consideran que la obtención del testimonio en esas condiciones en nada afectan al derecho de defensa, ya que no se oculta los dichos del testigo, que es lo que se ponderará en directa vinculación

manera es violatoria del derecho de defensa del imputado y que el instituto del “testigo protegido” es de dudosa constitucionalidad. Por otro lado, frente a la promesa asumida por el Estado de garantizar la seguridad a determinados testigos, la misma jurisprudencia obliga al Estado a mantener este compromiso y se exige al testigo de concurrir a la etapa del juicio oral cuando en la fase instructoria declaró con reserva de su identidad, prescindiéndose, de esta manera, de su testimonio.⁶⁹

6. Consideraciones finales

Si bien las disposiciones legales analizadas no son el conjunto total de las normas que regulan la situación de la víctima del delito en el sistema penal, cuyo análisis demandaría el abordaje de otros aspectos no ligados al propuesto en el presente trabajo, las disposiciones analizadas muestran que existe un esfuerzo en la legislación local y nacional por adecuar el sistema penal a las necesidades de la víctima del delito y de los testigos, pero cuidando, en todo momento, no avanzar sobre el derecho de defensa del imputado ni el interés punitivo del Estado. En aquellas medidas que tienen por finalidad autorizar el acompañamiento de las víctimas en los distintos

con el plexo probatorio. Cfr. fallo de la Sala 2 de la Cámara Nac. de Apelac. en lo Crim. Correc. Federal, causa 12.263.

⁶⁹ En el ámbito local, entre otros, pueden consultarse el Fallo 15.636, CNCrim. y Correc., Sala V, 1999/12/17 con nota de Julio C. Báez y Jessica Cohen, publicado en DJ 2002-2, p.585 y ss.; el Fallo 17.724, TOral Crim. Nro. 13, 2001/11/08, con nota de Juan Luciano Ortiz Almonacid y Laura S. Pérez De Mateis, publicado en DJ 2002-1, p. 288 y ss.; el Fallo de la CNCas.Pen., sala I, 11/2/99, “Abasto, Héctor Juan s/Rec. de casación”, publicado en LL, Suplemento de Jurisprudencia Penal, 10 de junio de 2002, p. 1 y ss.. En Córdoba se cuenta con el auto interlocutorio de fecha 19 de febrero de 2003 dictado por la Cámara de 10º Nominación en lo Criminal de la ciudad de Córdoba en los autos “Sánchez, José Amado p.s.a. Homicidio en ocasión de robo-Apelación”. En el ámbito internacional se cita recurrentemente el Fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Kostovski que lleva el número 10/1988/154/208.

actos procesales es donde más claramente está reglado este debate. El análisis de la regulación del derecho de acompañamiento de la víctima muestra que el interés de estas disposiciones está centrado en la protección de la víctima frente a los efectos nocivos que tienen los distintos actos procesales en los que deba intervenir. Sin embargo, no significan una transformación sustancial de los derechos de la víctima, ya que no es un derecho que ésta pueda ejercer autónomamente y en su propio interés. Su ejercicio tiene por finalidad mejorar las condiciones para el comparendo de la víctima, pero cede frente a otros intereses, ya que la legislación establece una jerarquización a través de las excepciones y siempre que el derecho de defensa del imputado, el éxito de la investigación o el descubrimiento de la verdad estén en riesgo, el Estado los prioriza, dejando en un segundo plano el derecho de protección de la víctima frente a los riesgos de una victimización secundaria.

Con relación a las disposiciones legales que regulan la protección al testigo la situación es distinta, ya que la cuestión del conflicto de intereses no está planteada ni solucionada expresamente en su regulación. Del análisis hecho de las distintas normas queda claro que el objetivo de la protección del testigo es garantizar la pretensión punitiva del Estado, ya que con ella se propone preservar la obtención y la calidad del testimonio frente a posibles manipulaciones. Sin embargo, no se han previsto medidas que tiendan a regular los efectos de la publicidad del proceso penal y la acción de los medios de prensa para garantizar su efectividad. Del mismo modo, y pese al deber que tiene el Estado de respetar y garantizar el derecho de defensa del imputado, el tratamiento aislado de la protección del testigo del resto del conjunto de garantías constitucionales no permitió contemplar una posible lesión del derecho de defensa del imputado ni previó una solución a este conflicto. Al respecto, hemos observado que siempre que se active un mecanismo de protección que contemple la protección de la identidad del tes-

tigo en sus distintas modalidades, el derecho de defensa del imputado puede verse afectado, ya que la prueba producida en esas condiciones no puede ser sometida íntegramente al contradictorio. En este caso, puede apreciarse claramente que la protección del testigo (rol que le toca por lo general a la víctima) se convierte en un instrumento del Estado para asegurar la prueba y, con ello, su pretensión punitiva, aún a riesgo de violar la garantía de defensa en juicio del imputado. No obstante ello, este problema ha encontrado una respuesta jurisprudencial aceptable, aunque no siempre uniforme.

Cabe preguntarse, entonces, si las normas analizadas tienen que ver con un verdadero interés por mejorar la situación de las víctimas o si sólo se trata de revalorizar su carácter simbólico y de su reappropriación para legitimar un sistema penal seriamente cuestionado. Podemos concluir que las disposiciones analizadas se proponen resolver legalmente la problemática situación de la víctima en el sistema penal y en la práctica judicial. Sin embargo, su regulación no aporta la solución más adecuada, ya que se hizo sin tener en cuenta una visión integral de todos los derechos que por imperio constitucional se deben garantizar, tornando, en consecuencia, insegura la plena vigencia de alguno de ellos o la compatibilidad de algunos de ellos con el cuadro general de garantías constitucionales (en contra de lo dispuesto por el art. 28 de la C.N.). Por ello, puede afirmarse también que no son los derechos de la víctima los que avanza sobre los derechos del imputado, sino el propio Estado, quien, sin renunciar ni poner en riesgo su potestad punitiva, se vale de la víctima para enfrentar su crisis de legitimidad y, a través de una inadecuada regulación, pone en riesgo la salud o la integridad personal de la víctima o avanza sobre el derecho de defensa del imputado. Esto significa, en los hechos, una nueva modalidad de expansión del poder penal del Estado a través de la relativización de los principios políticos-criminales de garantías que lo deben guiar. Esta situación es, en definitiva, un claro ejemplo en el que se advierte que

el legislador no sólo debe tener en cuenta al sistema de garantías en su conjunto a la hora de regular algún derecho, sino que también debe observar su impacto en el sistema jurídico general para hacer correcciones a las disfunciones que produzca su implementación.

IMPLICACIONES SOCIALES DE LA PROSTITUCIÓN DE NIÑOS

*Prof. Dra. Annette Burrhus Clay**

En Julio de 1997 el Fondo de las Naciones Unidas para los Niños (UNICEF) declaró que la violencia contra las mujeres y los niños es “la más perversa violación de los Derechos Humanos en el mundo de hoy”. La Directora Ejecutiva, Carol Bellamy dijo “en el mundo de ahora, el nacer del sexo femenino es nacer con un alto riesgo. Toda niña crece bajo la amenaza de violencia”. Este peligro está agravado con las masas que están desplazadas y sin albergue clásico. Está estimado que 100 millones de niños a través del mundo viven en las calles; 40 millones de estos en Latinoamérica. Muchos de estos niños están envueltos en mendigar, robar, o aún más en prostitución para sobrevivir.

La Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha reportado que globalmente aproximadamente 10 millones de niños están regularmente envueltos en sexo por dinero. Es más, la UNICEF estima que cada año por lo menos 1 millón de niños, la mayoría de ellos niñas, se vuelven prostitutas. Lo que hace obvio es que la prostitución de niños es un problema alrededor de todo el mundo. Es más, el hecho de esta situación está tan propagada que actualmente la prostitución y el tráfico de mujeres y niños ocupa el tercer lugar en hacer dinero globalmente; seguido por el tráfico de drogas y la venta de armas de fuego (Fuente de Información: Jonathan Nambu, Samaritana Bulletin, 1996).

Este no es un problema exclusivo sólo con el género femenino. En regiones como Sri Lanka y el norte de África existen más niños que niñas en la prostitución. En estas áreas, tanto como 30.000 ni-

* Texas Association Against Sexual Assault. Austin. Texas.

ños en la prostitución ganan tan poco como \$1.00 al día teniendo sexo con turistas.

Aunque tal vez haya más niños en la industria de comercio de sexo en los países en desarrollo, no hay escasez de niños en prostitución en países relativamente prósperos tales como Estados Unidos, Britania, Canadá, Japón, Francia y Australia. Las circunstancias tal vez varíen pero las vidas que llevan probablemente tengan más semejanzas que diferencias. ¿Qué encausa a un niño a la prostitución? ¿Por qué está este problema haciéndose más predominante con cada año que pasa? Y finalmente, con epidemias al nivel del abuso sexual de niños dentro del hogar y la comunidad, ¿tiene algún significado el problema del comercio y de la explotación sexual de niños? Yo argumentaría que sí es en realidad un problema de mucho significado a través del mundo.

Aunque la prostitución de niños es una realidad virtualmente en todos los países del mundo, existen diferencias regionales en términos de la magnitud del problema y en un menor grado, el cómo es que estos niños caen en la trampa de este estilo de vida. Muchos países en el Sudeste de Asia, colectivamente, tienen la concentración más grande de niños en prostitución. Sudamérica ocupa el segundo lugar en la cantidad de niños en prostitución. Áreas tales como África y la anteriormente llamada República Soviética están ganando terreno rápidamente como áreas principales para esta floreciente enfermedad social. Países como los Estados Unidos y Canadá tiene relativamente menos números pero éstos están observando el crecimiento en la cantidad de niños vendiendo sexo en las calles.

El Sudeste de Asia está experimentando mucho más el gran problema con la comercialización y explotación sexual de sus niños. Países con problemas serios en esta área incluyen: Corea, Sri Lanka, Vietnam, Camboya, Nepal, Las Filipinas y Tailandia. Las Filipinas y Tailandia están especialmente atrincherados en la amplia extensión de la prostitución de niños.

El Centro de Protección para los Derechos del Niño en Tailandia estima “que tanto como 80.000 de sus prostitutas están entre las edades de los 12 a los 16 años de edad”. El comercio sexual de niños es tan común que puede ser encontrado no solamente en las calles o burdeles, sino también en las barberías, casas de té, hoteles, tiendas y campos deportivos.

La cantidad en las Filipinas no es tan fácil de señalar, pero la ciudad capital tiene por lo menos 40.000 prostitutas menores de 14 años de edad. La demanda que echa leña al fuego viene de los hombres que viven en la ciudad, personal militar americano, hombres de negocios del Japón y otros turistas sexuales extranjeros, y esto continúa creciendo.

Ha sido reportado por muchas fuentes de información que en partes del norte de Tailandia aldeas enteras han sido reducidas en su totalidad de niñas. Estas han sido vendidas dentro de la prostitución y transportadas a las áreas urbanas en el sur. Es verdaderamente triste que muchos padres de la familia actual finalmente dan bienvenida al nacimiento de niñas pero solamente por su potencial de que ganarán dinero para la familia como trabajadoras de la industria sexual. En partes de Asia no es fuera de lo común que niñas que aún no alcanzan la edad de la pubertad están ya envueltas en el oficio del sexo.

Después de Tailandia, Brasil tiene la segunda cantidad más alta de niños en prostitución en el mundo. UNICEF reporta esta figura de aproximadamente 500.000. Probablemente no es una coincidencia el que Brasil también posea el tercer número más alto de casos de Sida en el mundo. Brasil no es el único país en Latinoamérica con este devastador problema. Hay números significativos de niños trabajando en la prostitución en Nicaragua y Venezuela, en la cual los niños están siendo primariamente explotados por mineros, trabajadores ambulantes y marineros. La prostitución de niños es también de alarmante aumento en preocupación en: Honduras, El

Salvador, Colombia, México, Costa Rica, Panamá, Guatemala y Argentina.

Como en Asia, la comercialización y explotación sexual de niños es una industria de mayor crecimiento en toda Latinoamérica. En Brasil hay cuadrillas organizadas de hombres que trafican niñas de los barrios bajos urbanos a las remotas minas en el Amazonas. Ahí estas niñas son detenidas y usadas como esclavas sexuales hasta que físicamente no pueden continuar sirviendo a los hombres sexualmente. Muchas de estas jóvenes niñas contraen Sida y otras enfermedades sexualmente transmisibles, son abusadas o torturadas, o aún más, asesinadas cuando intentan escapar de estas condiciones.

La situación en Colombia también es sombría. La Cámara de Comercio en Bogotá ejecutó un estudio en 1994 en el cual encontró que la prostitución entre los 8 y los 13 años de edad ha aumentado por 500 % entre los años 1986 y 1993. Un estudio por la UNICEF en 1995 en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua descubrió que casi la mitad de las niñas envueltas en la prostitución, que ellos entrevistaron, empezaron a prostituirse entre las edades de 9 a 13 años. Parece haber una tendencia hacia más y más jóvenes prostitutas en la mayoría de los países de Latinoamérica para los cuales existe información al alcance.

Los Estados Unidos también ha visto un aumento en prostitutas juveniles trabajando en las calles. Aunque esto es aún principalmente un fenómeno de las áreas urbanas más grandes tales como Los Ángeles y Nueva York, está moviéndose dentro de más ciudades medianas tales como Minneapolis y Seattle. Canadá ha experimentado una tendencia similar, en la cual no es fuera de lo común encontrar prostitutas menores de edad trabajando en las calles de Vancouver y Montreal.

Otras áreas alrededor del mundo que tradicionalmente no experimentan prostitución de niños pública, han desarrollado recientemente problemas en esta área. Esto no es un caso excepcional en las

naciones que están en guerra o en grandes conflictos. Pues la guerra y el desastre desplaza a las familias, debilitando sistemas tradicionales de apoyo, y empeora la pobreza. Existe un aumento en la prostitución en general y particularmente en la prostitución de niños. Liberia, Rwanda, Bosnia y la antes República Soviética son ejemplos de este floreciente negocio. Guerras, conflictos civiles, o desastres naturales también tienden a atraer numerosas cantidades de soldados quienes también posiblemente exploten a los niños sexualmente.

Es dificultoso el poder encontrar alguna área en el mundo la cual no ha sido tocada por el comercio y la explotación sexual de niños. Los números están aumentando en los países industrializados y en los países en desarrollo con mucha semejanza. La prevalencia de la prostitución de niños continuará escalando siempre que exista mercado local o turístico para ello.

¿Cuáles son los factores contribuyentes que hacen a la prostitución de niños una industria tan próspera? No puede ser explicada simplemente como un problema en demanda y provisión. ¿Por qué es que hay tantos niños tan fácilmente al alcance de la explotación? ¿Dónde están sus protectores y proveedores? Algunas de las variables que fomentan esta situación han existido por muchas generaciones pero otros factores son inconfundibles a nuestra condición global actual. Nosotros revisaremos los desencadenamientos principales que provocan la prostitución de los niños.

Factores que contribuyen a la prostitución de niños

Abuso en la familia: este es probablemente el factor número uno más fuerte que indica que un niño(a) ha sido atraído dentro del negocio comercial de sexo. Esto es especialmente verdadero para niños(as) en Norte y Sur América y en el Oeste de Europa. Estos niños son generalmente fugitivos que escapan a la violencia de sus hogares y viven en las calles. Muchos de estos niños(as) se envuel-

ven en “sexo para sobrevivir” como una manera de proveer y cuidarse a ellos mismos.

Ellos están también tan vulnerables a la explotación por adultos que los envuelven en formas más organizadas de venta de sexo. La UNICEF estima que el 70-90 % de los niños(as) prostituidos vienen de familias en las que han sido abusados. Es interesante el notar que en 1982 el Reporte Nacional de la Policía en Colombia encontró que la única razón por la cual las niñas bajo los 10 años de edad se hacen prostitutas, es la violencia de sus hogares. Si nosotros no podemos contener la violencia en familia, tendremos un tiempo muy difícil tratando de detener la prostitución de los niños.

Pobreza: sabemos que la pobreza sola no explica la prostitución de los niños porque muchos países pobres tienen un mínimo problema con este asunto. Como sea, con otros factores contribuyentes en su lugar, la pobreza provee un fondo maduro para que este problema social florezca. La pobreza, especialmente en las áreas rurales es generalmente el común denominador que une a las familias a vender a sus hijas en la prostitución.

En un área afectada por la pobreza hay generalmente un alto índice de analfabetismo y discernible falta de habilidades que pueden ser utilizadas para sobrevivir. Estas condiciones hacen mucho más fácil para que los agentes consigan en sus visitas a las áreas rurales bajas y pobres el poder engatusar, sobornar, coaccionar, o mentir a los padres de familia en orden de obtener sus niños para la comercialización de sexo.

Baja condición del género femenino: la mayoría, sino todos los países en el mundo tienen a los hombres en más alta estima que a las mujeres. Muchas culturas tienen una distinguida preferencia de descendientes del ramo masculino. Si una familia tiene recursos limitados, es frecuentemente el niño varón el que es educado, por lo cual ellos crecen con más opciones que sus hermanas. En muchos

casos una niña es una responsabilidad financiera para la familia. Tal vez esto hace que una familia en crisis tienda a ver que el poner a sus hijas en la negociación sexual es una vía de opción para ellas.

Guerra o desastre: la guerra y los desastres naturales tiene un efecto adverso en regiones geográficas completas. Los cuales trastornarán la economía nacional, tienen la potencia de desplazar familias, tienen impacto en los patrones sociales en existencia, y envuelve grandes números de tropas militares o trabajadores de relevo y auxilio. Los países en conflicto corren más riesgo de experimentar un aumento en la explotación sexual de mujeres y niños(as). Los reportes de la ONU en los cuales las tropas de mantenimiento de la paz explotaron sexualmente a niños(as) en Mozambique es un ejemplo de cómo la guerra puede proveer una amplia oportunidad para que la comercialización del sexo se expanda.

Cultura: tal vez sea injusto el sugerir que la “cultura” es la única que ha fomentado la prostitución de niños desde que frecuentemente es en la actualidad el desglose de los tabúes en la cultura lo que permite esta forma de victimización en los niños(as). Los hábitos morales que durante tanto tiempo han sido retenidos pueden ser debilitados por la influencia de los medios de comunicación, la afluencia de los turistas, y la descarada promoción de la persecución y ambición de lo material. La industria comercial de sexo y el subsiguiente involucramiento de niños en estos “negocios” puede ser una condición importada que ha sido diligentemente promovida por fuentes del exterior quienes se alimentan de la ignorancia y la avaricia de la población local.

El comercio y la explotación sexual de niños(as) también puede ser una práctica largamente apoyada por costumbres locales y casi exclusivamente usada por nativos del área. Un caso son las Devadasis (Sirvientas de los Dioses) en India. Esto era visto como un honor y no hay estigma atado a este trabajo. Conforme las adoles-

centes envejecían, ellas eran frecuentemente puestas o vendidas a prostíbulos. Aunque esta práctica fue prohibida algunos años atrás, está estimado que miles de adolescentes están aún hoy envueltas en esta forma de vida.

Muchas culturas también tienen la creencia de que el mito de la virginidad puede curar enfermedades venéreas. Algunas variaciones de este mito incluyen la creencia de que tener sexo con una niña o niño de temprana edad puede mejorar la virilidad o curar la impotencia. Existen otras tradiciones tales como prácticas o creencias alrededor del mundo que también fomentan el abuso de las mujeres y los niños(as).

Imposición de la ley débil o corrupta: el mundo está lleno de agencias de policías que no son debidamente remunerados, que trabajan demasiado y que no tienen recursos. Oficiales de policía que tienen bajos sueldos son un blanco fácil para soborno y esto complica aún más una imagen sombría. Hay casos frecuentes en los cuales oficiales de policía están trabajando como guardias de prostíbulos, o envueltos en el tráfico de niños(as). Es una rutina para muchos niños(as) y adultos envueltos en prostitución y otros niños(as) de la calle el ser violado o golpeados por agentes de la policía. Otros oficiales de policía están dedicados y están en lucha constante para pelear este problema pero se encuentran paralizados por leyes inadecuadas o no encuentran la cooperación necesaria de los niños(as) prostituidos para el proceso legal. Esfuerzos deben ser hechos para asegurar que los agentes de policía reciban mejores sueldos, mejor entrenamiento y mejor supervisión.

Sida: muchos hombres que regularmente usan los servicios de prostitutas están bajo la falsa suposición de que tener relaciones sexuales con niños de muy temprana edad es “sexo sano y salvo”. Consecuentemente, la demanda de vírgenes es dramáticamente alta. Estos hombres creen que entre más joven sea la niña(o), será

menor el riesgo de ser infectados con el virus del Sida. Esta situación ha alcanzado el punto en el cual niñas(os) que no han ni siquiera alcanzado la pubertad son blancos de la industria sexual. De acuerdo con la Organización Acabemos con la Prostitución de Niños(as) en el Turismo de Asia (ECPAT), la edad promedio del tráfico de niñas en India ha bajado de las edades 14-16 a 10-14 años. Este resultado es directo de la demanda de niñas de muy temprana edad.

La falsa noción de esta suposición es de peligro de vida. Nosotros sabemos que los niños(as) de muy temprana edad corren en la actualidad mayor riesgo y tiene más vulnerabilidad al virus del Sida que los adultos. El tejido de la piel de ellos es más delicado y más fácilmente de ser roto, por lo tanto los riesgos de contraer Sida es mucho más grande que el de la población de los adultos. Aún el tener relaciones sexuales con una supuesta persona virgen no significa el ser infalible. Muchas adolescentes son hechas pasar por vírgenes varias veces sin que se vea diferencia hasta que llega el momento en que se hace claro que en realidad ellas no son vírgenes. En algunos países las jóvenes están siendo alteradas por medio de cirugía para dar la ilusión de que aún son vírgenes. En el mundo de gran riesgo en la prostitución de niñas(os) hay un gran incentivo para engañar a los clientes.

Turistas sexuales y grupos de pedofilia: siempre y cuando exista una demanda de relaciones sexuales con niños, existirán quienes estarán de acuerdo con acomodar y proveer estos niños. Aún así la población local continúa teniendo el mayor mercado en la mayoría de los países, hay un crecimiento en “turistas sexuales” quienes vienen del extranjero para explotar a estos niños(as). Algunos de estos turistas son abusadores de niños de preferencia, que eligen visitar países que tienen leyes de baja moral y suficientes niños(as) en sus propios países pero ven el viajar a otros países como una oportunidad para probar las cosas (sexualmente) que ellos no harían en su propio país.

Un “turista sexual” será alguien que probablemente viene de los siguientes países: Japón, Estados Unidos, Alemania, Britania, Canadá o Australia. Hay una cantidad de magnitud en turistas que vienen de otros países del oeste de Europa también. Para simplificar más este problema, es generalmente asumir con precisión que dichos turistas son relativamente de países con riqueza y que éstos explotan niñas(os) pobres de países que tienen muy pocas leyes de protección para los niños(as).

Nosotros sabemos que el sudeste de Asia, especialmente Tailandia y las Filipinas permanecen como los países de preferencia para “viajes sexuales”. Latinoamérica está convirtiéndose en una zona de preferencia para estos “turistas sexuales”. Grupos dentro de los países del Brasil, Costa Rica, la República Dominicana y México están proveyendo a la industria comercial del sexo más y más. Estos países, tanto como toda Latinoamérica están empezando a tener una tremenda cantidad de seguidores dentro de la industria del turismo sexual.

Crimen organizado: si es algo de provecho monetario, se puede hacer la apuesta de que el crimen organizado se verá envuelto en orden de apoderarse de su parte del mercado. La prostitución de niños(as) es un negocio lucrativo por lo tanto el crimen organizado está más y más envolviéndose en esto. Hay sindicatos poderosos del Japón, los Estados Unidos, Alemania y Australia que están desarrollando y comercializando la prostitución de niños(as). Existe a cierto nivel la involucración del crimen organizado en la comercialización y explotación sexual de niños en todas las regiones del mundo.

Codicia y materialismo: en una escala mucho menor, existen algunas personas jóvenes (casi exclusivamente adolescentes) quienes se envuelven en la industria sexual porque su motivación es el materialismo. Este escenario generalmente envuelve jovencitas de la escuela secundaria de clase media, de los países del Japón, Estados

Unidos o Canadá quienes deciden que el venderse sexualmente es una manera fácil para ganar dinero el cual les será de provecho para poder comprar ropa de diseñadores y artículos caros y de lujo. Esta no es una porción de adolescentes significativa trabajando en la industria sexual pero su presencia no debe ser ignorada tampoco.

Pornografía de niños(as)

Aparte de la prostitución de niños, la pornografía es otra arena primaria para la comercialización y explotación sexual de niños(as). La mayoría de la pornografía de niños(as) es aún de la variedad hecha en casa, que es hecha para el uso y placer del abusador/fotógrafo, y no para reventa. La intención de la pornografía es para tenerla en su biblioteca personal o para ser intercambiada con otros pedofilos, en vez de una actividad para generar dinero.

A través del mundo existe un mercado de considerable solidez para la pornografía de niños(as). Una vez más, puesto que existe una demanda, muchos individuos han salido adelante para llenar el vacío por parte de los productos comerciales de pornografía de niños(as). El mercado para la pornografía de niños(as) ha experimentado un resurgimiento. En los años 1970 y 1980 los países con la producción más grande fueron Dinamarca y Holanda, con los Estados Unidos como su mejor cliente. Actualmente Japón tiene el dudoso honor de ser el productor más grande e indiscutiblemente el mayor consumidor de la pornografía de niños en el mundo.

Los Estados Unidos permanece como el país con mayor mercado para la pornografía de niños(as) y países estrellas en el aumento de esta producción incluyen: México, Brasil y las Filipinas. De hecho, materiales recientemente incautados en los Estados Unidos contenían fotografías de niños en la preadolescencia de México y Brasil. En mayo de 1996, los inspectores postales de los Estados Unidos tuvieron su mayor confiscación de distribuidores de pornografía de niños(as) en la historia de Estados Unidos. Esta cadena de pornografía de niños estaba siendo corrida por americanos pero te-

nía su sede en Acapulco, México. Miles de cintas de video fueron confiscadas. Estas cintas de videos contenían las imágenes de aproximadamente 300 niños mexicanos, algunos solamente de 7 años de edad. El verdadero aspecto de tragedia en este caso es el que las agencias sociales y de la policía en Acapulco reportaron que ellos nunca recibieron una sola queja de ninguno de estos niños o los padres de éstos.

Síntomas experimentados por estos niños en prostitución

Los síntomas experimentados por un niño(a) en la prostitución no son realmente diferentes a los síntomas reportados por otros niños(as) abusados sexualmente. Estos niños serán propensos a sufrir aislamiento, malhumor y depresión. Enfermedades físicas también serán muy comunes. La depresión es usualmente lo suficientemente severa como para que ellos se sientan suicidas y muchos de estos niños(as) tendrán éxito en sus intentos de suicidio.

Los niños(as) en la prostitución, así como también los niños(as) que son víctimas del abuso sexual, atraviesan con frecuencia períodos de mucha ansiedad. Ellos están usualmente nerviosos y temerosos. Muchos de estos niños tendrán dificultad de concentración y para dormir. Lo cual hace del tratamiento un desafío, puesto que estos niños(as) generalmente desconfían de los adultos, tienen lapsos muy cortos de atención y pueden estar en constante estado de aflicción.

Los niños víctimas del abuso sexual posiblemente “actúen mal”, en maneras sociales inapropiadas.

Los niños(as) que han sido prostituidos se mantendrán con frecuencia envueltos en actividades criminales tales como robo o se envolverán en otros tipos de comportamiento antisocial. Aún después de ser “rescatados” algunos de estos niños(as) regresarán al mismo estilo de vida porque tienen la percepción de que ellos están en las calles. El temor a lo desconocido tal vez los lleve de regreso a lo que es familiar.

El daño emocional y físico a estos niños no puede ser subestimado. El aprender que su cuerpo puede ser vendido como cualquier otro artículo de comodidad tiene que tener un tremendo impacto en el espíritu de ellos. Esta distorsión de valores, en adición con las otras terribles consecuencias es monumental.

La consecuencia de la prostitución en los niños(as)

¿Qué clase de vida puede esperar encontrar un niño(a) que ha sido prostituido? La mayoría de estos niños(as) no recibirán ni siquiera la oportunidad a una nueva y mejor vida. Muchos, que tal vez tengan la suficiente suerte de escapar de esta clase de vida encontrarán casi siempre obstáculos insuperables en sus caminos. Su mayor tropezón será más que nadie su propia familia y su vecindario. Estos niños(as) son generalmente condenados al ostracismo por parte de la forma de vida que ellos conocieron. Si ellos tienen Sida, este desterramiento será aún peor. Muchos de estos niños(as) no pueden realmente nunca regresar a sus hogares.

Muchos niños(as) en la prostitución se convertirán en abusadores como manera para sobrevivir esta clase de vida. Se entregarán al uso de drogas, alcohol u otros solventes como forma de entumecerse contra el dolor que están sintiendo. En Latinoamérica, la mayoría de estos niños(as) viven en las calles y tratan con la crueldad severa de sus vidas inhalando goma de zapatos.

Períodos de ataques de depresión son comunes entre estos niños(as) prostituidos. Esto hace que el tomar decisiones sea dificultoso. Estos niños(as) están totalmente inmovilizados por su depresión. Dando como resultado común el suicidio.

Los resultados físicos en los niños(as) que viven su vida en la industria del comercio sexual es enorme. Estos niños(as) tal vez sean sometidos a una vida de enfermedades repetidas, enfermedades venéreas, problemas con la fertilidad, complicaciones durante el embarazo, etc. Algunos de estos niños(as) son brutalmente abusados, mutilados o hasta asesinados por sus propios clientes, el ma-

leante que los controla o la policía. Ellos tal vez también se envuelvan en otros tipos de mutilación implicada por ellos mismos y en comportamientos autodestructivos.

Puesto que una minoría significativa de niños(as) prostituidos son traficados dentro de otros países que no son su país de origen, estos tal vez experimenten detenciones o arrestos por su estado migratorio. Es probable que sean vendidos en esclavitud y si es que tienen suficiente suerte de ser descubiertos, tal vez sean “recompensados” con encarcelamiento por haber entrado a dicho país ilegalmente.

Finalmente, los niños(as) en la prostitución frecuentemente descubren que su vida después de la prostitución envuelve pornografía u otros tipos de actividad criminal. Desafortunadamente las opciones son severamente limitadas para alguien que con anterioridad ha prostituido sin tener en cuenta la edad. La única “habilidad en venta” que poseen estos niños(as) es la de la industria del sexo y cometer fechorías.

Respondiendo a la prostitución de niños

Los planes de estrategia para tratar con este problema de la prostitución de niños(as) deben dirigirse y enfocarse en encontrar acciones de prevención y remedio para las víctimas. Tenemos una responsabilidad colectiva hacia los niños(as) que ya se encuentran atrapados en esta clase destructiva de vida, así como también la de proteger a las generaciones futuras de niños(as) que tal vez sean víctimas de explotación. A través de la cooperación internacional, fortaleciendo y reforzando las leyes y trabajando para disminuir la demanda y provisión de niños(as) para prostitución, la comercialización y explotación sexual de niños(as) puede ser severamente disminuida.

Aunque hay algunos países que prácticamente no tienen leyes que protejan a los niños(as) contra la explotación sexual, es usualmente cuestión de tener leyes adecuadas en los libros pero extrema-

damente descuidadas en su enforzamiento. Una ley es esencialmente inservible si no existen verdaderas consecuencias para los que la violan. Por ejemplo, en Puerto Alegre, Brasil existe una ley municipal que estipula que un establecimiento que reciba como empleado a un(a) niño(a) para prostitución será cerrado por 30 días después de su primera ofensa (Informante: Jack Epstein, Christian Science Monitor, 8.23.96). Las ramificaciones para el dueño de dicho establecimiento son casi de ninguna consecuencia. Si la pena por quebrantar la ley es menor, muchos escogerán continuar ofendiendo y aceptando tan pequeña reprimenda o inconveniencia.

En otras ocasiones se aprueban ambiciosas reformas legales pero no se encuentran recursos para su implantación. Esto tal vez se vea bien en papel pero no provee ninguna protección verdadera a los niños(as). La ley es solamente tan buena como el esfuerzo que se ponga al aplicarla.

La cooperación doméstica e internacional es un elemento importante para combatir la prostitución de la niñez. Los países pueden sentar un *Acuerdo de trabajo en cooperación* para dirigir y resolver problemas de preocupación común. Países anfitriones y países turísticos deben proteger los derechos de sus respectivos ciudadanos, así como también mantener a sus súbditos responsables por transgresiones. Algunos países han decidido poner restricciones a viajeros convictos por pedofilia. Países como Australia ya tienen una ley que puede revocar los pasaportes de ciudadanos que ellos consideren de riesgo potencialmente criminal para con otras personas. Unir esfuerzos y compartir conocimiento y experiencia pueden ser armas efectivas en la lucha tan desplegada de la comercialización y explotación sexual de la niñez.

Sabemos que Internet ha hecho mucho más fácil para personas que hacen uso de la pornografía de la niñez y pedofilia el llevar a cabo actividades prácticamente indetectables. Ahora los explotadores sexuales de la niñez alrededor del mundo pueden trabajar en red libremente, en el perjuicio y la vulnerabilidad de la niñez por todas

partes. Conforme el costo y el acceso de computadoras personales y el internet se hace más barato, esta situación posiblemente crecerá en gran consideración.

Las complicaciones de seguir de cerca la red mundial son obvias. Abogados para la privacidad y poco control gubernamental están ferozmente protegiendo el statu quo. Para ser justo, existen preocupaciones legítimas de que si le damos a los agentes de gobernanación pólizas que les den poder sobre la red internacional, éstos no detendrán los problemas de la explotación sexual de la niñez solamente, entonces como es que podemos proteger el interés de la niñez y aún así proteger la libertad individual?

Existen también inquietudes prácticas concernientes sobre la efectividad de seguir de cerca una entidad internacional como la de la red mundial. Tal vez será más que suerte cuando una persona pornográfica o pedofílica sea tan siquiera detectada. ¿Qué pasa cuándo algo ilegal es enviado a un ciudadano de un país pero el material no es ilegal en el país de origen? ¿Quién tiene jurisdicción? Estos y otros dilemas no serán solucionados en poco tiempo y las medidas estrictamente legales son generalmente ineficaces sin un cambio social de cualquier manera.

Es aparente que la tecnología de la computadora puede ser usada para adicionalmente fomentar la victimización de la niñez, como sea, esta misma tecnología puede ser usada para crear una reacción, de esfuerzo internacional para proteger esta niñez también. En adición a las oportunidades obvias para cooperar con los esfuerzos de la ley, existen un sin fin de posibilidades para los que abogan por la niñez de compartir conocimiento y recursos. Necesitamos hacernos tan productivos y colaboradores como la población de los que explotan sexualmente a la niñez.

La red internacional nos provee con la única oportunidad barata de realizar un rápido intercambio con otras personas preocupadas con los derechos para la niñez. La importancia de aprender tendencias alrededor del mundo, recursos regionales e información

actualizada no deben ser despreciados. Colectivamente tal vez podamos promover cambio que será dificultoso en bases regionales.

Promoción para un turismo responsable es necesaria a través del mundo. Ya que el turismo y servicios relacionados son actualmente la cadena más grande de empleo para la gente. Ellos están en la posición única de ayudar a reforzar la ley para acortar la prostitución de la niñez. Personal de hotelería, agencias de viaje, personal de resorts, choferes de taxis, etc. estarán en contacto con esta actividad ilegal y pueden reportar a las autoridades necesarias. Ellos pueden asistir para aplicar la presión necesaria a la ley para que investiguen en dichos casos.

Los esfuerzos para detener la prostitución de la niñez, pueden ser implementados a un nivel oficial, con niveles de sanciones gubernamentales y dentro del sector privado. Campañas de educación pública tienen que ser lanzadas en países anfitriones en un intento de dispersar mitos y definir comportamiento ilegal para potenciales “turistas sexuales”. Folletos deben ser puestos en los tickets de aerolíneas, en los bolsillos de los asientos de los aviones, o ser prominentemente expuestos en los aeropuertos y en los mostradores de las agencias de viajes. Algunos publicadores de los sectores privados de guías de viajes deben incluir información similar en sus libros.

Todas estas armas tiene que dirigir la necesidad para remedios legales-judiciales internacionalmente pero no enfocan en el gran factor de la sociedad de la demanda que alimenta la prostitución de la niñez ni hace clara la facilidad con la que se obtiene estos niños para ser usados en la industria sexual. Cada país necesita examinar como ellos contribuyen a un clima de desigualdad, explotación y depravación. Todo cambio será superficial hasta que las actitudes y oportunidades se desarrollen.

Cualquier curso de acción para eliminar la prostitución de la niñez necesita incluir un componente que hable de las necesidades de la víctima. La comunidad internacional tiene la obligación de proteger niños desplazados dentro y fuera de sus fronteras naciona-

les. Este es un problema global que no puede ser desatendido por individuos engreídos e ingenuos que escogen creer que esto no tiene que ver con sus vidas, o la de su familia, o de sus comunidades.

La rehabilitación debe ser proveída para las víctimas. Estos programas deben incluir por lo menos: atención médica, techo, protección, entrenamiento-educación, y asesoramiento. Existen ya modelos con éxito en operación en varios países. Nadie tiene el monopolio de ideas y hay suficiente para aprender de unos a otros.

Algunos de los programas prometedores actualmente están siendo realizados por organizaciones no gubernamentales, estas son: *Child in Need Institute*, en Calcuta, India; *Casa Alianza*, en Guatemala; *Undugu Society* en Nairobi, Kenia; *Let the Children Live*, en Bogotá, Colombia; *Woman/Life Collective*, en Olinda, Brasil. Estos programas están operando con un presupuesto tan delgado como la cinta de amarrarse el zapato, pero han aprendido a crear y desarrollar maneras de implementar sus proyectos.

Los programas de más actualidad para la niñez que fueron prostituidos están siendo apoyados económicamente a través de las organizaciones de ayuda internacional y donaciones de fundaciones privadas. El programa *The Defense for Children International*, *International Save the Children Alliance*, *International Campaign to End Child Prostitution in Asian Tourism* y *The International Catholic Bureau* son algunos de los mayores contribuidores a los programas de rehabilitación para la niñez sexualmente explotada.

El recaudar fondos es siempre un reto para empezar nuevos programas aunque exista la necesidad. Las sugerencias para hacer más fácil la recaudación de fondos incluye: embargar las propiedades de personas convictas como abusadores, los países con la mayoría de números de turistas sexuales han marcado una comercialización internacional para ayudar a los esfuerzos de la rehabilitación y prevención. Instituciones financieras están siendo fomentadas a hacer préstamos de bajo interés a países que tienen programas saludables para la niñez en la prostitución y en la calle, finalmente por

medio de motivar otras ONG's internacionales a contribuir para que se hagan donaciones.

La prostitución de la niñez es un problema complejo que no tiene soluciones simples para que sea adecuadamente dirigido en su condición. Lo que sí es certero es que este problema será extendido fuera de proporción aún más extremas si no se hace un esfuerzo concertado para controlarlo y finalmente poder eliminar la proliferación de la prostitución de la niñez. Nosotros le debemos a la niñez y a nosotros mismos el encontrar estas dificultosas respuestas y tomar acción hoy mismo.

ANÁLISIS DE LA NOTA PÓSTUMA DEL SUICIDA

*Dr. Héctor Grijalva Tamayo**

El suicidio es un fenómeno social que provoca serios cuestionamientos a las autoridades civiles y sanitarias de un estado. El aumento en el índice de suicidios desencadena críticas a las políticas de prevención en materia de salud y particularmente de la salud mental. El suicida en los medios periodísticos, en la opinión popular y también en la idea de los profesionales encargados de atender a presuicidas como psicólogos y médicos.

Ver al suicida como una víctima es lógico, sus trastornos emocionales a nivel individual, la desorganización de su medio familiar y la hostilidad de la sociedad en la que vivió, son excelentes para atribuirles la culpa. En gran medida la psicoterapia dirigida a presuicidas tiene un tinte claramente protector. Se le ayuda a fortalecer su autoestima, se le orienta para poner límites a sus familiares y se le estimula para afrontar la conflictiva social con mejores recursos. La postura es definitivamente paternalista y defensora. En la mayoría de los casos los resultados pueden ser positivos. Sin embargo ¿Qué es aconsejable cuando el presuicida es evidentemente un victimario?

En el Centro de Salud Mental “Agua Clara”, después de estudiar más de 500 casos en 4 años, se ha elaborado ya un perfil del presuicida. Se trata de un varón de 15 a 45 años, con un promedio de 30 años, empleado, casado, con casa propia, que muere por asfixia por ahorcamiento y que en el momento de su atentado se encontraba bajo el efecto de alcohol o drogas, católico y en la gran mayoría de los casos no deja una nota póstuma.

* Médico psicoterapeuta. Director de Programas de Ayuda a Víctimas en Aguascalientes, México.

Existe la fuerte creencia popular de que la persona que está pensando en suicidarse siempre dejará una nota explicando sus motivos y relevando de responsabilidades a los demás. No suele ser así en la mayoría de los casos. Por ello es que cuando existe la carta póstuma, es importante estudiarla para encontrar el mensaje que el auto-agredido quiso dejar.

Los elementos comunes que hemos encontrado en las Notas Póstumas son los siguientes: Son infrecuentes, solamente el 1.7 % del total de suicidios en un año. Suelen ser exculporias, es común que contengan la consabida frase "...no se culpe a nadie de mi muerte..." y en el discurso de la nota puede contener otras líneas que hacen recaer toda la culpa en el suicida y liberar a cualquier otra persona. Es intrapunitiva porque abunda en frases inculporias y se atribuye además sus pocos deseos de vivir, o el sinsentido de su vida. También es característico que la nota tenga un tono romántico, suele haber una despedida al ser amado, a los padres, hermanos o amigos pero particularmente al amante.

Un joven de 14 años, albañil de oficio que vivía con sus hermanos y tenía a su madre en la capital del país dejó una nota que decía: "Madre querida, te adoro, te amo, eres lo mejor de mi vida. Perdóname por lo que voy a hacer, pero es que ya no puedo más. Solamente tres cosas quise en la vida, que te sintieras orgullosa de mí, estudiar y ser alguien en la vida y como no lo he logrado, mejor me voy. Ahí se quedan mis hermanos, a ver si ellos te pueden dar lo que yo no pude....madre querida te adoro..." Esta nota contiene la disculpa, el mensaje de amor y la responsabilidad por el acto. Sin embargo haciendo análisis del discurso se encuentra un claro reclamo, cuando un joven de apenas 14 años le dice a su madre que no logró hacer que ella se sintiera orgullosa, y se siente frustrado por no haber logrado las tres metas que cualquier joven normal, apenas estaría iniciando. Además en otro reclamo, les deja la tarea a sus hermanos.

Un hombre de 24 años se ahorcó en una casa donde vivía solo porque se hallaba separado de su esposa. Previamente se había herido en ambas muñecas y con su sangre escribió en las cuatro paredes "...Martha te amo..eres lo máximo..", "... no soy suficiente hombre para ti...", "... Te quiero Martha pero no puedo contigo...", "...yo soy el culpable de todo..." El recurso de comunicación es por demás dramático y tiene también el mensaje de amor, la disculpa, la culpa y el reclamo al mencionar que "no puedo contigo" y "no soy suficiente hombre".

Un empleado alcohólico, con empleo fijo, esposa y dos hijos se colgó en el patio de su casa. La nota póstuma rezaba "...Laura perdóname, tú no tienes la culpa...amo a Jenny pero nunca me animé a decírselo. no puedo vivir con este dolor....Laura me casé contigo sin quererte... siempre la he querido a ella..."

En esta nota tan breve se encierra una tragedia, un hombre que solo a su muerte se anima a decirle a su esposa que no la ama y peor todavía se mata por amor a una mujer que nunca lo supo.

Notas póstumas de personajes famosos encierran también este doble mensaje que aparenta ser un recado de amor y en verdad contiene una agresión o un reclamo . La carta que el popular cantante de rock Kurt Cobain intoxicado con drogas dejó a un lado dice " Frances y Courtney (sus dos mujeres) estaré en su altar, manténgase juntas, estarán mejor sin mí, las amo, las amo..." La célebre actriz del Hollywood de los años 40 Lupe Vélez se suicidó con barbitúricos despidiéndose de su amante con esta nota "...Harald tal vez Dios te perdone y me perdone a mí también, pero prefiero matarme y matar a nuestro bebé, antes que traerlo a este mundo con vergüenza..." La eximia poeta argentina Alfonsina Storni no dejó una nota póstuma en el sentido estricto, pero varios de sus poemas de los últimos tiempos son claras despedidas, particularmente aquella en la que pide a la tierra que la cubra con sus raíces. Es también de llamar la atención el último verso que escribió diciendo "...si acaso él llama, dile que no estoy, que he salido..." En todos estos

mensajes se encuentra el reclamo y la intención de ser recordada con dolor, vergüenza o resentimiento.

La nota póstuma es un texto y por lo tanto puede ser sometido al análisis de discurso. Los elementos indispensables en el análisis de un escrito son :

.- Extensión del texto: La nota póstuma suele ser breve, porque el suicida es un deprimido que por lo mismo tiene limitada su capacidad de comunicación. Aprovecha por tanto a decir lo más que puede en pocas palabras. Solamente los artistas acostumbran escribir poemas de despedida que pueden ser extensos.

.- Destinatario: Aún cuando el mensaje suele iniciar con las clásicas líneas “..no se culpe a nadie de mi muerte...” que parecen vagas e indefinidas o pudiera interpretarse que se dirigen a la policía, siempre existe alguien que puede darse por aludido, o se menciona directamente el nombre. Con ello, el suicida pretende que la persona citada se sienta culpable.

.- Tono: En la mayoría de los casos hay un tono humilde, auto-culpabilizante, disculpador con los demás, aunque la lectura lo decide.

.-Frasas incompletas: Como el mensaje es breve y deprimido es frecuente que las líneas estén interrumpidas, incompletas o bloqueadas. Cuando existe una nota póstuma bien escrita, larga y con mensajes coherentes lo más probable es que fue escrita mucho antes de realizar el acto. Como por ejemplo los poemas póstumos.

.- Sentido vago o difuso: Coincidente también con el estado deprimido del suicida, las frases con frecuencia son incomprensibles, o sumamente breves y poco explícitas. Esto es evidencia de su estado confusional. Un suicida rescatado no puede explicar sus motivos. Aduce algunos argumentos, pero nunca tiene una razón suficientemente buena. Nuevamente si la nota póstuma es muy clara y coherente, lo más probable es que fue escrita cuando se hallaba no deprimido o en fase maníaca.

.- Metalenguaje: El valor clínico de la nota póstuma está en el metalenguaje. Leer entre líneas un mensaje de muerte es una fuente de gran información que el psicoterapeuta puede interpretar como las verdaderas causas de su decisión, la persona a quien va dirigida y que centraliza la agresión; y particularmente el mensaje de reclamo, exigencia o maldición.

Concluimos entonces que el suicida en su último recado deja un mensaje de reclamo por lo que no se le dio sea amor, reconocimiento o aprobación. Por ejemplo : "...ya que no me quisiste...", "...En vista de que no te importo..."

Manifiesta una exigencia cuando deja mensajes que los sobrevivientes deberán cumplir, tales como "...Cuiden a mi madre...", "...ahí te encargo a mis hijos...", "...ojalá que no me olviden..."

También es muy frecuente que en el mensaje exista una maldición. Entre las comunes: "...nunca me olvidarás...", "...no te voy a dejar descansar...", "...nadie te amará como yo lo hice..."

Con base en lo anterior, la nota póstuma es un mensaje cargado de agresividad, resentimiento y violencia. Esto debe hacernos pensar que entonces el suicida no es una víctima estrictamente. Al irse dejando tras de sí reclamos, exigencias y maldiciones entonces se convierte en un victimario porque lesiona a los sobrevivientes, particularmente a los involucrados en la nota. Luego entonces quedan las agresiones y los reclamos guardados en la memoria de los familiares, la amante o cualquiera de los mencionados en la nota.

Las consideraciones anteriores sirven para orientar la terapia. Sugerimos que cuando se atiende a un presuicida se busquen intencionadamente las agresiones que el paciente tiene pendientes de resolver. Es común que se presente como una víctima del ambiente, y de sus propios problemas. El terapeuta entonces le ayudará con ese

enfoque, pero deberá llevarlo a que exprese sus resentimientos y reclamos.

En caso de alguien que intentó suicidarse y no lo consiguió, haya o no dejado nota póstuma también habrá que explorar en los rencores que lo llevaron a tomar su decisión. En las ocasiones en que hemos contado con el recado póstumo, el trabajo se facilita un poco, porque ahí en el análisis de discurso se encuentran las verdaderas razones.

Para el tratamiento con familiares del fallecido, sugerimos identificar los reclamos y desconectarlos de las personas agredidas, auxiliarlos a identificar lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, y liberarse de la culpa.

CONFLICTO ARMADO Y DESPLAZAMIENTO FORZADO EN EL EJE CAFETERO: LA EMERGENCIA DE NUEVAS VOCES URBANAS.

*Dra. María Cristina Palacio Valencia **

*Dr. Pedro Pablo Castrillón Sánchez **

En un país como Colombia caracterizado por profundos, complejos y acelerados cambios y transformaciones en las formas de habitar la vida social, el conflicto armado y el desplazamiento forzado, han logrado situarse como dos factores estructurantes en la reconfiguración de los territorios y las dinámicas urbanas. De esta manera, las violencias que se viven en Colombia con sus diferentes lógicas perversas transversalizan el pasado y el presente de la memoria del país.

En este confuso escenario nacional, el eje cafetero, se constituye en un territorio que permite leer huellas y trayectorias de estas problemáticas, entrelazando las condiciones de un contexto, la demarcación de un texto y la explicación de los pre-textos.

Respecto al contexto ecoregional (Caldas, Quindío y Risaralda) la crisis cafetera y el empobrecimiento de sus habitantes logran hacer visible realidades como la baja densidad institucional del Estado; la transformación perversa de la propiedad, la erosión de los anclajes de la cultura cafetera, la expansión y empoderamiento de los actores ilegales, la demarcación de escenarios de guerra tanto urbanos como rurales, el posicionamiento de una economía ilegal ligada a la producción y comercialización de narcóticos y al tráfico

* Socióloga. Profesora Titular Cedat Universidad de Caldas. Colombia.

* Historiador. Director Unidad Territorial del Quindío. Red de Solidaridad Social. Colombia.

de personas y el crecimiento exponencial del desplazamiento forzado con las secuelas de los destierros y desarraigos.

En cuanto a la demarcación del texto de las nuevas reconfiguraciones urbanas Manizales, Pereira y Armenia se entrelazan en un continuo diferenciado de matices de exclusiones, marginalidades y desigualdades que logran darle forma a una dinámica sociedad donde hacen presencia factores estructurales de tiempos largos en torno a la frágil institucionalidad del Estado y a una sociedad inequitativa y excluyente; factores estructurantes ligados a historia reciente de las violencias en el país y factores coyunturales derivados de la crisis cafetera desde finales de la década de los 80.

Y un pre-texto que se sustenta en el juego maniqueo de lo visible e invisible de los imaginarios, los discursos y las decisiones estatales, institucionales y sociales en cuanto al lugar que ocupa el eje cafetero en la lógica de la guerra y su participación en el esfuerzo de construir sentidos de restablecimiento socioeconómico, reconocimiento social, inclusión política, reparación moral y derecho cultural.

En este marco, se presentan las reflexiones sobre el eje cafetero con el propósito de cruzar dos preguntas Como nos ven? Y Como nos deben de ver? Respuestas que dan cuenta de tres ejes de desarrollo: el conflicto armado, el desplazamiento forzado y las voces urbanas de Manizales, Pereira y Armenia.

La consideración final alude que estas reflexiones son el resultado de los encuentros de discusión y debate entre la coordinación de la red de solidaridad social del Quindío y los avances de investigación desde el CEDAT y la Mesa interinstitucional sobre desplazamiento forzado en la Universidad de Caldas.

1. EL EJE CAFETERO LA URGENCIA DE HACER VISIBLE UNA REALIDAD.

El eje cafetero esta constituido por los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindio en un territorio demarcado por 13.873 kilómetros cuadrados equivalente al 1.2% del país; de este porcentaje el 56% corresponde a Caldas, el 28% a Risaralda y el 15% al Quindio.

Su lugar de privilegio en la economía nacional, especialmente hasta comienzos de la década de los 90, sustentaron el imaginario de considerarlo como un escenario de calidad de vida. Reportaba los índices nacionales más bajos de necesidades básicas insatisfechas y su infraestructura social y comunitaria se destacaba en el marco nacional.

La condiciones sobre las cuales se desarrolló la producción cafetera permitieron consolidar un sistema de vida donde los mínimos de bienestar estaban garantizados a través de la capacidad redistributiva existente en la base social de los pequeños propietarios caficultores integrados en las diversas cooperativas; situación que se acompañaba de una fuerte densidad institucional hacia los Comités municipales de cafeteros y el peso de los anclajes culturales en torno a la solidaridad y reciprocidad social y cultural. Este marco económico y social logra consolidar la referencia de “un triangulo de oro” que de manera simbólica significaba una especie de “lugar de bisagra” en los procesos de sobrevivencia y convivencia en el país.

Pero este escenario comienza a fracturarse a finales de la década de los 80, recorriendo de manera vertiginosa un camino de deterioro y desestructuración; logrando que esta macro región no escapara a la lógica de unas violencias que comenzaron a estructurar la recomposición rural- urbana en los tres departamentos del eje cafetero.

El empobrecimiento creciente de la población rural derivó en la sustitución del cultivo tradicional del café por coca y amapola o en su intercalación, particularmente en el oriente caldense (Samaná, Pensilvania, Norcasia y en las zonas de San Diego, Berlín y Florencia, limítrofes con el sur oriente de Antioquia. A principios del 2003 había presencia, además de 200 has de amapola en inmediaciones del parque nacional Los Nevados (Defensoría del Pueblo resolución No 28 de mayo 21 de 2003).

La focalización de la crisis económica y social del eje cafetero tiene su punto de partida en el quiebre de la estabilidad cafetera “A partir del rompimiento del pacto cafetero que eliminó los instrumentos y reglas de juego que trazaron los países productores y consumidores para el manejo del mercado. Lo anterior se tradujo en que el grano quedó a la deriva en el mercado libre, bajo lo cual la producción mundial en la década de los 90 creció en un 21% mientras que el consumo sólo aumentó un 10%, lo que generó la acumulación de inventarios por 67 millones de sacos” (CRECE 2002. Informe de avance. Manizales). Esta acumulación de inventario y la limitada demanda impactó de manera negativa la sostenibilidad que ofrecía el mercado cafetero y de manera más directa, la inversión social orientada a educación, salud e infraestructura.

La pérdida de calidad de vida, el deterioro de las condiciones de sobrevivencia y convivencia del eje cafetero, ya son una realidad; como se expresan en los informes de Planeación Nacional y otras agencias para el desarrollo “10 años de Desarrollo Humano en Colombia” publicado en el 2003 y “Un pacto por la región” 2004.

Esta crisis cafetera favoreció en el territorio el ingreso del narcotráfico, como un actor que provoca otras dinámicas espaciales tanto rurales como urbanas. La compra de tierras produce una potrerización de grandes extensiones e impulsan la erradicación del cultivo

del café de manera especial en el río La vieja (Quindío), en el centro occidente de Risaralda y en el nororiente de Caldas.

El narcotráfico tiene matices diferenciales en los tres departamentos; mientras que en el Quindío se anuncia de manera mas directa su vinculación al agro turismo y en la conformación de ejércitos de defensa privada, en Risaralda es de vieja data la existencia del cartel de Pereira y en Caldas su referencia esta en las diversas alianzas con la guerrilla, las autodefensas y los paramilitares en torno al cultivo y comercialización de productos ilícitos, pago de gramajes y protección de laboratorios.

Pero la expansión del narcotráfico es producto de la efectividad de los dispositivos de las alianzas perversas que logran consolidar; no solamente su capacidad de negociar por separado con la guerrilla el pago de tributos y de protección, con los paramilitares y autodefensas el apoyo logístico, transacciones mercantiles e infraestructura de guerra sino que también, con los funcionarios del Estado, las administraciones públicas, los jefes políticos locales encuentran condiciones de colaboración e intermediación de mayor espectro social, al abarcar desde inversiones sociales, pago de extorsiones y secuestro hasta protección y seguridad. Complementario a lo anterior, el narcotráfico se constituye en una opción para algunos sectores de la población civil empobrecida, al ofrecerles opciones de sobrevivencia con los recursos de los circuitos de la producción ilegal.

Además de lo anterior, el narcotráfico con los otros actores protagónicos la guerrilla, las autodefensas y el paramilitarismo ocupan un lugar significativo en las dinámicas urbanas vinculadas a la inseguridad ciudadana y a la pérdida del capital social y simbólico de las tres capitales departamentales. Manizales, Pereira y Armenia asisten a nuevas racionalidades violentas; se empoderan sus “actores de soporte” el sicariato, la delincuencia común, los grupos de lim-

pieza social quienes disponen de estrategias recurrentes de cobro de cuentas, amenaza, boleteo, secuestro extorsivo, vacuna económica y humana para expresar un orden de facto que va tomando fuerza gracias a la organización sistemática de un nuevo estilo de habitar la ciudad en donde “en ninguna zona, ningún territorio urbano, ninguna institución o espacio de socialización ha estado por fuera de las turbulencias de la confrontación que ha alterado enormemente su funcionamiento y valores” (Naranjo Gloria. Deicy Hurtado. Desplazamiento forzado y reconfiguraciones urbanas. Algunas preguntas para los programas de establecimiento. En Destierros y Desarraigos. Codees O.I.M. Bogota marzo 2003. Pags 271 2-87)

Visto de esta manera, el deterioro provocado por la crisis cafetera para los tres departamentos y el desastre natural del terremoto del 99 de manera especial para el Quindío se constituyen en factores estructurantes de la nueva territorialización del conflicto armado, el desplazamiento forzado y las nuevas voces urbanas

La FARC opera en los tres departamentos y busca controlar la vía al pacífico por el Chocó y la transversal más importante del país, ante todo el paso de la Línea, en límites con el Tolima. El E.L.N. busca aumentar su presencia en toda la zona mientras que tiene una fuerte presencia urbana en Pereira y Manizales a través del frente Marta Elena Barón. El Ejército Revolucionario Guevarista y el Ejército Popular de Liberación tienen control en zonas del occidente de Risaralda y Caldas que conectan con Antioquia. Respecto a las autodefensas y paramilitares se disputan el territorio con la guerrilla, tienen control en la zona montañosa de Risaralda, Caldas y la zona de la hoya del río la Vieja en el Quindío. Se identifican con su presencia municipios como Villamaría y Norcasia en Caldas, Marsella, Mistrató y general el Occidente del Departamento de Risaralda y en el Quindío Quimbaya, Montenegro y la Te-

baida; y además son referencia en algunas de las comunas de las tres capitales.

Uno de los indicadores de su empoderamiento se traduce en las confrontaciones entre estos actores; mientras que en el periodo 1990 - 2000 se presentaron en total 235 acciones armadas, entre enero de 2001 y abril de 2003 se produjeron 463, con un incremento del 197%. Casi la mitad de las acciones (48.6%) han ocurrido en Risaralda. Este panorama se acompaña de las implicaciones del deterioro social que se vive en los sectores populares de Manizales, Pereira y Armenia que hace de estas capitales lugares de presencia de milicias urbanas tanto de los actores paraestatales como contraestatales.

Las condiciones de estas ciudades aportan un tributo a la guerra irregular por medio del reclutamiento “voluntario o forzado” de jóvenes hombres y mujeres; quienes logran conjugar en sus actuaciones cotidianas la doble práctica de ser estudiantes y sicarios.

Todo lo anterior permite precisar que el quiebre de la estabilidad cafetera abrió el panorama de nuevas dinámicas en la región. La conexión entre el empobrecimiento de los campesinos cafeteros, la pérdida del protagonismo político y económico de los Comités de cafeteros, la frágil capacidad del Estado para sostener el orden de la justicia, la seguridad y la moral social conjuntamente con la fragmentación de los anclajes comunitarios y la ruptura de los mecanismos de transmisión cultural produjo, por una parte, un traslado de lealtades y adhesiones a un “nuevo orden” el cual dispone de prácticas de muerte y amenaza confundidas y soportadas en discursos de control, seguridad y paz por parte de los actores legales e ilegales. Y por otra, a un despliegue de nuevas estrategias y dispositivos de este orden de facto impuesto en donde la coacción es tan

poderosa, que las alternativas existentes son obedecer y someterse, morir o salir del territorio.

En este punto juega un papel importante “la memoria pública como el sistema de almacenamiento del orden social” (Douglas Mary. 1996. P.104). Una memoria de lealtad, adhesión, solidaridad y cooperación que se confunde y se desplaza en la historia reciente del miedo, la amenaza y la desconfianza; en donde las generaciones adultas no encuentran las condiciones que garantizan la transmisión cultural de su experiencia de vida y las nuevas generaciones aprenden esta vida desde las lógicas de la guerra. Escenarios cotidianos donde se ha trastocado la fuerza del vínculo societal porque el sentido del otro y el lugar del otro genera incertidumbre y extrañamiento, movilizandó una dinámica emocional hacia el reconocimiento del otro como enemigo.

Los trayectos territoriales de Caldas, Quindío y Risaralda se enfrentan a la fragmentación de sus comunidades; la interacción cara a cara, las relaciones polifacéticas, la participación en procesos colectivos de toma de decisiones, la disposición de un cierto consenso de creencias y valores y la experiencia de una cohesión proveniente de entramados de intercambios recíprocos cotidianos, cede el paso a lógicas de vida tanto rurales como urbanas, que orientan una convivencia cruzada por la incertidumbre, el desasosiego y la pérdida de la memoria colectiva. Con esto se produce diversidad de escenarios donde si se asoma la confianza es a corto plazo y con soportes frágiles que se disuelven de manera rápida en el pánico y en el miedo y donde la desconfianza es tan profunda que la cooperación y la reciprocidad resultan imposibles.

EL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN EL EJE CAFETERO: DESTIEMPOS DE UNA PERVERSA RECONFIGURACIÓN URBANA.

El conflicto armado a través del desplazamiento forzado ha logrado producir una compleja relación entre destierro, desarraigo y despojo de espacios de vida y agregación y producción social de otros nuevos. Pero estos dos polos no pueden ser considerados como lugares diferentes o independientes, se conectan y son parte constitutiva de los procesos de desigualdad, exclusión y marginamiento social que se identifican en las nuevas y complejas dinámicas de producción urbana.

La tragedia social y el drama humanitario derivado del desplazamiento forzado se expande de manera vertiginosa por todas las áreas geográficas y sectores sociales del país. El crecimiento exponencial y territorial de esta problemática ya tiene un lugar, en los informes oficiales del Estado, en los discursos sociales de los medios, en los resultados de investigaciones académicas, en los procesos adelantados por las O.N.Gs. y en las conversaciones cotidianas con la población civil. Una realidad que si bien tiene presencia en la configuración de la memoria histórica del país, desde la década de los 80 ocupa un lugar transversal en el desarrollo de la vida cotidiana nacional.

En este escenario y hasta mediados de los 90, el eje cafetero no tenía lugar en esta problemática. Mas aún, su participación en las dinámicas de las violencias y la guerra irregular se identificaba con la consideración de ser puente y corredor de tránsito desde Antioquia, Chocó, Magdalena medio, sur y norte del país. Esto produce la fuerza de un imaginario que excluye la mirada sobre esta región pretendiendo sobreponerse a la realidad que se registra desde 1996.

Según información de la Red de Solidaridad Social del Quindío, el registro de personas en situación de desplazamiento se inicia en Risaralda en el año 96 con 90 personas para tener un acumulado al 2004 de 17. 251 personas; datos que corresponden al 1.31% del acumulado nacional. En el Quindío el registro se inicia en 1996 con tres personas para disponer en este año de un total de 8.630 personas que representan el 0.61% de los datos del país. Y Caldas cuenta con una persona registrada en 1994 para llegar a un total de 21.403 personas reconocidas en situación de desplazamiento y que pone a este departamento frente a un 1.52% con relación a los datos globales. Y con relación a los hogares el dato de Risaralda es de 3.959 hogares (1.31%); Quindío con 2189 (0.70%) y Caldas con 4.912 (1.58%)

Desde la lógica de la expulsión, los tres departamentos presentan acumulados desde 1996; Risaralda con 6.694 personas (0.47%), Quindío con 1.634 personas (0.12%) y Caldas con 26.394 personas (1.87%). En cuanto a los hogares los datos indican para Risaralda un total de 1.451 (0.47%), Quindío 448 (0.14%) y Caldas 6149 hogares (1.98%).

El análisis de estos datos producen dos situaciones. Hacia fuera y con relación al comportamiento nacional, el eje cafetero no se constituye en territorio de desplazamiento y por ende se encuentra mimetizado y subsumido frente a la complejidad de esta problemática con relación a otras regiones del país. Esto ha producido que la participación del eje cafetero en la mirada pública, en la intervención institucional y el campo de investigación sea bastante limitada y tenga un incipiente recorrido que se comienza a evidenciar desde el 2002 – año de crecimiento exponencial bien significativo- que implica producir una especie de punto de inflexión en el cambio de la perspectiva nacional y los imaginarios sociales y políticos.

Y desde la dinámica interna regional se producen varias situaciones: por una parte se asiste a un movimiento territorial y espacial que marca una diferenciación entre los tres departamentos con nuevas formas de relación entre lo rural y lo urbano; por otra, la respuesta institucional y política es confusa, con desarrollos desiguales en cada uno de los departamentos pero con un predominio de imaginarios sociales sobre las personas en condición de desplazamiento como una amenaza al control del orden público, como un agregado que detona los problemas urbanos, pero también como un indicador nominal en los planes de desarrollo y planes de acción de las administraciones departamentales y municipales.

Visto así, el desplazamiento forzado aparece como un factor estructurante de las dinámicas societales. Los perfiles y caracterizaciones iniciales ponen al desplazamiento como una forma de expulsión de habitantes del campo hacia los centros urbanos o cabeceras municipales. Pero la complejidad va más allá de esta simple reducción. Los entramados territoriales entre los lugares de expulsión y los de recepción permiten develar ritmos y rituales en la producción de espacios de con-vivencia donde el conflicto y la violencia permean las sociabilidades y las identidades individuales y sociales.

En esta línea de reflexión se indaga por la configuración de las lógicas urbanas desde la mirada del conflicto armado y el desplazamiento forzado, en las tres capitales del eje cafetero Manizales, Pereira y Armenia; su relación con la construcción de ciudad y el lugar que ocupa en la dinámica urbana.

Ciudades que responden a la característica de ser centros de recepción de población en situación de desplazamiento; y disponen de manera diferencial en la producción de las reconfiguraciones urbanas. Además su selección como sitio de llegada, da cuenta de multiplicidad de razones, en el marco de la urgencia que se deriva

de la imposición de esta decisión. Razones que van desde la proximidad física, la identidad regional, la existencia de redes y vínculos sociales y parentales pero de manera significativa, los imaginarios y representaciones sociales que se tienen del eje cafetero como remanso de paz y tranquilidad, zona rica en oportunidades de sobrevivencia y de atención del Estado y las instituciones por efecto de los desastres naturales

No obstante, el eje cafetero sobrellevar este imaginario, su entrada al escenario del conflicto armado y el desplazamiento forzado, a través de la crisis cafetera, puso en un primer plano los problemas estructurales de una sociedad con desigualdades e injusticias; agudizándose la producción de la exclusión, de manera diferencial en cada una de las capitales de los tres departamentos

Armenia es un espacio urbano que se estructura desde el encuentro de dos desarraigos el terremoto del 99 y la presencia de personas en situación de desplazamiento. El proceso de reconstrucción le ha dado una nueva dimensión física a la ciudad; sin embargo la recuperación y fortalecimiento del tejido social aparece como denominación de inversiones sociales que se confronta con los paisajes urbanos de la progresiva recurrencia de la mendicidad, la prostitución, la comercialización de sustancias psicoactivas, el tráfico de personas, la tributación de jóvenes estudiantes a los circuitos sicariales y delincuenciales, la conformación de ejércitos de defensa y justicia privada y a el reclutamiento para las organizaciones bélicas.

Quindío y Armenia indican, en comparación con Risaralda y Caldas, la menor referencia frente al conflicto armado y el desplazamiento forzado. No dispone de registros de desplazamientos masivos y la llegada gota a gota se mimetiza en la disponibilidad de espacios familiares y su inserción en la ciudad se da por vía de la sobrevivencia marginal y liminal.

La tragedia del terremoto y el empobrecimiento derivado de la crisis cafetera, legitimó prácticas e imaginarios en torno a la victimización y la utilización de dispositivos maquiavélicos de sobrevivencia. De esta manera, se hacen evidentes nuevas formas de desigualdad social y la exclusión y el marginamiento se afinan como soportes de una lógica urbana que presenta la ciudad como un escenario de polarización social.

La relocalización urbana de las personas en situación de desplazamiento que deciden quedarse en Armenia, le da forma a la voz de una paradoja que indica por una parte, su inclusión en el mundo marginal y liminal de los despojos, pérdidas y desarraigos; y por la otra, la exclusión del reconocimiento como sujetos plenos de derechos con el respeto y la defensa de su dignidad.

De esta manera, podría considerarse que en la reconfiguración urbana de Armenia, el desplazamiento forzado se identifica como una variante agregada de la exclusión. Las personas en situación de desplazamiento, conjuntamente con los pobres históricos, los damnificados del terremoto y los buscadores de un lugar social en el contexto de la tragedia social se entrelazan en la producción de un capital social perverso y buscan desde las prácticas cotidianas una inserción a la ciudad, por el camino de su condición de grupos vulnerables, precarizados y marginales.

En Pereira la llegada y relocalización de las personas en situación de desplazamiento, produce un proceso social urbano diferente. De las tres ciudades capitales del eje cafetero, se constituye en el centro de recepción con mayor registro (Pereira 2397 hogares y 10.590 personas, Armenia 1.173 hogares y 4.644 personas y Manizales 1.247 hogares y 4.764 personas). Su continuidad geográfica con el Choco, el contar con resguardos indígenas en su territorio (Mistrató y Pueblo Rico) y comunidades negras como Santa Cecilia

y tener límites cercanos con Riosucio y Supía en Caldas, le significa el reconocimiento de captar población negra e indígena.

La ciudad presenta asentamientos demarcados como territorios de personas en situación de desplazamiento; zonas como el Plumón y Galicia se constituyen en referentes urbanos de la materialización de la sobrevivencia impuesta por la violencia del conflicto armado, de la búsqueda de opciones ante el desarraigo, de la exigencia de construir un cotidiano diferente ante la disrupción e interrupción de los propios. Es la expresión de la sobrevivencia en el contexto de la violación de los derechos humanos, la fragilidad del ejercicio ciudadano y la vulneración de la dignidad; pero esta tragedia social le imprime a la ciudad, una dinámica societal de movimientos y tensiones que perfila escenarios sobre la riqueza de la diferencia, la evidencia de la exclusión y el marginamiento pero también de la lucha por el derecho a la ciudad, por ganarse un lugar y no mimetizarse en ella.

Pero si bien han logrado marcar un territorio a partir de una identidad imputada, mantienen y conservan algunos de sus arraigos culturales. Su inserción en la ciudad, no le ha borrado aún algunos de sus equipajes culturales. Es evidente que “Traen consigo su biografía, marcada por las características socioculturales de la comunidad de procedencia, el papel social que habían cumplido en ella y unas destrezas sociales y culturales. Es decir, traen sus propias formas de nombrar, de relacionarse, técnicas para construir sus casas, pautas de crianza, dietas alimentarias y estrategias de expresión de las más diversas procedencias.” (Naranjo Gloria, Hurtado Deyci. 2003: 277-278.)

“El Plumón” se caracteriza por ser una zona de asentamiento negro; provenientes del Chocó y Santa Cecilia en Risaralda, cargan en “un equipaje simbólico” la memoria cultural de la música y la

danza; y con sus aprendizajes ancestrales en torno a las redes parentales y vecinales logran darle forma a sus nuevos “espacios de vida”.

Galicia, por su parte, indica la inserción forzada de grupos indígenas Emberas, Chamí e Ingas al territorio urbano de Pereira. Desde sus sentidos de vida, la tierra les otorga su anclaje y en contravía a la búsqueda del reconocimiento legal, han demarcado desde su fuerza cotidiana la validez de un cabildo que les brinde la continuidad y proyección de su trayectoria comunitaria y colectiva.

Pero estos asentamientos no son ajenos a la tributación del conflicto. Llevan a costas el estigma y la imputación de la amenaza, no solo por provenir de zonas de conflicto armado sino porque su llegada a la ciudad, detona una especie de “urbanización del conflicto” que se confunde con la degradación de la seguridad ciudadana aportada por el narcotráfico y la expansión de prácticas de limpieza social, pago de cuentas y justicia privada.

En esta línea de reflexión las personas en situación de desplazamiento que llegan a Pereira, también indican una sobrevivencia excluyente en los márgenes de la sociedad y en la periferia de la periferia urbana, como lo plantean Gloria Naranjo y Deyci Hurtado (2003: 277). La ciudad los ve con hostilidad y ellos ven a la ciudad como la alternativa de vida.

En cuanto a las voces urbanas en Caldas, la disposición de la mayor información de registro de personas y hogares en situación de desplazamiento, exige precisar algunos asuntos.

En primer lugar, Caldas y de manera precisa el oriente caldense ha sido escenario de desplazamientos masivos, los cuales impactan el registro, en comparación con los datos de los otros departamentos. A diferencia de Quindío y Risaralda se identifican tres centros

urbanos de recepción Manizales, Samaná y Riosucio; estos dos últimos reciben a los habitantes de su respectivo municipio con la particularidad de presentar retornos “exitosos” o de salir los de Riosucio a Pereira y los de Samaná hacia Antioquia; sin que se genere una dinámica urbana de impacto recurrente que transforme la cabecera municipal.

En cuanto a Manizales, no obstante ser la capital del departamento y de disponer de un registro de 4764 personas en la ciudad, esta no presenta aún transformaciones profundas ni radicales en su dinámica urbana. No se identifican asentamientos específicos, como ocurre en Pereira; ni ha recibido desplazamientos masivos que requieran de alojamientos temporales colectivos como escuelas, el estadio o el coliseo a manera de “refugios salvajes” como lo denomina Alejandro Castillejo”(2000).

En este sentido, las personas en situación de desplazamiento que han llegado a la ciudad se ubican en sitios distintos, de acuerdo a los recursos de redes familiares, vecinales o institucionales. Esta situación produce una especie de dispersión y aislamiento que alimenta su mimetización urbana, ayudando a la invisibilidad social y política.

Esta “realidad fantasma” se alimenta de varios factores. En primer lugar, Manizales no se caracteriza por ser una ciudad con fuerte presencia e historia de movimientos sociales orientados a la inclusión urbana; en segundo lugar, el débil o prácticamente nulo aprendizaje de una participación y organización comunitaria impide la consolidación de un compromiso social frente al reconocimiento, respeto y defensa de la reparación ciudadana. Y finalmente, las condiciones de la crisis cafetera y económica cierran la inserción a la ciudad de las personas en situación de desplazamiento; mas aún, enfrentan un proceso de “repitencia” del desplazamiento en

tanto la ciudad los vuelve a expulsar, para ellos como estrategia de sobrevivencia y para la ciudad como un mecanismo perverso de mantener “el orden social”.

Se cuenta en la ciudad con una fuerte persistencia a la estigmatización y la exclusión. El miedo a que “se nos venga esa gente” circula en los discursos sociales y políticos y se constituye en una especie de barrera que lo justifica como un “dispositivo de seguro” ante esta problemática; por lo tanto se constituye en otra manera de exclusión social, de repliegue político de clara vocación hegemónica.

Desde esta visión panorámica, el eje cafetero no es ajeno a las reconfiguraciones urbanas que se producen en la lógica del conflicto armado y el desplazamiento forzado. Una región que no solamente ingresa de manera tardía a los escenarios del conflicto armado y el desplazamiento forzado, sino que aporta la dinámica del orden de turbulencia que atraviesa todas las regiones y territorios del país.

Además de aportar, a una dinámica societal, en donde el desplazamiento forzado genera según Harvey Danilo Suarez “... un doble movimiento de desorganización y reordenamiento social, económico, político y cultural. Desordena y ordena, según lógicas contradictorias, diversos sistemas organizativos en varios niveles: personal, colectivo, comunitario, institucional, social, gubernamental y estatal. Desordena, incluso la concepción del tiempo y el espacio con la cual los individuos interpretan dichos procesos. El destierro y los contextos de exclusión, lo mismo que el progresivo deterioro del nivel de vida y la estigmatización en las zonas receptoras, establecen condiciones propicias para que la confianza y los lazos de solidaridad se diluyan o sean especialmente difíciles de establecer” (2002:94).

Bibliografía.

- Castillejo Alejandro. Poética de lo otro. Antropología de la guerra, la soledad y el exilio interno en Colombia. Ministerio de la Cultura. Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Bogotá 2000. Ps. 296
- Douglas Mery. Como Piensan las Instituciones. Alianza Universidad, Madrid 1996
- Naranjo Giraldo Gloria. Hurtado Galeano Deicy. Desplazamiento forzado y reconfiguraciones urbanas. Algunas preguntas para los programas de restablecimiento. En Destierros y desarraigos. CODEES, O. I. M. Bogota. 2002. pags 271- 287.
- Palacio Valencia. Maria Cristina. El conflicto armado y el desplazamiento forzado en Caldas: crisis de la institucionalidad familiar. Cedat Departamento de Estudios de Familia. Universidad de Caldas. Manizales 2003.
- Suarez Harvey Danilo. Aplazados y desplazados. Violencia, guerra y desplazamiento: El transfondo cultural del destierro y la exclusión. En Destierros y desarraigos. CODEES, O.I.M. Bogota 2002. pags. 81- 120.

DROGAS, VIOLENCIA Y VICTIMIZACIÓN

*Dra. Ester Kosovski **

El tema de las drogas es uno de los pocos que moviliza progresivamente las atenciones y la preocupación de países del mundo entero, tanto los desarrollados como los en desarrollo, al punto de que la década de 1990 fue declarada por las Naciones Unidas como la década del combate al uso y abuso de drogas, y en el tercer milenio la cuestión se ha agravado.

A su vez, la Victimología, con la visión innovadora de la víctima y su estudio científico, la asistencia a las víctimas y una percepción globalizante de los fenómenos de victimización contribuye decisivamente a abordar de frente y con valentía el problema de la criminalidad. Como decía José Ingenieros “No teniendo valor para decir la verdad es imposible tenerlo para hacer Justicia”.

Y Justicia es lo que buscamos por todos los medios, Justicia por encima de todo, en medio de las transformaciones inesperadas por las cuales hemos pasado. ¿Cuántos cambios vertiginosos sucedieron en el mundo y en nuestro continente en los últimos años? Ni siquiera tenemos la perspectiva histórica del distanciamiento para juzgarlas.

La preocupación por la supervivencia en nuestro planeta y consecuentemente por el futuro de las generaciones, de todos los seres vivos y de nuestro hábitat, es una preocupación social que no nos aleja, al contrario, nos aproxima más a la necesidad de estar cada vez más atentos a la destrucción social y a la constatación de que somos todos igualmente responsables.

* Abogada Consejera de la Orden de los Abogados de Brasil, Profesora titular de la UFRJ, Vicepresidente de la Sociedad Brasileira de Victimología, Vicepresidente de Comisión de Derechos Humanos y Asistencia Judicial de la OAB/RJ—miembro del Consejo Superior del Instituto de los Abogados Brasileños.

El usuario de drogas es víctima de si mismo. Antes que nada, él mismo sufre las consecuencias de su acción y puede decirse que el ambiente familiar es también victimizado y se identifican así inicialmente a las víctimas del uso abusivo de sustancias que provocan dependencia física o psíquica. Como refleja Elías Neuman, “No es productivo rellenar con palabras grandilocuentes, el preocupante mundo de los tóxicos, pues partiendo de juicios preconcebidos de horror, no se puede efectuar un estudio objetivo y mensurado, delimitar sus orígenes, incidencia social y finalidad, desvendar los velos míticos y fantasiosos y encontrar respuestas adecuadas, como se proponen los científicos y estudiosos del fenómeno”.

La Política Criminal en Brasil, debe contemplar el problema de las drogas, en la medida en que el país tiene cada vez mayor participación en la distribución, aunque no sea gran productor y el consumo de drogas ilícitas no haya aún alcanzado los niveles de países considerados grandes consumidores.

Debemos considerar la relación del tráfico con el crimen organizado y ramificaciones internacionales, generando aumento de la criminalidad, los crímenes cometidos en función del tráfico y del consumo y los crímenes cometidos bajo el efecto de drogas lícitas y ilícitas.

En relación con los crímenes cometidos bajo el efecto de drogas, en general son crímenes violentos en los cuales el agente, para estar alerta, para juntar valor para cometer el delito toma estimulantes que disminuyen sus frenos inhibitorios.

La violencia, el crimen organizado y el tráfico de drogas también se interrelacionan tornando más difícil el control de la criminalidad y aumentando los índices de crimen a niveles insoportables, banalizando peligrosamente el noticiario policial.

La banalización de la violencia, convirtiéndola en parte de nuestra vida cotidiana, provoca ansiedad, que se transforma en uno de los factores que llevan al consumo de drogas o a disturbios mentales y neurosis.

La violencia se vuelve asunto obligatorio de reuniones, seminarios, estudios e investigación, en los que se busca comprender el fenómeno como algo inherente a la sociedad actual y la Victimología se interesa particularmente por las víctimas de violencia.

LA VIOLENCIA Y SUS VÍCTIMAS

Cuando reflexionamos sobre los temas que absorben nuestras preocupaciones en la actualidad, surgen en primer lugar la violencia, en segundo lugar la violencia y en tercer lugar la violencia. Y ¿Por qué esta preocupación hoy? ¿Es una novedad, la violencia, en la historia de la humanidad?

Como vivimos absorbidos por el presente, con sus urgentes e intransferibles problemas, nuestra perspectiva histórica a veces se estrecha y limita y tendemos a olvidar que la violencia ha acompañado al hombre en sus relaciones interpersonales e intergrupales.

La milenaria expresión latina “homo homini lupus” (el hombre es el lobo del hombre) no atravesó los siglos en vano.

Konrad Lorenz, biólogo alemán, al estudiar la agresividad de los animales, constató la inherente agresividad del hombre y que el hombre es el más predador de los animales.

Podemos constatar que inicialmente el hombre respeta más el derecho de la fuerza que la fuerza del derecho, y esto se traduce en el significado lingüístico dado a león, tigre, lobo y zorro en contrapartida a los útiles y dulces, gallina, perro, burro y vaca.

Este es el hombre y este presupuesto, recordando toda su historia de guerras, codicia y exterminio, debemos considerar.

Con la civilización, se sofisticaron los medios y alcanzaron mayor poder mortífero.

Esto nos causa justificado temor, y en el mundo entero se buscan las razones.

A través de la reflexión, como los filósofos griegos de la época clásica, inclusive los pre-socráticos, hace unos 25 siglos, que establecieron, basados en deducciones, principios válidos hasta hoy,

como la noción del “átomo” con Demócrito (S V. A. C.) el “concepto matemático de la Justicia” con Pitágoras (S VI. A. C.) y también los intérpretes de la Biblia, como Maimónides, que trabajaron con hipótesis y conjeturas, como tenemos que hacer, frente a un fenómeno contemporáneo, del cual no tenemos aún una perspectiva histórica, pero tenemos una ante-visión casi apocalíptica.

En un sentido más amplio, se han detectado posibles factores etiológicos.

¿Qué factores podrían ser?

1. La revolución tecnológica

Que extiende casi al infinito las posibilidades del hombre y su poder, el progreso que trae civilización, confort y calidad de vida, pero también “proyectos – guerra en las estrellas” y más miseria para otros.

2. La explosión demográfica

La última edición del “Anuario, Demográfico” de la ONU nos indica que la población de nuestro planeta puede triplicarse este siglo. (como previó Malthus)

Ya podemos imaginar las consecuencias.

3. Los cambios geopolíticos

El despertar de África, por ejemplo, nuevas naciones que surgen y su afirmación en el escenario mundial y la fluidificación de las fronteras geográficas que son absorbidas por las fronteras económicas y la globalización.

4. La sociedad permisiva

Que vertiginosamente reformuló conceptos y efectuó cambios de valores morales, cuyas consecuencias deben ser revisadas.

5. Los medios de comunicación de masa

La transformación del mundo en “aldea global” según McLuhan, que influyen comportamientos, crean necesidades y

transforman hábitos. Se abren nuevas perspectivas jurídicas sobre el “Derecho a la información” y sus límites.

Si tomamos como referencia la prensa, podemos percibir que la violencia urbana es un tema frecuente y movilizador de la opinión pública. Casi siempre estampada en las primeras páginas de los periódicos, la violencia se transformó en un elemento de nuestra cotidianidad. Se evidencia que estas noticias se refieren, la mayoría de las veces, a la delincuencia que emerge de los estratos populares y a la criminalidad callejera, donde la ciudad es percibida como un espacio peligroso y desordenado.

6. A certeza de la impunidad o la incertidumbre de la punición en esta sociedad en permanente tensión.

Por otro lado, la dificultad de adaptación de las nuevas generaciones y de las anteriores principalmente, a un mundo en cambio constante. En el movimiento pendular que nos trajo de la era victoriana a una época de moral cambiante, el péndulo tiende a encontrar su equilibrio.

7. La gran diseminación de las drogas y del armamento

Mayor problema de la época, que une a países desarrollados y subdesarrollados, tal vez como consecuencia de un abordaje equivocado de la propia problematización en relación con las drogas y del dominio a través de las armas.

8. La injusticia social

La gran diferencia entre los ricos y los desposeídos, que aumenta cada vez más, incrementando el contingente de los excluidos.

Nuestra perplejidad es justificable, pero que no nos vuelva escépticos.

Estos factores, que integran causas, y producen un estado de “anomia” (ausencia de normas) o adopción del desvío como nor-

ma, producto del cambio de valores, que según Merton sería motivo de incremento de la criminalidad.

Durkheim afirma que cuando la escala de normas y valores ya no corresponde a la realidad social, la anomia se produce, como una etapa de transición.

Cabe recordar el “eterno retorno” y hablando de Nietzsche y la “Muerte de Dios”, el avance científico matando a la fe y la espiritualidad que tanta falta nos hace.

Es más fácil recordar a Hobbes (El Hombre es el Lobo del Hombre), que a Rousseau con su “Contrato Social”, y la idea de que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe y que la libertad y el derecho de cada uno se limita con la libertad y el derecho de los otros y allí comienza la Justicia.

Hablamos de factores exógenos, pero es bueno recordar que ansiedad, miedo y tensión, como factores endógenos y falta de atención a las necesidades básicas como factores exógenos son causas generadoras de violencia y criminalidad.

Es preciso observar el crimen, sí, y los juristas no pueden alejarse de esta perspectiva, pero es imprescindible, observar al criminal, al hombre, y al juez la ley le recomienda esto, en la aplicación de la pena, pero más que eso - es preciso ver al criminal, a ese hombre, inserto en su contexto social.

¿Qué es ese crimen para ese hombre en esa sociedad?

¿Cómo reacciona y cómo debe reaccionar la sociedad frente a ese hecho? – he aquí una cuestión.

Pero más allá del crimen, del criminal, de su contexto social, de la sociedad que estigmatiza al que delinquirió, existe la víctima – la gran olvidada en el drama criminal.

Si nuestra ley, actualizada, incluye a la víctima y su comportamiento, en el art. 59 del C. Penal para que el Juez la considere, en la fijación de la pena, esta contribución de la Victimología fue adoptada más con la connotación de la contribución que la vícti-

ma, con su comportamiento, habría colaborado para que el crimen ocurriera.

Y eso a veces sucede. A veces, la víctima provoca el crimen, pero no hay razón para que en ciertos crímenes, la víctima sea colocada en el banquillo de los acusados (criminalización de la víctima), y se victimice al acusado, quien pasa a ser la víctima.

Victimización es la acción o efecto de que alguien (individuo o grupo) se autovictimice o victimice a otro (individuo o grupo).

La victimización de grupos es más grave que la de nivel individual, ej. el genocidio.

Podemos destacar en la victimización grupal, ciertas formas que merecen mayor reprobabilidad, como la victimización del niño.

Análisis diferenciados de la violencia urbana presentan divergencias tanto en lo que se refiere al aspecto de la interpretación del fenómeno violencia urbana como en las propuestas y soluciones para disminuir o extinguirla. Una de ellas sugiere la afinidad entre pobreza y crimen, donde la intensificación de las desigualdades sociales están asociadas al incremento de las tasas de criminalidad, para tal posición el aumento de la criminalidad es fruto de innumerables factores, tales como: la desorganización familiar de la “clase pobre”, en la cual se observa frecuentemente la ausencia de la figura paterna; la miseria y el abandono en que viven los niños de estas familias, el número excesivo de hijos; el contacto cotidiano con criminales que habitan las “favelas” y las comunidades necesitadas; ausencia de una educación familiar adecuada; el deseo de consumo incompatible con las posibilidades económicas efectivas del grupo. Para extinguir tales “anomalías” se hace un llamamiento a un “mejor” aparejamiento del cuerpo policial, así como las posibles arbitrariedades de allí resultantes; la reforma del Código Penal que permita una justicia criminal más eficiente; la reducción de la minoridad criminal a los 16 años (actualmente la minoridad es 18 años); la pena de muerte para los criminales “irrecuperables” e “inescrupulosos”; un sistema carcelario más seguro; el planeamiento familiar; el

control de la natalidad; la extinción de las “favelas”, etc. Soluciones paliativas que no atacan la causa sino sólo el efecto.

Las soluciones de emergencia, no tienen efecto duradero y la mayoría de las veces agravan el problema con una represión excesiva que estimula la violencia institucional y la reacción a ella, en un constante círculo vicioso.

La Sociedad, en todos sus segmentos debe compartir las medidas saneadoras y sentir el apoyo de los que detentan el poder, para que las clases menos favorecidas no sean manipuladas, por falta de opción, por parte de los criminales comunes y los de “traje y corbata”, ni sean llevados a participar del tráfico y del uso abusivo de drogas.

LA VIOLENCIA EN LAS LEYES PENALES DE BRASIL

La Constitución Federativa de Brasil, así como el Código Penal, en revisión, se ocupan de la cuestión de la violencia en innumerables referencias explícitas en su ordenamiento.

Podemos citar algunas, a título de ejemplo.

El art. 226 de la Constitución que establece – “La familia, base de la sociedad, tiene especial protección del Estado” determina en el párrafo 8º el Estado asegurará la asistencia a la familia en la persona de cada uno de los que la integran, creando mecanismos para cohibir la violencia en el ámbito de sus relaciones”.

Es, por lo tanto, deber del estado proporcionar condiciones de asistencia a la familia en el sentido de minimizar, evitar y cohibir la violencia doméstica.

En el Código Penal, a su vez, tenemos un elenco de artículos que se refieren a la violencia o grave amenaza (que es también violencia moral). Como ejemplos, en la Parte General podemos citar el atenuante en el art. 16, cuando hay arrepentimiento posterior en los crímenes cometidos sin violencia; también el crimen continuado en el art. 71, párrafo único.

En las circunstancias agravantes, 61, III, d), el empleo de medios crueles, insidiosos o tortura al cometer el crimen, es motivo de exacerbación de la pena; en el art. 62, II, figura la coacción también como agravante.

Además, tenemos en la Parte Especial del Código Penal, el art. 126, aborto realizado con consentimiento obtenido por medio de grave amenaza o violencia y otros, como:

Art. 203 – frustración de derecho asegurado por ley laboral, mediante violencia,

Art. 199 – atentado contra la libertad de asociación.

Art. 197 – atentado contra la libertad de trabajo.

Atentado violento al pudor – art. 214.

Daño calificado – art. 163, párrafo único, II.

Estupro – art. 213

Extorsión – art. 158

Injuria real – art. 140, párrafo 2º

Violación de domicilio, art. 156, párrafo 1º

En el crimen de “proxeneta” art. 230, párrafo 2º

Favorecimiento a la prostitución calificada art. 228 párrafo 2º

Rapto mediante violencia – art. 219

Robo – art. 157

Tráfico de mujeres calificado – art. 231, párrafo 2º

Violencia arbitraria practicada por funcionario público art. 322

Crimen contra el sentimiento religioso – art. 208

Violencia en el crimen de evasión de preso – art. 352

Existe en el Código Penal y legislación complementaria la previsión inclusive de violencia institucional, como motivo de agravamiento de pena. Pero se plantea la indagación – ¿Esto es cumplido? ¿Tiene eficacia en el propósito de disminuir y controlar la violencia? ¿La violencia institucional no será de la misma forma generadora y matriz, como la violencia doméstica?

Crece la importancia de los Derechos Humanos y de la Victimología cuando se buscan respuestas y soluciones.

Se invocan los ideales de Libertad (con responsabilidad), Igualdad (con respeto a las diferencias) y Fraternidad (con solidaridad) propuestas por la Revolución Francesa y aún están lejos de ser alcanzados.

Se busca, a través de la tecnología avanzada, el control global como una anticipación a la criminalidad, unificando las informaciones informatizadas.

Derechos Humanos y Victimología pueden ser buenos compañeros para prevenir, y atenuar los efectos de la criminalidad, valorar al ciudadano, despertando la conciencia individual de los derechos y especialmente de sus deberes.

Para la convivencia en grupo, sabemos que la ética es fundamental y que inicialmente debe irradiarse desde los que detentan el ejercicio del Poder.

El Poder de controle, con límites – el derecho de punir al Estado, el Jus Puniendi, como inherente al mismo, pero por encima de todo el Estado tiene como objetivo ofrecer seguridad, aún el Estado minimalista como es preconizado en la contemporaneidad.

En el mundo globalizado, ¿Cómo ejercer un controle adecuado y proporcionar la anhelada seguridad?

Si los bolsones de miseria crecen, la renta cada vez se concentra más y se siente que la injusticia social traerá, si no se toman medidas adecuadas, una explosión social de consecuencias imprevisibles.

Volviendo a la cuestión de las drogas, ya en junio de 1992 fue aprobada por el Consejo Federal de Estupefacientes (CONFEN), órgano interministerial con sede en el Ministerio de Justicia, ya extinto, una propuesta para una política nacional de drogas, que ya venía siendo solicitada por órganos internacionales y nacionales, consejos de los estados y municipales, buscando los caminos más adecuados para enfrentar al creciente problema de las drogas en la actualidad, estando todos de acuerdo en que la represión existe y es aplicada, pero no es suficiente para combatir a la droga y disminuir la demanda. Para que esto ocurra es preciso llevar adelante un

abordaje diferente, involucrar a todos los segmentos de la comunidad, unir autoridades y sociedad civil, dando prioridad a la prevención en sus múltiples aspectos, encarando de frente la cuestión sin subterfugios ni vacilaciones.

Teniendo en vista que el bien jurídico tutelado es la salud pública y basándose en investigaciones realizadas en varios puntos de Brasil se propone la ampliación de la prevención, para abarcar a todas las drogas psico-activas-lícitas e ilícitas, considerando al ser humano como objeto principal, su inserción en el medio ambiente y su relación con la sustancia, invirtiendo en programas de concientización, educación, tratamiento, recuperación y reintegración a la sociedad, atendiendo a la prevención primaria, secundaria y terciaria.

El Estado intervendrá para cohibir el uso de drogas ilícitas mediante el ejercicio de su “poder de policía”, para lo cual impondrá sanciones específicas que la ley contemple.

La Sinopsis de esta propuesta es la siguiente:

- I) la PND – (Policía Nacional de Drogas) abarcará todas las drogas psico activas-lícitas e ilícitas;
- II) la intervención del Estado, en el tratamiento de la cuestión de las drogas, se realizará de forma distinta según sus ejes principales – consumo y la oferta;
- III) se adoptará, en relación con la cuestión del uso, un sistema referencial interactivo que contemple razones de orden socio-cultural y económico, a partir del estudio de las relaciones del individuo con su ambiente plural;
- IV) el derecho penal no prevalecerá como sede unitaria de la cuestión pertinente al uso de drogas, mientras los efectos afectaren conductas estrictamente privadas;

- V) la intervención del Estado, en ese caso, se dará por el ejercicio del “poder de policía” de la Administración Pública, que impondrá sanciones específicas en la forma del derecho aplicable;
- VI) la norma positiva, inscripta en cualquier sede del derecho, distinguirá las actividades de prevención, represión y fiscalización, de acuerdo con su objeto;
- VII) la prevención se centralizará en la persona humana, como usuario potencial o efectivo, y en el medio en que está inserto, y la represión y fiscalización estarán dirigidas al producto, a la droga y a la reglamentación o prohibición de la oferta;
- VIII) los programas de prevención abarcarán el universo de las drogas psicoactivas-lícitas e ilícitas, y tendrán como objetivo prevenir el uso indebido en el sentido más amplio;
- IX) se adoptará, en relación con los programas de prevención y de acuerdo con sus objetivos específicos, la siguiente jerarquía:
- a) prevención primaria, con la finalidad de:
 - anticiparse al inicio de la experiencia de uso de drogas, vivenciada en diferentes planos del grupo familiar, de la comunidad escolar, del medio profesional y del virtual usuario;
 - reducir la profundización del uso experimental;
 - evitar problemas derivados del uso de drogas, el abuso y la dependencia.
 - b) prevención secundaria, con la finalidad de reducir problemas derivados de efectos primarios y secundarios por uso de drogas;
 - c) prevención terciaria, con la finalidad de promover la reinserción de la persona en las actividades sociales de las que se alejó en razón de la dependencia.
- X) los programas de prevención, destinados, prioritariamente, a los

niños, al adolescente, y a la familia, deben atender los preceptos constitucionales que les aseguren el derecho a la convivencia comunitaria;

- XI) la ley dispondrá rígidamente sobre la cuestión relativa a la oferta de drogas y procederá a la definición de tráfico ilícito para eliminar equiparaciones indebidas;
- XII) la ejecución de la PND se apoyará, fundamentalmente, en pesquisas que contemplen datos confiables de la oferta y del consumo;
- XIII) la represión y la fiscalización, respetadas las competencias unidisciplinarias, se desarrollarán de forma articulada y coordinada entre las diversas áreas que actúan en ese ámbito.

Esta política innovadora está en debate nacional, dando énfasis a la prevención, contemplando el problema de los niños de la calle con sus drogas de elección como el pegamento de zapatero, y, a través del incentivo a la investigación y a la recolección de datos reales, dimensionar el universo para que medidas adecuadas y eficaces sean tomadas con acción comunitaria e institucional, para poder producir un verdadero y necesario cambio de mentalidad en el enfrentamiento de tan complejo desafío.

La Victimología tiene siempre algo para enseñarnos, en lo que concierne a cómo gobernar nuestras ciudades, cómo dirigir nuestra economía, cómo tomar medidas políticas, cómo encarar nuestros problemas y los fenómenos como el de las drogas en la actualidad, en fin, como relacionarse a nivel personal, social, nacional e internacional

BIBLIOGRAFÍA

- Anijar de Castro, Lola. Criminologia de Reação Social. Ed. Forense, Rio de Janeiro: 1987.

- Baratta, Alessandro. Introdução a uma sociologia da droga, in Anais da Conferência Internacional do Direito Penal. Ed. Procuradoria Geral da Defensoria Pública, Rio de Janeiro: 1991.
- Carlini, E. A. et. al. Sugestões para Programas de Prevenção ao Abuso de Drogas no Brasil. Ed. Escola Paulista de Medicina. São Paulo: 1991.
- Christie, Nils. A Indústria do Controle do Crime. Ed. Forense, Rio de Janeiro: 1998.
- Del Olmo, Rosa. La Cara Oculta de la Droga. Ed. Temis, Bogotá: 1988.
- Kosovski, Ester; Piedade Jr. Heitor & Mayr, Eduardo. Vitimologia em Debate. Ed. Forense, Rio de Janeiro: 1990.
- Kosovski, Ester; Piedade Jr. Heitor. Temas de Vitimologia II. Ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro: 2001.
- Legislação Sobre Entorpecentes no Brasil. Ed. Conselho Federal de Entorpecentes, Ministério da Justiça, Brasília: 1992.
- Neuman, Elias. La Sociedad de la Droga. Ed. L.E.A., Buenos Aires: 1979.
- Piedade Jr. Heitor. Vitimologia – Evolução no Tempo e no Espaço. Ed. Freitas Bastos, Rio de Janeiro: 1993.

EL SISTEMA DE VINCULACIÓN AFECTIVA

*Dra. Isabel Cuadros Van der Werf**

Aún cuando hablar sobre el sistema de vinculación afectiva entre padres e hijos sea relativamente nuevo, quisiera resaltar la importancia que tiene el estudio y la divulgación de este tema para la supervivencia de nuestra especie humana en las mejores condiciones posibles.

Pareciera natural y casi un comportamiento espontáneo en nuestra especie el que el sistema de vinculación afectiva apareciera inmediatamente de que una pareja tiene un hijo. Tristemente hemos podido comprobar -a través de los múltiples padres en diferentes países, diferentes culturas y diferentes épocas, que maltratan aún hasta la muerte a sus propios hijos- que esto no ocurre así. De forma tal que tenemos que aceptar que la disrupción del sistema afectivo, tal como lo ha demostrado la doctora Margaret Lynch, conlleva la probabilidad de maltratar a nuestros hijos, y por lo tanto, implica el riesgo de que la especie humana no sobreviva o lo haga en condiciones psicológicas precarias.

Se ha conceptualizado la vinculación entre los padres y los hijos como un sistema, porque sin lugar a dudas se comporta como tal, es decir, como una totalidad que consiste en partes interactuantes, con unas relaciones específicas entre estas mismas partes, cuyo objetivo final es la supervivencia de nuestra especie humana, a través de la supervivencia de los miembros más frágiles del sistema familiar, los hijos.

Además, es importante entender que el sistema de vinculación afectiva es un sistema con características tanto biológicas como psicológicas y sociales, definitivamente abierto a la influencia de modificaciones externas.

* Directora Asociación Colombiana para la Defensa del Menor Maltratado.

El vínculo afectivo

Antes de continuar, es importante definir que se entiende por vínculo afectivo. Es un lazo emocional entre dos personas que permanece a través del tiempo, que les provee enriquecimiento emocional, y que está determinado primordialmente por el apego desarrollado en etapas muy tempranas de la vida por los niños como respuesta al cuidado, en general provisto por la madre.

Si se considera el sistema desde los factores maternos, se puede pensar que la turbulencia emocional que acompaña a la mujer durante la preñez, es el sustrato psicológico básico sobre el cual se desarrollará el vínculo con el recién nacido, probablemente y en condiciones ideales, el más fuerte desarrollado en la especie humana. Esta evocación de la respuesta materna atraviesa diferentes etapas, que se enumeran a continuación.

1. Planeación de la preñez

Idealmente, para que se desarrolle una buena vinculación con el recién nacido, la pareja debe haber tomado conscientemente la decisión de la concepción, circunstancia que facilitará enormemente el desarrollo de una relación sana con el hijo.

Es triste pensar cuántos niños/as nacen en Colombia sin ninguna planeación y sin ninguna aceptación, y están, por lo tanto, desde ese mismo momento en riesgo de ser maltratados.

2. Confirmación de la preñez

Esta etapa se ha facilitado con la adquisición de la tecnología moderna, con la cual se puede detectar la preñez desde períodos muy tempranos. Comienza la etapa de la imaginación del embarazo. Resuelve muchas veces ansiedades básicas en ambos padres de su capacidad de concebir.

3. Aceptación de la preñez

Al igual que muchos otros eventos de la vida psicológica la aceptación de la preñez no se da en una total aceptación o un total rechazo, por lo tanto se consideran normales en este período los sentimientos de ambivalencia en la pareja, muchas veces exacerbados por las molestias físicas inevitables. Lo importante es que la integración de estos sentimientos permita la aceptación del estado de preñez y su continuación. A veces aparecen en la conciencia ideas filicidas que asustan a la madre o el padre, pero que son normales y deben elaborarse.

4. Movimientos fetales

Esta etapa es de crucial importancia, porque al percibir los movimientos del feto, que obviamente no están bajo el control de la voluntad materna, la embarazada puede entender por primera vez que el feto no es una parte de ella, como ocurría en las etapas anteriores. Permite la diferenciación de mamá y bebé en dos individuos distintos.

5. Aceptación del feto como un individuo

Esta etapa es la consecuencia directa de lo anterior, y comienza a formar la relación del bebé con su madre. Algunos desórdenes graves del desarrollo de los niños se originan en esta etapa, por la dificultad materna de lograr la individualización del hijo de sí misma. Algunas patologías psicológicas de la madre le impiden el normal desarrollo de esta etapa. De ser detectada alguna alteración debe tratarse con psicoterapia.

6. Nacimiento

Frecuentemente en nuestros hospitales modernos los partos atendidos dentro de los servicios de salud, representan una experiencia grave de pérdida de control, que genera sentimientos nega-

tivos en la madre, especialmente depresión, al sentir que ninguno de los eventos está bajo su control ni depende de ella misma y su familia cercana. Al contrario de cuando el personal que atiende a la madre permite que asuma el parto como una participación activa, con derechos y capacidad de opinión, sin deteriorar el cuidado médico que se le brinda. Debe considerarse al parto como una experiencia de crisis, pero perteneciente a una pareja humana, y siendo los sujetos de la crisis, deben resolverla por sí mismos. El personal de salud deber ser sólo una apoyo, en caso de presentarse alguna complicación.

7. Mirar al bebé

Aparentemente, el primer y más importante paso en la evocación de la respuesta materna se produce en ese momento mágico en que por primera vez miramos a nuestro hijo/a recién nacido y asimilamos que hemos sido partícipes en el milagro de la vida y hemos cumplido con la tarea más importante que tenemos como especie humana.

8. Tocar al bebé

Pocas sensaciones son tan intensas como el placer que produce el acariciar la piel suave, dulce y frágil de nuestro bebé recién nacido. Reafirmamos así el reconocimiento del otro como un ser aparte de nosotros mismos.

9. Cuidar al bebé

Cuanto queremos al bebé también es una consecuencia de cuanto hemos cuidado de él o ella. El cuidado es asimilable a la energía psicológica que hemos puesto en ese nuevo objeto de amor.

Período de sensibilidad materna

Es importante describir lo que se ha postulado como el “período de sensibilidad materna”. Existe franca evidencia de que en la

especie humana, lo mismo que en algunos animales superiores, hay en las primeras horas posteriores al parto, un período de sensibilidad materna para la vinculación con el hijo, en el cual la interacción evoca la respuesta de cuidado al recién nacido, esencial para la supervivencia de este. Se sabe también que permitir que el padre y la madre estén permanentemente con el bebé, lo acaricien desnudo, lo alimenten y lo observen, fortalece la evocación del sistema de vinculación afectiva. Por el contrario, toda interferencia en la evocación de esta respuesta, conlleva el riesgo de un sistema de vinculación disfuncional, con mayor probabilidad de maltrato para el hijo. Todo agente de salud debe trabajar en el fortalecimiento del sistema de vinculación afectiva, impidiendo las separaciones innecesarias de los padres y su hijo o hija.

Comportamiento de riesgo materno

Existen también algunos comportamientos de riesgo materno, que deben ser detectados e intervenidos a tiempo por los agentes de salud, para permitir su tratamiento oportuno.

1. Preocupación excesiva por la apariencia física

Se refiere a las mujeres que no toleran adecuadamente los cambios propios de la preñez en su cuerpo.

2. Autoimagen materna negativa

Se refiere a aquellas mujeres en las cuales la imagen corporal de la preñez es rechazada, describiéndose a sí mismas como gordas, feas, etc.

3. Situación emocional

Se refiere a las mujeres que no pueden hablar de sus preocupaciones y sentimientos acerca de la preñez con sus allegados, per-

diendo así la oportunidad de elaborar sus sentimientos negativos antes de que nazca el bebé.

4. Fluctuaciones excesivas del humor

Se refiere a las oscilaciones excesivas en el estado anímico de la mujer embarazada, aunque debe recordarse que el estado de ánimo sufre cambios en cualquier mujer de acuerdo a todas las fluctuaciones hormonales, corporales, etc.

5. Quejas somáticas excesivas

La preñez produce dolores por la distensión y acomodación del cuerpo al nuevo estado pero si esto es exagerado, debe pensarse si existe rechazo de la mujer por su estado.

6. Falta de reacción a los movimientos fetales

Es el síntoma más importante, y de presentarse, es mandatorio la referencia a un trabajador de salud mental, por ser el indicador más claro de problemas en el desarrollo del vínculo afectivo con el hijo.

7. Ausencia de preparativos para el nacimiento del bebé

Es también un síntoma muy importante, pues aún en condiciones de pobreza, los padres preparan la llegada de su hijo o hija. El útil preguntar en la consulta si el niño o niña ya tiene un nombre y si ya se han hecho algunos preparativos para cuando la madre tenga que ir al hospital.

Factores de riesgo para el desarrollo adecuado del sistema de vinculación afectiva

En cuanto a los factores de riesgo para el funcionamiento inadecuado del sistema de vinculación afectiva, también se han detec-

tado las siguientes situaciones que predisponen a la disfuncionalidad:

1. Embarazo anormal.
2. Trabajo de parto y/o parto anormal.
3. Separación neonatal.
4. Separación durante los primeros seis meses de vida del niño.
5. Enfermedad del niño durante el primer año de vida
6. Enfermedad de la madre durante el primer año de vida del bebé.

De tal manera que los diversos factores entre la madre y el bebé interaccionan para lograr un mejor estado de los dos, así:

Mamá

Cuidado materno

Lactancia adecuada

Aumento de la producción
de leche materna

Liberación de oxilocina

Contracción uterina

Disminución de la morbilidad materna

Bebé

Colonización por gérmenes no patógenos

Restablecimiento de la biotimicidad

Regulación de la temperatura

Succión frecuente

Alimentación adecuada

En la misma forma que determinados comportamientos evocan la respuesta materna que permite el cuidado del bebé, en la especie humana existe una predisposición para que el recién nacido tenga un vínculo intenso con su madre o cuidador. Esto ha sido demostrado ampliamente por diversos autores, especialmente por Bowlby. Es decir, que frente al cuidado maternal se desarrolla en el bebé normal la conducta denominada de apego, que constituye el aporte del bebé al sistema de vinculación afectiva. La conducta de apego consiste en la relación intensa que el bebé desarrolla con su madre o cuidador durante los primeros tres años de vida y constituye la base

de todas las demás relaciones que el bebé desarrollará a lo largo de su vida.

Esta conducta de apego tiene muy diversos factores que la producen, donde resaltan como estímulos evocadores de la misma la satisfacción de las necesidades del bebé, especialmente del hambre, el frío, el miedo y la solución que a las mismas brinde la madre. Es decir, que el bebé puede establecer claramente una asociación entre la liberación de la tensión de sus necesidades y el cuidado de la madre.

Este apego por la madre se manifiesta de diversas formas, pero es importante resaltar la sonrisa social que influye directamente sobre el sentimiento de la madre de satisfacción sobre su calidad como “buena madre”, y que cierra el sistema afectivo convirtiéndose en un reforzador del vínculo materno por el bebé. Posteriormente, aparecen la discriminación afectiva y el lenguaje, evocados por la estimulación materna y que se constituyen en reforzadores del sentimiento hacia el bebé.

La carencia de un objeto de apego durante los primeros años de vida del bebé, puede tener consecuencias desastrosas para el futuro psicológico del niño o niña, impidiéndole llegar a ser una persona con adecuada capacidad de relación con su pareja y los otros seres humanos.

Podemos entonces sintetizar el sistema de vinculación afectiva de la siguiente manera:

Madre

Bebé

Desarrollo de la respuesta materna
y del bebé de apego

Cuidado adecuado del bebé

Desarrollo sano del bebé

Sentimiento de “buena madre”

Bebé sonriente

Desarrollo de la capacidad

Gratificación de la madre

Vinculación afectiva

Sistema funcional

Supervivencia de la especie humana

Sólo nos queda por resaltar la importancia de un óptimo funcionamiento del sistema de vinculación afectiva para la supervivencia de la especie y para la generación de seres humanos más sanos psicológicamente, y con una mayor capacidad de amor y de solidaridad con sus semejantes. Todos los que trabajamos para lograr salud mental estamos en la obligación, pero también en la capacidad de lograr el mejoramiento del funcionamiento del sistema de vinculación afectiva porque esta es la mejor manera de mejorar la calidad de vida de nuestros niños y niñas.

Bibliografía

- Etología. Klaus Thews. Círculo de Lectores. Barcelona.
- Attachment. John Bowlby. Basics Books. New York.
- Child abuse and neglect. The family and the community. Ray E. Helder, C. Henry Kempe. Ballinger Publishing Company. Cambridge.
- Health and child abuse. Lancel. M.A. Lynch. 1975.

- Familia. Introducción a la psicoterapia familia. Francisco Conos. Universidad Nacional de Colombia. 1986.
- La relación más temprana. T. Berry Brazellon. Berteand G. Cramer. Paidós. Psicología Profunda. 1899.

LAS CRISIS, EL TRAUMATISMO PSÍQUICO Y LA ATENUACIÓN DEL DAÑO

*Dr. Rubén Musicante**

La expresión "intervención en crisis" se ha vuelto muy común, siendo utilizada por múltiples y muy variadas corrientes "Psi", a veces incluso claramente antagónicas entre sí a nivel teórico/metodológico. Valdría la pena por ello detenernos a pensar un poco esa denominación, desmenuzando sus múltiples acepciones y sentidos, empezando por el análisis de los niveles etimológicos en juego. Si bien no confundimos etimología con teoría, los matices del término son muy polifacéticos e interesantes para pensar.

Comencemos por la noción de crisis. A nivel más popular comentar que alguien está en crisis, supone, casi como sinónimo, decir que está muy mal, en una situación vital muy difícil, de consecuencias insospechadas, a menudo catastróficas en un futuro inmediato. Sin embargo, **la crisis está indisolublemente unida a la vida** ya que no hay posibilidad de vida sin crisis, la que nos acompaña potencialmente durante toda nuestra existencia, teniendo sus picos más álgidos, en múltiples momentos del **ciclo vital humano, desde el mismo nacimiento hasta la senectud y la muerte**. Así se suelen describir grandes crisis de dicho ciclo vital humano, por todos conocidas y reconocidas, empezando por el llamado "trauma de nacimiento", siguiendo con la lactancia, la dentición, el destete, la locomoción, la primera edad de la rebeldía (el primer "No"), la entrada a la vida escolar, la socialización, (con la separación del ámbito familiar y de la relación más "simbiótica" con la madre), las diferentes crisis escolares, las de la pubertad/adolescencia, la de la elección profesional, de elección de pareja, la de la adultez, la crisis de la

* Médico Psicoanalista del Centro de Asistencia a la Víctima del Delito de Córdoba. Argentina. Profesor de Psicoanálisis en la Universidad Nacional de Córdoba.

maternidad (embarazo, parto, puerperio) y paternidad, las diferentes crisis familiares ante la asunción de las funciones parentales, la crisis de la segunda edad, menopausia/andropausia, (habiendo sido a menudo leída la situación de la mujer en esa etapa tan sólo en el registro endocrinológico y no, fundamentalmente, como profundas crisis psicológicas ante la llamada "edad crítica"), la correspondiente a la tercera edad, envejecimiento y confrontación con la muerte, sin dejar de hablar de situaciones no menos frecuentes a lo largo de la vida como crisis ante momentos de transición, viajes, internamientos, situaciones de cambio, depresiones, que muchas veces permanecen "congeladas", si no se dan las posibilidades contextuales de expresión, etcétera.

La lista parece larga y sin embargo no he hecho más que nombrar unas pocas de las tantas crisis vitales que caracterizan psicológicamente la existencia humana. Porque, como bien se sabe, el término "crisis", en su etimología proviene del latín crisis y éste del griego Krisis que significa originalmente, decisión, derivado de "**separar**", "**decidir**", "**juzgar**". Por ello el sentido de la palabra crisis tiene que ver etimológicamente con **un momento de decisión en un asunto de importancia**. Sólo mucho después fue incorporando otra acepción, más médica, como "mutación grave que sobreviene en una enfermedad para mejoría o empeoramiento". Así, en la lengua castellana, la acepción de crisis como "juicio", "decisión", etcétera, se halla presente en la edición del Diccionario de la Real Academia llamada de Autoridades, desde 1729. La acepción médica antes referida apenas se incorporó en la edición de 1783 de ese famoso Diccionario, habiendo sido utilizada ya en francés y en inglés desde principios del siglo XVII.

No deja de ser interesante pensar entonces que crisis sería cualquier momento de decisión significativa en nuestra vida. ¿Pero acaso la vida humana no está marcada justamente por permanentes decisiones que cambian drásticamente, o pueden cambiar, el curso de nuestra vida? En ese sentido no sería abusivo convertir casi en sinó-

nimo la noción de "crisis" con la de "vida humana".

Si pensamos asimismo en los múltiples derivados etimológicos de la palabra "crisis" veremos nuevos niveles significativos para nuestras reflexiones. Uno de ellos es el de crítico (tomado del latín *criticus*, el que juzga) y sus derivaciones crítica, criticismo, etcétera. Otros no menos importantes son, por ejemplo, los de criterio, elección (etimológicamente "separar escogiendo").

En función, pues, de estos derivados etimológicos se podría decir que una de las situaciones ejemplares de la palabra crisis, casi paradigmática, podría verse durante el proceso de elección de carrera de un joven. Se trata de un momento habitualmente tan traumático como difícil, en donde se debe aplicar un juicio, una crítica, hacer una "elección", vale decir, "escoger separando", o "separar escogiendo", abandonando para siempre la posibilidad futura de lo "no escogido", y este punto de renuncia narcisística es justamente lo que hace tan ardua toda elección vocacional y de algún modo toda crisis, entendida como momento de decisión. En un sentido psicoanalítico más específico sería: "no-todo".

Otra de las tantas acepciones de la palabra "crisis", que nos interesa especialmente no descuidar para nuestra temática presente, es la concerniente a las llamadas "crisis sociales", que en la literatura sociológica se ha relacionado, muy frecuentemente, con el fenómeno de desintegración del sistema de valores, y por ello con el concepto de anomia (de Durkheim). Las crisis, desde muchas perspectivas sociológicas y psicosociológicas, suelen ser entendidas como situaciones graves de la vida social, en donde el curso de los acontecimientos ha llegado a un punto donde el cambio es inminente. En la medida que ese cambio, leído desde un supuesto "bienestar humano", puede llegar a ser favorable o desfavorable, para el individuo, el grupo o la comunidad, no se puede afirmar que las crisis sean siempre disfuncionales, por definición, dependiendo de sus resultantes y efectos. No en vano entonces, como ejemplo, E. Durkheim hablaba de "crisis afortunadas", en su clásico estudio sobre el

suicidio.

Si entramos ahora a caracterizar las crisis, para poder arribar a nuestro tema, las "intervenciones en crisis", veremos que son tan múltiples como variadas en su etiología. Porque la crisis podría entenderse entonces, de modo muy general, como la repercusión psicológica de complejas situaciones vitales, la forma en que éstas son vividas por la persona, a partir de múltiples y muy variados factores histórico-coyunturales: su inscripción económico-social, familiar, su propia historicidad, sus vicisitudes como sujeto psíquico (fundamentalmente inconscientes), etcétera.

Separemos entonces **crisis** de situaciones o **ciclos vitales**, intrínsecos a éste e inevitables en su emergencia, de crisis totalmente contingentes, provenientes del mundo externo, a menudo en forma de catástrofes, provocando situaciones traumáticas. A su vez éstas pueden subdividirse, de modo significativo, en a) situaciones catastróficas naturales (sismos, inundaciones, erupciones volcánicas, trombas y huracanes, desastres ecológicos, etcétera), y b) en situaciones catastróficas sociales (guerra, guerra civil, represión y terrorismo de Estado, pobreza extrema, judicialización de la pobreza, violencia, delincuencia organizada, migraciones, exilios, etcétera). Tendremos luego que regresar a discutir esta importante subdivisión, en sus efectos sobre las personas, los grupos y los modos de intervención.

Si bien la noción de "crisis" no constituye un concepto psicoanalítico, tiene su claro correlato dentro del cuerpo teórico del Psicoanálisis, en el concepto **paradigmático** de **conflicto**. Para el psicoanálisis freudiano no podría existir la vida, ni constituirse el psiquismo humano, sin la presencia del conflicto, tal como lo hemos visto anteriormente con relación a la noción de "crisis". Por ello este concepto resulta estructurante de todo el Psicoanálisis, siendo uno de los puntos centrales de la metapsicología freudiana, en términos del llamado "punto de vista dinámico", que supone que todos los fenómenos psíquicos son resultantes del conflicto a partir de la presencia y composición de fuerzas pulsionales – fantasmáticas - y de-

seantes, o de las confrontaciones entre instancias (intra o intersistémicas), dentro del aparato psíquico y en sus vinculaciones con el mundo exterior (la realidad es una instancia del Aparato Psíquico, una construcción), debiéndose siempre articular complejamente al punto de vista dinámico los puntos de vista tópico y económico.

Entonces **todo lo antedicho sobre la crisis puede perfectamente aplicarse al concepto de conflicto, ya que el psiquismo debe siempre resolver situaciones antagónicas.** No existe crisis que no presuponga la presencia del conflicto, ni conflicto que no se dé en una crisis. El supuesto equilibrio psíquico, o la tan discutible "**normalidad**", no serían entonces la ausencia de conflictos (o de crisis) **sino los intentos de encontrarles soluciones más o menos adecuadas, sin pagar los míticos costos de la locura, la ceguera o la muerte.** Tal vez la única diferencia que podríamos marcar entre "crisis" y "conflicto" tendría que ver con el registro de lo "**agudo**" y lo "**crónico**". Cuando pensamos en la noción de "crisis" siempre está en juego la idea de un conflicto agudo, de un **momento álgido de resolución**, de toma de decisión. Existen sin embargo conflictos crónicos, para los que podría llegar a aplicárseles la idea de una crisis crónica, pero para nuestro tema constituiría un forzamiento ya que cuando pensamos en intervenciones en crisis, siempre está en juego la idea de urgencia, de un fenómeno agudo, de un conflicto que se ha incrementado en su intensidad hasta tornarse urgente su resolución, o por lo menos el poder abordarlo y encaminarlo de alguna forma, ya que la vida cotidiana del sujeto se ha vuelto insostenible. La "urgencia" es también una "emergencia": algo emerge.

Regresando a nuestras delimitaciones semánticas en torno a la noción de "crisis" y especialmente con relación a la especificidad de nuestro tema, la intervención psicoanalítica en crisis, nos tendremos que preguntar, a lo largo de estas reflexiones, si la misma puede ser generalizable de igual manera a todas las situaciones, o si hubiese que diferenciar con mucho mayor fineza las modalidades específicas requeridas en cada uno de estos niveles.

Las catástrofes naturales y sociales

Basta recordar, lo que resulta evidente y que hemos tenido ocasión de confirmar y vivir de modo tan grato y esperanzador en el sismo de 1985: la solidaridad humana y la respuesta espontánea de la sociedad civil ante la tragedia colectiva. Cito a Freud, al maestro vienés en *El Malestar en la Cultura*: "Una de las pocas impresiones gozosas y reconfortantes que se pueden tener de la humanidad es la que ofrece cuando, frente a una catástrofe desatada por los elementos, olvida su rutina cultural, todas sus dificultades y enemistades internas, y se acuerda de la gran tarea común: conservarse contra el poder desigual de la naturaleza". Nos estamos refiriendo al terremoto en México.

Muchas formas de catástrofes sociales, en cambio, no suelen unir a la población, a la sociedad civil, sino contrariamente desunirla, fragmentarla, polarizarla o enemistarla entre sí, en función de fenómenos muy complejos, y a menudo buscados intencionalmente por los centros del poder político y económico. Todos hemos podido apreciar, por ejemplo, el temor del poder gobernante ante la emergencia organizada de la sociedad civil durante el sismo y sus intentos de "recuperar" el proceso a partir de niveles institucionales 'controlables'. Frente al surgimiento de nuevos liderazgos. Otros ejemplos posibles, entre tantos, pueden ser: la amenaza política, el miedo y/o el terror (típicos en situaciones de dictadura militar, como las vividas en América Latina durante la década de los setenta), los antagonismos político/ideológicos, el narcisismo de las pequeñas diferencias (Freud, *Ibíd.*), acentuando las rivalidades y luchas étnicas, etcétera.

Si entramos ahora a pensar qué significa la noción de **intervención**, veremos que se halla asociada etimológicamente a **venir entre** (del latín, *interventio*), siendo muy equívoca en sus diferentes acepciones y connotaciones. Desde las más "positivas" (a nivel ético-valorativo) como sería la idea de ayuda, cooperación, apoyo, de interceder, mediar o interponerse en situaciones conflictivas, etcétera;

pasando por la idea de la intervención como forma de control (interventor, auditor, etc.), hasta llegar al extremo de las acepciones más "negativas", intervencionismo, vinculadas a diversas formas de autoritarismo, intromisión, injerencia, coerción y/o represión gubernamental, estatal o aun internacional (por ejemplo, en las acepciones de "intervenir" los teléfonos o la correspondencia, o intervenir una nación poderosa en la política interna de otra, en el ámbito militar y/o económico, y/o cultural, etcétera).

El Profesor Emilio Viano, planteó, en una reciente conferencia, el conflicto entre: Derechos Humanos por un lado y seguridad por el otro, como una de las problemáticas centrales en Norteamérica, en este momento. El círculo vicioso: terrorismo – control es como el de la violencia que produce más violencia.

Tal vez la metáfora más propicia para entender el concepto de "intervención" en el uso que nos interesa en este contexto, para el campo psicológico y sociológico, sea el de intervención como operación quirúrgica. Dicha metáfora médica cobra toda su validez, porque se trata de operar sobre un campo de la realidad previamente explorado, analizado, con la intención de incidir en él, de provocar ciertas modificaciones, no necesariamente previstas en sus efectos o sus alcances. Además, ninguna intervención/operación resulta totalmente indolora o inocua, ni deja de ser vivida como traumatizante, hecho que no debemos olvidar en ninguna de nuestras intervenciones en crisis.

ALGUNOS ANTECEDENTES.

No es posible fechar con exactitud la utilización de la noción de intervención en la acepción antes mencionada. Dos figuras fundantes del movimiento socioanalítico, G. Lapassade y R. Lourau, en un viejo texto de 1971, la atribuían a la invención de los psicólogos, desde Freud con sus intervenciones psicoanalíticas, hasta Binet, con la invención de los tests de inteligencia, interviniendo en los procesos de formación. Según ellos, habría sido luego tomada por los psi-

cosociólogos y de ahí, podríamos acotar, por los pedagogos institucionales y los socioanalistas. Agregaban que la primera intervención psicosociológica fue realizada por K. Lewin en 1942, consistente en su famosa investigación sobre las costumbres alimenticias en la población de una ciudad de Estados Unidos (11). Desde luego, ni Freud, Binet, o Lewin, pese a sus diferentes formas de "intervenciones" en la realidad, utilizaron ese término, mucho más actual. Según J. Ardoino, otro famoso socioanalista, el empleo específico del término se debe a J. Favez Boutonier y M.Monod, quienes lo usaron en psicología clínica, desde 1963.

Lo cierto que la noción de intervención se volvió recurrente en Francia a partir de la década de los setenta, especialmente en filas socioanalíticas (como los autores antes citados, Lapassade, Lourau, Ardoino, entre otros), o sociopsicoanalíticas (como G.Mendel), refiriéndose todos ellos, fundamentalmente, a las formas de intervención institucional. No obstante su utilización psicosociológica o estrictamente psicológica siguió dándose por parte de autores muy diversos. Así M.Pagès, reconocido psicólogo y psicosociólogo, ya en un texto de 1970, analizaba las intervenciones distinguiendo en ellas tres fases: una toma de conciencia, una fase de diagnóstico y por último una fase de acción.

Ardoino, por su parte, años después, desarrolló con mucho más detenimiento las metodologías y los procedimientos de la intervención socioanalítica, entendida por el autor fundamentalmente como investigación-acción. Recordemos muy sucintamente algunos de los elementos propuestos, porque nos serán de utilidad para entender los alcances de toda intervención psicoanalítica en crisis.

Los aspectos esenciales, para ese autor, serían los siguientes: a) La demanda de un cliente identificado (en nuestro caso, paciente o damnificado), se constituirá en acto fundador de una intervención, debiendo distinguirse claramente los conceptos de demanda y de encargo (es decir, quién demanda y quién encarga) b) Debe estipularse un contrato metodológico, vale decir, un conjunto de reglas

prácticas que regirán las relaciones entre los intervinientes y los clientes c) Debe quedar muy clara la formas de indemnización de los gastos de los intervinientes. Como se sabe los socioanalistas prestan una atención muy especial a la relación con el dinero, uno de los analizadores esenciales que utilizan para su comprensión de la realidad institucional en las intervenciones que realizan (es decir, quién paga la contratación de los intervinientes) d) Ardoino propone también la redacción de un contrato jurídico entre las partes, el que será cuestionado periódicamente, aspecto que nos interesa menos para nuestros propósitos actuales.

"¿Qué entender por "intervención en crisis?"

Es fácil observar que los investigadores franceses suelen estar bastante menos conectados con la literatura anglosajona, especialmente la estadounidense. Lo mismo ocurre a la inversa. Por ello, en su intento de pensar retrospectivamente la utilización de la noción de intervención, Ardoino no toma en cuenta otro uso de la misma, el término **intervención en crisis, que parece surgir precisamente, en filas psiquiátricas, en U.S.A.**

De este modo, quien se tome el trabajo de revisar la extensísima bibliografía mencionada por K. A. Slaikeu en su libro *Intervención en crisis*, de 1984, comprobará que se escribieron en ese país centenares de libros y artículos sobre el tema durante las décadas de los setenta y ochenta (y seguramente también en la presente década), aunque desde 1965 la Family Service Association of America había publicado una de las primeras compilaciones sobre el tema, editada por H.J.Parad, titulada "Crisis Intervention: Selected readings". Como es sabido, también, desde principios de la década de los sesenta, un famoso psiquiatra, G.Kaplan, se había centrado en las nociones de crisis y de intervención en crisis, efectuando diversas publicaciones sobre el tema hasta editar su libro más significativo en 1964: "Principles of preventive psychiatry".

Por algún extraño motivo, sin embargo, Slaikeu no cita en sus

antecedentes históricos sobre las intervenciones en crisis a uno de los importantes pioneros estadounidenses en este universo temático. Me refiero a L.Bellak quien desde la dirección de la Trouble Shooting Clinic (parte del Psychiatric Department del City Hospital, Elmhurst, Queens, Nueva York), trabajó sistemáticamente desde 1958 y hasta 1964 en lo que denominó psicoterapia de emergencia y psicoterapia breve. Ya desde 1946, este distinguido psiquiatra (más conocido aún por ser el coautor de una de las más difundidas técnicas proyectivas, a escala internacional: el famoso C.A.T., Children's Apperception Test, creado a partir del T.A.T de H.A.Murray en 1949), tuvo ocasión, por un hecho fortuito, de tener que innovar en ese tipo de terapias, quedando interesado en pensar e instrumentar formas de intervenciones breves para enfrentar situaciones de emergencia.

Bellak decidió en 1965, y junto con L.Small, documentar y transmitir su experiencia en el campo. Publicó una obra, ya clásica, que recibió el nombre de "Emergency Psychotherapy and Brief Psychotherapy". A pesar de las décadas que han transcurrido, y no obstante que los términos "intervención" y "crisis" no son mencionados más que descriptivamente todavía, nos será de utilidad recordar esta obra, e incluso citarla. La misma marca, comparativamente, diferencias radicales, a criterio de los autores, entre el Psicoanálisis y la Psicoterapia de emergencia, que merecen ser reconsideradas en los desarrollos psicoanalíticos actuales.

Igualmente interesantes resultan todavía las consideraciones sobre el mismo tema propuestas por L.R.Wolberg, en otra conocida obra pionera, publicada en el mismo año que la de Bellak/Small. Me refiero a su "Short-Term Psychotherapy" (Psicoterapia Breve).

Retornemos ahora a la noción misma de intervención en crisis para terminar este recorrido etimológico, destinado a una mejor comprensión y delimitación de la temática puesta en discusión.

Uno de los desarrollos más interesantes sobre el tema es el que realiza el autor antes citado, K. A. Slaikeu, proponiendo un "mode-

lo amplio" de la intervención en crisis. Parte claramente del concepto de crisis, tomado ya como modelo para pensar las formas de intervención, sus modalidades, sus agentes, los servicios de rescate y de ayuda en crisis, los modelos técnicos empleados, los diferentes niveles de entrenamiento requeridos para cada uno de ellos, etc.

Diferencia lo que denomina 1) **intervenciones de primer orden, es decir, la primera ayuda psicológica que se puede brindar a la persona en crisis**, 2) **de las intervenciones de segundo orden, vale decir, las terapias en crisis**. No estamos muy lejos, por cierto, de los aportes de Caplan quien describía en 1964 tres grandes etapas en el desarrollo de una crisis: la fase de impacto, la de tensión y la de resolución. Las intervenciones de primer orden de Slaikeu supondrían actuar sobre las dos primeras fases de la crisis, indicadas por Caplan (impacto y tensión).

Resulta de suma importancia no descalificar lo que está específicamente relacionado con este tipo de intervenciones. Las intervenciones de primer orden cobran una amplitud mayor a la acostumbrada, ya que, en la propuesta que nos ocupa, no sólo deben estar en manos técnicas (médicos, psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas, etcétera) sino también de todos los que el autor denomina "asistentes en la línea de frente", comprendiendo a padres, policías, clero, abogados, maestros, trabajadores sociales, enfermeras, etcétera. Éstos, trabajando en el lugar del siniestro, vale decir en ambientes comunitarios, tendrían como objetivo primario dar apoyo inmediato, reducir la mortalidad, servir de vínculos a los recursos de ayuda, etcétera.

Un Enfoque precursor desde el Psicoanálisis en Argentina.

Ha sido H.Fiorini quien, ya hace más de dos décadas, sintetizó claramente las diferentes formas de intervenciones verbales del terapeuta en las modalidades de psicoterapias focalizadas, de duración limitada, todo lo que es perfectamente aplicable a las intervenciones en crisis. Actualmente preferimos referirnos a ellas como de **objetivos limitados**, sin considerar prioritariamente el tiempo. Recordé-

moslas sin proponernos desarrollarlas en extensión.

1) Escuchar y Preguntar: plantea una actitud participativa, activa, 2) proporcionar información, 3) confirmar o rectificar, 4) clarificar, 5) recapitular, 6) señalar, 7) interpretar, 8) sugerir, 9) indicar, 10) encuadrar, 11) meta-intervenir, 12) otras formas de intervención.

Se plantea así lo que J. Puget denominaba acertadamente los "mundos superpuestos" por los que psicoterapeutas y pacientes se hallan inmersos en el mismo contexto social y están expuestos a los mismos miedos y a las mismas dificultades para percibir y entender los acontecimientos. Se genera así, muy a menudo, la imposibilidad de ejercer la función terapéutica, estando suprimida la capacidad de pensar y analizar los fenómenos, todo lo que ha sido magníficamente estudiado desde el psicoanálisis por R. Kaës.

Lo anterior implica llevar a cabo una articulación entre las primera y segunda tópicas freudianas, puesto que en este momento trabajamos fundamentalmente a nivel preconiente (temporalidad, especialidad y tercero excluido), buscando una recomposición psíquica que posibilite pasar a otra etapa diferente.

Resultaría imprescindible seguir el Freud de la secuencia de la carta 52, el Proyecto de una psicología científica para neurólogos, el Capítulo VII de la Interpretación de los sueños y Más allá del principio de placer. El no hacer esta articulación implica un notable empobrecimiento del pensamiento freudiano. Se trata, en última instancia de sus concepciones sobre el "traumatismo psíquico".

Retomando las ideas de J. Puget, son precisamente las llamadas catástrofes sociales provocadas por la violencia de Estado, los paradigmas más claros de estas situaciones de mundos superpuestos. Se pierden en ellas los parámetros que permiten la vida, como el necesario contrato narcisístico que proponía P. Aulagnier. Entendía por tal una noción esencial por la que se puede dar cuenta de la transmisión de la cultura en el conjunto social: todo sujeto viene al mundo social y a la sucesión de generaciones siendo portador de la

misión de tener que asegurar la continuidad generacional y del conjunto social. Y puede cumplir su misión siempre y cuando tenga un lugar en ese conjunto social, un reconocimiento narcisístico de su entorno, de su propio grupo social, que lo inviste como elemento nuevo, capaz de asegurar dicha continuidad.

En las situaciones de catástrofe social como las que mencionamos, y en forma premeditada y alevosa, ese contrato narcisístico es roto, no pudiendo ya reconocerse las reglas que gobiernan la interdependencia entre lo individual, lo grupal y lo social. Por ello, nos dicen Puget y Kaës, en las situaciones de amenaza social y de miedo, hábilmente fomentados desde el Estado totalitario, dicho contexto social se torna tan incoherente como incomprensible, perdiéndose los referentes organizadores del psiquismo.

Una Aproximación desde la Teoría de la Comunicación hacia la semiótica.

G. Bateson y D. Jackson definen en la comunicación humana dos códigos de información: digital y analógico que conviven en todo lenguaje.

Digital: alude a las palabras y a los números, como representantes simbólicos de los objetos ausentes mediante una operación de sustitución arbitraria, en tanto el signo no guarda semejanza con lo representado y según una función discreta, de cortadura de la continuidad mediante unidades (las palabras, los dígitos).

Analógica: refiere a los signos que representan por similitud o semejanza con lo representado, de valor autoexplicativo según una función continua (fotografía, gestos, tono, expresión facial, postura). Excluye el no, el “y”, el “o”, por lo que no es clasificable en tipos lógicos.

G. Bateson subraya el valor de la comunicación que denomina ostensiva y muy en particular la modalidad de “la parte por el todo” que considera fundamental en los fenómenos de aprendizaje y en los malentendidos.

Watzlavick, Beavin y Jackson equiparan *digital a verbal y analógico a no verbal*.

E. Veron con quien concordamos, disiente de la igualdad analógico = no verbal. Este autor se ocupa de los niveles sintácticos, semánticos y pragmáticos de la semiótica y ordena las reglas de decodificación según cuatro ejes: sustitución, continuidad, arbitrariedad y semejanza. Agrega a los códigos antedichos los signos metafórico y metonímico. Define el signo metafórico como el signo que sustituye en todo, algo de lo que no fue parte y al metonímico como el signo que es o fue parte experimentalmente del todo al que refiere. La semiótica se presentifica así como lo que traspone lo neuromuscular en **gesto**, en posible significación, en algo posible de poner en palabras. Aún a riesgo de equivocarnos.

Quiero proponer algunos mecanismos que considero con valor de indicación en cuanto al tipo de violencia. Obviamente, no dan cuenta de la extensión ni de la complejidad de las variantes discursivas y sus soportes. Pretendo apoyada en lo fenoménico y por tal observable e inabarcable, un ejercicio de semiología para la clínica de los lazos sociales.

Tomo algunos aportes antes referidos de la semiótica y de la teoría de la comunicación, disciplinas que tienen especialmente en la semiología su terreno más fértil.

Agruparé los indicadores según dos ejes:

- 1) Violencia en el decir o violencia del emisor y,
- 2) Violencia en la recepción o violencia del receptor

Ambos modos de violencia se presentan más o menos imbricados, el perfil está en el registro de **predominancia**. El problema esencial de los que trabajamos con víctimas de violencia es el hecho de que no tiende a la homeostasis sino a una desligazón que se incrementa, con las consecuencias de “pasaje al acto” que esto implica (auto y/o heterodestructivo).

El Síndrome post-traumático (Nivel fenomenológico-descriptivo)

Se exponen a continuación los trastornos mentales o del comportamiento que están asociados a la vivencia de un acontecimiento traumático grave o catastrófico con la intención de exponer cuales son las características de tales trastornos y el diagnóstico diferencial respecto a otros que se pueden producir ante situaciones de estrés no traumáticas y traumáticas.

Entre tales trastornos caben incluir los que la CIE-10 considera dentro del grupo F43 Reacciones a estrés graves y trastornos de adaptación, en los que se encontrarían los relativos específicamente a respuestas a un acontecimiento estresante de carácter traumático, entre ellos F43.0 Reacción a estrés agudo y F43.1 Trastorno de estrés post-traumático.

Me parece importante diferenciar claramente la noción de stress de lo postraumático. El estrés, descrito por Selye, es un mecanismo, psico-neuro-hormonal, con manifestaciones diversas, de cansancio, astenia, dolores de cabeza, etc. El diagnóstico diferencial con el síndrome post-traumático se hace a partir de que las manifestaciones del estrés ceden con unos días de descanso, lo que no ocurre en el otro caso. Por esto considero un abuso la manera en que es utilizado este término.

El trastorno Postraumático está considerado como un trastorno dentro del grupo de Trastornos por Ansiedad (DSM-IV) y también es considerado como un trastorno dentro del grupo de Reacciones a estrés grave y trastornos de adaptación (CIE-10). Se caracteriza de forma general, por la existencia de un antecedente personal de exposición a un acontecimiento vital excepcionalmente traumático, agudo o mantenido, que es capaz de provocar reacciones o un cambio vital significativo que conduce a la re-experimentación del acontecimiento altamente traumático, síntomas debidos al aumento de la activación (arousal) y comportamientos de evitación a los estímulos relacionados con el trauma. Todo ello ha de provocar interferencia en los mecanismos que hacen a la autoconservación y a la

autopreservación del psiquismo, con un malestar clínicamente significativo y/o deterioro en las áreas vitales del sujeto.

Según lo anterior, y comparativamente con otros trastornos y en relación con la presencia de factores traumáticos y con la reacción de la persona implicada en ellos, es necesario que exista un factor de intensidad significativa, grave de intensidad tal que incluya la existencia de peligro para la integridad física y/o psíquica de la persona, la cual va a reaccionar psicológica y clínicamente con posterioridad a él. Desde este punto de vista lo relevante, para el trastorno del síndrome postraumático, no son las características individuales del sujeto, su idiosincrasia, su vulnerabilidad, sus mecanismos habituales de adaptación, etc., sino el acontecimiento en sí mismo, de forma tal que si dicho traumatismo (utilizo traumatismo y no "estrés", traumático, puesto que herida psíquica es más pertinente que el amplio concepto de estrés) no hubiese estado presente, el trastorno no hubiese aparecido, sin embargo este planteamiento no excluye que tales características individuales no sean consideradas.

La prevalencia del trastorno postraumático se considera que está entre el 1% y el 14% dependiendo del tipo de población estudiada y de los criterios de diagnóstico utilizados.

Es factible la presencia de un riesgo de autoagresiones y/o de suicidio en los momentos iniciales del trastorno y ha de ser evaluado adecuadamente. Esto es característico de los pasajes al acto que son auto o heterodestructivos.

El trastorno se puede presentar dentro del primer mes tras el acontecimiento traumático y se consideraría como una reacción aguda o un trastorno postraumático, pero habitualmente se inician los síntomas dentro de los tres meses siguientes al trauma aunque es factible que se presenten con una latencia de tiempo que puede abarcar meses o años. Los síntomas pueden variar en sus parámetros de latencia de inicio tras el acontecimiento traumático, intensidad, duración y frecuencia a lo largo del tiempo e incluso desaparecer en horas, días, en el primer mes tras el acontecimiento, dentro de los

tres primeros meses o permanecer años después del acontecimiento traumático.

Los elementos que determinan la probabilidad de presentar el trastorno son la intensidad, duración y proximidad del acontecimiento traumático y factores como la calidad de apoyo social, acontecimientos familiares, antecedentes familiares, experiencias infantiles, rasgos de personalidad y trastornos mentales previos, aunque es factible la presencia del trastorno sin que existan antecedentes.

CRITERIOS CLINICOS DE DIAGNÓSTICO. (D.S.M.IV) FENOMENOLÓGICO – DESCRIPTIVO.

La utilidad de este enfoque consiste en:

- 1) La importancia de intercambio entre distintas partes del mundo que permitan unificar ciertos criterios diagnósticos mínimos, desde un punto de vista estadístico con aplicación en la planificación sanitaria.
- 2) El estudio de la amplia gama de síntomas y trastornos que orientan el diagnóstico, siempre desde una perspectiva cuantitativa y por lo tanto de generalizaciones.
- 3) El enfoque biologicista con la que son elaborados, no ajenos a la promoción del uso de psicofármacos (a veces, indispensables).
- 4) La pérdida de la noción de singularidad que se contrapone a la generalización que favorece los estudios de tipo estadísticos.
- 5) Promover el conocimiento de la prevalencia e incidencia de ciertos problemas de importancia en las políticas sanitarias poblacionales.

Esta concepción supone la existencia de las siguientes condiciones:

1. Existencia de un acontecimiento traumático excepcionalmente grave.
2. Participación en dicho acontecimiento:

2.1. Exposición directa por la persona a un acontecimiento estresante y extremadamente traumático que presenta un peligro real para su vida o cualquier otra amenaza para su integridad física:

- Combates en el frente de guerra.
- Ataques personales violentos.
 - * agresión sexual.
 - * agresión física.
 - * atracos.
 - * robo de propiedades.
- Secuestro.
- Ser tomado como rehén.
- Tortura.
- Encarcelamiento como prisionero de guerra.
- Internamiento en campo de concentración.
- Desastres provocados por el hombre.
- Accidente automovilístico.
- Diagnóstico de enfermedad grave.
- Experiencias sexuales inadecuadas a la edad (niños).

2.2. El sujeto es testimonio de un acontecimiento donde se producen muertes, heridos o existe una amenaza para la vida de otras personas, pero no es una exposición con participación directa.

- Observación de accidentes graves.
- Observación de muerte no natural de otros por causas de:
 - * guerra.
 - * accidente.
 - * ataque violento.
 - * desastres.
 - * testigo inesperado de muertes.
 - * testigo de amputaciones.

- * testigo de fragmentación del cuerpo.

2.3. El individuo recibe información, o conoce a través de otros acontecimientos que implican muertes inesperadas o violentas, daño serio o peligro de muerte o heridas graves.

- Actos terroristas.
- Accidentes graves.
- Heridas de envergadura de un familiar o amigo cercano.
- Constancia de que el propio hijo tiene una enfermedad muy grave.

3. La respuesta del sujeto ante este acontecimiento es de temor, desesperanza y horrores intensos. Esta respuesta puede estar modulada por los mecanismos de adaptación del sujeto, vulnerabilidad específica, factores orgánicos, fatiga, etc.

3.1. En el caso del trastorno por estrés agudo o reacción a estrés agudo las respuestas sintomáticas del sujeto han de ser contingentes en el tiempo y de forma inmediata al trauma. Se acompañan de forma conjunta de depresión, ansiedad, ira, desesperación, aislamiento o hiperactividad siendo síntomas sin predominio en el tiempo. La duración es breve entre horas y algunos días, dependiendo de la permanencia del sujeto en la situación estresante o por la naturaleza de ésta.

3.2. En el caso del trastorno de estrés postraumático el inicio de la respuesta es tardía o diferida a un acontecimiento estresante o a una situación excepcionalmente amenazante o catastrófica.

4. Re-experimentación persistente del acontecimiento traumático.

4.1. Recuerdos recurrentes, intensos e intrusivos que incluyen imágenes, pensamientos o percepciones.

4.2. Sueños, pesadillas o sueños terroríficos recurrentes sobre la repetición el hecho.

4.3 Estado disociativo en los que se reviven aspectos del

acontecimiento y la persona se comporta como si en ese momento se encontrara en él, de forma que pueden presentar ilusiones, alucinaciones y episodios disociativos de flash-back.

4.4. La exposición a estímulos externos o internos relacionados simbólicamente o como recuerdo con el acontecimiento genera malestar psicológico intenso o respuestas psicofisiológicas.

5. Evitación persistente a estímulos asociados al acontecimiento.

5.1. Esfuerzo por evitar caer en pensamientos, sentimientos, conversaciones que provoquen el recuerdo del suceso.

5.2. Eluden actividades, lugares, situaciones o personas que provoquen el recuerdo.

5.3. Amnesia total sobre un aspecto concreto puntual del acontecimiento.

5.4. Amnesia completa o parcial del episodio.

6. Embotamiento de la capacidad de respuesta del individuo también denominada "embotamiento psíquico" y/o "amnesia emocional", ello supone una reducción del campo de la conciencia, estrechamiento de la atención, incapacidad para asimilar estímulos y desorientación.

6.1. Aparece poco después del acontecimiento traumático.

6.2. Disminución de la reactividad al mundo exterior.

6.3. Desrealización.

6.4. Despersonalización.

6.5. Acusada disminución del interés o participación en actividades anteriormente gratificantes.

6.6. Sensación de desapego, alejamiento o enajenación frente a los demás.

6.7. Acusada disminución de la capacidad para sentir emociones (intimidad, ternura, sexualidad, amor).

6.8. Sensación de futuro desolador (trabajo, matrimonio, vida normal).

6.9. Amnesia disociativa.

7. Síntomas de activación (arousal) persistente no existentes previos al trauma:

- 7.1. Dificultades para iniciar el sueño.
- 7.2. Dificultades para mantener el sueño.
- 7.3. Pesadillas recurrentes sobre el acontecimiento.
- 7.4. Hipervigilancia.
- 7.5. Respuesta exagerada de sobresalto.
- 7.6. Irritabilidad.
- 7.7. Ataques de ira.
- 7.8. Dificultades de concentración en tareas.
- 7.9. Presencia de agitación, hiperactividad.
- 7.10. Reacciones de huida o lucha.
- 7.11. Signos vegetativos de crisis de pánico (taquicardia, sudoración y rubor).

8. El inicio, la duración y curso de los síntomas determina el tipo y subtipo del trastorno, bien trastorno por estrés agudo o post-traumático, agudo, crónico o retrasado.

8.1. El Trastorno por estrés agudo supone que la duración suele ser de horas o días o menor a un mes, también se ha denominado como crisis aguda de nervios, reacción aguda de crisis, fatiga de combate, y "shock" psíquico.

8.2. El Trastorno por estrés postraumático supone siempre un inicio demorado y una respuesta tardía, a partir del mes posterior al acontecimiento traumático y raramente se inician pasados seis meses tras el trauma, pero pueden iniciarse.

8.2.1. El trastorno por estrés postraumático agudo supone una duración, de los síntomas, de al menos un mes y menor a tres meses.

8.2.2. El Trastorno por estrés postraumático crónico supone una duración de los síntomas mayor a tres meses.

8.2.3. El Trastorno por estrés postraumático retrasado o demorado supone el inicio de los síntomas a partir de los

seis meses posteriores a la ocurrencia del acontecimiento traumático.

8.3. El curso del trastorno es fluctuante, generalmente existe recuperación pero por otro lado puede permanecer en el tiempo durante años o provocar una modificación persistente de la personalidad en el paciente.

9. Presencia de malestar clínicamente significativo.

10. Deterioro en áreas vitales, tanto social, laboral, etc. e interferencia en la capacidad para llevar a cabo actividades indispensables.

11. El riesgo de presentar el trastorno, la intensidad y/o duración pueden depender de que el agente estresante sea provocado por la naturaleza, el hombre, en grupo o individualmente, de la intensidad del acontecimiento, de la proximidad física sobre el individuo, de factores orgánicos (edad del sujeto, mayor riesgo a mayor edad) o de existencia de agotamiento físico. Del mismo modo, factores de vulnerabilidad, capacidad de adaptación individual.

12. No se debe a los efectos fisiológicos de una enfermedad médica o de sustancias psicoactivas, a la exacerbación de un trastorno mental clínico o de la personalidad anterior o a una psicosis reactiva breve (en el caso del trastorno por estrés agudo).

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Como se ha mencionado anteriormente hay que tener en cuenta variados trastornos que son factibles de ocurrir ante un factor de estrés ante los que habrá de diferenciar. **Lo esencial en la diferencia con el Síndrome de Stress es que se produce una recuperación solamente con reposo**, no ocurriendo lo mismo con los trastornos postraumáticos.

Así pues ha de tenerse en cuenta la exclusión de trastornos o comportamientos como los siguientes:

1. Trastorno adaptativo, donde el factor de estrés no es extremo.
2. Respuestas de evitación previas.

3. Embotamiento emocional previo.
4. Aumento de la activación previo.
5. Otros trastornos mentales que pueden aparecer consecuentemente a un factor de estrés extremo y que pueden ser diagnosticados conjuntamente con el de estrés postraumático.
6. Trastorno obsesivo-compulsivo en el que las ideas invasivas no están relacionadas con acontecimientos traumáticos.
7. Ilusiones, alucinaciones y otras alteraciones perceptivas.
8. Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos.
9. Trastornos del estado de ánimo con síntomas psicóticos.
10. Trastornos relacionados con el uso de sustancias.
11. Trastornos psicóticos asociados a enfermedad médica.
12. Simulación.
13. Trastornos disociativos.
14. Desrealización.
15. Despersonalización.

En cuanto al Trastorno Adaptativo, es importante tener en cuenta que éste trastorno se diferencia del Trastorno Postraumático en que el factor estresante no es extremo siendo de menor gravedad, no incluye síntomas característicos como pensamientos intrusos, comportamientos de evitación, disociativos e hipervigilancia. En general se ha de considerar que el Trastorno Adaptativo presenta una respuesta desadaptativa y desproporcionada que no se debe a un estresante de naturaleza extrema sino que es variable y sin un patrón específico de respuesta, sin que existan síntomas psicóticos en respuesta a un estresante grave, no ha de haber pérdida de memoria en respuesta al estresante, no cumple con los criterios de diagnóstico para otro trastorno mental y el factor de estrés no ha de ser la muerte de un ser querido.

En cuanto al Trastorno obsesivo-compulsivo, dichas ideas obsesivas no se relacionan con un estresante intenso.

Es de destacar la importancia del diagnóstico diferencial respecto a la Simulación y el Trastorno Facticio. En ambos casos se ha de

tener en cuenta el contexto en el que se produce la evaluación de la persona.

Las características generales del Trastorno Facticio son el fingimiento y/o la producción intencionada de signos o síntomas físicos o psicológicos, con los que el sujeto busca asumir el papel de enfermo y que al tiempo no existen incentivos externos para el comportamiento, como p.ej. una ganancia económica, evitar una responsabilidad legal o mejorar el bienestar físico. En este sentido la ganancia es psicológica y no material. El fingimiento supone una sintomatología inventada, autoinflingida, exagerada o exacerbada de un síntoma o trastorno preexistente, puede ser la combinación de lo anterior.

En el caso de la Simulación predomina la producción intencionada de síntomas físicos o psicológicos desproporcionados o falsos, cuya motivación es la obtención de incentivos externos, materiales, no psicológicos. Esta simulación se ha de tener en cuenta en los contextos médico-legales; cuando hay una discrepancia acusada entre el estrés o la alteración explicados por la persona y los datos objetivos de la exploración médica o psicológica; y cuando existe una falta de colaboración durante la valoración diagnóstica e incumplimiento del régimen de tratamiento aplicado.

FACTORES DE RIESGO. LO TRAUMÁTICO ES LA RESULTANTE DE:

Acontecimiento + Vulnerabilidades personales (Historia)
Significaciones = -----
Recursos de protección + Instauración Represión-Narcisismo + Soporte Social

Es importante separar el acontecimiento de la significación. No son simultáneos, puesto que esta puede ocurrir en el momento o “a-

posteriori”, esto último con mayor frecuencia, aunque las crisis suelen ser una excepción.

Por otra parte, la situación de crisis, urgencia, emergencia, no resulta ser exactamente el Motivo de Consulta. En este caso podríamos tener en cuenta tres factores para pesar cada uno de ellos e interrelacionarlos, otorgándoles una categoría de prioridad según un criterio basado en:

- a) Presencia o no de planteo en **crisis**
- b) Nivel de **vulnerabilidad** de los actores participantes (por ejemplo: si hay niños o ancianos, etc.).
- c) Evaluación aproximativa de la situación de **riesgo**. ¿Quién está más expuesto?. ¿Coincide con el pedido de la consulta?.

Por este motivo, en la Primera Consulta efectuamos un Familiograma, tanto para considerar lo anterior, como para poder apreciar los **recursos** con los que la persona puede contar para sí.

Tratamiento

Consideraciones Generales

Con frecuencia se trata de casos difíciles de diagnosticar y de tratar eficazmente por varios motivos, así, por la propia naturaleza de la enfermedad, el enfermo trata de evitar todos los estímulos asociados al trauma, mientras que la terapia debe ayudarlo a hacerles frente, por lo que moviliza intensas resistencias al tratamiento aunque busque ayuda por algunos síntomas. El terapeuta puede también aliarse con el enfermo en no pensar ni explorar el trauma.

El tratamiento recomendado actualmente para el Síndrome post-traumático incluye tres aspectos fundamentales:

- 1) **Trabajar en el sentido de instaurar las funciones preconcientes: espacialidad, temporalidad y lógica del tercero excluido. Muchas veces con personas en estado de estupor o confusión.** Esto forma parte de las intervenciones de primer orden, como men-

cionamos anteriormente, que puede ser llevada a cabo por profesionales o legos colaboradores. Correspondería a la atención primaria durante las dos o tres primeras semanas tras la exposición al trauma,

- 2) **Tratamiento psicológico y tratamiento farmacológico** por los especialistas adecuados, sobre todo cuando tras este tiempo el paciente permanece muy angustiado, incapacitado funcionalmente, o aislado socialmente.

En los casos leves de Síndrome post - traumático se recomienda el uso de psicoterapia, y en los casos moderados o graves se considera mejor la combinación de tratamiento farmacológico y psicoterápico, con necesidad de realizar seguimiento posterior del caso.

Es esencial el tratamiento de los trastornos médicos y psiquiátricos asociados, sean del Eje I, o del Eje II como el trastorno de personalidad postraumático. En todos estos casos el tratamiento debe ajustarse a las necesidades de cada persona, con inclusión de psicoterapia individual, terapia de familia, y fármacos estabilizadores del ánimo. La psicoterapia dinámica de grupo proporciona una buena oportunidad para reconstruir y dominar el trauma, igual que para el tratamiento del Síndrome post - traumático. Las intervenciones psicodinámicas grupales aplicadas precozmente previenen o mejoran el desarrollo de estados crónicos. Específicamente, la psicoterapia dinámica considera las estrategias de evitación como formas patológicas de defensa, apoya un afrontamiento activo orientado a la identificación y resolución de problemas, y trata de lograr confrontaciones tolerables con sentimientos de recuerdos dolorosos. Las aproximaciones dinámicas, como las intervenciones cognitivo-conductuales, pueden reducir la intensidad de los síntomas característicos del Síndrome post - traumático, aunque en los casos graves es recomendable asociar tratamientos farmacológicos, es decir utilizar tratamientos integrados, como luego veremos.

Técnicamente el terapeuta ha de ser especialmente respetuoso con el paciente para que este no se sienta invadido sino cuidado, y a

la vez ha de funcionar como un "Yo auxiliar" que de forma activa le ayude a discriminar entre emociones y situaciones, entre actitudes y consecuencias, etc., así como a pensar los afectos, las creencias y las conductas de forma integrada.

Dentro de la función de cuidado o de adecuada contención terapéutica resalta la importancia de

- a) **la legitimización de la queja** como consecuencia del daño traumático,
- b) **y de las emociones destructivas derivadas de éste (rabia, terror, vergüenza, etc.).** Hay que ayudar al paciente a reconocerlas y a utilizarlas de forma de adaptación activa, como señales de alarma ante peligros internos y externos. El trabajo terapéutico con torturados y supervivientes de campos de concentración pasa por el cuestionamiento de los conceptos tradicionales de neutralidad y por no tratar de aplicar una teoría a una práctica de forma rigidificada y despersonalizada. Hay que habilitar un espacio interpersonal humano para que circule la palabra y evitar, por parte del terapeuta, la fascinación o la paralización por el horror, que impediría trabajar en la recuperación de las personas dañadas a través de la reparación de los vínculos rotos y de la quiebra de los ideales personales y colectivos.

El grupo internacional de trabajo sobre Síndrome post - traumático recomienda en el año 2000 los siguientes pasos fundamentales:

1. En los primeros días tras sufrir el trauma, educar a las víctimas sobre la respuesta normal de estrés (como vemos es muy común la confusión entre Stress y Síndrome Postraumático), y animarlas a hablar sobre su experiencia a familiares y amigos.
2. Durante las dos semanas siguientes, proporcionar a las víctimas una o dos sesiones de "counseling" para ayudarlas a hacer frente a su estrés y a crear una sensación de seguridad y evaluar la necesidad de intervenciones especializadas
3. Se considera que cuatro noches con sueño alterado es el umbral para recomendar un hipnótico no benzodiacepínico.

4. Si a las tres semanas no hay una mejoría clínica apreciable, prescribir tratamiento farmacológico para el Síndrome post - traumático o referir al paciente a un psiquiatra.

5. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina son el tratamiento de elección

6. Las benzodiacepinas suelen ser ineficaces e incluso pueden empeorar el estado clínico de los pacientes

7. Mantener el tratamiento farmacológico en la mayoría de los pacientes por doce meses o más si es necesario

8. Referir al psiquiatra a aquellos pacientes que son refractarios a los tres meses del tratamiento farmacológico inicial y a aquellos con trastornos comórbidos que complican el tratamiento.

En todos estos estudios se resaltan algunos aspectos esenciales:

1. **Establecer una sólida alianza terapéutica** y anticipar la reactivación de experiencias traumáticas, cuando sea previsible que ocurra, de forma que el análisis sea un espacio de seguridad en el que "la relación real" con el analista es también muy importante en relación directamente proporcional a las carencias reales de apoyo precoz (Couch, 1980), como marco o continente terapéutico a partir del cual pueda crecer la alianza terapéutica

2. **"Dosificar la transferencia"**, según decía con frecuencia Masud Khan, con legitimación e interpretación de sus fantasías inconscientes por las experiencias traumáticas previas, como sus intensos sentimientos de suspicacia y desconfianza, o los de rabia y vergüenza cuando el analista tampoco satisface sus necesidades, sino que interpreta sus deseos para ayudarle a hacerse cargo de ellos y a desarrollarse mentalmente

3. **"Restablecer la conexión entre las funciones psíquicas disociadas"** como formulaba Rycroft en 1962, es decir, ayudar a disminuir la disociación. Construir una narración personal continua, que integre vivencias emocionales y acontecimientos interpersonales históricos, permite reforzar la identidad del paciente aunque este trabajo suele asociarse a la intensificación de la ansiedad. En este

momento es muy importante ayudarlo a elaborarla, sin interrumpir el tratamiento ni tener complicaciones somáticas graves o conductas de riesgo, lo que se puede lograr con técnicas auxiliares como relajación, medicación, etc., administradas por otros profesionales que constituyan un equipo de trabajo con el analista.

4. **Facilitar el desarrollo de la capacidad analítica** a través de hacer "interpretaciones mutativas" como describe Strachey (1969), por el enlace de los sentimientos presentes, los objetos parentales y la figura del analista, para poder hacer discriminaciones más adecuadas de la realidad, y poder hacer verdaderamente nuevas relaciones de objeto, es decir, lograr una profunda reorganización personal. Estos parámetros procuran adaptar la cura psicoanalítica a las específicas condiciones de estos pacientes. Así por ejemplo el silencio del terapeuta es inadecuado casi siempre al intensificar la transferencia negativa

5. **Apoyar la autonomía y asertividad del paciente**, gravemente limitadas por el impacto del trauma

6. **El conflicto sobre la agresividad y la culpa** que subyace al terror y a la angustia, sea dirigido hacia sí mismo o hacia los demás, con gran probabilidad de perder el control y mantener diferentes conductas de riesgo (adicciones, promiscuidad sexual, autolesiones, etc.)

7. **La compulsión a la repetición**, que se expresa de variadas maneras, resulta de diferentes procesos que es necesario identificar e interpretar lo antes posibles: transformación de la pasividad a la actividad, desplazamiento, externalización, actuación y proyección. La repetición puede tener lugar de dos formas diferentes: el trauma puede repetirse realmente en cualquier momento, o bien de forma simbólica el paciente puede sentir así sus relaciones con los demás

8. **Transferencia y contratransferencia**. Al predominar la transferencia negativa el terapeuta suele ser vivido como incapaz de proteger al paciente, frustrante y agresivo o abandonador. La contratransferencia puede experimentarse como agente de daño (violador,

torturador, etc.), o bien como víctima por identificación con el paciente. En este sentido el terapeuta puede experimentar muchos aspectos de la experiencia de la víctima: incapacidad, vergüenza, odio, etc.

9. Relación con las instituciones sociales de justicia, sanidad, asistencia social, etc.

Desde la Teoría de la Crisis (Caplan, 1961) se hacen recomendaciones asumidas en la mayoría de las demás técnicas:

1. Iniciar el tratamiento de forma precoz ya que las formas agudas tienen mejor pronóstico que las crónicas o aplazadas.

2. El tratamiento debería ser un tratamiento lo más breve posible y mantenerse orientado a la situación traumática y a las reacciones de los enfermos a la misma, a fin de ayudarles a recuperar el nivel de funcionamiento previo al trauma.

3. El tratamiento debe individualizarse teniendo en cuenta las necesidades de cada enfermo.

4. Diseñar un tratamiento integrado, utilizando diferentes tipos de tratamiento.

5. La primera tarea del tratamiento es crear una relación de trabajo de confianza y seguridad, habitualmente denominada alianza terapéutica, basada en la confianza personal y en el respeto mutuo.

6. Reducir los síntomas aversivos por las técnicas más eficientes: Medicación y aprendizaje de recursos como relación, identificación y resolución de problemas, etc.

7. Reducir los síntomas de evitación.

8. Reducir los síntomas somáticos y mejorar la calidad de vida del enfermo.

9. Potenciar los recursos sanos del enfermo.

Apoyándose en las teorías psicoanalíticas clásicas, Horowitz (1974, 1976) propone una aproximación dinámica al tratamiento de estos enfermos que denomina "terapia psicodinámica orientada a la crisis" o "tratamiento orientado a la fase" de la enfermedad, según el modelo conceptual que ha desarrollado. Este autor destaca

que en la experiencia traumática hay un exceso de información emocional que desborda las capacidades individuales de elaboración, por lo que el organismo sufre "ataques de emoción" como re-experiencias intensas del trauma o bien se desorganiza y se bloquea y con frecuencia oscila entre estos estados de forma alternativa. Para Horowitz lo esencial es ayudar a facilitar y completar el procesamiento de la información de estos pacientes, que fluctúan entre estados de relativo descontrol y de control excesivo. Lo prioritario es proteger a los pacientes del suceso traumático y ayudarlo a estabilizarlo con reducción de la amplitud de las oscilaciones postraumáticas a nivel tolerable. Por esto es fundamental adecuar "la dosis" de experiencia emocional a la capacidad de elaboración mental que tiene cada paciente en cada momento, hasta que este logre tener control sobre la experiencia interna del trauma. Para lograrlo, Horowitz pregunta a sus pacientes detalles sobre sus vivencias traumáticas (estimulando la función percepción) y les propone hablar de sus asociaciones para reforzar su capacidad de representación, a la vez que les ayuda a buscar otras soluciones a sus intolerables problemas. Si predomina el control excesivo y el bloqueo emocional, Horowitz propone preguntar a los pacientes sobre sus emociones y sensaciones para ayudarles a reconocerlas y aprender a contar con ellas.

CONCEPTUALIZACIÓN ACTUAL DE TRAUMATISMO PSÍQUICO

Silvia Bleichmar, en sus investigaciones, formula una cuestión que quiero tomar de inicio: se trata de marcar una diferencia de **producción de subjetividad y condiciones de constitución psíquica**. Esto puede definirse en los siguientes términos: la constitución del psiquismo está dada por variables cuya permanencia trascienden ciertos modelos sociales e históricos, y que pueden ser cercadas en el campo específico conceptual de pertenencia, esto es el psicoanálisis. La producción de subjetividad, por su parte, incluye todos aquellos aspectos que hacen la construcción social del sujeto, en términos de

producción y reproducción ideológica y de articulación con las variables sociales que lo inscriben en un tiempo histórico y espacio particulares desde el punto de vista de la historia política.

En este sentido, ya desde la primera guerra mundial, se cuestionan los encuadres estereotipados y rígidos en el psicoanálisis. Incluso Ferenczi habla ya de una “actitud activa”, a partir del surgimiento de un nuevo desafío: las Neurosis de Guerra. Vemos que en esto hay mucho menos de nuevo de lo que podemos creer.

En lo que hace al Conflicto predominante, en su configuración actual, la autora plantea: la **autoconservación**, por una parte y la **autopreservación del yo que entran en conflicto**, en contradicción. Normalmente la masa ideativa del yo se ordena alrededor de dos ejes: aquella que tiene que ver con la conservación de la vida y realiza las tareas necesarias para ello (libido), y la que se determina como preservación de la identidad, como conjunto de enunciados que articulan el ser del sujeto, no sólo en su existencia material, sino en sus representaciones simbólicas, en su ideología, en sus valores. En tiempos de estabilidad ambas coinciden, y se puede preservar la existencia sin por ello dejar de ser aquel que uno aspira a ser. Pero en épocas históricas de crisis particularmente devastadoras como la que se vive hoy en nuestro país, ambos ejes entran en contradicción, y la supervivencia biológica se contraponen a la vida psíquica representacional, obligando a optar entre sobrevivir a costa de dejar de ser o seguir siendo quien es a costa de la vida biológica. Para poder mantener el estado de autoconservación el yo pone en riesgo su economía narcisística tanto con respecto a su relación con el Superyó como a la percepción que tiene de sí mismo en su capacidad de resolución práctica.

Traumatismo, entonces, que ataca y pone en riesgo al yo, simultáneamente desde el exterior y desde el interior, y que nos lleva a definir nuestra concepción de trabajo en los siguientes términos: **El efecto traumático no es el producto directo del estímulo externo sino la relación existente entre el impacto recibido, el aflujo de ex-**

citación desencadenado a partir de representaciones previamente inscriptas y la capacidad ligadora del aparato psíquico (energía + representaciones). Si el Yo se ve desbordado (recordemos que es una instancia esencialmente inconciente) por los Signos de Percepción que provienen del polo inconsciente o de las percepciones organizadas que provienen del polo de los fenómenos con cualidad de conciencia, se producen las manifestaciones que mencionamos detalladamente. Considerando siempre, como dice el Dr. Carlos Schenquermann: el epicentro del terremoto está en la cabeza de cada uno.

Podemos considerar los Tiempos del Traumatismo en la siguiente secuencia aproximativa:

Primer tiempo del traumatismo: momento de "desorganización psíquica": Desde el punto de vista teórico se trata de una ruptura de todos los mecanismos habituales de funcionamiento por el ingreso al aparato psíquico de un cúmulo de energía inelaborable que rompe las membranas paraexcitación y/o dejando al sujeto sumergido en un desconcierto obnubilado, estuporoso.

Segundo tiempo - inmediatamente posterior- de intensa angustia-señal: Es decir, de una intensa angustia que busca permanentemente encontrar índices en la realidad a los cuales fijarse. El temor por la supervivencia, por el futuro, ocupa toda la vida psíquica del sujeto, que carece por otra parte de elementos con los cuales significar lo ocurrido. Aparecen manifiestas formas de apatía y abulia, o su contrapartida, de intensa ansiedad motriz, que si bien en lo manifiesto pueden semejarse a un duelo, no tiene las características intrapsíquicas de tal; pesadillas y recuerdos recurrentes del momento traumático asaltan al sujeto y realimentan la angustia.

Tercer tiempo: aparición de sentimientos depresivo, desidentificatorios y desubjetivantes, que de no ser tratados (y como remanente de los momentos previos), se caracterizan por la posibilidad de pasaje a estados melancólicos (desidia absoluta, apatía, culpabilidad y fractura de los mecanismos operatorios útiles) o su contra-cara,

búsqueda de resolución maníaca de la depresión: fugas alcohólicas, adicción a drogas, promiscuidad sexual o actos de agresividad y violencia, auto o hétero.

Recapitulemos: subjetividad, tópica psíquica y procesos sociales se encuentran en íntima relación. En los límites, en los bordes de un campo de conocimiento, todas las disciplinas proponen sus propios interrogantes y sus propias respuestas

La relación del psicoanálisis con la producción de ideas en otros campos científicos, al romper herméticas compartimentaciones, podría crear ricas zonas de intersección y abrir un camino fecundo en la intelección de los fenómenos de frontera.

Las guerras, los genocidios, la desaparición de personas, las hambrunas, las epidemias, son desafíos que se incrementarán en este siglo.

Por otro lado la caída de valores incrementará el número de abusos a niños, violaciones, violencia familiar, etc.

BIBLIOGRAFÍA:

- Ardoino, Jacques. "La intervención: ¿imaginario de cambio o cambio de lo imaginario? La intervención institucional. 1980. Folios Ediciones. México.
- Bellak, Leopold y Small, Leonard. Psicoterapia breve y de emergencia. 1965. Pax-México.
- Campuzano, M. Carillo, J.A. Portillo, I. Libro Colectivo. Psicología para casos de desastre. Pax-México 1987.
- Deleuze, Gilles. ¿Qué es un dispositivo?, en libro colectivo: Michel Foucault, filósofo. Gedisa. Barcelona. 1990.
- Durkheim, E. El suicidio. Shapire. Buenos Aires. 1965.
- Fiorini, Héctor. Teoría y Técnica de Psicoterapias. Nueva Visión. Buenos Aires. 1974.
- Käes, René y Puget, Janine. Violence d'Etat et Psychanalyse. Dunod. Paris. 1989.

- Sleikieu, Karl A (y colaboradores) Intervención en crisis. El manual moderno. México. 1988.
- Diccionario Etimológico de la Lengua Castellana. Joan Corominas. Madrid. 1973. Editorial Gredos.

Intervención en Crisis y Psicoanálisis. Jose Perres.Revista Acheronta. Psiconet.com/acheronta/acheronta3.htm – freud.

D.S.M.IV. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. 2003. Editorial Masson.

Freud, Sigmund:

- Carta 52 (112)
- Proyecto de una psicología científica para neurólogos.
- Capítulo VII. De la Interpretación de los sueños.
- Más allá del principio de placer.

Amorrortu Editores. Obras Completas.

Fundamentos metapsicológicos de la práctica psicoanalítica en la iniciación del tratamiento. Dr. Carlos Schenquermann.

Comentarios Psicoanalíticos. Serie 2.

Bleichmar, Silvia:

-Clases del postgrado Traumatismo y Simbolización. Años 2002 – 2001.

-Clases del postgrado La psicopatología psicoanalítica en la actualidad. Años 2002 – 2003.

-Clases del postgrado Sexualidad Infantil. Años 2003 – 2004.

Dictados en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba.

U.N.E.S.C.O. Diccionario UNESCO de Ciencias Sociales. 4 Tomos. Planeta Agostini. Barcelona 1987. (Bajo la dirección de S. Del Campo).

LA VIOLENCIA EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

*Lic. Olga Puente de Camaño **

La violencia en el ámbito escolar es un fenómeno típico de nuestra época, por la frecuencia y la dimensión social que ha alcanzado, que nos debe preocupar su prevención. Para ello es necesario conocer y comprender tanto sus diversas manifestaciones, como las dinámicas subyacentes a su emergencia, ya que solo a partir del conocimiento de estas realidades podemos intentar su prevención. El valor de la capacitación radica en que nos aporta los elementos necesarios para modificar la realidad, en este caso particular se trata de intercambiar nuestras experiencias sobre el tema, con el objeto de generar acciones y programas, que se orienten a disminuir o evitar la emergencia de comportamientos violentos en el ámbito escolar.

Para comprender la especificidad de esta modalidad de violencia que deviene fundamentalmente del ámbito en el que se desarrolla, es importante reconocer y de allí lo paradójico, que las instituciones educativas son instituciones que tienen por función esencial la de intervenir de manera primaria en la socialización, en la formación y desarrollo de las personas, promoviendo a través del aprendizaje el desarrollo de las capacidades no solo intelectuales, sino fundamentalmente de las aptitudes y las competencias sociales necesarias para la vida de relación.

Por cierto que el problema de la violencia escolar, es parte de una realidad social más amplia, el que nos circunscribamos a las instituciones escolares no significa que la descontextualicemos de aquella. Nada de lo que está sucediendo en las instituciones escolares es ajeno a lo que viene ocurriendo en otras instituciones. Pero

* Psicóloga Clínica. Profesora de la Universidad Nacional de Córdoba. Directora de Técnica Penitenciaria y Criminológica del Servicio Penitenciario de Córdoba. Especialista en temas penitenciarios y criminológicos.

las precisiones se hacen necesarias ya que al referirnos a la violencia en general hacemos alusión a un sin número de comportamientos, **pero tan diferentes entre sí**, por lo menos en su apariencia, que van desde las guerras, los conflictos étnicos, la segregación racial, actividades delictivas, maltrato infantil, abuso de poder, ofensas sexuales, privación de libertades o derechos básicos, conductas autodestructivas, suicidios, entre otros, si bien todas ellas tienen de común, la de ser hechos del hombre que se desarrollan en el *seno de la vida social*.

A pesar de lo cual observamos con cierta preocupación, la tendencia a tratarlos como fenómenos naturales que se comportan como estos, el sol siempre asoma por el Este y se pone por el Oeste. Solo en la medida que lo entendamos como un hecho humano y cultural, no como un fenómeno natural, *es factible de prevenirse y o evitarse*.

De este *problema concreto y creciente*, nos preocupa su naturaleza, su desarrollo, y sobre todo sus consecuencias, ya que cada día son más habituales y significativos los episodios de violencia en las escuelas, convirtiéndose no sólo en verdaderos obstáculos de la tarea educativa sino que además se presentan como verdaderas situaciones de riesgo físico o emocional para las personas, ya sean alumnos, o docentes de la institución.

Por ende nos involucra a todos, dado que la violencia en general como una modalidad de interacción que podríamos anticipar negativa, revela la incapacidad de una sociedad para organizarse y regular las interacciones cotidianas entre sus miembros. La condición de violento denota que algo *está fuera de su natural estado o situación*. Refleja una *desestructuración de comportamientos establecidos, una reducción de los mecanismos de integración y una desarticulación social*.

Es importante además *diferenciarla de otros tipos de conductas* con los que suele confundirse sobre todo en el ámbito escolar como son los problemas relacionados con *la indisciplina* o *los conflictos*, ya que se trata de hechos de naturaleza distinta y por sobre todo de consecuencias diferentes, observamos que **la violencia implica siempre algún tipo de maltrato, con intenciones coercitivas.**

La disciplina es un medio útil para el logro de determinados objetivos, pero muchas veces se convierte en un fin en si mismo, promoviendo en lugar de una aceptación positiva, un rechazo y una rebelión. Pero su fin esencial es el de ordenar para la consecución de un logro, *los problemas de indisciplina expresan por ende una intencionalidad diferente a las conductas violentas, que puede enunciarse como una falta de aceptación del orden establecido por la norma*, que puede resultar como consecuencia de una falta de comprensión de la misma, de no estar lo suficientemente internalizada, o de la no adhesión por el carácter arbitrario de la misma.

En general se parte del supuesto de que todos conocemos las normas y la importancia de cumplirlas, lo que no siempre sucede de esta manera.

El conflicto por otra parte es inherente a la vida social, a los vínculos interpersonales, grupales y de las organizaciones; nuestros intereses y necesidades, pueden hallarse en contraposición con los intereses y necesidades de otros, lo que expresa una situación de conflicto normal en todas las instancias de la vida social. Pero la resolución de las situaciones conflictivas puede ser más o menos eficaz, más o menos duradera, puede evolucionar hacia una solución favorable o por el contrario en un agravamiento del conflicto con la consiguiente manifestación de violencia. Frente a hechos ya consumados de violencia, se trata en todo caso de no incrementar el círculo de repetición de la misma, ayudando a elaborar el malestar que esta genera, por medio de espacios mediatizados por la palabra. El diálogo y la reflexión deben sustituir a las respuestas inmediatas, cuando estamos ante una situación de esta naturaleza.

La escuela está habilitada desde su función socializadora para recuperar los espacios de comunicación a través de la palabra, con el objeto de promover la comprensión de los hechos que de otra manera producen mayores tensiones emocionales.

La violencia implica siempre la utilización de la fuerza física o de la coacción psíquica o moral por parte de un individuo o grupo en contra de sí mismo, de objetos o de persona o grupo de personas.

Las conductas violentas producen daño y sufrimiento, característica esencial de esta conducta y lo hacen, no sólo en quien la padece de manera directa, sino que alcanza al conjunto de los miembros de la institución, que recibe de modo indirecto el impacto de esta modalidad vincular. En todos los casos **posee una cualidad destructiva** cuya dimensión mayor o menor dependerá entre otros factores de:

*El **grado de vulnerabilidad** de aquellos a los que va dirigida, por ser el ámbito de la escuela se trata generalmente niños, que por su edad resultan más vulnerables.

*En **segundo lugar** de la dirección de la misma, si incidió de manera directa o indirecta.

*De la **naturaleza del daño** (tipo de daño, físico, emocional, moral).

*De la **intensidad y frecuencia** del mismo.

*Del **lugar y hora** en que se produce.

*De la **cantidad de personas** que intervienen.

*De la **calidad del vínculo** implicado.

***Y fundamentalmente** de acuerdo a la **respuesta posterior** a los hechos de parte del entorno, de la escuela y de la familia en relación a la o las víctimas como también frente al agresor.

La violencia es una conducta que *irrumpe en la autonomía del otro*, inmovilizándolo y sometiénolo a merced de su yo, donde no hay reconocimiento del propio límite ni del ajeno.

No solo paraliza a quien la sufre de manera directa, sino también suele producir dicho efecto en el resto de los sujetos de la comunidad educativa, que se sienten sin los recursos para detenerla.

No siempre es previsible su surgimiento, ni tampoco perceptible qué la desencadena, a veces es un gesto, una palabra, una actitud.

Pero por incomprensible que nos parezca, todo acto violento como expresión sintomática, *entraña un mensaje*, un sentido, aunque impacte su irracionalidad y la ausencia manifiesta de una intencionalidad.

La violencia puede manifestarse en el campo de *las relaciones vinculares*, ejerciendo daño sobre otro u otros, como también a *nivel individual*, ejerciéndolo sobre la propia persona, a través de autoagresiones.

Puede asimismo desplazarse de uno a otro miembro, de lo vincular a lo individual, de lo familiar a lo social.

Las causas que generan el o los comportamientos violentos son *complejas* y no admiten análisis simples o unilaterales, y trascienden generalmente a la institución escolar, aunque en ellas se manifiesten por ser la escuela un ámbito de múltiples interacciones sociales.

Para analizarla es necesario reconocer su naturaleza compleja, como todo hecho social, es decir que su comprensión requiere de un enfoque interdisciplinario, que contemple por lo menos una dimensión estructural o macro, una dimensión institucional específica, y una dimensión de orden individual.

En la dimensión estructural son múltiples las variables a considerar y exceden las pretensiones del presente trabajo, nos interesa destacar dentro de ellos, algunas actitudes sociales frente a la violencia y que favorecen su desarrollo. En primer lugar observamos una actitud ambivalente del medio social en relación a la violencia en el hombre, aceptada y justificada en algunos casos, rechazada y castigada en otros.

La actual crisis de los valores que se transmiten entre los miembros de una misma generación, como a través de las generaciones, y que están en la base de las actitudes sociales que desarrollamos, las escasas oportunidades que tienen los niños de internalizar valores como el respeto, la solidaridad, la aceptación de las diferencias, la justicia y tantos otros más. Un observador atento, sabe que los niños muestran a través de distintas conductas, frecuentemente decimos “llamados de atención” de modo bastante claro, aquellas áreas en la que necesitan recibir mayor ayuda.

A **nivel institucional** es conveniente analizar aspectos relacionados a *la organización y funcionamiento de la institución* escolar, ésta puede resultar contenedora o por el contrario propiciante de situaciones individuales y o grupales de tipo violento. Una institución puede resultar más o menos vulnerable en relación a la emergencia de dichos comportamientos y este es un punto que debe ser diagnosticado. Qué grado de vulnerabilidad ofrece una institución para la emergencia de tales episodios y porqué.

La Modalidad de las interacciones no solo de los niños entre si sino de estos con los adultos (docentes, directivos, auxiliares), de los adultos entre ellos y con los padres de la comunidad.

El niño aprende de y en el espacio de las interacciones y estos aprendizajes vivenciales tienen gran fuerza.

La existencia o no de metas compartidas de quienes participan en la actividad y desde donde las acciones comienzan a tener senti-

do, por ej. desde los docentes, desde los padres, qué queremos que nuestros niños aprendan...

Las *formas de abordar los problemas* y los métodos para alcanzar las metas.

La *regularidad de los criterios*, acciones, espacios, tiempos, personas, que lleva a que los niños puedan anticipar, lo que trae aparejado mayor seguridad, confianza y posibilidades de participar activamente.

El clima *afectivo-emocional* y la presencia de mecanismos estabilizadores y reguladores de las ansiedades que se generan y se depositan en las relaciones vinculares, función del adulto, el grado de contención o por el contrario los mecanismos de expulsión. En la medida que en mayor capacidad de contención tenga en la institución sus miembros tendrán mayores posibilidades de exteriorizar temores, dudas, rechazos, deseos, lo que por cierto afianza y tranquiliza.

La *relación de la escuela con los padres* debe ser muy positiva, tenemos que señalar el problema pero evitar las confrontaciones y las imputaciones, valorar siempre que las respuestas de la escuela deben ser educativas. Cooperar con los padres y favorecer desde el inicio la constitución de una transferencia positiva de los padres al docente la que se desplaza naturalmente al niño. Las intervenciones con los padres deben darse dentro del espacio adecuado, con el tiempo necesario y en un clima de mucho respeto.

La *característica de las reglas o normas* que regulan las relaciones, la excesiva rigidez, el autoritarismo pueden en si mismos favorecer situaciones de victimización, la permisividad, la anomia, generar confusión, inseguridad.

La *aptitud del docente y de la institución en su conjunto para la resolución no violenta de situaciones conflictivas*. Esto se asienta en el interés preventivo y educativo y en la disponibilidad de recursos técnicos y pedagógicos para lograrlo.

En síntesis, las **acciones preventivas** deben desarrollarse a nivel **institucional**, reflexionando y revisando

- el nivel de organización de la escuela,
- el grado de integración y cooperación entre sus miembros,
- la coherencia o la arbitrariedad de las normas,
- la comunicación con la comunidad.

A nivel individual las causas intrapsíquicas subyacentes a las conductas violentas se vinculan necesariamente con las situaciones sociales en la que los sujetos están inmersos, por ello resulta necesario analizar el contexto en el que se producen, cada escuela con su particular organización y modo de funcionamiento.

Desde lo **individual** importa considerar la etapa evolutiva del niño, no es lo mismo una conducta de morder o hurtar, en un niño de nivel inicial (5 o 6 años) que en un niño de 10 11 años; significa conductas diferentes.

Además es necesario tener en cuenta cuáles son los recursos y las limitaciones en relación a la edad para no exigirle al niño más de lo que por su edad puede dar, ya que si la presión es alta es esperable que se generen sentimientos de angustia y esto puede desencadenar reacciones violentas. De la misma manera la subestimación, el tratarlo al niño como un niño de menos edad que la que tiene, promueve la persistencia de conductas más inmaduras en relación a su edad.

Las situaciones de cambio, las crisis vitales, pueden manifestarse sintomáticamente a través de manifestaciones de violencia.

Estos parámetros en relación a lo esperable por la edad, el sexo, el nivel cultural, son útiles pero no son suficientes, además debemos considerar la situación particular de cada niño y de este con su entorno familiar. Su historia individual, y la configuración familiar.

La actitud de la escuela debe ser preventiva, acordamos que *prevenir es actuar antes de, es también el conjunto de acciones que tienden a evitar o a disminuir la aparición de algo.*

Requiere preguntarse

Que se trata de prevenir? Para lo cual se necesita de un diagnóstico de la realidad de cada institución para poder abordar los problemas concretos y reales que la afectan.

Como prevenir? Alude a las estrategias concretas que se pueden implementar teniendo en cuenta lo que la escuela puede hacer, sus posibilidades y limitaciones y desde su función educativa y preventiva.

Cuándo? Es decir que se deben establecer los tiempos y la duración relativa de las actividades preventivas.

Quién o quienes? Implica distribuir las responsabilidades entre quienes asumen el compromiso de los proyectos de prevención. Es necesario tener en cuenta que las acciones aisladas, individuales, generan un esfuerzo desmedido en relación a los resultados y que toda la institución debe estar involucrada en los proyectos de prevención.

Las acciones preventivas son posibles en la medida que exista una actitud de compromiso sostenido, ya que se trata de un *proceso* que se desarrolla en un tiempo, y que requiere de continuidad.

El primer paso en la prevención lo constituye el **diagnostico**, que desde la Escuela consiste en intentar identificar las modalidades específicas de las expresiones de violencia, para lo cual importa describir.

-los tipos de daño, se trata de daño físico, emocional, moral...

-los medios con que se realiza, con objetos, con armas, con amenazas, con discriminaciones, con autoritarismo...

-los lugares de la escuela en los que ocurre, en las aulas, en los baños, en los pasillos...

-los momentos, en clase, durante los recreos, al momento del ingreso, o a la salida de la escuela

-quiénes participan, alumnos con alumnos, alumnos con docentes, docentes con docentes, padres con docentes...

A partir del diagnóstico, la escuela puede implementar programas de prevención orientados a distintos niveles, por ejemplo en el nivel primario a toda la comunidad educativa, a través de campañas informativas, programas de capacitación, programas de ética social, etc. En el nivel secundario orientando las acciones hacia aquellos sujetos o grupos que por alguna circunstancia se presentan como más vulnerables. Y por último a nivel terciario, a través de acciones individualizadas, orientadas a quienes necesitan una atención intensa y urgente. Estos tres niveles pueden ser aplicados en forma simultánea o sucesiva, según las características de la problemática.

Del mismo modo la escuela puede implementar en forma conjunta diversos modelos de prevención, que si bien parten de distintos supuestos, se complementan entre sí. Por ejemplo:

El modelo Punitivo Tradicional, plantea a partir de la existencia de la norma, la sanción para quienes las transgreden, como un recurso intimidatorio que pretende alcanzar tanto al conjunto escolar como a los sujetos en particular, promoviendo la internalización de la norma. No se discute la importancia de ello, pero el modelo ofrece grandes limitaciones, a pesar de la creencia tan afirmada del valor intimidante de las sanciones, sobre todo si se plantea con un alcance general, ya que no todos reaccionamos ante ellas, de la misma manera, dependiendo esto de una multiplicidad de variables, edad, motivaciones, características de personalidad, la creencia en la aplicabilidad, etc. Se afirma en supuestos conductistas consistente en asociar a una determinada conducta reprochable una consecuencia desagradable, que parte de una concepción de hombre enteramente racional y hedonista. El tema es complejo y excede las pretensiones de este trabajo, pero es importante abrir la reflexión al respecto, ya que este modelo tiene una larga trayectoria en el Sistema Educativo, y si bien es cierto que son sumamente graves y nocivas las consecuencias que trae aparejada la impunidad, debemos reconocer que la sanción por sí sola, no revierte el problema, Si bien puede detener o inhibir la acción, no garantiza el desarrollo real de pautas alternativas de relación. La impunidad trae aparejadas nocivas consecuencias, pero debemos ser muy cuidadosos de que el castigo se convierta en un nuevo acto de violencia y se perpetúe un círculo de repetición.

El Modelo Asistencial, o modelo clínico, también usado tradicionalmente, pone el acento en el tratamiento del sujeto violento. Para su desarrollo son necesarias determinadas condiciones, que no siempre están dadas. Básicamente la aceptación de la asistencia por parte del sujeto. Debemos tener presente que la misma se desarrollará en un ámbito extraescolar, ya que la escuela no es el ámbito específico y que su función es otra.

El Modelo social, propone trabajar sobre las organizaciones y las instituciones, desde donde se supone provienen las **causas que condicionan** las conductas violentas. Por lo tanto parte del supuesto que solo si se efectúan cambios significativos en la misma podrán obtenerse resultados favorables.

El Modelo de Defensa, apuesta a evitar que las condiciones del medio hagan propicia la emergencia de comportamientos violentos. Intenta transformar las condiciones del medio físico con el objeto de reducir las posibilidades de hechos de violencia y disminuir la capacidad de ser víctimas. Trata de controlar y disminuir las ocasiones de que tales hechos sucedan.

El Modelo Comunitario, implica el trabajo, la participación y compromiso de todos miembros que conforman la comunidad educativa, como consecuencia de un alto grado de sensibilización y preocupación sobre el problema. Las estrategias de este modelo son variadas, lo que lo distingue es esencialmente la participación y la responsabilidad de todos en la prevención.

En ningún caso debe tratarse de estrategias dadas de antemano, al modo de recetas o fórmulas, de muy limitada utilidad. Como decíamos en párrafos anteriores se debe partir de la realidad de cada Institución y reconocer que se trata de:

Un proceso: es decir implica un desarrollo en el tiempo.

Un conjunto de acciones: dirigidas a disminuir o eliminar los factores de riesgo.

Una pre-visión: es decir, implica poder adelantarse a los problemas, antes de que ocurran o vuelvan a ocurrir.

Un límite, detener la repetición de violencia.

Bibliografía

- Boeykens, J. y otras. Consideraciones en relación a la violencia escolar. Revista de Victimología N° 19. Junio. 1999.
- Butelman, Ida (Compiladora). Pensando las instituciones. Sobre teorías y prácticas en educación. Ed. Paidós. Bs. As. 1996.
- Coleman, D. La inteligencia emocional.
- Danna, Ives. El aprendizaje de la escritura y la lectura. Ed. Marymar. Bs. As. 1991.
- Domínguez Chillón, G. Los valores en la educación infantil. Red Federal de Formación Docente Continua, Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Ed. La Muralla. Colección Aula Abierta. 1997.
- Etcheverry, G. La tragedia educativa. Ed. Fondo de la Cultura Económica. Bs. As. 1999.
- Fernández, Alicia. La inteligencia atrapada. Ed. Nueva Visión. Bs. As. 1997.
- La violencia en los centros educativos. Revista de sumarios monográficos, número 313. Madrid. 1997.
- Frigerio, G y Poggi, M. Las instituciones educativas. Cara y Seca. Ed. Troquel. Serie Flacso. Bs. As. 1992.
- Glaser, Danya. Abuso emocional. Revista de Victimología N° 11.
- Guatari, F. Lapassade, G. Loureau, R y otros. La intervención institucional. Ed. Plaza y Janés. México. 1987.
- Kaës, R y otros. La institución y las instituciones. Estudios Psicoanalíticos. Ed. Paidós. Bs. As. 1989.
- Kalina, E. Violencias: un enfoque circular. Ed. Nueva Visión. Bs. As. 1998.
- Laino, Dora. Aspectos psicosociales del aprendizaje. Ed. Homo Sapiens. Rosario. 2000.
- Luzuriaga, I. La inteligencia contra sí misma. El niño que no aprende. Ed. Psique. Bs. As. 1972.

- Marchiori, Hilda. Criminología. Introducción. Marcos Lerner Editora. Córdoba. 1999.
- Marchiori, Hilda. Violencia Escolar: consideraciones criminológicas y preventivas. Revista de Victimología N° 16. Agosto. 1998.
- Martínez Paz, Fernando. Educación y prevención. Bibliografía del Programa de Postgrado en Victimología desde un Enfoque Criminológico. U.N.C. 1999.
- Mejía de Camargo, Sonia. Manual para la detección de casos de maltrato en la niñez. Save the Children. Colombia. 1994.
- Red Federal de Formación Docente Continua. Gobierno de Córdoba. Ministerio de Cultura y Educación, Dirección de Planificación y Estrategias Educativas: La prevención de la violencia en el ámbito educativo. 1998.
- Rico, José María. Prevención del delito. Ed. Lerner. 1991.
- Vernieri, M. Luisa y Waisman, Laura. Violencia y agresividad en la escuela. De. Adograp. Colección Cuadernos. Bs. As. 1996.

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN CHILE

Guido Demicheli M.¹

Carlos Clavijo L.²

Introducción

Al hablar de Violencia Intrafamiliar (VIF), quizás lo primero que sea necesario destacar, es que se trata de un fenómeno esencialmente complejo, que involucra comportamiento humano, condicionantes socio-culturales, y que a partir de la promulgación de la Ley 19.325 queda regulada en Chile, por un marco legal particular. Dicha condición de complejidad implica no perder de vista que su análisis no puede centrarse en los individuos como entidades separadas de los otros y de las instituciones y la cultura del país, ni tampoco caer en el psicologismo de las dimensiones mentales individuales como explicación única y/o última de este problema.

Sus repercusiones sociales van más allá de los protagonistas directamente implicados y de las instituciones encargadas de brindar la atención asistencial correspondiente. La violencia intrafamiliar no sólo afecta la salud mental de los involucrados, sino directamente y en primera instancia, su salud física. Las diversas lesiones originadas en episodios violentos aumentan la demanda por prestaciones de salud pública y dan origen a todo un procedimiento administrativo judicial que contribuye a la saturación de un sistema ya colapsado y poco eficiente. La ley 19.325 convirtió la violencia intrafamiliar en materia judicial civil, afectando así a los Tribunales de dicho ámbito. Éstos deben atender ahora un mayor número de causas, sin la correspondiente ampliación de recursos y con la con-

¹ Psicólogo, Universidad de Chile. Profesor Titular Escuela de Psicología, Universidad de Valparaíso. Magíster en Comunicación, Universidad de Chile.

² Psicólogo, Universidad de Valparaíso. Docente Escuela de Psicología Universidad de Valparaíso. Psicólogo, Programa de Intervención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar, Municipalidad de Viña del Mar.

secuente sobrecarga de trabajo que ello implica para el sistema judicial. Esto a su vez, no está desconectado del modo en que dichos Tribunales intentan no ser sobrepasados por la nueva demanda y realizan a su vez sus derivaciones procedimentales.

Por otra parte, no puede soslayarse que también hay efectos secundarios no sólo en quienes protagonizan violencia intrafamiliar, sino también en quienes forman parte de un ambiente violento, la observan y participan indirectamente de ella. Dichos efectos colaterales se expresan, por ejemplo, en el ámbito laboral y educativo mediante stress, trastornos de aprendizaje, ausentismo laboral, trastornos psicosomáticos, disminución de rendimiento laboral o escolar, etc.

Abordar la violencia intrafamiliar como problema psicosocial constituye un tema relevante para el desarrollo del país, en términos de mejoramiento de la calidad de vida de sus ciudadanos. En este sentido, la ley de VIF aparece como una acción congruente con los planes de desarrollo social de la nación, pero cuya operatividad a la luz de sus procedimientos asociados y su epistemología subyacente, no parecen del todo congruentes y efectivos con su propósito final de disminuir la prevalencia e incidencia social de este fenómeno en nuestro país.

Tomando en cuenta la relevancia social del problema y los imperativos éticos de nuestro actuar como psicólogos clínicos, consideramos ineludible hacernos cargo de la responsabilidad social que nuestro quehacer profesional implica, cuando nos desempeñamos en el ámbito específico del quehacer clínico en que la Ley 19.325 nos requiere como profesionales Psicólogos. Observamos que dicha asunción de responsabilidad se puede materializar al menos de

dos maneras concretas: 1) en la reflexión crítica compartida³ acerca de nuestro actuar y sus fundamentos y, 2) en la descripción propositiva de una práctica clínica relacional, que vaya más allá de la visión de un perpetrador y una víctima.

Es necesario dejar en claro desde el inicio, que a lo largo de este trabajo nos referiremos a la intervención psicoterapéutica en violencia conyugal (Larraín, 1994) y no al maltrato infantil, como manifestaciones ambas de Violencia Intrafamiliar, pero de naturaleza distinta y que, en tanto tales, merecen tratarse por separado.

I. “Lo mental” es una relación

Bateson (1991), señaló que más importante que las teorías mismas, era nuestra epistemología acerca de lo que queríamos explicar. Ello, porque nuestras creencias generales (epistemología) enmarcan y determinan nuestras explicaciones específicas (teorías).

Cada vez que hablamos de “lo mental”, de lo psíquico, del alma, arriesgamos (como en cualquier tema) estar hablando de algo que puede estar siendo entendido de distintas maneras, según quien sea el hablante y quiénes sean los que escuchan. Hay por lo tanto, más de una manera de hablar (y de escuchar) acerca de “lo mental”. Una de ellas es a partir de la consideración primaria que hacemos cuando nos referimos a “lo mental”, a lo psíquico, al alma, y hablamos de una *forma de ser* (si queremos focalizarlo en el individuo), o de una *forma de vivir* (si queremos localizarlo en lo social). Sin embargo, desde cualquiera de ambas opciones, en apariencia divergentes, de lo que estamos hablando, finalmente, es de una *re-*

³ Usamos el término “reflexión” en su sentido más literal de “girar sobre nosotros mismos” y volvernos observadores de nuestro propio actuar. Empleamos el término “crítica” para referirnos al examen de las premisas (epistemológicas) y los conceptos (teóricos) en base a los que actuamos. Y añadimos el término “compartida” para implicar la posterior colectivización en algún espacio público de debate o un medio escrito de difusión (como esta Revista) que permita la participación de los pares en la revisión y discusión de lo inicialmente planteado.

lación. Pocos científicos sociales discutirán hoy día, que *el ser individual* se constituye en *el vivir social* y que éste último, no emerge sino, desde el colectivo de los seres individuales. Por ejemplo, si se presta atención a nuestra forma de expresar lo que nos ocurre anímicamente (dimensión que aparenta ser la más propia de nuestra individualidad) cuando decimos por ejemplo, “me siento solo”, “estoy frustrado”, “me siento realizado”, “estoy ansioso”, etc., no cuesta mucho percatarse que aún cuando la expresión es individual, la referencia es siempre inevitablemente social. En otras palabras, la soledad, la frustración, la realización y la ansiedad, son estados que se vivencian a nivel personal, pero que no empiezan ni terminan desde la piel hacia adentro, sino que remiten inevitable e invariablemente a procesos históricos (pasados, presentes y futuros) y a otras personas vinculadas también temporalmente con la construcción de aquel estado anímico del que damos cuenta en un determinado momento. Es por esta dinámica también, que las fármacoterapias (operando desde la piel hacia adentro) no son más (ni menos) que recursos paliativos mayor o menormente eficaces para sobrellevar ciertos estados de malestar psicológico que cursan acompañados de compromiso somático. En este sentido, es claro que la opción farmacológica no puede ni podrá nunca constituir por sí misma, una instancia para reconstruir las historias personales de la gente de una manera alternativa que no tenga contenidas las significaciones problemáticas (dolorosas, angustiosas, atemorizantes, etc.) que llevaron a la pérdida del bienestar psicológico. En síntesis, si se mira con suficiente atención y detalle la génesis o constitución de lo patológico, se puede afirmar que, en rigor, la psicopatología individual (en su sentido clásico) es la excepción y no la regla. Lo que predomina, a lo que como Psicólogos nos vemos habitualmente enfrentados es a *alteraciones de las relaciones* de las personas con la diversidad de su entorno (familiar, social, laboral, etc.).

Por lo tanto, para tratar de explicar cómo se afecta nuestra vida “mental”, psíquica, tenemos que mirar *cómo se constituye lo mental*

en nuestro vivir humano. Y entonces, nos percatamos que al igual que en la auto-observación, el círculo se cierra sobre nosotros mismos, porque “lo mental” emerge desde nuestro operar biológico, cognoscitivo y social, y que estas tres dimensiones se entrelazan a través de ese proceso tan propio de lo humano: el lenguaje (Maturana, 1988). De modo que “lo mental” no es una entidad independiente, autónoma, propia del individuo, sino que emerge y se modifica en forma constante dentro de ese espacio plural en que se da toda nuestra particular forma de *ser humanos*, esto es: el espacio de las relaciones y la interacción comunicativa con los demás.

En primera instancia entonces, “lo mental” aparece como algo propio de cada persona, pero si se acepta que, en rigor, *la mente* no está dentro del cráneo, ni alojada en una entidad metafísica como *el alma*, la sanidad o enfermedad mental se refiere a lo sano o lo enfermo de nuestras relaciones, de nuestro interactuar cotidiano; en otras palabras, de nuestra *convivencia*. Es más, si se toma literalmente el término “sano” como expresión de ser o estar saludable, se encuentra que éste remite en lo físico, a la “ausencia de contagio”, condición que se hace posible en *mayor* medida, mientras *menor* es la relación o el contacto con otras personas. En lo psíquico en cambio, toda la investigación psicológica, indica que la falta o ausencia de contacto y relación con otros seres humanos, difícilmente no altera de manera significativa, aquello que denominamos salud mental, bienestar psicológico, etc. Lo saludable en el ámbito de “lo mental” remite entonces, al parecer naturalmente, a *lo relacional* más que a lo individual.

Por otra parte, es claro que nuestro relacionarnos con los demás se da en un espacio de convivencia esencialmente comunicacional. Allí, el lenguaje y todas las demás formas comunicativas humanas, establecen y hacen posible una trama de intercambios que definen y redefinen incesantemente nuestro vivir social. Por ejemplo, nos aliviamos o nos entristecemos, nos calmamos o nos inquietamos en

virtud del tipo de conversaciones y de quiénes sean nuestros interlocutores, a veces, durante un mismo día. Este fluir emocional nos resulta tan propio y cotidiano, que no nos percatamos de sus suaves vaivenes, sino hasta cuando éstos se hacen ocasionalmente bruscos y/o dramáticos. Lo más significativo de lo que ocurre en los espacios compartidos del convivir (se trate de contextos amplios como lo laboral o lo político, o más restringidos como lo familiar) se da en las dinámicas relacionales *entre* las personas. Es obvio que la vivencia interior de cada cual es una dimensión crucial del bienestar (o malestar) psicológico asociado a su convivencia diaria, pero es también claro que la deriva de las vivencias individuales no depende sólo de quienes las experimentan de la piel hacia adentro, sino del tipo y calidad de las relaciones interpersonales que constituyen su realidad cotidiana. Si esto no fuera al menos potencialmente así, el poder curativo y transformacional de las relaciones psicoterapéuticas y de las conversaciones diarias de apoyo no profesional (fundadas ambas de manera esencial en la palabra y en el rapport emocional), no tendrían fundamento explicativo alguno, y las harían caer sin más, en el dominio ignoto de la hechicería.

No es del todo extraño entonces, que el preguntarse sobre la Violencia Intrafamiliar (VIF) en tanto fenómeno humano, la pregunta remita al comportamiento cotidiano, a la psicología del diario vivir. En ese espacio, natural y legítimo de las explicaciones ingenuas –en el buen sentido del término–, lo habitual es y ha sido, asociar los “problemas psicológicos” (como genéricamente se los denomina) a aspectos “mentales” internos de las personas (más corrientemente de una de ellas) que viven el problema. A su vez, esta interrogante, conlleva inevitablemente una referencia a nuestra epistemología. Sabiéndolo o no, todos y cada uno de nosotros poseemos una epistemología. En términos simples, una epistemología no es sino, el conjunto de nuestras particulares creencias, concepciones y personales puntos de vista (externalizados o no, conscientes o inconscientes) acerca de un cierto tema, objeto, persona, fe-

nómeno, etc. Claramente, tras la Ley 19325 de Violencia Intrafamiliar, también hay una epistemología subyacente (no podría no haberla) y bien vale la pena escudriñarla para mejor entender su operatoria y sus posibles efectos sobre las acciones rehabilitadoras que ella contempla. A este aspecto volveremos a referirnos en la sección III, cuando revisemos dichos fundamentos epistemológicos

II. La violencia es también una relación

Afirmamos que *la violencia es una relación*, pues sostenemos que se trata de un *proceso* (que en tanto tal requiere al menos dos partes interactuando) y no de un fenómeno de carácter esencialmente individual. En consecuencia con esto, afirmamos también que cuando los fenómenos violentos se explican sobre la base de “determinantes internos” de los individuos, se soslaya que éstos requieren al menos dos componentes y que sólo pueden manifestarse como parte de una *relación*. Más importante aún, se ignora que la relación es algo que acontece *entre las personas*, y no *dentro* de ellas.

Si la violencia se entiende como algo que ocurre entre personas, entonces lo que resulta afectado por la violencia son ellas mismas, su relación, y recursivamente, ellas mismas. Esto explica cómo usualmente quienes participan en convivencias cuyo signo es la violencia, quedan atrapadas en un patrón relacional en que ésta resulta dramáticamente congruente.⁴

⁴ Al hacer esta descripción interaccional y sistémica, no negamos ni desconocemos la existencia de factores estructurales de orden socio-antropológico, que trascienden la interacción misma y las dinámicas comunicacionales de un sistema conyugal particular. Por ejemplo, aquellos vinculados a las distintas dinámicas de poder entre hombres y mujeres. Más bien lo que queremos es destacar que esos factores de dimensiones más abarcadoras y menos visibles que las formas concretas de interacción y comunicación en una pareja, no dejan por ello de ser relacionales, sino por el contrario, también lo son esencialmente. Por ejemplo, el poder no es una entidad aislada; es también un proceso relacional entre dos o más partes que se condicionan y regulan mutuamente.

Por lo tanto, considerar teóricamente que basta con que el agresor deje de agredir para que el problema desaparezca, evidencia una lectura no errónea, pero sí parcial de un circuito más amplio. Equivale a pretender la descripción del círculo a partir de cualquiera de sus infinitos segmentos geométricos denominados arcos, como si se estuviera dando cuenta del círculo completo. Si a esta descripción agregamos los aspectos *comunicativos* inherentes a toda interacción humana, el cuadro se hace más completo.

Con excepción del maltrato infantil o de ancianos, lo regular es que la violencia se manifieste mediante una escalada simétrica⁵ a la que ambas partes contribuyen con distintas expresiones conductuales. La habitual superioridad física del hombre hace que dichos espirales generalmente terminen con la agresión concreta de éste contra la mujer, lo que se refleja en las estadísticas que conocemos respecto del problema. Esas cifras muestran de manera inobjetable que la condición física del hombre le permite (por lo general) imponerse por la fuerza en el tramo final de una disputa ya fuera de control. Tenemos por lo tanto una descripción de lo que ocurre *al final* de este tipo de episodios, pero no tenemos una descripción similar de lo ocurrido *durante* esas mismas situaciones cuyos epílogos conocemos a través de la fría cuantificación de las denuncias. Hay un vacío de información significativa en relación con los intercambios comunicativos de la pareja que la conducen a la explosión final de violencia.

Un principio básico de la comunicación humana ampliamente aceptado hoy en día, sostiene que en situación de interacción, todo lo realizado en presencia de otra persona tiene valor comunicativo.

⁵ Watzlawick, Beavin y Jackson (1967) describieron ya a fines de los 70 el modo esencialmente comunicacional y compartido en que se expresan estas dificultades o “patologías” relacionales. El mecanismo no es distinto en lo que se refiere a la violencia y la agresión (y también a la paz en un sentido inverso) entre países o religiones (Watzlawick, 1980)

Un gesto desafiante, una mirada de temor, la palabra hiriente, el silencio, proferir una amenaza, amagar el lanzamiento de un objeto, la expresión de desprecio, etc., son actos que comunican y van construyendo la deriva de cada evento en que participan las personas. Los episodios violentos son procesos relacionales, no actos aislados de individuos en un espacio carente de sentido y de significados. Se co-construyen, por supuesto sin intención deliberada, no sólo en el lenguaje de los golpes que más bien resultan ser su corolario, sino principalmente en el espacio psicológico del lenguaje (verbal y no verbal) en el que las relaciones entre hombres y mujeres tienden a ser bastante más simétricas que en lo físico⁶

Con lo anterior, no estamos diciendo que la violencia de hombres contra mujeres no sea un acto reprochable y necesario de sancionar, sino que estas acciones (la reprobación y la sanción) pertenecen al dominio del control social y no al dominio del entendimiento psicológico, en el que luego se pretende el tratamiento y la rehabilitación.

Resulta difícil imaginar, de qué manera (que no sea a través de los propios involucrados) podría tenerse acceso a la situación misma y al cómo ésta llegó a constituirse en un episodio violento que terminó en agresión abierta, física o verbal. Sin embargo, lo que parece evidente es que esto no puede hacerse (ni siquiera intentarse) sin la participación y colaboración de *ambos* miembros de la pareja. Por ello consideramos que una visión lineal para la intervención en este tipo de problemática, resulta en principio empobrecedora para las posibilidades de cambio propias de un proceso *psicoterapéutico*, si bien podría incluso considerarse efectiva desde de una perspectiva de *control social*.

⁶ Carmen Luz Méndez, reconocida Psicóloga Clínica Familiar, poseedora de una vasta experiencia en terapia de parejas, ha señalado que tal vez en compensación por su desventaja física, “la mujer tiende a ser más experta en sus golpes de violencia psicológica” hacia el hombre. (página. 28)

Y creemos que cuando la Ley 19.325 establece la diferencia categórica entre “ofendido” y “ofensor” (que por lo general se traduce en “víctima” y “victimario”), evidencia un entendimiento (una epistemología) no relacional del problema que la hace inoperante desde su misma génesis en cuanto a posibilidades efectivas de rehabilitación para quienes se ven involucrados en Violencia Intrafamiliar. No hacemos extensiva esta afirmación en cuanto a la eventual efectividad de las sanciones y medidas precautorias contempladas en la ley en términos de *control social*. Lo que decimos es que sobre esa base, la acción psicoterapéutica rehabilitadora se hace improbable.

Concomitantemente con lo anterior, también observamos que el Psicólogo que actúa institucionalmente para prestar ayuda clínica en el marco de esta legislación, enfrenta algunos dilemas no menores para su trabajo profesional cotidiano. Volveremos sobre esas dificultades, en la parte final de este trabajo.

III. La Ley N° 19.325 de Violencia Intrafamiliar, su epistemología subyacente y sus implicancias

Un análisis epistemológico de la Ley chilena 19.325 muestra que sus concepciones centrales acerca del comportamiento humano, no son significativamente distintas de aquellas propias de la psicología cotidiana señaladas con anterioridad. Dicho de otro modo: la epistemología básica que ella alberga respecto de la Violencia Intrafamiliar (explicaciones lineales de causa-efecto, centradas en los individuos), no incorpora los cambios epistemológicos básicos de los últimos 40 años (explicaciones circulares, centradas en las relaciones) para normar este fenómeno esencialmente humano, social y, por ende, relacional.

La lógica que subyace a la aplicación de sanciones legales está basada en una concepción lineal de la supresión de las conductas punibles en este caso, de las conductas violentas en el contexto familiar. Desde un entendimiento lineal-causal, el agresor aparece

como la causa de la violencia y resulta lógico establecer que es allí, es decir, en el tratamiento del factor causal, donde se puede terminar con el problema. Coherentemente, el propósito de la extinción de la “conducta violenta” aparece como un fin deseable y, para su consecución, las sanciones han sido consideradas histórica y culturalmente como el método más eficaz.

En base a este tipo de premisas la Ley 19.325 establece distintas sanciones para quienes incurren en este tipo de actos; por ejemplo, multas en dinero, prisión en cualquiera de sus grados, o... asistencia obligatoria a determinados programas terapéuticos o de orientación familiar. Todas estas sanciones (incluida la última, que en esencia no lo es), finalmente operan como acciones punitivas, que representan una noción de control social y no opciones de ayuda psicoterapéutica.

Además de las sanciones estipuladas en la ley y previamente señaladas, ésta faculta a los jueces para decretar medidas precautorias temporales; entre otras, la prohibición, restricción o limitación de la presencia del ofensor en el hogar común, y el reintegro al hogar de quien injustificadamente haya sido obligado a abandonarlo. Ciertamente, estas medidas están orientadas a la entendible y necesaria protección de quien, en última instancia, ha terminado siendo agredido físicamente; sin embargo, consideradas en el contexto de cambio que se espera de quien ha ejercido violencia física sobre otra persona, pueden ser experimentadas como medidas punitivas que difícilmente contribuirán a dicha modificación. Ello porque dicha expectativa de cambio se centra exclusivamente en el “agresor” y soslaya todas las implicancias esenciales de una acción gestada en la interacción entre dos personas..

Al hacer esta distinción no estamos emitiendo ningún juicio de valor acerca de la posible utilidad, efectividad y/o pertinencia de las acciones de control social para tratar con este problema. Sólo estamos estableciendo la necesidad de distinguirlas de las acciones psi-

coterapéuticas, puesto que ambas pertenecen a categorías claramente diferenciables, pero que sin embargo, en el fragor de las discusiones y (más importante aún) en la conceptualización de la ley, aparecen como si fueran una sola. Como veremos en la parte final de este trabajo, ser operador inadvertido de estas dos categorías, puede llevar a actuar como un eficiente controlador social, creyendo que se hace psicoterapia (Demicheli, 1991).

Conjunta y coherentemente con una epistemología lineal, aparece también una perspectiva asistencial centrada en la reparación del daño (efecto) causado por el agresor. De modo frecuente, esto se ha traducido en acciones de atención parcializada a víctimas de maltrato, en el entendido que toda la aflicción está contenida en quien “recibe” la agresión y en ningún caso en quien la “origina”. En esta perspectiva de entendimiento, se considera que la aflicción del agresor no tiene relación con el episodio mismo de violencia actual, sino con experiencias o fenómenos pasados, a los que -a su vez- se les atribuye un carácter “explicativo” respecto de los hechos del presente. Este entendimiento suele vincular causalmente el uso de la violencia por parte del ofensor con: a) algún problema “mental” o de “personalidad” originado en eventos vitales pretéritos, b) alguna patología de los impulsos, explicada por contingencias particulares de la historia individual o, c) la expresión de factores asociados a roles “culturalmente asignados”.

Dicha perspectiva *explicativa*, impide adoptar una visión más bien *comprensiva*⁷ que permita identificar el patrón relacional en que participan los involucrados, y dentro del cual se desarrolla la

⁷ Tal como el término lo indica, una visión *explicativa* refiere a la búsqueda de explicaciones e invita al razonamiento causal lineal, mientras que una visión *comprensiva* no requiere buscar explicaciones, sino más bien identificar y asociar ciertas configuraciones con algún significado particular. En la práctica clínica, los profesionales tienden a encontrar explicaciones lineales, y a comprender en términos relacionales.

trama de la violencia misma. Una mirada comprensiva de la violencia intrafamiliar, ha de incluir la distinción de la pauta recurrente y recursiva, generada y mantenida por los propios implicados, donde dicho patrón, más allá de las intenciones de cada cual, opera como una matriz de significación compartida.

Expresado sintéticamente, puede decirse que en la Ley 19325 de Violencia Intrafamiliar:

1) el comportamiento humano se concibe como una expresión actual determinada por experiencias pasadas, más que como manifestación de la interacción cotidiana y las particulares contingencias que viven las personas.

2) se soslaya el carácter esencial de la *con-vivencia*⁸ y se enfatiza en cambio, el carácter central de la *vivencia* personal, (los efectos sobre la víctima) obviando que la génesis y la explicación no sólo de la violencia, sino de cualquier otro fenómeno surgido en el seno de una relación tan íntima como la familiar, es algo más que un agregado de vivencias individuales.

3) se asume la perpetración final del acto violento como una manifestación unilateral, explicable mediante causalidad lineal, que en tanto tal, amerita la sanción (o rehabilitación forzada) de un individuo, *el victimario*, y la protección de otro individuo, *la víctima*.

⁸ Los prefijos com/con remiten al latín “comunis” y aluden a participaciones múltiples, o al menos dobles, que constituyen alguna forma de “comunidad”. Piénsese, a modo de ejemplo, en términos como *conversar*, *converger*, *compartir*, *comunicarse*, etc. Todos ellos refieren a acciones que necesitan al menos dos participantes y donde sólo la com-unió de ambos en un actuar con-cordado, com-binado, con-junto, hacen posibles dichas acciones.

IV. Dilemas y desafíos del Psicólogo Clínico en el marco de la Ley 19.325 de Violencia Intrafamiliar

La consideración seria de dichos aspectos (invisibles, pero omnipresentes) en la Ley 19.325, indica que el psicólogo clínico que atiende casos de VIF derivados de Tribunales⁹, se ve enfrentado a un conjunto de dilemas y desafíos en su operar profesional dentro de este contexto:

a) Los dilemas

1) percibe que está situado dentro de un marco de ayuda (el que provee la ley) cuyas premisas básicas sobre la VIF no le permiten -según su propia óptica- ayudar de manera efectiva a sus consultantes.

2) siente que, basado en su propio entendimiento de la VIF, el/ella podría realizar acciones terapéuticas que considera más efectivas y beneficiosas para sus consultantes.

3) se percata que la aplicación de sus propios criterios y premisas acerca de la VIF lo sacan del marco de ayuda que la ley establece, y dentro del cual se legitima su actuar.

4) toma conciencia que, en concordancia con su entendimiento, el/ella pueden ayudar más efectivamente a quienes le consultan situándose fuera de la óptica que sustenta la ley, pero que a la vez, ese movimiento implica redefinir el marco mismo que habilita su actuar.

La pregunta del observador por sus observaciones y en este caso del psicólogo clínico por su operar en ese ámbito, que ha sido tratada en otro lugar (Demicheli, 1991), reaparece inevitablemente

⁹ Nos referimos aquí al psicólogo clínico institucional cuyo rol y ejercicio profesional está enmarcado por la Ley 19.325.

toda vez que alguien gira sobre su propio actuar para examinarlo con una ética de responsabilidad, no sólo individual (en cuanto desempeño profesional), sino también social (en cuanto a sus efectos sobre los atendidos).

Como en la mayor parte de las contradicciones, creemos que las posibles soluciones y/o manejos de ellas, se amplían cuando se salta fuera del simple nivel descriptivo de oposición entre las partes y se reformula la situación contradictoria dentro de un contexto distinto y más abarcador. A continuación, presentamos proposiciones de este tipo para el ámbito de la psicoterapia en Violencia Intrafamiliar,

b) los desafíos

Entre los psicólogos clínicos es ampliamente difundida y aceptada la premisa que los individuos sólo pueden comenzar un proceso de cambio, si éste es deseado por ellos mismos. Dicha premisa se sostiene en base a argumentaciones que van desde lo técnico hasta lo ético, considerando inconveniente iniciar un proceso psicoterapéutico que no ha sido solicitado por el cliente. No obstante, también hay argumentación que considera esta situación de obligatoriedad como una dimensión inevitable y necesaria del contexto y las condiciones en que se da y se trata actualmente este problema en nuestra realidad nacional. El trabajo profesional con “agresores” derivados por instancias judiciales para recibir atención psicológica, implica la necesidad de no perder de vista el marco jurídico en que tanto el psicólogo clínico como el consultante participan. Esto significa admitir que tanto este último como el primero, están regidos por la misma ley y que, en última instancia, ambos tienen ciertas obligaciones y responsabilidades que se derivan de ella.

1) Un primer desafío consiste entonces en operar dentro del marco que la legislación dispone, pero sin auto-restringirse como psicólogo clínico y actuar (muchas veces sin siquiera advertirlo)

desde una posición de control social. Lo que queremos decir con esto es que cada conversación genera su propia deriva y que el modo en que el/la profesional se plantee en ella es parte fundamental del cómo se definirá la relación entre el/ella y sus consultantes de allí en adelante. Por ejemplo, si desde un inicio el/la profesional realiza una especie de “check list” mediante la cual busca establecer la frecuencia y clasificar el tipo de violencia y el grado de gravedad de los actos denunciados, el nivel de control de impulsos, el consumo de drogas o alcohol, etc. lo que el/ella está predominantemente haciendo es buscar el calce entre un cuadro que tiene de antemano en mente como una explicación más bien estandarizada para la violencia. Al ser realizada de esta forma, ciertamente la conversación generada se acerca mucho a la linealidad de la ley y se aleja de una visión más integradora en donde la experiencia del individuo dentro de una relación particular resulta medular para comprender *cómo* y en *qué contexto* es que ha llegado a desencadenarse la violencia y no *porqué* o *quién* ha sido *causa* de lo ocurrido.

Una conversación como la descrita (en que a la persona atendida se le solicita principalmente una descripción de hechos y datos) conlleva mayores posibilidades que dicha persona vivencie este encuentro como una conversación con “otro juez”, como una situación más dentro del aparataje judicial que se ha echado andar a partir del conocimiento del problema. Un primer encuentro de este tipo enmarca el vínculo entre ambas partes como un paso más en la secuencia de un proceso judicial, en lugar de hacerlo en términos de un encuentro profesional que busca colaborar con la rehabilitación del atendido. En la visión de este último, el Psicólogo está al servicio del sistema, en vez de estarlo para la persona que necesita ayuda.

2) Derivado y complementario del anterior, un segundo desafío consiste en operar de manera coherente con una verdadera “epistemología del comprender” en los términos que lo enunciáramos

previamente; es decir, partiendo del principio que el profesional en realidad “no sabe” lo que ocurrió y que su interés central es, honestamente, entender para ayudar a encontrar formas de superar la situación que aqueja al atendido. Por cierto que no basta con que este tipo de disposición sea declarada por parte del profesional; requiere que se materialice en el tipo de conversación que él/ella construye con sus atendidos y, por definición, ha de ser divergente con el tipo de interrogatorio señalado antes. Un diálogo de este tipo remite a lo que Cecchin (1989) denominó “curiosidad”, retomando a Bateson (1991) que en la penúltima frase de su célebre artículo “Requisitos mínimos para una teoría de la esquizofrenia”, señalaba que la curiosidad más que el afán de control debiera guiar nuestras indagaciones (Pág. 297). Más tarde, Cecchin (1989) aplicó esta noción al ámbito de la psicoterapia, enfatizando la búsqueda de configuraciones en la complejidad, más que su reducción mediante el uso del poder del “conocimiento experto”.

Una conversación del tipo antes descrito no emerge ni se desarrolla en base a la pura intuición del psicólogo clínico. Requiere que éste/a tenga claridad epistemológica y maneje los recursos técnicos apropiados. Desde nuestra experiencia, algunas de las herramientas más útiles, coherentes y efectivas para generar este tipo de conversaciones son las llamadas “preguntas relacionales” y “preguntas reflexivas” propuestas por Tomm (1987, 1988) y aplicadas al campo de la Terapia Familiar Sistémica. Con su utilización, lo que se busca prioritariamente es hacer que quienes se encuentran atrapados en relaciones violentas, generen y/o generalicen por sí mismos, patrones más favorables –para ellos- de conocimiento y conducta, que les permitan transformar estos patrones recurrentes de comportamiento no deseados.

Otra dimensión de este mismo desafío consiste en considerar lo que eventualmente puede significar para un individuo el ser acusado de algo que pudo estar considerando “normal”, hasta que lo de-

nunciaron por ello. La información socio-antropológica que conocemos en relación con formas de violencia en distintas culturas y subculturas de una misma sociedad, nos indican que no sólo los hombres, sino también las mujeres pueden participar de relaciones cotidianamente violentas, considerándolas como parte de su *modus vivendi*. En este sentido, la técnica de externalización propuesta por Michael White (1989), parece ser una estrategia efectiva para liberar al individuo y al psicólogo clínico de la prerrogativa de cambio “del individuo”, disminuyendo de paso, la culpa por “ser de una determinada forma”. También disminuye, tanto en el psicólogo clínico como en el atendido, la ansiedad por la petición de cambio a nivel del ser, enfocando dicha transformación en el nivel del hacer, connotándolo de esta manera como algo más accesible e incluso con posibilidades que emergen de la propia historia del individuo, que pueden ser evaluadas tanto por el terapeuta como por él mismo.

3) Un tercer desafío, que también puede ser considerado el primordial, tiene que ver con el respeto, que como ser humano y más allá de cualquier otra consideración, tienen los atendidos. Ese es un derecho humano fundamental, sobre todo en una situación como la que da origen a su relación con el profesional al que la Ley ha encargado asistirlo. Del mismo modo, la relación entre psicólogo y atendido es, por sobre todo, una relación humana, es decir, entre iguales en esa condición última. Más allá de las diferencias socialmente atribuidas que definen de manera complementaria esa relación en sus inicios, desde una perspectiva constructivista (Demicheli, 1991), ni “el denunciado” ni el “profesional asignado” tienen acceso privilegiado a la realidad. En este sentido, si éste último trabaja con la creencia de estar operando desde una atalaya (construida en base a conocimiento profesional y poder social) que le permite hacer distinciones objetivas sobre la realidad de sus atendidos, se alejará irremediabilmente de ese *espacio de encuentro comprensivo*

desde donde la rehabilitación humana parece más factible, no sólo ética, sino también técnicamente¹⁰.

Dentro del contexto descrito, es obvio que haber sido denunciado ante la justicia por participar de una relación de violencia con resultado de daño físico para otra persona y asistir luego bajo coerción a la primera entrevista, coloca al atendido en una posición de desmedro desde la cual difícilmente podrá darse la rehabilitación. Desde allí y con la percepción de estar ante un operador más del sistema, es mucho más probable que el denunciado se limite sólo a intentar dar las respuestas que el sistema espera, de manera tal que éste lo libere pronto y en lo posible sin sanciones. Sin embargo, esta misma situación inicial puede constituir un buen punto de partida para comenzar a desarrollar una relación que respete y acoja al atendido en consideración de la misma gravedad y los efectos devastadores que la violencia intrafamiliar tiene para todos los involucrados.

Uno de los recursos técnicos efectivos para adoptar una posición más acogedora, es hacer la distinción entre el problema y la persona, mediante lo que White (1989) denominó “externalización del problema”. Este recurso apunta principalmente a separar la dificultad del individuo, distinguiendo la influencia del individuo en la dificultad, de la influencia de la dificultad en el individuo.

¹⁰ La investigación neurofisiológica de las últimas décadas, de la cual Humberto Maturana y Francisco Varela son exponentes centrales, ha mostrado que los seres vivos operan con clausura operacional. Son cerrados informacionalmente. No pueden ser “instruidos” desde el exterior. Las personas pueden ser “perturbadas” por nueva información, pero un operador externo no les puede colocar “chips” en sus cabezas conteniendo instrucciones que a éste le parezcan apropiadas. De este modo, el diálogo verdadero, es decir comprensivo y consensuado, es condición ineludible para el cambio efectivo.

En el caso de denunciados por violencia intrafamiliar, dejar en claro que no se considera a la persona como violenta en sí, sino como alguien que ha llegado a utilizar la violencia en un contexto y bajo condiciones particulares, es una buena forma de transmitir desde un inicio, que si bien se está operando dentro del sistema, no se está en coalición con él, sino buscando formas de comprender al atendido para encontrar opciones de solución a su problema.

Las eventuales soluciones deben contemplar la realización de acciones de reparación del daño causado. Por ejemplo, cuando hay niños que han observado el episodio violento denunciado, se puede propiciar que quien haya agredido reconozca lo hecho ante quienes lo observaron y, consecuentemente, se disculpe por ello.

Comentarios finales

Los tres desafíos aquí planteados parecen cubrir una buena parte de lo que hace la diferencia entre realizar un trabajo profesional que más bien se acopla pasivamente al sistema y otro que, en el marco de las posibilidades que otorga la Ley 19.325 busca ponerse al servicio de las personas que requieren asistencia para intentar solucionar el problema que les aqueja.

Queremos destacar que más allá de todas las afirmaciones que se han hecho previamente, creemos que el nivel último desde el cual cada psicólogo clínico debe examinar su entorno de desempeño diario y su forma de operar en él, es el *nivel epistemológico*. Pensamos que en su omisión se originan contradicciones, desaciertos y desorientaciones. Por el contrario, estamos convencidos que desde el examen de ese espacio y la reflexión en él, las teorías se hacen más visibles y las prácticas se iluminan.

A nuestro juicio, son dos las interrogantes epistemológicas claves que cada psicólogo clínico ha de plantearse respecto de su propia postura y quehacer: la primera, es si él/ella opera en base a supues-

tos explicativos más bien lineales, intrapsíquicos, individuales, de personalidad, instintivos, etc. o bien, mediante descripciones relacionales, donde la interacción y la comunicación indisolublemente entrelazadas constituyen el núcleo explicativo predominante. La segunda, es si él/ella (habiendo optado por la visión relacional) se considera a sí mismo/a como un descriptor objetivo de interacciones que ocurren con independencia de él/ella o, como un partícipe activo que co-construye con los demás las realidades en que participa. Estas dos últimas opciones constituyen la expresión en psicología y en las ciencias sociales en general, de lo que a partir de la cibernética, se ha denominado visiones de primer y de segundo orden respectivamente. Como se puede vislumbrar, estas miradas representan opciones discontinuas, que en última instancia remiten a nociones de verdad y realidad y que, en tanto tales, no permiten posturas intermedias. Obligan a la opción y son por tanto, inicialmente desequilibradoras, pero una vez despejadas se vuelven clarificadoras y dan coherencia a nuestras acciones¹¹. Allí radica, ni más ni menos, la importancia que asignamos a la revisión de los fundamentos epistemológicos de la Ley 19.325, tarea que en su sentido jurídico escapa a nuestro ámbito profesional como Psicólogos, pero a la cual podemos y tenemos la obligación de contribuir desde la reflexión acerca de las prácticas clínicas que realizamos cotidianamente, regulados por ese mismo cuerpo legal.

Referencias bibliográficas

- Avsolomovich, N. y Clavijo, C. (1998). Estudio exploratorio de la eficiencia de la Ley de Violencia Intrafamiliar para la rehabilitación de hombres denunciados por violencia conyugal. Tesis de grado para optar al título de Psicólogo. Universidad de Valparaíso.

¹¹ Para un análisis más detallado acerca de los orígenes epistemológicos de las nociones de primer y segundo orden, véase Demicheli 1995. Para una revisión de las implicancias de las perspectivas de segundo orden en el ámbito psicoterapéutico, véase Demicheli, 1991.

- Bateson. Gregory (1991). Pasos hacia una ecología de la mente. Editorial Carlos Lohlé.
- Bateson, Gregory. (1979), *Mind and Nature: A necessary unity*. E. P. Dutton.
- Cecchin, Gianfranco. (1989), Nueva visita a la hipotetización, la circularidad y la nautralidad: Una invitación a la curiosidad. *Sistemas Familiares*, N° 1
- Dell, Paul (1985), *Understanding Bateson and Maturana: Toward a Biological Foundation for the Social Sciences*. *Journal of Marital and Family Therapy*, 11: 1-20.
- Demicheli, Guido. (1991). El constructivismo en Terapia Familiar: entendimiento y praxis para el Chile de hoy. *Revista Chilena de Psicología*. Vol.12, N° 1: 10-15.
- Demicheli, Guido. *Comunicación en Terapia Familiar Sistémica*. Universidad de Valparaíso-Editorial. 1995.
- Goolishian, Harold. (1990), *Therapy as a Linguistic System: Hermeneutics, Narrative, and Meaning*. *The Family Psychologist*. Vol. 6, N° 3., 44-45.
- Hoffman, Lynn. (1985), *Beyond Power and Control: Toward a "Second Order" Family Systems Therapy*. *Family Systems Medicine*, vol. 3, N°4, pgs. 381-396
- Keeney, Bradford. (1982), *What Is an Epistemology of Family Therapy?* *Family Process*, 21: 153-168.
- Keeney, Bradford (1987). *La estética del cambio*. Piados
- Larraín, S. (1994). *Violencia Puertas Adentro: La Mujer Golpeada*. Editorial Universitaria.
- Maturana, H. y Varela, F. (1984). *El árbol del conocimiento*. Universitaria.
- Maturana, H. (1990), *Ontología del conversar*. *Sistemas Familiares*, N° 2
- Méndez, Carmen Luz (1995). *Violencia en la pareja*. En Coddou, F., Kunstmann, G., Maturana, H., Mendez, C., & Montenegro, H. (1995). *Violencia en sus distintos ámbitos de expresión*. Dolmen Ediciones.

- Méndez, C., Coddou, F. y Maturana, H. (1988), *The Bringing Forth of Pathology*. Comunicación Personal.
- Pakman, Marcelo. (1991). *Las Semillas de la Cibernética*. Gedisa
- Pearce, B. & Cronen V. (1980) *Communication, action, and meaning: The creation of social realities*. New York Praeger
- von Foerster, Heinz. (1987), *Objeto, lenguaje y realidad: la creación de contextos terapéuticos*. Seminario Interfas, Buenos Aires
- von Glasersfeld, Ernst. (1981). *Introducción al constructivismo radical*, en *La realidad inventada*, (1988). P. Watzlawick y otros. Gedisa, pgs. 20-37
- Watzlawick, P., Beavin, J. y Jackson, D. (1974), *Teoría de la comunicación humana*. Tiempo Contemporáneo.
- White, Michael (1989). *Guías para una Terapia Familiar Sistémica*. Editorial Gedisa.
- White, Michael (2002). *Reescribir la vida*. Editorial Gedisa.

VICTIMOLOGÍA Y DERECHOS HUMANOS: VÍCTIMAS DEL ABUSO DE PODER

*Dra. Hilda Marchiori**

Los procesos de violencia siempre han preocupado a los individuos las sociedades y las culturas. La historia de la humanidad nos señala y nos desmitifica una realidad distinta a sociedades y culturas de paz. Pero, paralelamente los grupos sociales han soñado y luchado por vencer esa autodestrucción, transformar los valores de violencia por valores de cooperación, sabiduría y de tolerancia.

Es indudable que los Principios de los Derechos Humanos constituyen una firme esperanza para todas las sociedades y culturas, una nueva y sólida ilusión que parte del respeto esencial a la dignidad humana.- Los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas del Delito y Abuso de Poder, igualmente, marcan esta mirada existencial del derecho del ciudadano, basada en el respeto por el individuo en todos los ámbitos y en todas las etapas del desarrollo del hombre.

Los Derechos Humanos significan el derecho a la vida, la libertad, la educación, la defensa del sistema democrático, de la dignidad humana, la igualdad, el derecho a tener protección de la ley, libertad de pensamiento, conciencia, religión.

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos” señala, sabiamente, el artículo primero de la Declaración de los Derechos Humanos.¹

Se considera que no es casual que los Derechos Humanos hayan podido ser adoptados y proclamados en la etapa de la post-guerra, en una etapa de estupor, ante las devastadoras consecuencias de la

* Profesora de Criminología. Universidad Nacional de Córdoba. Profesora de Post-Grado de Victimología. Universidad Nacional de Córdoba.

¹ Naciones Unidas. Declaración de los Derechos Humanos. Res.217 de la Asamblea General. 1948.

Segunda guerra mundial, del menosprecio de la vida, ante los actos de barbarie, ultrajantes para la conciencia de la humanidad que provocaron millones de muertos. Que provocaron hechos inimaginables, como el Holocausto.

La Victimología también tiene sus comienzos y estudios sistemáticos en la misma época, de la post-guerra, con los valiosos e importantes trabajos de Mendelsohn, Hans Von Hentig, Ellenberger.² Años después, se considera que el Primer Symposium Internacional de Victimología realizado en Jerusalén en 1973 marca el inicio de un análisis sistemático y trascendente en la comprensión de los procesos de victimización.³ En el año 1985 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba los “*Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas del Delito y del Abuso de Poder*” que en su párrafo 1 dice: *Se entenderá por víctimas las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimientos emocionales, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder.*⁴

En sus bases el Documento de Naciones Unidas señala que el delito tiene un enorme costo físico, financiero y emocional para sus víctimas. El 29 de Noviembre de 1985, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración de Principios de Justicia Básicos para las Víctimas de Delito y Abuso del Poder (Resolución 40/34. anexo, de la Asamblea General) basándose en la convicción de que las víctimas deberían ser tratadas con compasión y respeto por su dignidad y que tienen derecho a una diligente compensación

² H. Marchiori, “La víctima del delito” Ed. Lerner. Córdoba. 1990.

³ L. Rodríguez Manzanera, “Victimología” ed. Porrúa. México. 1989.

⁴ Naciones Unidas “Principios Fundamentales de Justicia para las víctimas del delito y del abuso de Poder” Res. 40/34 de la Asamblea General. Año 1985.

por el daño que han sufrido, a través del acceso al sistema de justicia penal, a compensación y a servicios de asistencia para recuperación. La Declaración recomienda medidas a ser tomadas en función de las víctimas del delito, en los niveles internacionales, regionales y nacionales, para mejorar el acceso a la justicia y trato justo, restitución, compensación y asistencia. Señala también los pasos principales a seguir para prevenir la victimización relacionada al abuso de poder y para proveer soluciones a las víctimas.

En Mayo de 1996, la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de las Naciones Unidas, en su quinta sesión, adoptó la resolución de desarrollar un manual o manuales sobre el uso y aplicación de la Declaración (resolución 14 / 1996 del Consejo Económico y Social). El *Manual sobre Justicia para las Víctimas* fue elaborado en respuesta a esa resolución. Una breve *Guía para Diseñadores de Políticas* también ha sido desarrollada para remarcar programas y políticas que han sido aplicadas en varias jurisdicciones para implementar la Declaración y asegurar que la efectividad y equidad de la justicia penal, incluyendo formas de apoyo relacionadas, para que sean mejoradas de tal modo que los derechos fundamentales de las víctimas del delito y de abuso del poder sean respetadas.

La víctima es la persona que padece un sufrimiento físico, emocional social, cultural, económico a consecuencia de la violencia, de una conducta antisocial.⁵ - Existe un *antes y después* en la vida de una persona que ha sufrido un hecho delictivo.- El delito crea una verdadera situación de stress porque significa un daño y un peligro- en muchos casos un peligro de muerte- que representa para la víctima y para la familia vivir con temor, miedo angustia y la posibilidad de ser victimizada nuevamente. La sensación de inseguridad se acentúa debido a que la víctima no recibe la atención, información

⁵ H. Marchiori, ob.cit.

y respuesta adecuada, de parte de las instituciones, a su grave situación individual, familiar y social.

La victimización produce una disminución del sentimiento de seguridad individual y colectivo porque el delito afecta profundamente a la víctima, a su familia, a su comunidad social y cultural.

Las consecuencias delictivas que provoca el delito aún no están suficientemente comprendidas en su verdadera dimensión existencial; las *consecuencias físicas*, lesiones leves, graves, gravísimas y en numerosos casos la pérdida de la vida de la víctima.

Las *Consecuencias emocionales*, difíciles de poder determinar, son las secuelas del profundo stress y conmoción, el riesgo de muerte que sufrió la víctima. Las secuelas del stress post-traumático, es decir el desorden traumático en la personalidad de la víctima; ¿cómo podemos determinar las consecuencias emocionales en las amenazas de muerte a un niño?

Las *consecuencias sociales, económicas y culturales* repercuten en las relaciones e interacciones de la víctima con su medio social y cultural. Estos procesos de victimización producen, frecuentemente, un cambio en el rol social y cultural en la vida de la víctima. Es decir, las consecuencias involucran de un modo determinante a todos los miembros del grupo familiar, y en hechos delitos de alta violencia afectan a dos y tres generaciones.

Las modalidades de intervención de la policía y administración de justicia hacia la víctima, en numerosos hechos, conllevan a nuevas situaciones de victimización y re-victimización por la imprudencia en el trato a la víctima, sufriendo reiteradas situaciones de humillación y desinformación de sus verdaderos derechos. Este trato a la víctima, de parte de las instituciones, genera nuevos temores y alta desconfianza. En los últimos años se está comprendido que la intervención institucional no debe agravar la situación de la víctima, que debe prevalecer el respeto y consideración; que el relato de los procesos de victimización, así como los estudios criminalísticos, y su relación con los funcionarios encargados de hacer cumplir la

ley tienen que estar enmarcados en una atmósfera de respeto y humanismo.

Es indudable que, en Latinoamérica, hemos avanzado de manera notable en la comprensión de las consecuencias que provoca el delito. Hemos avanzado en los Programas Victimológicos, en todos los niveles, tanto en la parte asistencial como en la académica. Pero debemos distinguir que si bien el avance ha sido importante en la asistencia a víctimas de delitos *convencionales* no podemos decir lo mismo, por los menos en América del Sur, en lo referente a víctimas del abuso de poder.

Las personas *víctimas de abuso de poder* sufren, por el accionar delictivo de alta impunidad, en este caso, a través de personal gubernamental, funcionarios e instituciones del Estado.-

Naciones Unidas en sus *Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de delitos y del Abuso de Poder*⁶ señala claramente acciones u omisiones que violen normas internacionales reconocidas relativas a los Derechos Humanos. El Documento textualmente contiene:

Sección B. Relativos a las víctimas del abuso de poder

18. Se entenderá por «víctimas» a las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que no lleguen a constituir violaciones del derecho penal nacional, pero violen normas internacionalmente reconocidas relativas a los Derechos Humanos.
19. Los Estados considerarán la posibilidad de incorporar a la legislación nacional normas que proscriban los abusos de poder y

⁶ Naciones Unidas “Principios Fundamentales de Justicia para las víctimas del delito y del Abuso de Poder”

proporcionen remedios a las víctimas de esos abusos. En particular, esos remedios incluirán el resarcimiento y la indemnización, así como la asistencia y el apoyo material, médico, psicológico y social necesarios.

20. Los Estados considerarán la posibilidad de negociar tratados internacionales multilaterales relativos a las víctimas, definidas en el párrafo 18.
21. Los Estados revisarán periódicamente la legislación y la práctica vigentes para asegurar su adaptación a las circunstancias cambiantes, promulgarán y aplicarán, en su caso, leyes que prohíban los actos que constituyan graves abusos de poder político o económico y que fomenten medidas y mecanismos para prevenir esos actos, y establecerán derechos y recursos adecuados para las víctimas de tales actos, facilitándoles su ejercicio.

Las normas internacionalmente reconocidas relativas a los Derechos Humanos están contenidas en los principios, tratados, resoluciones, directrices y reglas aprobados en el marco de las Naciones Unidas. Por ello la especial diferencia que realiza la definición de Naciones Unidas, el texto sobre las víctimas de delitos convencionales es idéntica al de las víctimas de abuso de poder, salvo por el que se refiere a las acciones que no lleguen a constituir violaciones del Derecho Penal nacional mientras que la definición del párrafo 1-víctimas de delitos convencionales- se refieren a las acciones u omisiones que violen esa legislación.

Se trata de las acciones u omisiones que constituyen violaciones a los Derechos Humanos por personal gubernamental, agentes, funcionarios de instituciones gubernamentales, por grupos de agencias gubernamentales, por doctrinas y metodología implementadas por gobiernos en sistemas, frecuentemente, no –democráticos.

Es evidente que las violaciones de las normas internacionales relativas a los Derechos Humanos que constituyen delitos en las leyes nacionales serán tratadas con arreglo a éstas normas nacionales.

Dussich señala que se puede definir abuso de poder como a las conductas que violan una norma o principio aceptado, sea este formal o informal a través del uso de poder para causar daño a otro; uso del poder que se refiere a la habilidad de una persona o de un grupo de personas en virtud de su posición, poder o posesión de armas que pueden infligir daño con impunidad, generalmente por una acción planificada.⁷

Las víctimas de abuso del poder son las *víctimas más vulnerables*: no pueden percibir el peligro, no pueden defenderse, no pueden solicitar ayuda, y principalmente se encuentran desprotegidas por las instituciones.⁸

Las víctimas de abuso del poder sufren las mayores consecuencias delictivas.- En muchos países existen sanciones legales para prevenir, controlar y castigar el abuso de poder; sin embargo, Naciones Unidas expresa que para prevenir la violación a los Derechos Humanos, de las corporaciones nacionales, de dictaduras, agencias militares, fuerzas policiales, grupos terroristas, grupos de sectas, genocidio, experimentación médica, torturas, vejámenes, se requiere no sólo la presencia de las leyes sino su aplicación en la práctica y el conocimiento de la dimensión de la victimización.⁹

América Latina sufrió, con los gobiernos de facto de la década del setenta, una de las mayores violaciones a los Derechos Humanos. Aún se ignora el número de víctimas del abuso de poder; aún se ignora el número de muertos y desaparecidos, aún se ignora el

⁷ John Dussich, "Recuperación de las víctimas" Ed. Lerner. Córdoba. 2001.

⁸ H. Marchiori "Consideraciones sobre el relato de los procesos de victimización" Rev. Victimología. Córdoba. 1995.

⁹ Ver Naciones Unidas, ob. cit.

número de familias que han sufrido gravísimos procesos de victimización y que desconocen cuando murieron y desaparecieron sus hijos. Es muy posible que en Argentina podamos hablar de 25.000 a 30.000 víctimas, ciudadanos muertos y desaparecidos en centros clandestinos de represión y en instituciones como cuarteles, policías y penitenciarías.¹⁰

Paralelamente a esta tragedia, aún ignoramos por qué nuestras instituciones no pudieron defender y proteger a los ciudadanos de la crueldad y de la destrucción.

La paradoja y lo inexplicable para nuestros países y para nuestra Latinoamérica es que la violación de los Derechos Humanos causados por los gobiernos de facto *ocurrieron después* de la Declaración de los Derechos Humanos y de los principales documentos de Derechos Humanos.

En las innumerables comunicaciones, entrevistas y reuniones con familiares de víctimas se advierte la alta vulnerabilidad sufrida en ese trágico período de la historia argentina, así como la desinformación que intencionalmente les brindaban las instituciones a las que acudían con desesperación los familiares. Desinformación que implicaba no tener conocimiento del lugar donde se encontraba detenido el ciudadano o en numerosos casos negando la detención. Desestimando las denuncias.

El miedo, el temor, la desconfianza hacia las instituciones oficiales aún prevalece, lamentablemente, en la mayoría de los familiares de muertos y desaparecidos.

¹⁰ Conadep. Informe. Comisión Nacional sobre desaparición de Personas. Asimismo. Naciones Unidas, "Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas" Res 47/133 de la Asamblea General. Año 1992. Ver también "Restitución de niños" Abuelas de Plaza de Mayo. Ed. Eudeba. Buenos Aires. 1997.

Al escuchar los relatos de las personas sobrevivientes y de los familiares de ciudadanos que acudían buscando en las instituciones respuestas a la grave situación, se observa, de que modo insensible y con un desprecio por la vida y por todo Derecho se reiteraba el rechazo a brindar información y ayuda jurídica, policial, penitenciaria, médica, psicológica y social.

Los sobrevivientes de esta intencional crueldad, los sobrevivientes del abuso de poder han sufrido y sufren consecuencias gravísimas a nivel existencial, los daños se extienden no sólo a los aspectos físicos (daños en su salud) sino también en lo psíquico, por lo que les hicieron, por las torturas y muertes que vieron y fueron testigos.

Las víctimas sobrevivientes de privaciones ilegítimas de la libertad relataban el miedo y temor que habían sufrido, los horrores de los comportamientos que habían sido testigos, también manifestaban que *atribuían* el hecho de su sobrevivencia a que sus familiares no se habían presentado a las instituciones, que sus familiares no habían acudido a la policía, ni a la justicia. Es decir, existiría una relación entre habeas corpus presentados y personas desaparecidas, denuncias y personas desaparecidas. Esta situación paradójica permite comprender la vulnerabilidad de las víctimas y la alta impunidad de la organización criminal.

Las violaciones a los Derechos Humanos, de parte de las instituciones estatales, que sufrieron los países de América del Sur no estaban sólo dirigidas a determinados adultos sino que la metodología genocida también comprendía y estaba dirigida a las familias y a los niños. Niños asesinados y niños nacidos en cautiverio; niños que fueron robados a su familia biológica y entregados a otras familias o institucionalizados.

¿Cuántos niños nacieron en las cárceles? Se considera que se desconocen donde se encuentran cerca de 540 niños. (Es probable que

el número de niños sea aún mayor). La búsqueda de Identidad es una de las tareas más importantes que están pendientes.¹¹

Familiares de víctimas del abuso de poder cuyas preguntas existenciales que todavía, hoy, las instituciones no pueden responder: los ciudadanos, ¿dónde murieron? ¿cuándo? ¿cómo murieron? ¿Por qué?.- Los ciudadanos desaparecidos ¿dónde están? ¿Qué podemos decirles a sus familias?

Los Niños nacidos en cautiverio: ¿dónde se encuentran? Algunos pudieron ser rescatados y salvados por su familia biológica; otros niños, ahora ya adultos, buscan su verdadera identidad. Es necesario ayudarlos reconstruir su verdadera historia.

También es necesario persistir en la búsqueda de la verdad que permita la respuesta a la familia de las víctimas y el fortalecimiento progresivo de las instituciones democráticas y el respeto hacia los ciudadanos.

Asistencia a Víctimas del Abuso de Poder

Los Programas de asistencia a víctimas y familiares de víctimas del abuso de poder requieren y necesitan ser fortalecidos desde la *Victimología*, contemplando la particular situación de víctimas vulnerables, es decir, víctimas que no pudieron percibir el peligro, no pudieron defenderse, no pudieron solicitar ayuda

La Victimología señala que la experiencia de muchos países ha mostrado que una forma efectiva de atender, asistir a las víctimas del delito es establecer programas que provean apoyo social, psicológico, emocional y económico, y que efectivamente ayuden a las víctimas dentro de la justicia penal y las instituciones sociales. Na-

¹¹ Después de más de veinte años de democracia son escasas las instituciones gubernamentales dedicadas o con programas de ayuda a ciudadanos en la búsqueda de Identidad.

ciones Unidas expresa en las *Recomendaciones del Manual de Justicia para el Uso y Aplicación de la Declaración de Principios Fundamentales de Justicia para Víctimas de Delitos*, que el Manual está diseñado como una herramienta para la implementación de programas de servicios para víctimas y el desarrollo de políticas, procedimientos y protocolos sensibles a las víctimas para las áreas de justicia penal y otras que entren en contacto con las víctimas. Estas pueden incluir la policía, fiscales, abogados de víctimas, jueces, personal correccional, personal de salud y salud mental, médicos, psicólogos, trabajadores sociales, ombudsmen, líderes espirituales, organizaciones civiles, comisiones de derechos humanos, legisladores, representantes de organizaciones. Se aplica asimismo para aquellos a quienes las víctimas buscan en su círculo inmediato –su familia, vecinos, amigos– y a varias estructuras de apoyo informales, espontáneas y locales.

El *Manual de Justicia para Víctimas* presenta los pasos básicos para desarrollar servicios comprensivos de asistencia a víctimas del delito. Por ejemplo, el primer paso en la provisión de servicios a las víctimas debería ser siempre proporcionar seguridad física y necesidades médicas inmediatas. Muchas víctimas necesitan de asistencia como terapia en alta crisis o apoyo terapéutico a largo plazo, acompañamiento a la justicia, servicios legales, reparación.

Naciones Unidas reconoce que ciertos tipos de víctimas pueden requerir atención adicional que no puede ser completamente abarcada por las Recomendaciones del Manual de Justicia para Víctimas Delitos y Abuso de Poder, por ello pueden ser necesarios *manuals adicionales* sobre como asistir a ciudadanos que han sufrido tipos específicos de victimización como las víctimas de torturas u otras victimizaciones masivas que ocurren donde los sistemas legales y sociales han colapsado o son efectivamente incapaces de cumplir sus funciones. Es decir, aún son insuficientes los programas y servicios de atención a las víctimas del abuso de poder.

Criterios en la Asistencia a Víctimas del Abuso de Poder

La asistencia a Víctimas del Abuso de Poder, contempla, a nuestro modesto criterio, básicamente:

a) *Conocimiento de las graves consecuencias que provoca en los ciudadanos la victimización por instituciones del Estado.*

Todavía no conocemos en su real magnitud estas consecuencias, no sólo para los ciudadanos víctimas, las familias de muertos y desaparecidos, sino las consecuencias para las propias instituciones y los países afectados.

La Asistencia, a víctimas de abuso del poder, requiere conocer la alta vulnerabilidad y los sufrimientos padecidos, la soledad, aislamiento y miedo en situación de victimización inimaginables, por su crueldad y sadismo. Las consecuencias físicas, las secuelas de la tortura, violaciones, lesiones, discapacidad, mutilaciones. Las consecuencias emocionales —el trauma—provocado por lo que sintieron, vieron, fueron testigos.

El núcleo del abuso de poder consiste en que es cometido por quienes se espera protejan a los ciudadanos, a las familias, a la población. El impacto y la soledad de la victimización son, en estos casos, de mayor transcendencia en la vida de las víctimas y sus familias.

En los casos de delitos cometidos por grupos particulares dentro de un país (sectas o grupos dominantes, compañías, etc.), es necesaria una pronta condena de la acción por parte del Estado y por parte de la comunidad. Cuando es el mismo Estado, el problema principal de las víctimas es obtener el reconocimiento de que el delito haya ocurrido, esto aumenta y agrava la soledad de la víctima y provoca nuevas victimizaciones, debido, principalmente, a que el Estado niega la responsabilidad en la victimización.

La carencia de personal profesional capacitado para atender la problemática de la victimización realizada por el Estado es otra de las graves consecuencias del abuso de poder. ¿Dónde acudir? ¿en quién confiar? ¿cómo romper el silencio? Hemos observado en numerosas víctimas de abuso de poder que después de quince o veinte años que sufrieron el delito todavía temen acercarse, para realizar un trámite común, a las instituciones gubernamentales. Esto señala el temor que subyace hacia las instituciones estatales y las huellas de la violencia.

La *comprensión de las consecuencias* en las víctimas del abuso de poder y en las familias de las víctimas debe partir de que son *sobrevivientes* de hechos degradantes, perversos, humillantes. Fueron víctimas de los instrumentos, doctrinas gubernamentales para abusar y eliminar a ciudadanos.

b) Derecho a la Información de los ciudadanos y de sus familiares.

La Información es parte principal en la asistencia a todas las personas que han sufrido un proceso de victimización.

La *Información* representa el derecho que tiene cualquier ciudadano a obtener datos sobre su particular problemática jurídica. En todos los Documentos de Derechos Humanos se prioriza el derecho a la Información que lleva implícito el respeto a sus derechos esenciales, el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la sociedad.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos considera fundamental que los Derechos Humanos sean protegidos por un régimen de Derecho y esto representa el respeto por el hombre, por su libertad, por su dignidad, educación, justicia, salud, su familia, su sociedad y su cultura.¹².- También la Declaración Americana de

¹² Naciones Unidas. "Declaración Universal de los Derechos Humanos" Res. 217 Asamblea General. 1948.

los Derechos Humanos expresa: “toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquier autoridad, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución”. “Toda persona tiene el derecho al /reconocimiento de su personalidad jurídica, a que le sean respetados sus derechos civiles y políticos”.¹³

La Información al ciudadano sobre su situación jurídica o de una situación personal, familiar y social referente al propio ciudadano o a su familia o grupo social es un *derecho*.

También *Los Principios Fundamentales de Justicia para las víctimas del delito y del Abuso de Poder* de Naciones Unidas señalan:

“Las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad. Tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño.”¹⁴

“Se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas”. “Informando a las víctimas el desarrollo cronológico y la marcha de las actuaciones”¹⁵.

Y el Manual de Justicia para las Víctimas¹⁶ puntualiza el rol y responsabilidad de la administración de justicia, de la policía, de los fiscales y tribunales hacia las víctimas, marcando los efectos y el impacto de la victimización secundaria por la administración de justicia.

¹³ Naciones Unidas.”Declaración Universal de los Derechos Humanos.

¹⁴ “Principios Fundamentales de Justicia para las víctimas del delito y del Abuso de Poder.

¹⁵ Naciones Unidas. Ob. cit.

¹⁶ Naciones Unidas. Manual de Justicia sobre Uso y Aplicación de la declaración de Principios Básicos de Justicia para Víctimas del delito y del abuso de poder. Res. Consejo Económico y Social. Año 1996.

En las víctimas del abuso de poder estas recomendaciones deben ser reforzadas, las víctimas y sus familiares necesitan y requieren la verdad de lo sucedido, el esclarecimiento de los hechos, la responsabilidad del Estado, la reparación material y moral. Tienen Derecho a esa información y tienen derecho a que se abran y se revisen los expedientes de su detención ilegal, tienen derecho a conocer la marcha de las actuaciones e investigaciones sobre por qué sucedieron los hechos y los responsables del abuso de poder.

c) Acompañamiento.

Otro aspecto esencial en la Asistencia Victimológica es el acompañamiento, en este caso el acompañamiento a los sobrevivientes, y el acompañamiento a familiares de víctimas fallecidas o desaparecidas.

La desconfianza hacia las instituciones oficiales aun prevalece, en familiares de muertos y de familiares de desaparecidos. Por ello la importancia que los centros Victimológicos realicen esta búsqueda de documentación de información a las instituciones policiales, penitenciarias, militares, a los distintos fueros de la administración de justicia, de instituciones hospitalarias, cementerios. Es evidente que para los ciudadanos que han sufrido violaciones a sus derechos, así como a sus familiares les resulta difícil y angustiante volver a acudir a las instituciones oficiales. Se trata, a nivel asistencial, de ayudar para identificar la situación particular y la obtención de documentación e información a los familiares.

El valor del acompañamiento siempre ha sido destacado por la *Victimología*, es decir, que la víctima y sus familiares no se sientan solos y aislados frente a las instituciones. -La víctima de abuso de poder debe recibir este acompañamiento- de parte de un profesio-

nal o voluntario en la búsqueda del esclarecimiento de la verdad y de la reparación.¹⁷

Sabemos que la primera preocupación de cualquier intervención asistencial victimológica es la integridad física de la víctima, (en cualquier delito) la preocupación por su seguridad y protección. En los casos de las víctimas sobrevivientes de abuso de poder, el temor, la situación traumática es de tal magnitud que paraliza su accionar y comunicación; largo tiempo después de los hechos delictivos la víctima teme ver a un policía o militar en la calle, teme ver determinado color o marca de autos (en relación a autos utilizados en los secuestros) siente pánico acudir a lugares públicos, teme ingresar a las instituciones, incluidas las educativas y de salud, a las universidades, teme salir a la calle.

Es evidente que el acompañamiento es una de las medidas principales que ayuda a las víctimas sobrevivientes y a los familiares para atenuar las graves consecuencias de la victimización. Acompañamiento en la reconstrucción de la historia personal, *-Intervención retrospectiva-* respetando su tiempo emocional y sus circunstancias particulares y familiares. Es una recuperación día a día. Acompañando también en la construcción prospectiva, *-Intervención prospectiva-* ayudando a las víctimas a pensar en el futuro.

d) Leyes que permitan el reconocimiento de la victimización a las víctimas del Abuso de Poder.

Numerosos países de la región- Latinoamérica- todavía no han podido puntualizar una posición respecto a las víctimas del abuso de poder. Países que carecen de leyes vinculadas a esta trágica época

¹⁷ Irene Melup, experta de Naciones Unidas, ha marcado con sus sabias enseñanzas y ejemplos la importancia del acompañamiento a las víctimas y a sus familiares.

institucional y donde las víctimas no han recibido respuestas del Estado.

Sin embargo se puede advertir un mayor reconocimiento a los *Documentos Básicos de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Convención Americana de los Derechos Humanos; la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; Crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, incluso el genocidio: Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión; Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes; Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.*

*La Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas*¹⁸ ha constituido un paso importante en la prevención de estos hechos aberrantes. La Declaración expresa en sus fundamentos la preocupación que en muchos países se produzcan desapariciones forzadas, es decir, que se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que éstas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley. Considera que las desapariciones forzadas afectan los valores más profundos de todas las sociedades respetuosas de la primacía del derecho, de los Derechos Humanos y de las libertades / funda-

¹⁸ La declaración sobre la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas fue aprobada en la Asamblea General de Naciones Unidas – Res.47/133 de diciembre de 1992.

mentales y que su práctica sistemática representa un crimen de lesa humanidad.¹⁹ Afirma la Declaración que “todo acto de desaparición forzada constituye un ultraje a la dignidad humana”; “todo acto de desaparición sustrae a la víctima de la protección de la ley y le causa graves sufrimientos, lo mismo que a su familia.; constituye una violación de las normas del derecho internacional que garantizan a todo ser humano, entre otras cosas, el derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, el derecho a la libertad y a la seguridad de su persona, y el derecho a no ser sometido a torturas ni a otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Viola el derecho a la vida o lo pone gravemente en peligro”²⁰ La Declaración recomienda a los Estados a tomar medidas legislativas, administrativas judiciales y otras medidas eficaces para prevenir o erradicar los actos de desapariciones forzadas en cualquier territorio sometido a su jurisdicción; además afirma que todo acto de desaparición forzada será considerado delito permanente mientras sus autores continúen ocultando la suerte y el paradero de la persona desaparecida y mientras no se hayan esclarecido los hechos. Además, los autores o presuntos autores de desapariciones forzadas no se beneficiarán de ninguna ley de amnistía especial o otras medidas análogas que tengan por efecto exonerarlos de cualquier procedimiento o sanción penal.

El Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, dirigida al personal militar, policial, penitenciario y a todo el personal de seguridad señala claramente las líneas de responsabilidad de los funcionarios, en relación a la violación de los principios fundamentales de Derechos Humanos. El Código exige que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sirvan a su comunidad y protejan a todas las personas contra actos ilegales; a

¹⁹ Ver Declaración contra las desapariciones forzadas, documento cit.

²⁰ Ver Declaración contra las desapariciones forzadas; documento cit.

proteger la dignidad humana y a mantener y defender los Derechos Humanos de todas las personas.²¹

Las Leyes de Memoria y Reparación Histórica²² que se promulgaron en Argentina benefició a personas que estuvieron detenidas ilegalmente; normas que también contemplaron a familiares de desaparecidos o fallecidos por el accionar represivo ilegal, normas que han marcado un paso importante en este reconocimiento de la victimización a ciudadanos por parte del Estado.

e) Programas Asistenciales Victimológicos.

Con respecto a los Programas Asistenciales a víctimas de abuso del poder estos han sido llevados principalmente por instituciones no gubernamentales, organizaciones de Derechos Humanos. Existe, sin lugar a dudas, un gran vacío, de las instituciones gubernamentales referentes a esta especial Asistencia.

Los Programas asistenciales *necesitan estar dirigidos a:*

- Sobrevivientes de detenciones ilegales.
- Sobrevivientes de detenciones y torturas en centros de represión.
- Familiares de muertos.
- Familiares de desaparecidos.
- Asistencia a ciudadanos en la búsqueda de su propia identidad.
- También comprenden –en un sistema democrático– a ciudadanos detenidos ilegalmente; a ciudadanos golpeados y/o torturados, muertos, desaparecidos en comisarías, penitenciarias,

²¹ Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Res.34/169. 1979.

²² Leyes de Memoria y Reparación Histórica. Ver Reseña de las Políticas Reparatorias Nacionales. Ver “Víctimas, Derechos y Justicia”. Poder Judicial de Córdoba. 2001.

áreas militares y toda institución gubernamental o que haya intervenido personal gubernamental.

- La Asistencia Victimológica implica en sus pautas básicas el respeto al individuo, a su lento proceso de recuperación para atenuar las gravísimas consecuencias de la victimización.
- La Asistencia Victimológica implica la posibilidad de aplicar las medidas tendientes al conocimiento, comprensión y ayuda a las víctimas para superar las gravísimas consecuencias delictivas.
- Apoyo, comprensión y acompañamiento hacia la víctima y su familia.
- La Asistencia implica una labor de individualización en relación a cada caso concreto, es decir al proceso de victimización sufrida. El impacto de la violencia, conmoción y miedo que permanecen en la víctima son diferentes y altamente complejos en cada ciudadano y en cada familia.
- La asistencia Victimológica es también apoyo para el esclarecimiento de la situación victimal. El respeto de las instituciones hacia la víctima y familia.
- Atenuar la situación de alta vulnerabilidad.
- Reforzar los niveles de información y orientación.
- Reforzar las posibilidades de tratamiento terapéuticos para la víctima y su familia.

f) Reparación material y especialmente Reparación Moral.

Los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas del delito y del Abuso de poder señalan que se debe proporcionar, por el Estado, remedios a las víctimas del abuso de poder, en particular resarcimiento e indemnización, así como asistencia y el apoyo material, médico, psicológico y social.²³

²³ Naciones Unidas. Ob. cit.

Los dos principios fundamentales para garantizar la protección y la reparación de las víctimas; primero las víctimas tienen derecho a ser tratadas con compasión y respeto por su dignidad; en segundo término, las víctimas o sus familiares tienen derecho a la pronta reparación del daño que hayan sufrido, en estos casos el Estado debe procurar indemnizar económicamente a las víctimas. La indemnización tiene el valor de que a través de ella el *Estado reconoce su responsabilidad en el daño* causado a la persona, su responsabilidad por el fallecimiento o la desaparición del ciudadano.

Los familiares de las víctimas del abuso de poder necesitan comprensión, apoyo y especialmente Reparación Moral. Necesitan el respeto a su dignidad y *el derecho al conocimiento de la verdad*.

Hoy los Derechos Humanos, señala sabiamente el Maestro Mexicano Sergio Garcia Ramirez,²⁴ preocupan a la opinión pública. La violación a estos derechos despertó la justa indignación de la sociedad y promovió la aparición de leyes e instituciones destinadas a tutelar al hombre. Se trata de una noble tarea suscitada por las más innobles acciones. Así se pone en el centro de la escena, una vez más, la dignidad del ser humano y la condición servicial del Estado: agente de protección y cultura.

Bibliografía

- Bowlby John, La pérdida afectiva. Ed. Paidós. Buenos Aires. 1983.
- Danieli Yael, Enfrentando lo inimaginable. Reacciones de los psicoterapeutas hacia las víctimas del Holocausto nazi. Publicación Victimología 2. Córdoba. 1991.
- Danieli Yael, Stamatopoulou E.; Dias C. The Universal Declaration of Human Rights: fifty years and beyond. Baywood Publishing Company. New York. 1998.

²⁴ Garcia Ramirez Sergio, Derecho Penal y Derechos Humanos. Ed. Porrúa. México, 1992.

- David Pedro, Globalización, Prevención del delito y Justicia Penal. Ed. Zavalia. Buenos Aires. 2003.
- Dussich John, Recuperación de las víctimas. Córdoba. 2000.
- Herrera Matilde –Tenembaum Ernesto. Identidad. Despojo y restitución. Buenos Aires 2001.
- Fattah Ezzat Víctimas y Victimología- Rev. Victimología. Córdoba. 1994.
- García Ramírez Sergio, Proceso Penal y Derechos Humanos. Ed. Porrúa. México, 1992.
- García Ramírez Sergio, La Corte Penal Internacional. Ed. Instituto Nacional de Ciencias Penales. México. 2002.
- Informe Conadep. Córdoba, 1999.
- Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Estudios Básicos de Derechos Humanos IX. Costa Rica. 1999.
- Kosovski Esther, Víctimas de Delitos. Rev. Victimología. 1994.
- Marchiori Hilda, La víctima del delito. Ed. Lerner. Córdoba. 1990.
- Marchiori Hilda, Consideraciones sobre el relato de los procesos de Victimización. Rev. Victimología. Córdoba. 1995.
- Naciones Unidas. Documentos sobre Derechos Humanos.
- Naciones Unidas. Principios Fundamentales de Justicia para las víctimas del Delito y del Abuso del Poder.
- Naciones Unidas. Manual de Justicia sobre el Uso y Aplicación de la Declaración de Principios Básicos de Justicia para Víctimas de Delito y Abuso de Poder.
- Neuman Elías, Victimología. Ed. Universidad. Buenos Aires. 1984.
- Oficina de Derechos Humanos y Justicia. “Víctimas Derechos y Justicia”. Poder Judicial de Córdoba. 2001.
- Pierini Alicia, Estado y sociedad en la construcción de Derechos Humanos en Democracia. Pensamiento crítico sobre Derechos Humanos. Eudeba. Buenos Aires. 1996.

- Pinto Mónica, Temas de Derechos Humanos. Ed. El Puerto. Buenos Aires. 1997.
- Rodriguez Manzanera Luis, Victimología. Ed., Porrúa. México. 1989.
- Viano Emilio, Violencia, victimización y cambio social. Ed. Lerner. 1987.

TEMARIO

CURSO DE POSTGRADO

VICTIMOLOGÍA III

*La Víctima desde una Perspectiva Criminológica.
Asistencia Victimológica*

- I. Victimología. Desarrollo histórico-social. Concepto de Víctima. Consecuencias del delito en las Víctimas. Consecuencias físicas, emocionales, sociales y culturales. El daño en la Víctima. Relación autor-víctima del delito.
- II. Víctimas Vulnerables. Niños víctimas. Maltrato Infantil. Modalidades del Maltrato Infantil. Detección. Tratamiento individual y familiar. Intervención institucional. Niños internados en instituciones. Aspectos Jurídicos, Criminológicos y Sociales. Medidas Preventivas.
- III. Abuso sexual a niños. Clasificación criminológica. Daño. Tratamiento individual y familiar. Aspectos Jurídicos, Criminológicos y Sociales. Medidas Preventivas.
- IV. Homicidios. Clasificación criminológica. Asistencia victimológica a la familia. Asistencia a niños testigos de la violencia. Homicidio y suicidio. Medidas de tratamiento en crisis. Medidas preventivas.
- V. La víctima en la administración de justicia. Denuncia. Acompañamiento. Víctima e institución policial. Víctima y sistema procesa. Víctima y sistema penal.
- VI. Tratamiento victimológico. Tipos de intervención institucional. Asistencia en situación de crisis. Tratamiento especializado según características del delito y víctima. Víctimas de delitos convencionales y no convencionales. Víctimas grupales y colectivas. La Encuesta de Victimización. Medidas preventivas vic-

timológicas. Reacciones, contratransferencia y apoyo a Victimólogos.

VII. Victimología y Derechos Humanos. Documentos Básicos de Derechos Humanos. Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder.

CURSO DE POSTGRADO

VICTIMOLOGÍA III

La Víctima desde una Perspectiva Criminológica.
Asistencia Victimológica

Participantes
Abstracts de las monografías presentadas

ANÁLISIS DE UN CASO DE ABUSO SEXUAL. HOSPITAL SAMCO – ARTEAGA. SANTA FÉ.

Andrea Bacigalupo

En el presente trabajo planteamos como modelo de análisis e intervención concreta para un caso de abuso sexual infantil al Modelo Ecológico.

Dicho modelo permite construir interdisciplinariamente una propuesta de resolución por medio de la deconstrucción, construcción y reconstrucción del hecho violento desde distintos sistemas y configuraciones psico-socio-emocionales para comprender su complejidad en relación a los distintos sujetos que la vivencian.

La construcción de dicha propuesta implica un modelo de prevención de los abusos sexuales a niños/a y adolescentes mediante el trabajo en red social y sinérgicamente la posibilidad de un cambio cultural respecto a los valores, discursos, prejuicios y formas de actuar de la sociedad frente a ellos.

IMPORTANCIA DEL ACOMPAÑAMIENTO RELIGIOSO- ESPIRITUAL A LA VÍCTIMA

María Elsa Belmonte Arcas

Se considera que acompañar a la víctima a redescubrir el sentido de su vida, es llegar a ella en su dignidad como persona.

El hecho fundamental de la existencia es que todo hombre es interpelado como persona por otro ser humano, y debe dar su respuesta: aceptación o rechazo.

La víctima merece un destino mejor y en su interioridad siente la necesidad de beber de otras fuentes para encontrar una luz que ilumine su camino y desvele ante sus ojos un horizonte distinto de esperanza.

Por ello el acompañamiento espiritual le ayudará a descubrir el sentido profundo de unos valores por los que vale la pena vivir: la capacidad de contemplación, de escucha atenta de los mensajes que, a partir de la experiencia espiritual, comenzarán a dar sentido a las cosas y a los hechos, y la capacidad de escuchar los anhelos de su propio corazón.

La espiritualidad tiene que ver con experiencia, no con doctrina, ni con dogmas, ni con ritos, ni con celebraciones, que son caminos, sí, han nacido de la espiritualidad y pueden contener la espiritualidad, pero no son la espiritualidad.

La Espiritualidades una dimensión interna de cada ser humano.

Esta dimensión espiritual que todos tenemos se revela a través de la capacidad de diálogo que cada cual tenga consigo mismo y con su propio corazón, y se traduce en el amor, en la sensibilidad, en la compasión, en la escucha del otro, en la responsabilidad y en la solicitud como actitud fundamental.

El acompañante espiritual debe ser “testigo de humanidad”.

Si algo lo caracteriza debe ser la compasión, el “sentir con” el otro, ese padecer desde el interior del otro.

Su trabajo más arduo consisten despertar a la víctima de la pesadilla, del dolor en que está sumida, para que pueda verse como es en realidad, y se reconozca profundamente humana.

Acompañar es un servicio de amor que requiere flexibilidad intelectual, emocional y moral. Requiere una madurez humana y espiritual que posibilite el crecimiento del otro en todas sus dimensiones, no excluyendo nunca la dimensión de la esperanza. Es ayudar a vivenciar en la víctima que lo espiritual está al alcance de nuestras manos, en lo simple, sencillo, en lo cotidiano.

CUANDO UN NIÑO ATRAVIESA SITUACIONES DE VICTIMIZACIÓN

Adriana Evangelina Benítez

El presente trabajo de investigación es el abordaje de un caso clínico de un menor que se encuentra viviendo en la Institución AB.

Los objetivos se dirigen a investigar diferentes situaciones de maltrato infantil en la historia de vida de Daniel.

Se realiza un diagnóstico victimológico comprendiendo las consecuencias emocionales derivadas del abuso físico y psíquico y se intenta evaluar los efectos de la institucionalización. La metodología es de diseño de caso único, consiste en tomar material clínico del proceso psicoterapéutico de Daniel, la entrevista con la madre y diagnóstico institucional realizado por integrantes del Equipo de Salud Integral de AB.

Cabe destacar que se han cambiado los nombres y lugares con el fin de preservar la identidad del paciente, de su grupo familiar y su medio social.

UNA NUEVA MIRADA SOBRE UN CASO DE ABUSO SEXUAL-INCESTO: LA MIRADA VICTIMOLÓGICA

María Judith Bido

El presente trabajo intenta desmentir algunas concepciones erróneas que hablarían de que en la Criminología o se habla de autores o se habla de víctimas, no teniendo en cuenta que siempre que alguien es autor, actor de una situación de violencia hay del otro lado otro alguien que es la víctima, el semejante que sufre un daño.

Por ello, a partir de una situación de abuso sexual intrafamiliar (incesto), y desde la versión del autor y de algunos de sus familiares, se trabajará sobre las consecuencias acaecidas en la víctima, teniendo como referencia además valiosos aportes teóricos sobre el tema.

LA VÍCTIMA Y LA DENUNCIA DEL DELITO

Cintia Borsetti

Con el fin de conocer y determinar cuáles son las causas por las que las personas no denuncian haber sido víctimas de un delito y conocer cuál es el papel que poseen las Instituciones en este tema, se efectuó un Estudio Exploratorio por medio de las técnicas de Revisión Bibliográfica y Encuestas de Victimización, en una muestra de 20 estudiantes de sexo femenino, entre 18 y 30 años, de la Carrera de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba del año 2004; para luego realizar un análisis cualitativo y cuantitativo de las mismas.

Las conclusiones a las que se arribaron, entre otras, fueron las siguientes:

- Las causas por las cuales no se denuncian los delitos son múltiples y variadas, dependiendo de las características de la situación que ha rodeado al delito, pudiendo incluso influir de modo individual o colectivo.

- La existencia de la cifra negra de la criminalidad se vio reflejada en que 9 de los 15 sujetos encuestados que habían sido víctimas de delitos, no presentaron la denuncia.

- Todas las Instituciones y Agentes de detección deberían involucrarse e interesarse en brindar ayuda a las víctimas y en tomar participación en la denuncia del delito, a través de diferentes actividades.

CRIMINOLOGÍA: VICTIMOLOGÍA

Nilda Brotón

La toma de conciencia del problema victimológico, lleva a ocuparnos de las estrategias y procedimientos, tendientes a intervenciones más operativas, advirtiéndole que era el propio servicio de justicia el que en ocasiones incrementaba la espiral de violencia, en una segunda victimización, por falta de operadores conocedores y entrenados en la problemática. No solo desde el abordaje Criminológico y aplicación del Derecho Penal como accionar punitivo del autor del delito, sino también desde los alcances psicosociales del sufrimiento que el delito provoca en las personas víctimas de conductas delictivas, el estado de vulnerabilidad en que se encuentra la persona afectada por los delitos convencionales y también los delitos por abuso de poder, y sus consecuencias que abarcan aspectos individuales, familiares y sociales. La victimización ataca inesperadamente el círculo de acción, de intimidación de la víctima, y es aquí fundamentalmente la capacidad que posea la víctima para sobreponerse a los estereotipos observándose como víctima y aceptando su propia victimización lo cual constituye el primer requisito para su recuperación (Viano, 1992).

A partir de 1985, Naciones Unidas ha recomendado considerar a la víctima y adoptar programas conducentes a la prevención y asistencia victimológica, así como a realizar revisiones jurídicas de los sistemas penales. El conocimiento de la situación victimológica, desde el punto de vista institucional permite modificar las estructuras rígidas a los fines de evitar mayores victimizaciones y realizar una atención social más justa.

Las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales encargadas del tratamiento terapéutico deben comprender el problema desde su génesis, a fin de un abordaje totalizador en la solución del mismo.

Las respuestas dadas por el sistema social y legal, y los desafíos de los cambios necesitan redes de comunicación y participación desde el micro y macro sistema, familia y sociedad, en que las comunidades se desarrollan para un abordaje de la problemática en redes asistenciales-terapéuticas y de información-orientación, como metodología aplicada a la asistencia a la víctima del delito, tendientes a instaurar un sistema de amparo y protección a las víctimas de la violencia, con el objeto de hacer cesar las circunstancias de riesgo que atraviesa la víctima, evitándoles el agravamiento de los perjuicios concretos derivados de la agresión que sufre, siendo necesario desde estos enfoques definir mejor las condiciones de las instituciones en pos de una adecuada aplicación a los casos concretos, sin imponer la judicialización de todo supuesto de violencia, sino sólo en aquellos casos que requieren el amparo y resguardo de autoridad que únicamente puede proporcionar el juez, luego de haberse superado las demás instancias de autoridad de la comunidad, no solo para la rectificación de conductas agresivas por parte de los victimarios sino en pos de la recuperación de la víctima del delito.

LA VICTIMOLOGÍA EN LA URGENCIA

Alfonsina Cerminato

El propósito del presente trabajo es enfocar el desempeño laboral del **Programa Protección Jóvenes** desde el punto de vista de la Victimología. Tal programa, depende de la Secretaría de Protección Integral del Niño y del Adolescente del Gobierno de Córdoba. Dentro del mismo, se trabaja mediante las denuncias que se realizan en los distintos Juzgados de Menores de la ciudad de Córdoba. Se interviene básicamente en la demanda inmediata, es decir en la urgencia, por lo que no se realizan seguimientos de casos, no obstante la intervención realizada es la primer mirada a partir de la

cual se iniciarán tales seguimientos mediante otros programas, pertenecientes también a la Secretaría de Protección Integral del Niño y del Adolescente. Una vez recibidas las denuncias, distintos profesionales (Trabajadores Sociales, Psicólogos, Médicos) realizan constataciones del estado y la situación en que se encuentran los niños y/o adolescentes en sus domicilios, lo cual puede derivar en situaciones extremas, al retiro provisorio y posterior internación de los mismos en los institutos de menores, en caso de comprobar que su integridad psicofísica corra riesgos. Luego de realizar las intervenciones se redactan los informes sociales, los cuales son enviados a los Juzgados de Menores, quienes serán los encargados de tomar las futuras decisiones sobre lo ocurrido.

A partir del análisis comparativo y relacional realizado entre los lineamientos victimológicos básicos y el trabajo con la urgencia desempeñado en el Programa Protección Jóvenes, es posible arribar a la siguiente conclusión:

Desde el punto de vista de la Asistencia Victimológica, en el Programa Protección Jóvenes se trabaja básicamente en los dos primeros niveles, haciendo hincapié en la asistencia inmediata, en la detección e impedimento del maltrato, en la comprensión y respeto por el sufrimiento de la víctima, en la credibilidad de su relato, en su acompañamiento, como también el de su familia y en el asesoramiento respecto a las futuras acciones a seguir. Es decir, no realiza un tratamiento victimológico completo, sino que se utilizan los lineamientos esenciales para luego dar inicio al seguimiento de cada situación mediante la intervención de otros programas.

De esta manera es posible afirmar que no solo se pueden aplicar los lineamientos victimológicos básicos al trabajo con la urgencia, sino también que los mismos constituyen un aporte fundamental para realizar tal trabajo, ya que dadas las características del mismo, la Victimología permite cuidar en su integridad a la víctima, brindándole en primera instancia los elementos necesarios para que tanto ella como su familia puedan superar la situación traumática.

Cabe aclarar que en el Programa Protección Jóvenes, si bien siempre se trabajó (quizás sin saberlo) con los lineamientos victimológicos básicos, a partir de la realización del presente trabajo, es posible contar con una base teórica y fundamentada acerca del desempeño profesional.

VIOLENCIA CON LA VEJEZ. ABORDAJE MULTIDISCIPLINARIO DESDE LA MEDIACIÓN

Mirtha Cumini

El objetivo de esta propuesta apunta a proporcionar técnicas y herramientas para prevenir y abordar el maltrato y abuso contra las personas mayores, desde métodos alternativos de resolución de conflictos, en el ámbito familiar e institucional, tratando de crear redes de contención y buscando revalidar la figura del anciano con su bagaje de experiencia de vida, dándole un lugar en la sociedad de la cual ha sido expulsado; considerando que la aplicación de estos métodos darán lugar con el tiempo a ventajas, tanto para la sociedad en general como para las personas mayores y su familia en particular.

Desarrollo de la idea: partiendo de la experiencia previa y la capacitación individual en la temática y con el aporte del escaso material bibliográfico existente se buscó desarrollar el pensamiento creativo, la búsqueda de opciones y el trabajo multidisciplinario, ya que este abordaje sólo pudo realizarse con la participación de las distintas disciplinas involucradas en el tema con las que compartimos el trabajo, en el accionar diario.

Resultados esperados: a partir de la aplicación de una estrategia homogénea, se irá logrando una inserción eficaz de los métodos y técnicas de la resolución alternativa de conflictos -RAC- en los problemas violentos, los que tendrán proyección social, buscando no

solo la participación de la población etárea a quien va dirigido, sino también de la familia e institución que sirven de contexto; pero soy consciente que estas expectativas solo podrán cumplirse, en la medida que el Estado participe y apoye estas propuestas, con las políticas públicas sociales que el tema requiere, ya que no hay que olvidar que toda violación a los Derechos Humanos origina una víctima.

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL MALTRATO FAMILIAR A ANCIANOS

Adriana Elizabeth Fernández

En esta exposición se tiene en cuenta las actitudes de nuestra cultura ante la tercera edad, y la de diversos tipos de instituciones sociales que pueden ser de utilidad respecto de muchos problemas relacionados con la declinación física y los trastornos emocionales de los ancianos producidos por diversas causas, entre estas por maltrato en “el seno familiar”.

El envejecimiento es una pérdida progresiva, irreversible de la eficiencia funcional del organismo, de modo que se puede afirmar, arbitrariamente que comienza a los 65 años, porque a esa edad en nuestro medio, casi todos los individuos muestran signos o síntomas de vejez, dependiendo de la calidad de vida de cada individuo. Los cambios que se producen y alteraciones generales se ajustan al concepto de “crisis normal” de envejecimiento, crisis de evolución lenta.

Los ancianos maltratados se consideran víctimas vulnerables.

Además de la violencia física y psicológica, el abandono y la omisión son otros de los tantos males que se suman a la problemática de los ancianos que son víctimas por parte de sus propios seres queridos.

El maltrato denota en todos los casos un problema de índole cultural, es polimodal y puede provocar muertes.

Se considera al testigo como víctima/testigo, ya que la mayoría de los testigos también sufren las consecuencias del hecho delictivos. Los testigos están también afectados a partir de haber presenciado la misma situación. Los testigos suelen ser víctimas pasivas del maltrato no pudiendo hacer nada, por encontrarse en estado de indefensión y/o sometidos por el maltratador.

Existen muchas variables que afectan la decisión de la víctima a denunciar: los síntomas mencionados anteriormente que impiden salir a pedir socorro y/o denunciar, el grado o daño de heridas sufridas, el tipo de respuesta que presupone recibirá por parte de la policía, la probabilidad de encontrar al delincuente, la relación con el agresor, el impacto de comunicarlo y manifestarlo al sistema de relaciones sociales, los obstáculos burocráticos, gastos y tiempo empleado en la declaración, entre otras.

Es responsabilidad de la comunidad proporcionar a los ancianos alojamiento adecuado, atención médica, seguridad, asistencia, en casos de maltrato y abuso; otorgarles información de sus derechos y rehabilitación, entre otras cosas.

Es preciso así, darle importancia a un programa que permite expresar y denunciar el maltrato en la tercera edad, coincidiendo con los criminólogos en que se deben buscar medios para evitar y por lo menos intentar reducir las consecuencias de la violencia. Como promover acciones en defensa de las víctimas con la instalación de líneas telefónicas de urgencia e información de la existencia de estos servicios, entre otros.

Es conveniente considerar que el anciano maltratado o las víctimas/testigos se encuentran en situación de estrés y crisis, por eso las personas que asisten o pretenden brindar apoyo en estos casos deben estar preparadas y conocer a fondo cómo tratar a las víctimas: escucharlos, comprenderlos, demostrarle que puede confiar, creerle, ofrecerle privacidad y respeto.

Así también hay que valorarles el hecho de que se decidan a hablar y denunciar, por lo que será probable que se pueda evitar otra victimización, que cese la violencia familiar y entrar en el camino de la reparación y rehabilitación familiar.

La vía alternativa de resolución de conflictos, por mediación y conciliación de las partes, en situaciones de violencia doméstica pretende evitar encerrar al autor en una institución carcelaria.

Las estadísticas advierten que es casi imposible que una persona violenta que por lo general posee una estructura de personalidad perversa, cambie.

Si se pone en acción muchos recursos comunitarios, más ancianos pueden permanecer fuera de instituciones como los geriátricos y lugares afines, incluyendo en el medio social la consideración, el respeto y la conciencia del significado de la vejez, la situación por la que pasa un anciano y más aún si es víctima de violencia familiar.

Otro tipo de victimización (de quinto nivel) o burnout es el efecto que va creando en el profesional que atiende casos de maltrato afectan la psiquis, por lo que debe tener en cuenta, la atención psicológica colateral.

VICTIMIZACIÓN DEL CIUDADANO POR PARTE DEL ESTADO

Rosario Hernández Medina

Es propósito de este trabajo señalar que la interrelación “ciudadano-Estado” puede analizarse a la luz de los principios Victimológicos. Asimismo, analizar la vulnerabilidad de los ciudadanos frente al Estado. Creemos que actualmente existe un verdadero Abuso de Poder por parte del Estado hacia sus ciudadanos, especialmente manifestado en el campo administrativo.

Al no responder a los requerimientos de los ciudadanos, a al hacerlo incorrecta o tardíamente se genera un proceso de revictimización. El desequilibrio de poder entre el ciudadano y el estado impune, implica colocar al primero en la situación de una víctima y al segundo en el lugar del autor.

A los fines del análisis hemos considerado la definición de Víctima contenida en la Declaración de Principios Fundamentales de Justicia, de Naciones Unidas, para las Víctimas de Abuso de Poder, Resolución 40/34 de 1985.

Los ciudadanos víctimas manifiestan algunas de las siguientes reacciones y sentimientos: paulatino desgano hacia la defensa de sus derechos; una marcada sensación de irrespetuosidad hacia su persona ciudadana; conductas de aceptación a lo dispuesto por el Poder Administrador, aunque sea erróneo; aumento del descreimiento hacia los funcionarios públicos; sensación de injusticia ante el reclamo, que se extiende hacia todo el grupo familiar; aumento de la desconfianza; creencia de que “este país nunca cambia” “estamos en el tercer mundo”; certeza de que quien sea el autor del daño, nunca será castigado; sentimiento de que frente a la superioridad estatal nada es posible, aunque les asista la verdad.

En síntesis, el Estado, en su rol de Administrador de lo Público y Comunitario, victimiza al ciudadano, al ejecutar conductas o decisiones, a través de su estructura, que causan lesiones o daños en los términos expresados en la Resolución 34/40 de Naciones Unidas. Frente a la queja de la Víctima, con su falta de respuesta o de información, revictimiza al ciudadano.

Es necesario actuar en Redes articuladas en todos los niveles (nacional, provincial y municipal). El establecimiento de Códigos de Ética para funcionarios y agentes de la Administración Pública y la capacitación funcional con introducción de conocimientos victimológicos ayudaría a un mayor respeto en el tratamiento de las Víctimas, su consideración, acompañamiento y recuperación. Ello impactaría positivamente en el resto del tejido social de la comuni-

dad, permitiendo el fortalecimiento del sistema democrático y de la participación ciudadana.

VIOLENCIA CONYUGAL

Marcela Martellucci

El trabajo pretende describir y analizar la violencia conyugal teniendo en cuenta un aspecto muy importante, la denuncia.

Decisión o momento muchas veces difícil e imposible de llegar a realizar. Se considera que la denuncia y especialmente los aspectos que intervienen en cómo se percibe la misma, marcan un momento fundamental en la posibilidad de cambio de la situación violenta. La misma por lo tanto se convierte en un espacio decisivo para que la víctima pueda expresar su sufrimiento.

Es fundamental un pedido formal de ayuda al estado, en este caso la justicia, para poder comenzar a alejarse de su agresor.

PROTECCIÓN DEL MENOR VÍCTIMA DE MALTRATO EN SU ÁMBITO FAMILIAR

María Florencia Merlo

En el presente trabajo se analiza el maltrato de menores dentro del ámbito familiar, estableciéndose su concepto y las conductas que lo comprenden.

Asimismo se describirá la legislación nacional, provincial e internacional vigente que protege al menor víctima de maltrato en su seno familiar, deteniéndonos en particular en el análisis del déficit en el Código Penal Argentino, de figuras que sancionen las referidas conductas de maltrato cuyos sujetos activos sean los progenitores o cualquiera otra persona que lo tenga a su cargo.

Se analiza la necesidad de la tipificación en el Código Penal, de conductas configurativas de maltrato infantil en cualquiera de sus formas (físico, psíquico, emocional, sexual, abandono) y cuyo bien jurídico a proteger, sea en este caso particular, la integridad psicofísica del menor, considerado por su especial condición como víctima vulnerable, por lo tanto sujeta a una protección diferente a la que actualmente le puedan otorgar la legislación vigente.

LA VÍCTIMA FRENTE AL SISTEMA JURÍDICO PENAL ARGENTINO

María José Moretti

El presente trabajo no tiene pretensiones científicas sino brindar puntos de vista e inquietudes sobre la base del aprendizaje obtenido en este Postgrado de Victimología III, es de gran utilidad para un mejor funcionamiento de justicia y aplicación de la Ley Penal actual, ya que es un acontecimiento que nos obliga a revisar la ubicación de la víctima frente al Derecho Penal y Proceso Penal Argentino, donde se tiene más en cuenta al delincuente, haciendo hincapié en quien cometió el delito, quien es el culpable y la pena que merece por ello, ofreciéndole derechos y garantías olvidando los intereses de la víctima, que es quien sufrió las consecuencias del hecho ilícito, es decir que el Derecho Penal ha descuidado a la víctima con relación al imputado. Está comprobado que quien coopera con la recuperación de la víctima son las redes sociales informales (grupo familiar, amigos, etc). Conocer cómo influye en ella la legislación penal a fin que ayude a su pronto restablecimiento del daño sufrido tanto en su persona o sus bienes es motivo de este trabajo.

ABUSO SEXUAL INFANTIL. PROPUESTA DE PAUTAS DE TRATAMIENTO PSICOLÓGICO

Josefina Ocampo

Este trabajo de investigación empírica, tiene como objetivo relacionar las teorías del desarrollo normal del niño, las explicaciones de los trastornos de desarrollo como consecuencia del abuso sexual infantil y las teorías victimológicas de atención a la víctima.

Hemos tomado como corriente teórica al Psicoanálisis para describir el desarrollo normal del niño, tomando como hilo conductor las transformaciones de la sexualidad, desde el nacimiento hasta la pubertad. En lo que concierne al abuso sexual infantil, las definiciones y explicaciones son mayoritariamente psicoanalíticas, basándonos por ejemplo en los escritos de Sandor Ferenczi acerca de la *Confusión de lengua entre los adultos y el niño*. Luego de una descripción de los conceptos fundadores de la Victimología, recalcamos la importancia del recibimiento y la atención acordada al relato de la víctima, como también el concepto de víctima vulnerable.

Como resultado de la síntesis y la relación de todas estas teorías proponemos ciertas pautas que pueden utilizarse como hilos conductores en una situación de tratamiento psicológico de una víctima de abuso sexual.

TRABAJO VICTIMOLÓGICO EN LA PROVINCIA DE FORMOSA

Marta Pérez

Se realiza una descripción de la relación autor-víctima del delito en la *Violencia Conyugal*: características; doble victimización por el golpeador y las instituciones; sufrimiento físico-emocional-sexual de la víctima; lesiones físicas-psicológicas y sociales, miedos, inde-

fensión y vulnerabilidad; ciclo de la violencia, incidencia y extensión en lo familiar; relación con personalidades previas; tipos de comportamientos violentos; consecuencias en las víctimas y en el grupo familiar. Delito y familia. Relación mito-criminalidad. Consecuencias irreversibles en la vida y personalidad de la víctima y en la familia. Descripción acerca del “hacer victimológico” desde 1995 en la Provincia de Formosa: logros y modificaciones a una forma de trabajo. Análisis de un caso clínico según la metodología descripta en la Asistencia Victimológica en los diversos niveles y momentos que operan integralmente. Niveles: asistencial-terapéutico, orientación e información . Dicho tratamiento significó la salida de la víctima de su situación victimológica y su restablecimiento personal. Análisis de los procesos de revictimización en lo institucional. Ausencia del resarcimiento. Comportamiento familiar. Negativa al contacto del agresor y su familia con el tratamiento.

ABUSO SEXUAL INFANTIL, EL SECRETO ENTRE ABUSADOR Y VÍCTIMA

Ángeles Roa

El trabajo plantea la complejidad del tema de Abuso Sexual, delimita el concepto mismo de Abuso, su relación con los menores y la ascendencia, que a través del poder, realiza el sujeto adulto, en perjuicio de quienes no pueden discernir adecuadamente, por falta de maduración, las implicancias de esa situación. La elección del tema se hace sobre la base de la magnitud que estos hechos y las consecuencias que para la vida emocional de los menores -en casos irreversibles- producen en su proceso de crecimiento. Su tratamiento es una prevención, y una reflexión sobre el tema que por su complejidad, se hace necesario el discernimiento en distintos aspec-

tos, el elegido acá se orienta al “secreto”, como condición necesaria para la reiteración del abuso.

Se define conceptualmente el Abuso Sexual y las circunstancias que acompañan a estas situaciones en relación a la actitud y comportamiento de la víctima y del victimario.

Se plantea, como ya se dijo, el “secreto” como elemento necesario para que se mantenga la situación de abuso, o se reitera ese comportamiento, estableciendo los parámetros y componentes que incluyen dicho secreto, variables que se relacionan a diversos tipos de coacciones y las resultantes de las mismas.

Es evidente, o debería serlo, que la complejidad del tema no permite agotar un análisis exhaustivo, sí posibilitar una mirada sobre uno de los aspectos que pueden ser tomados en consideración y prevenidos.

LA VICTIMIZACIÓN EN EL INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE ASISTENCIA FAMILIAR

Elena Saissac de Brito

La inasistencia alimentaria de quienes están legalmente obligados es considerada delito por nuestra ley penal. Victimiza en especial a los menores, quienes padecen consecuencias físicas, psíquicas y sociales por el incumplimiento de sus propios padres.

Son punibles los incumplidores de la prestación alimentaria que, pudiendo satisfacer las necesidades básicas del alimentado, no quieren hacerlo, muchas veces a causa de una relación muy conflictiva con el guardador del menor.

La legislación argentina y los tratados internacionales incorporados a nuestra Constitución Nacional tutelan los derechos del niño en beneficio de su desarrollo integral. Desde el poder adminis-

trador se diseñan políticas tendientes a la ejecución de dichas leyes, y la Justicia conoce y decide en casos de incumplimiento.

La comunidad internacional no es ajena a esta inquietud y en su documento *Directrices sobre la Justicia para los Niños Víctimas y Testigos de Delitos* formular propuestas para prevenir o paliar la victimización dirigidas a gobiernos, ONGs, profesionales y voluntarios aconsejando sean aplicadas también dentro de sistemas de justicia informales y tradicionales. En este marco la Mediación aparece como un procedimiento idóneo para intervenir en conflictos familiares, evitando triangulizaciones que perjudican a los menores, y dándoles la posibilidad a éstos de ejercer su derecho a ser oídos.

CHILE Y UNA NUEVA PERSPECTIVA EN LA ASISTENCIA A VÍCTIMAS

Paola Sfeir Lombardi

La presente investigación bibliográfica consta de un análisis de la estructuración del sistema chileno respecto de la atención a víctimas, en virtud de la nueva Reforma Procesal Penal, la que fue aplicada a fines del año 2000. Este estudio tiene por objetivo fundamental dar a conocer el modelo de intervención en la asistencia a víctimas que se aplica en Chile e intentando establecer un programa de asistencia a víctimas, como una forma de aporte para los procedimientos ya establecidos.

La nueva Administración Judicial ha dispuesto las Fiscalías a nivel Nacional, Regional, Local y un Consejo General. Dentro del funcionamiento de las Fiscalías Regionales se ha dispuesto de un Departamento de Atención a Víctimas, el que se compone de profesionales tales como abogado, psicólogo y asistente o trabajador social.

Al respecto las demandas son múltiples y variadas, pudiendo destacarse, habitualmente, aquellas de tipo de violencia intrafamiliar, razón por la cual el Estado ha dispuesto de atender de manera especial el tema de la erradicación de la violencia doméstica, la que conforma un 81 % de las demandas de violencia en nuestro país, en especial aquella dirigida a la mujer que en promedio se estima en un 79 %.

Frente a esta problemática social, las leyes se han ido modificando como método de prevención de la violencia, en conjunto de campañas diseñadas por profesionales expertos en el tema.

En materia de ley, se han establecido derechos para las víctimas representados por la solicitud de medidas de protección, el derecho a querellarse, ejercer contra el imputado acciones civiles debido al acto delictuoso, ser escuchada y atendida en sus demandas e impugnar el sobreseimiento temporal o definitivo, o la sentencia absoluta.

Para los intereses victimológicos, las leyes han incluido la definición de víctima, la definición de sus derechos y de la información requerida. En cuanto a los modelos de intervención, estos se basan tanto en aspectos jurídicos, los cuales se fundamentan en los derechos de las víctimas y en la obligación de proporcionarles la información y acompañamiento necesario durante todo el proceso legal.

En el ámbito psicológico, el modelo aplicado se basa fundamentalmente en la intervención en crisis, apoyo a la familia, y los procedimientos correspondientes a las derivaciones a profesionales de la salud mental, según amerite el caso. Además, los profesionales deben responsabilizarse por cooperar con la creación de las redes de apoyo necesarias para la víctima, tanto a nivel individual como comunitario.

En base a lo expuesto, se propone un plan de aspectos teóricos de sugerencias, fundamentado por modelos aplicados tanto en España, México y la Provincia de Córdoba en Argentina. En este, bá-

sicamente se expone la organización de atención tanto a nivel individual como institucional, a nivel jurídico y psicológico.

Los principios básicos de atención a víctimas se centran en ver a la persona desde una perspectiva humana, donde debe procurarse organizar las instancias de ayuda, de tal forma, que éstas sean capaces de evitar la revictimización, poseer personal especializado y capacitado en la atención y asistencia, entender los procesos que vive a víctima y percibirla como una persona activa en su reestructuración, incluyendo además, la atención a las víctimas secundarias, incluyendo en ellas a los familiares, amigos y vecinos de la víctima directa del delito.

Contenido del Libro Victimología correspondiente al Segundo Curso de Victimología de Post-Grado “Los procesos de victimización desde un enfoque criminológico”.

Presentación

Prof. Dra. Hilda Marchiori

Principios Fundamentales de Justicia para las víctimas del delito y de Abuso de Poder. Naciones Unidas.

Los Symposiums Internacionales de Victimología.

Prof. Dr. Luis Rodríguez Manzanera – México.

La víctima frente al sistema jurídico penal.

Prof. Lic. Elías Escaff Silva – Chile.

Sinopsis de la Victimología.

Prof. Dr. John Dussich – Japón.

Atención a Niños y Niñas Víctimas: el efecto burnout en los profesionales.

Prof. Dra. Eva Giberti – Argentina.

El impacto de la violación traumática de los Derechos Humanos en las víctimas.

Prof. Dra. Yael Danieli. Dr. Brian Engdahl. Dra. Marianne Kastrup y Dr. James Jarason – USA.

El juego avieso de la edad de la impunidad penal y los jóvenes.

Prof. Dr. Elías Neuman – Argentina.

Oficina de Ayuda a la Víctima del Delito. Importancia de la Mediación.

Prof. Dra. Fely González Vidosa – España.

Criminalidad organizada para el tráfico de niños. Corrupción, prostitución y turismo sexual.

Prof. Dra. Zulita Fellini – Argentina.

Pericia Victimológica.

Prof. Lic. Gabriela Fulco – Uruguay.

Hacia un entendimiento e intervención relacional en Violencia Conyugal.

Prof. Lic. Carlos Clavijo – Chile.

Juventud y cambios sociales. Nuevos desafíos para la Justicia, la Política y la Sociedad.

Prof. Dr. Pedro David – Argentina.

La Víctima. Su situación jurídica actual.

Prof. Dra. María Cristina Barberá de Riso – Argentina.

Abuso de Poder. Víctimas del poder político y del poder económico.

Prof. Dra. Ester Kosovski – Brasil.

Holocausto. Origen de la Victimología.

Prof. Dr. Jorge Joseph – Brasil.

Institución Policial y Víctima.

Prof. Comisario Insp. Raúl Marcelo Cheves – Argentina.

Cuatro hombres sobrevivientes de abuso sexual.

Prof. Lic. Elinor Schulthes.

Prof. Lic. Carmen Juri – Argentina.

Represión y Prevención.

Prof. Dra. Emma Mendoza Bremauntz – México.

Las consecuencias de la victimización.

Prof. Dra. Hilda Marchiori – Argentina.

Temario del Curso de Post Grado de Victimología II. “Los procesos de victimización desde una perspectiva criminológica”.

Autores. Monografías Presentadas.

Se imprimió en los talleres gráficos de Editorial Brujas
En el mes de noviembre del año 2004
Ciudad de Córdoba, República Argentina.
Tirada de esta edición: 400 ejemplares

 Editorial Brujas

editorialbrujas@arnet.com.ar
Tel./fax: (0351) 4606044 – Pasaje España N° 1485
Córdoba – Rep. Argentina